

U



Č. 4475. Inicialka U z »Mater verborum«.

zycích indoevropsk. bylo **u** krátké i dlouhé samohláskou dosti častou, na př. v súnus »syn«; v slovanštině dlouhé **u** změnilo se v y (*synъ* proti staroind. a lit. sūnus, *byti* proti lit. *būti*), krátké **u** v ъ (*synъ* »sen« ze *supnos*, ř. *σπνος*); po j změnilo se pův. **u** *ia* již v praslov. v ъ i (*ъgo* »jho« proti lat. *jugum*, ř. *ζυγόν*, *šiti* proti lit. *sjūti*). Slov. **u** v slovích domáchio původu vzniklo naskrze z pův. dvojhlásek s — **u**, na př. *suchъ* »suchý« ze *sausos*, lit. *sausas*, *ucho* z *ous-*, ř. *οὺς*. V češtině vzniklo nové **u** změnou praslov. nosového *o* (*a*) v **u**: na př. *ruka*: csl. *rakъ*, pol. *ręka*, *budu*: csl. *bъdъ*, pol. *będę*. Změny, které stihly prasl. **u** v češtině, bývají čistě české a scházejí i vlastním nářečím moravským; je to zvl. přehláska **u** v i, objevující se již v XIII. stol. a zobecnující ve stol. XIV. (*duši* ze staršího *dušu*, csl. *dušъ*), a změna dlouhého **ú** v *au* a později v *ou*, objevující se od konce stol. XIV. a zobecnující ve stol. XVI. (*budou* ze staršího *budí*, *budau*, csl. *bъdъ*). — České **ú** je z dlouhého *ó*, které se v češtině od XIV. stol. mění ve dvojhlásku *uo*; toto *uo* se psávalo i znakem **ů** a úží se od XVI. stol. v dlouhém *ia*, které se i při změněné výslovnosti píše posud starým **ů** (*dům* z prasl. *domъ*, staroč. *dóm*, později *duom*). Zlý.

U, chem. značka pro uran.

Uab, ostrov v souostroví Karolinském viz Jap.

Uaupés viz Rio Negro 1).

Ub, město v srbském kraji valjevském, okr. tamnavském, nad řekou t. jm., má 1200 obyv., zabývajících se zemědělstvím a chovem dobytka.

Uba, řeka v rus. gub. semipalatinské a tomské, vzniká v Altaji, teče celkem směrem záp. a vlevá se u Ubinska, v. od Semipalatinska s prava do Irtyše. Má hojnost ryb.

Uba, město v brazil. státě Minas Geraes, při železn. tr. do Rio de Janeiro, má 4000 obyv. a kávové plantáže.

de **Ubaldis** viz Baldus de Ubaldis.

Ubaldis, mnich, viz Hucbald.

Ubangi, Ubandži viz Kongo, str. 686.

Ubbelohde August, právník něm. (* 1833 v Hannoveru — † 1898 v Marburce). Studoval práva a r. 1854 vstoupil do praktické služby státní a r. 1857 habilitoval se v Göttingu. R. 1862 stal se mimoř. prof. hannoverského soukromého práva a práva zemědělského a r. 1865 redaktorem »Journalu für Landwirtschaft«, T. r. jmenován řádným prof. římského práva na univ. v Marburce, r. 1886 tajným justičním radou. Napsal: *Ueber den Satz ipso jure compensatur* (Got., 1858); *Die Lehre von den unteilbaren Obligationen* (Hannover, 1862); *Ueber die rechtlichen Grundsätze des Viehhandels* (Got., 1865); *Erbrechtliche Kompetenzfragen* (t., 1868); *Zur Geschichte der benannten Realkontrakte auf Rückgabe derselben Spezies* (Marb., 1870); *Ueber die Usucapio pro mancipato* (t., 1870); *Grundriss zu Vorlesungen über die Geschichte des römischen Privatrechts* (2. vyd. t., 1881); *Ueber Recht und Billigkeit* (Hamb., 1887); *Ueber das Verhältnis der bonorum venditio zum ordo iudiciorum* (Marb., 1890); *Ueber die Berechnung des tempus utile bei den honorarischen Temporalaklagen* (t., 1891). Mimo to zpracoval v Glückových komentářích pandekt 43. knihu, obsahující »Interdikty« (Erl., 1889—93, 4 sv.).

Ubce, chybně U b e c, ves na Moravě, hejtm. a okr. Brno, fara Ochoz, pš. Bílovice n. Svitavou; 77 d., 536 obyv. č., 1 n. (1900), 4 mlýny a 2 myslivny.

Ubeda, okr. hl. m. ve špan. prov. Jaenu ve vých. Andalusii, leží 600 m n. m. na hřebetě

úrodného pásma Loma de **U.** mezi Guadalquivirem a Guadalimarem v uzlu důležitých silnic, má (1897) 20.026 obyv., veliký, dosti zachovalý hrad s více než 20 věžemi, několik gotických kostelův a klášterů, továrny na zboží kožené, vlněné, hrnčířské a na mýdlo, obchod olejem a vínem, chov koní. Nejvíce kvetlo v době maurské.

Uběl č. alabastr viz Sádrovec.

Ubelli ze Siegburku, starý rod šlechtický, pochází z Bergama a Bresce v Lombardsku, kdež jeho členové nazývali se Obelli. Ke konci XVI. stol. Daniel **U.** přesídlil se do Německa a jeho syn Ignác usadil se v Praze jako fortifikační architekt. Císař Ferdinand III. potvrdil mu r. 1641 starobylé šlechtictví a císař Leopold povýšil r. 1703 jeho syny Daniela a Ignáce do dědičného stavu rytířského v království Českém s praedikátem ze Siegburku, uděliv jim zároveň český inkolát. Ignácův syn Ignác Sigmund Liborius byl r. 1772 povýšen do dědičného stavu svob. pánův. Jeho syn Václav Michael (*1761 — †1832), dvorní rada při appellačním soudě, měl šest synů, z nichž Václav (*1798 — †1863) byl praesidentem vrchního soudu v Praze. Bratr Václavův Vilém zanechal syna Osvalda (*1847), jenž jest dnešním chefem rodu a drží v Čechách lenní statek Drahloyice.

Uběnice, Ouběnice: **1) Ů.**, Albenice, ves v Čechách, hejtm. Příbram, okr. a pš. Dobříš, fara Višňová; 36 d., 241 obyv. č. (1900), popl. dvůr a 3 mlýny. — **2) Ů.**, far. ves t., viz Alběnice.

Überbrettl, něm. populární zábavy, jež po způsobu franc. »cabaretů« zavedeny byly počátkem r. 1901 v Berlíně a ujaly se záhy i v jiných městech něm. (na př. v Mnichově). Při tom obyčejné básníci sami předčítali vážné, humoristické i satirické svoje básně, skladatelé provozovali svoje skladby, herci hrávali drobné kousky dramatické a pod. Namnoze však tato představení zvrhla se v sprostotu a pozbyla svého původního rázu.

Überdörfel, ves v Čechách, hejtm. a okr. Litomyšl, fara a pš. Opatov; 85 d., 636 obyv. n. (1900), 2tř. šk., kaple sv. Václava a mlýn.

Überin (Huberin) Silvius z Třebíče, člen Jednoty bratrské, jenž v 2. pol. XVI. stol. žil v Polsku a na Moravě a, ač nebyl »žádným správcem ani služebníkem církevním«, vyznal se dobře v theologii a energicky hájil Jednoty proti jesuitovi Vác. Šturmovi, jenž posměšně jej jmenoval »třeskutým logikářem«. Obrany ty jsou také jediným jeho dílem literárním, jinak málo známým; vyšlat tiskem jediná *Odpověď na šest důvodův podvodných jákěhoši Dr. Václava Šturma* (v Praze 1587, spolu se »Šesti důvody« a listem **U**-ovým i Šturmovým), kdežto obrana jeho proti »Srovnaní« a »Ozvaní« Šturmova, hotova již r. 1587, a *Spis proti churavé a hubené apologii neb obraně Dr. V. Šturema, již všechny z Jednoty bratrské odsuzovati nepřestává*, zaležely v rukopise. Viz Jirečkovu Rukověť II. 299.

Überlingen, město v Badensku nad sev.-záp. zálivem Bodamského jezera, jenž od něho nazývá se jezerem *Überlinzským*. Leží v krajině bohaté ovocem a vínem, na žel. dr. Radolfzell-Friedrichshafen, má stanici paroplavební, četné úřady, školy, krásnou radnici, starobylý gotický chrám, velkou knihovnu. Má 4287 obyv. (1900), kteří se živi hlavně obchodem a pěstěním vína. Jest navštěvováno také jako lázeňské místo, neboť má kromě jezerních lázní také železité prameny.

Überman viz Urman.

Ubertini Francesco d'Albertino, zvaný Il Bachiacca, malíř ital. ze XVI. stol. (†ok. 1557). Byl žákem Peruginovým, potom Andrey del Sarto. Maloval zvláště menší obrazy a skladby promišené arabeskami, kartony na čalouny, ornamenty nástropní a pod., pak také zvířata, nejvíce pro Anglii. Mimo to pro kostel San Lorenzo ve Florencii *Mučednictví sv. Arcadia*, pro S. Maria Maddalena dei Pazzi ve Florencii *Snění z kříže*; museum berlínské má od něho *Křest Kristův*. Jeho nákrešky k vyšíváním rouchům prováděl jeho bratr Antonio pro Františka z Medici. Jiný jeho bratr Baccio (Bartoloměj) byl žákem Peruginovým a také výborným kreslíčem a malířem.

Überweg Friedrich, filosofický spisovatel něm. (*1826 — †1871 v Královci), studoval filologii a filosofii, habilitoval se na univ. v Bonnu a stal se r. 1867 řádným professorem filosofie v Královci. Původně stál úplně pod vlivem Benekeovým, jehož žákem byl na univ. v Berlíně, a ve smysle empirického psychologismu Benekova napsal *Die Entwicklung des Bewusstseins durch den Lehrer und Erzieher*, později přiklonil se k idealismu Schleiermacherovu. Nejznámější z jeho prací jsou *System der Logik* (Bonn, 5. vyd. 1882), obsahující zároveň dějiny logiky; *Ueber die Echtheit u. Zeitfolge d. Platonischen Schriften* (Víd., 1861) a *Grundriss d. Geschichte d. Philosophie* (Berl., 1863—66, 3 d.; 7.—10. vyd. 1886—1906 neobyčejně rozhojné cenným materiálem literárně histor. hlavně z doby pokantovské pořídil M. Heinze). Z pozůstalosti literární vydal Brasch *Schiller als Historiker und Philosoph* (Lip., 1884). K literatuře viz Lange, Fr. **Ü.** (1871); Brasch, *Die Welt und Lebensanschauung Üs in seinen gesammelten Abhandlungen* (1888); Lasson, *Zum Andenken an Fr. Ü.* (»Philos. Monatshefte«, 1871).

Ubi, lat., kde.

Ubi bene, ibi patria, lat., kde jest dobře, tam jest vlast'. Toto utilitistické přísloví opírá se o výrok řím. tragika Pacuvia (v dramátě Teucer), zachovaný u Cicerona Tuscul. disp. V, 37.

Ubicini Jean Henri Abdolonyme, franc. historik a publicista (*1818 v Issoudunu — †1884 v Rochecorbonu), jehož rodina pocházela z Lombardie. Po odbytých studiích stal se professorem kolleje v Joigny, r. 1846 odcestoval do Italie, později odešel

na Východ a procestoval postupně Řecko, Turecko a podunajská knížetství. R. 1848 účastnil se povstání v Bukurešti, avšak po příchodě rus. a turec. vojska odešel do Cařihradu a později do Paříže. Zanechal mnoho spisův o soudobých událostech, z nichž vynikají: *Lettres sur la Turquie* (Pař., 1847—53, 2 sv.); *La question d'Orient devant l'Europe* (1854); *La question des principautés danubiennes devant l'Europe* (1858); *Etude historique sur les populations chrétiennes de la Turquie d'Europe* (1867); *Les constitutions de l'Europe orientale* (1872); *L'état présent de l'Empire ottoman* (1876); *La constitution ottomane expliquée et annotée* (1877); *Les origines de l'histoire roumaine* (1877) a j. Byl spolupracovníkem několika deníkův.

Ubinské jezero v kajinském új. tomské gubernie nedaleko stanice **U b i n s k é** sibiřské dráhy, měří 657 km². V něm pět lucinatých ostrovů. Mnoho ryb.

Ubiové, kmen západogermanský, sídlili v době výbojů Caesarových na pravém břehu Rýna, na jih od Sigambrův od řeky Sieg až za Lah. Jsouce tisnění od sousedních Suevů, spojili se s Caesarem a dali se od Agrippy r. 38 př. Kr. převést na levý břeh Rýna do krajiny kolem Bonnu a Kolína. Jejich hlavním městem stala se *Ara* čili *Civitas Ubiorum*, jež nepochybně později (r. 51 po Kr.) nazvána byla *Colonia Agrippinensis*. Jiná města jejich byla Antunnacum (Andernach), Bonna (Bonn), Rigomagum (Remagen) a j. **U.** z donucení účastnili se povstání Civiliova r. 69 a 70 po Kr., ale ne na dlouho. V pozdějších dobách splynuli s Franky Ripuárskými.

Ubiquita, z lat., nauka o všeobecné přítomnosti těla Kristova, hlásaná lutherány a popíraná kalvinisty. Již Luther snažil se r. 1528 zdůvodnit ji skutečnou přítomnost těla Kristova ve večeři Páně. Podle tohoto mínění, kdekolí přítomen jest Kristus-Bůh, jest zároveň přítomen i Kristus-člověk. Učení toto Lutherovi bylo pouhou pomůckou, ale u orthodoxního lutherství, t. zv. flaciánství, stalo se stěžejním článkem víry.

Úbislav, **Úbyslav**, **Oubislav**, ves v Čechách, hejtm. Strakonice, okr. Volyně, fara a pš. Stachy; 57 d., 519 obyv. č. (1900), 2ř. šk. a stranou mlýn a pila.

Úbislavice, **Úbyslavice**, **Oubislavice** (*Auslauf*), far. ves v Čechách, hejtm., okr. a pš. Nová Paka; 95 d., 564 obyv. č. (1900), kostel Narození P. Marie z r. 1712, 4ř. šk., spořitel. a zálož. spolek a na Ořešce několik mlýnů. Rodiště Jana Gebaera.

Ubi tu Gaius, ego Gaia, starořímská formule svatební, pronášená ženou: kde ty jsi Gaius (muž, pán), tam já jsem Gaia (žena, paní). Viz Gaius.

Ublížení na cti jest při subjektivním hodnocení vlastní cti objektivně nevyzpytatelné, ježto jemnocit každého jest měrou, co za dotknutí své mravní osobnosti pokládá a co ne, a jest úkolem společenského taktu a dobrého vychování dbáti nedůtklivosti druhého.

Ublížení na těle v. Poškození na těle.

Úblo, **U b l o v**, ves na Moravě, hejtm. Holešov, okr. a pš. Vyzovice, fara Jasená; 74 d., 387 obyv. č. (1900), 1ř. šk. Připomíná se po prvé r. 1450.

Úblová, **Ú b l o** (*Aubeln*), ves ve Slezsku, hejtm. a okr. Krnov, fara Brumovice, pš. Škrochovice; 48 d., 258 obyv. n. (1890), 286 obyv. (1900), hřbitov s kaplí a 2ř. šk.

Úboč, **Uboč**, far. ves v Čechách, hejtm. Domažlice, okr. a pš. Nová Kdyně; 68 d., 373 obyv. č. (1900), starý kostel sv. Mikuláše, 3ř. šk., mlýn. V **U**-i stávalo panské sídlo, na němž připomíná se r. 1251 Jiřík a r. 1316 Vitla z Úboče. Ve XIV. stol. ves rozdělena na Dolní a Horní **U**; každá uvádí se jako zvláštní plebanie. Zrušená kaple sv. Václava byla asi far. kostelem v Horní **U**-i.

Úbor, b t, viz Květenství, str. 469 b a *Compositae*, str. 559 a.

Úborsko, **O u b o r s k o** (*Auborsko*), ves v Čechách při železn. tr. Domažlice-Jihlava, hejtm. Klatovy, okr. a pš. Nýrsko, fara Janovice n. Úhl.; 25 d., 53 obyv. č., 82 n. (1900), 1ř. exposit. školní a mlýn.

Úbrman (z něm. *Obermann*), v staroč. právě mocný rozsudí, kterého si odporníci sami volili, aby při jejich po dobrém rozsoudil a mocný rozsudek vynesl, z něhož pak nebylo odvolání. Viz Rozhodčí.

Úbušín, ves na Moravě, hejtm. Nové Město, okr. Bystřice n. Pern., fara a pš. Jimramov; 2ř. šk.

Úbušínek, ves na Moravě, hejtm. Nové Město, okr. Bystřice n. Pern., fara Sulkovec, pš. Jimramov; 29 d., 156 obyv. č. (1900).

Úbychové, horalové kavkazští, kteří obývali v černomořském okruhu počtem asi 25.000 duší, ale po r. 1864 namnoze všickni se vystěhovali do Malé Asie. Národní jejich příslušnost není dosti jasná.

Úbyslav, ves v Čechách, viz Úbislav.

Úbyslavice, viz Úbislavice.

Úbyt v lék. viz Atrofie.

Úbyté je povšechný název pro scházení těla, tak že zvláště ubývání jeho tloušťky je oku patrné. Stejně povšechná jsou i lat. pojmenování *fithis*, *tabes* nebo *tabescentia*. Protože **ú.** nastávají zvláště po některých propleklých neduzích a chorobách, za kterých výživa těla je nedostatečná, přenášival se název **ú.** také na ně, jmenovitě na tuberkulosu (zvl. plicní), tabes mišní a j.

Úbytování vojenské viz Bytovnictví.

Ucalegon, jméno Trojana, známého z Vergiliovy Aeneidy II, 312: *i am proximus ardet U.*, již hoří dům souseda **U**-a, kterého frase i nyní se užívá o nebezpečí bezprostředně hrozícím.

Ucayali [ukajáli], též **Y u c a y a l i**, pravá pobočka Marañonu, vzniká jižněji než tento v Peruanských Andách na 14° 30' j. š. ze dvou pramenů, z nichž Huilcamayo vyvěrá na Cerro Vilcanota, Combopata na Cerro Raya. Spojený tok nazývá se Urubamba, protéká vých. Andy a spojuje se na 11° 40' s řekou Paucartambo, přicházející od vých., načež se nazývá Quillabamba. Na 11° spojuje se s řekou

Tambo (dřive Ené), jež teče od jihozáp. a vzniká soutokem řek Perene, Mantaro a Apurimac, nazývá se odtud **U**, přijímá s leva u Sta Rita řeku Pachiteu a vtéká u Nauty po toku 1960 km dlouhém do Maraňonu. Splavný jest 1235 km a až k ústí Pachitey provozuje se pravidelná paroplavba.

Uccelli [učeli] Carolina, roz. Pazzini, it. skladatelka oper (*poč. XIX. stol. ve Florencii). Provozovala hudbu s počátku jen ze záliby, ale později, po smrti svého chotě, profesora literatury, oddala se jí zcela. R. 1830 dávana na divadle Pergola ve Florencii její opera *Saul*, s textem od ní, a r. 1832 následovala nová její práce *Emma di Resburgo*, pak *Eufemio di Messina*, z níž však provozována toliko ouvertura r. 1833. Později cestovala provázejíc svoji dceru zpěvačku v Belgii, Holandsku a Švýcarsku.

Uccello [učelo], vlastně Paolo di Dono, malíř florencký (*1397 v Pratovecchio-†1472). Zprvu učil se zlatnictví, pak sochařství, při čemž pomáhal Ghibertimu (1407—24), načež oddal se malířství. Byv upozorněn Giovannim Manettim studoval zejména perspektivu, již pak ve svých obrazech uváděl se zdarem k platnosti. Se zvláštní zálibou maloval ptáky, odkudž jeho příjmi **U**, t. j. pták. Vedle perspektivy tehda teprve od Brunelleska známé vynikají jeho obrazy silným realismem, ale také nedostatkem vkusu, často až směšným. Provedl malby v klášteře S. Maria Novella ve Florencii, výjevy ze života *Adamova* a *Noemova*, v kathedr. florencké jest jeho podobizna *Johna Hawkooda* (*Giovanni Acuto*) v obrovských rozměrech, v Louvru podobizny *Giotta Brunelleska*, *Donatella*, *Giov. Manettiho* a sebe sama. Z ostatních jeho velkých komposic uvádíme: *Čtyři živlové* ve Florencii, v Padově v paláci Vitaliani *Obři* a čtvero zdařilých *výjevů z bitev* ve Florencii, Louvru a nár. gal. londýnské (čtvrtý se ztratil). Zanechal mnoho výtečných nákrešů.

Uccle [ykl], m v belg. prov. brabantské, 5 km od Bruselu, při trati Brussel-Luttre, má 18.034 obyv. (1900), ústav pro choromyslné, král. hvězdárnu; bělidla, tov. na bavlněné látky a silné zelinářství.

Ucera, ruská osada v račinském új. kutaiské gubernie, na břehu ř. Riona, s 3140 obyv., má minerální prameny uhličitě-železitě. *Pp.*

Ückendorf, osada v okr. gelsenkirchském prus. vlád. obvodu arnsberského, ve Vestfálsku, vých. od Essenu, při trati Essen-Dortmund, má 21.937 obyv. (1900), z poloviny evang., rozsáhlé kamenouhelné doly; pivovary, vinopalny, cihelny a váp. pece.

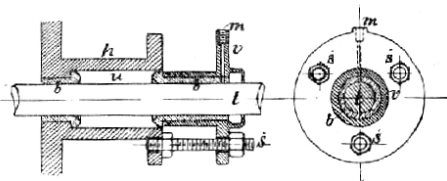
Uckermark viz Uckerská marka.

Ückermünde, viz Uckermunda.

Ucles [uklés], m. v záp. části špan. prov. Cuenca se zříceninami kláštera řádu sv. — jakubského (Santiago), založ. r. 1174, má 1239 obyv. Tu zvítězil 13. led. 1809 franc. gen. Victor nad Španěly, vedenými vév. Infanta-dem.

Ucmanice, viz Valčmanice.

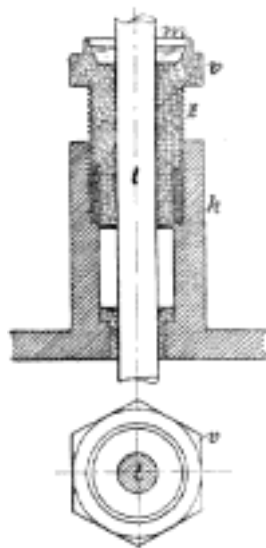
Ucpávky, též **z a c p á v k y** (*Stopfbüchse*, fr. *presse-étoupe*, angl. *stuffing-box*), ve strojnictví mají za účel při parním stroji, u pump, kompressorů, ventilův a pod. utěsniti místa, kudy prochází tyč pístní, ventilová, tak, aby nepropouštěla ani vzduchu dovnitř ani tekutiny, páry, plynů zevnitř a zároveň dovovala tyčí pohyb. Obvyklé zařízení **u**. podává vyobr. č. 4476. V hrdle *h* jest bronzové pouzdro *b*, těsně na tyč dosedající a otvor *u* pro ucpávací látku. Hrdlo opatřeno jest okraji, do nichž zašroubovány 2—4 šrouby.



Č. 4476. Ležatá ucpávka.

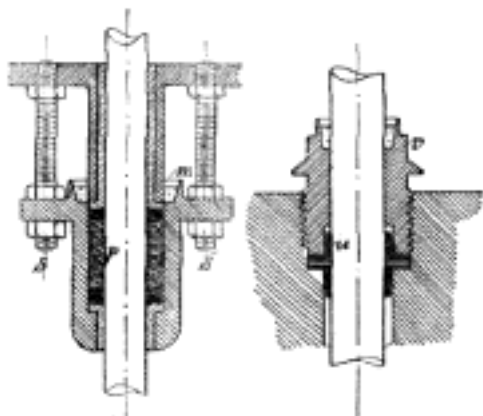
Víko *v* s bronzovým pouzdem *b* pomoci šroubů *š* možno vsouvatí do hrdla, aby vyvodilo mírný tlak na ucpávací látku a dosáhlo tím lepšího utěsnění. Aby přitahováním víko v hrdle se nevzpříčilo, třeba co možná rovnoměrně a současně šroubovými matkami otáčeti. U lodních strojů bývají matky přitážených šroubů opatřeny též ozubenými koly bud' cylindrickými neb šroubovými a současný pohyb jejich děje se ozubeným kolem neb neko- nečným šroubem.

U malých **u**-vek bý- vá víko z bronzu a ve tvaru šroubu (vyobrazení čis. 4477.). V okraji víka jest závit *m* (vyobr. čis. 4476) pro zašroubování mazničky. Přitlačování ucpávací látky bývá též samočinné, t. j. uzavřená kapalina, pára, plyn, samy svým tlakem **u**-ku si utěsňují. Používané látky ucpávací čili **ú**- **c** **p** **y** jsou: konopí, bavlna, kůže, gut-tapercha, guma, plátno, plst', papír, slitiny kovové. Ple- tence konopné nebo bavlněné napojené lo- jem navijejí se spirálově kol tyčí. Též po- užívá se dutých šňůr bavlněných, průřezu čtverhraného, naplněných moučkou masko- vou, tučkem, asbestem, korkem neb gummou, a asbestových šňůr omotaných konopím. Konopí, bavlna hodí se pro malý tlak páry a malou temperaturu; pro páru o vysokém



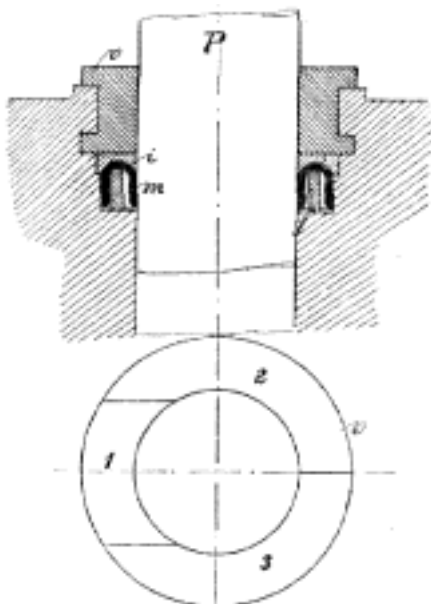
Č. 4477. Stojatá ucpávka.

tlaku a vysoké teplotě používá se úcпы asbestové a v novější době kovové. Kůže hodí se pro pumpy na studenou vodu neb na tekutiny, jež chemicky na ni nepůsobí. Pro pumpy o vyšším tlaku osvědčila se bavlna s lojem, guttapercha. Kovové úcпы dobře



Č. 4478. Visutá ucpávka s kovovou úcpou.

Č. 4479. Ucpávka při malém pistu hydraulického lisu.



Č. 4480. Ucpávka při velkém pistu hydraulického lisu.

těsní, mají větší trvanlivost, zmenšují tření a spotřebují méně maziva. Vyrábějí se z bronzu neb z t. zv. bílé směsi složení: 15 % antimonu, 20 % cínu, 65 % olova, též 10 % antimonu, 45 % cínu, 45 % olova, neb 7 % antimonu, 89 % cínu, 4 % mědi. Obvykle úcпы kovové

jsou ve tvaru kuželovitých kroužků *p* rozříznutých do sebe zasahujících s mazacími dražkami (vyobr. č. 4478.). První a poslední kroužek jest z namaštěných šňůr, jež zachycují prach s tyče a doplňují ucpání. Schellingova kovová úcpa jest třídlínný válec z měkké slitiny měděné; válcové díly jsou do sebe zapuštěny a opatřeny mazacími dražkami. Podle polohy tyče třídí se *u.* na ležaté (vyobr. č. 4476.), stojaté (vyobr. č. 4477.), visuté (vyobr. č. 4478.). Vyobr. č. 4479. znázorňuje *u*-ku při hydraulickém lise o malém pistu. Úcpa *u.* jest kožená. Při větších pistech provádí se *u*-ka ve tvaru manžety *m* držené kovovým prstenem *j* a kroužkem *i*. Přitlačné viko *v* jest trojdlínné (vyobr. č. 4480.).

Úč, O *u*č, ves v Čechách, hejtm., okr. a pš. Mnich. Hradiště, fara Loukovec; 27 d., 154 obyv. č. (1900).

Učan-su (tatar. = letící voda), vodopád řeky t. jm. na Krymu nedaleko Jalty, viz Akarsu.

Účastník s o u k r o m ý viz Soukromý účastník.

Účelnost jest pojem vztahový, kterým si myslíme, že fase nějakého děje se vyvíjeji svému konci přiměřeně a tato přiměřenost že jest vedle mechanického dění něčím zvláštním, prvotním. Jako totiž jest princip mechanického dění fysikálního a chemického, tak jest zvláštním principem vysvětlovacím přiměřenost a uzpůsobování se konečnému ději. Tento konečný děj, který má býti zjednan přiměřenými prostředky, slove účel. **Ú.** jest princip vysvětlovací, po případě rozumí se slovem tím též spění k určitému konci; účel jest vždy konkrétní případ, k němuž řada předchozích dějů má býti svedena. Účel předpokládá prostředky a volbu jich. Pokud se tkne lidského konání, ne každý prostředek, který jest vhodný a přiměřený k dosažení cíle, jest mravně přípustný a proto objektivní pojetí cíle dlužno lišiti od jeho provedení, poněvadž toto bývá omezoováno zřeteli jinými. O *ú*-i jako principu světovém viz Teleologie.

Účení, jest slovo několikerého významu. U řemeslníků značí dobu, po kterou se mají učiti, než dostanou vysvědčení za vyučenou. Jindy znamená pravdu nebo domněni o něčem slovy pronesené, také souhrn pravd, předpisův atd., čínicích dohromady nějaký celek, tedy nauku. **Ú.** se jest tolik co studium, jindy *u.* znamená učivo, často pak také učiliště, na př. vysoké *u.*

Účet viz Conto a Conto a metà. **Ú.** b ě ž n ý viz Conto corrente a Journal kontokorrentní.

Účetnictví n. komptabilita jest soustavné zapisování obchodního jednání do knih k tomu určených, abychom mohli zjišťiti stav jmění, jeho přibývání neb ubývání, jaké obchody byly v určité době vykonány a přehled veškerých pohledávek a dluhův. **Ú.** v knihách může se díti buď chronologicky, to jest jedna položka píše se za druhou tak,

jak se skutečně udála, nebo systematicky, když událost jedné osoby neb věci se týkající, v podstatě k sobě náležející, shrneme v místo jedno, ale zároveň vyznačíme na jedné straně dluhy, na druhé pohledávky, na jedné straně příjmy, na druhé vydání.

Způsobů **Ú.** jest několikero, avšak v obchodním životě ustálil se dvojitý způsob účetnický, a to **Ú. jednoduché a podvojně.** Obojí **Ú.** rozeznává knihy řádné a mimořádné. Řádné knihy jsou v každém závodě nutné, kdežto knihy mimořádné **Ú.** doplňují a jejich založení a vedení řídí se podle vůle obchodníkův a poměrů závodu.

I. V **Ú. jednoduchém** jsou knihy řádné: 1. **Popisník**, jenž ukazuje stav jmění, jeho přibývání (zisk) aneb jeho ubývání (ztrátu). V popisniku sestavuje se popis, který vykazuje jmění vůbec (aktiva), dluhy (passiva) a jmění čisté (čistá aktiva). První popis dělá se hned při zavádění **Ú.**, další pak vždy koncem každého roku (srv. Inventář).

2. **Deník (journal)**, jenž slouží k zapisování veškerých obchodních případů, jimiž povstávají pohledávky nebo dluhy, a sice v tom pořadí, jak se udály. Každý případ, který jest v deníku, musí býti zapsán také v knize hlavní (viz Denník v účetnictví).

3. **Hlavní kniha** jest v **Ú. jednoduchém** knihou nejdůležitější, neboť vykazuje dluhy a pohledávky našich obchodních přátel. V hlavní knize má každá osoba, s kterou jsme v nepřetržitém obchodním spojení, svůj běžný účet, a to nejčastěji dvoustraný, do něhož z deníku zapisuje se v levo, co »má dáti«, v pravo, co »dál«, t. j. co jest dlužen a co má k lepšímu. Chceme-li pak věděti, jak si stojíme s kterýmkoliv obchodním přítelem, sečteme stranu »Má dáti« a »Dál« a jevící se rozdíl ukáže nám, zdali jest dlužen, či má-li u nás k dobru. Závěra účtů v hlavní knize děje se buď púletně nebo celoročně. Arci nejčastěji a zároveň nejvýhodněji koncem každého roku, a to současně s popisem. Uzavřený účet musí tvořiti rovnici, což stane se, když připiše se zůstatek na menší stranu a nový účet otvírá se týmž zůstatkem na straně protější. Zůstatky z hlavní knihy vyhledají a sestaví se v inventuře jednak jako majetnost, jednak jako dluhy.

4. **Pokladní kniha** slouží k zápisům obchodních případů, ve kterých běží o příjem a vydání hotových peněz. Vede se na foliích, jež se nadpisují jménem měsíce i roku, v němž **Ú.** se děje. Závěra knihy pokladní děje se měsíčně a zůstatek, jenž musí ovšem souhlasiti se skutečnou hotovostí v pokladně, přenáší se do nového období (měsíce).

Knihy mimořádné dělí se na zásobníky a knihy pomocné. **Zásobníky** (viz Skontro) jsou všechny knihy, v nichž se vykazuje, kolik které věci přibýlo neb ubylo a kolik jí zůstává v zásobě. Poněvadž se různé věci účtují, máme v **Ú.** rozličné zásobníky: zásobník zboží, do kterého zapisuje se veškeré zboží koupené na vlastní účet aneb prodané; zásobník zboží kommisio-

nářského (zápis zboží daného do kommisie); zásobník smének domácích (rimess), cizozemských (devis) a dlužných (akceptů), zás. cenných papírův a j.

Mezi knihy pomocné počítají se: knihy faktur, a to kniha faktur obdržených, jež slouží k zapisování faktur za zboží došlé, a kniha faktur daných k zapisování faktur za zboží odeslané; první zápisník (*prima-nota*, *strazza*) k rychlému a stručnému zapisování všeho toho, co se v obchodě stalo; kniha zakázek k poznamenávání zakázek, které mají se vyříditi; kniha lhůtní k vedení záznamů, kdy má kupec faktury, dluhopisy, směnky (což obzvlášť padá na váhu) atd. platiti neb inkasovati; kniha adresní; kniha informační a kniha otisků listových (kopimí).

II. **Ú. podvojně, dvojité či dopické** vzalo prý svůj původ v Itálii, kdež mnich Luca Paccioli napsal o něm pojednání ve spise mathematickém, vydaném r. 1494 v Benátkách. Systému podvojněho **Ú.** jest mnoho, a to v různých formách, avšak podstata jejich jest vždy jedna a táž. V **Ú. podvojném** nacházíme v deníku a v hlavní knize mimo účty dlužníkův a věřitelův (účty osobní) též účty věcné (neosobné), na př. chceme-li věděti, kolik jsme na hotových penězích přijali a vydali a kolik jich zůstává v zásobě, zřídíme zvláštní »účet pokladniční«; chceme-li věděti, co stojí zboží, kolik prodáno, kolik jsme na něm vydělali nebo ztratili, zřídíme k tomu zvláštní »účet ze zboží«; chceme-li věděti, co nás stojí domácnost, zřídíme k tomu zvláštní »účet z domácích potřeb«, i může býti účet ze smének, devis, provise, úrokův atd.

Hlavní zásada podvojněho Ú. jest ta, že vůbec každé součásti jmění (aktivní i pasivní), každé osobě a každému druhu nákladů nebo výtěžkův obchodních zřídí se zvláštní účet, tak že nesmí býti obchodního účínu, který by do některého účtu nebyl pojat. Při zakládání **Ú. podvojněho** jest nám činiti se zvláštními dvěma účty: s »účtem rozvázním« (bilančním) a »účtem základním« (bilance). Při závěrci pak přidružuje se k nim »účet ze ztráty a zisku«. Na účtě rozvázním sestavujeme veškeré části jmění a dluhů, na účtě základním čisté jmění. Oč summa jmění jest větší dluhů, tolik činí čisté jmění, jimž se vyrovnává »účet rozvázním«, ale zároveň se převádí na »účet základní«. Na účtě ze ztráty a zisku sestavuje se v levo zisk, v pravo ztráta a jejich rozdíl převeďe se na účet základní, a to proto, že tento rozdíl, který ukazuje buďto zisk nebo ztrátu, začáteční čisté jmění zvětšuje nebo zmenšuje.

Druhá zásada podvojněho Ú. jest ta, že každá položka zapisuje se (v hlavní knize i v deníku) na dva účty, t. j. každý obchodní případ musí býti zapsán do jednoho účtu v levo, do jiného v pravo, čili každý dlužník musí míti svého věřitele a každý věřitel svého dlužníka. Poněvadž zapisuje se každá položka z deníku do hlavní knihy na

dva účty, jmenuje se **ú. podvojný**, dvojitý.

Třetí zásada podvojného **ú.** jest, že přibývání součástek jmění aktivního účtuje se vždy na straně »Má dátí«, úbytek na straně »Dal«, kdežto přibývání passiv na »Dal« ubývání na »Má dátí«. Těžba účtuje se na účtech čistého jmění na »Dal«, náklad na »Má dátí«.

V podvojném **ú.** ke knihám řádným čítají se:

1. **Popisník**, o němž platí v podvojném **ú.** vše to, co v jednoduchém, s tím pouze rozdílem, že výsledná čísllice počátečního i konečného jmění čistého, jakož i čistý zisk neb nahodilá ztráta neprokazují se v podvojném **ú.** popisem či inventurou, nýbrž ve hlavní knize, na příslušných účtech (na účte ze ztráty a zisku a v konečné rozvaze).

2. **Deník**, *journal* neboli *memorial*, do něhož (jakož i do hlavní knihy) zapisují se veškeré obchody, za hotové, na úvěr i obchody směnné. Ježto položky deníkové tvoří jakýsi první zápis pro účtování ve hlavní knize, nazývá se deník velmi často »první zápisník« či »prima nota« a dělí se obvykle na »deník úvěrní« či »memoriál« a »deník pokladní« (t. j. pokladní knihu).

3. **Hlavní kniha** obsahuje veškeré účty (osobné i neosobné), do nichž zapisuje se soustavně a stručně. Účty tyto zakládají či otvírají se podle logického pořadí aktiv a passiv, seřazených v popise jmění. Osobní účty zřizují se v hlavní knize buď pro každého obchodního přítele, nebo se založí pro všechny dohromady společný souborný »účet osobní«, »účet běžný« či kontokorrentkonto neb »účet dlužníků« (*Debitorenkonto*) pro odběratele a »účet věřitelů« (*Kreditorenkonto*) pro dodavatele. Každý účet jest příslušně nadepsán záhlavím či hlavou, obsahující pojmenování účtu. Účet může zaujímat buď celou plochu obou protilehlých stran (celý list či folio) neb jen jednu stranu. Do hlavní knihy zapisuje se buď přímo z deníků (deníku memoriálu a deníku pokladního) nebo prostřednictvím sborníku. Nezapisují-li se položky z deníku přímo do hlavní knihy, seřazují se dříve deníkové položky ve sborníku měsíčním.

4. **Sborník** (měsíčník) jest kniha, v níž seřazují se obvykle měsíčně deníkové položky a odkudž zapisují se v úhrnných čísllicích do hlavní knihy. Tím ovšem neuspoří se práce, ale položky v hlavní knize velmi se zjednoduší, tak že na obou stranách místo celé řady jednotlivých položek měsíčně pouze jedna »úhrnná« položka nebo podle jiného postupu jen několik položek bude zapsáno, čímž hlavní kniha stane se mnohem přehlednější a uspoří se mnoho místa.

5. **Úvěrní kniha** (při nepřímém zapisování do hlavní knihy) *kontokorrentní*, kniha účtů běžících, obsahuje tytéž zápisy jako hlavní kniha **ú. jednoduchého**. I formální úprava jest táž.

Účty úvěrní knihy mnohdy zapisují se ještě do hlavní knihy, avšak stručně. Ovšem nej-

častěji veškeré účty osobní, obsažené v knize úvěrní, zastoupeny jsou v hlavní knize »soustromým účtem osobním«, obsahujícím sumárně veškeré položky úvěrní knihy, nebo na rozděleném účte dlužníků a věřitelů čili účte odběratelů a účte dodavatelů. Do úvěrní knihy zapisuje se přímo z účetních dokladů a nikoli z deníků.

Pokud se týče knih mimořádných platí všeobecně totéž, co v **ú. jednoduchém**, ale význam jejich jest různý.

Ú. americké viz Kamerální účetnictví a srv. Kniha, str. 438. Srv. Ant. Skřivan, **Ú. jednoduché** (1864) a **Ú. složitý** (1870); K. P. Kheil, **Jednoduchý ú.** (1897); J. Pazourek, **Ú. podvojný** (1900). J. Rančák, *Účtověda* (1897); L. Panzner, **Ú. jednod., slož. i americké** (Třeboň, 1898); J. Ziskal, (Brno, 1902); týž, **Ú.** v obchodech detailních (t., 1906). Šif.

Účetní dvůr viz Státní účtárna a srv. Cour des comptes.

Účetní kniha viz Kniha, str. 438.

Účín Ladislav, hospodář. spisov. čes. (* 1844 v Litomyšli). Vystudovav hospodářskou školu stal se zemědělcem, nyní žije na statku v Haliči. Vydal: *Včelaření* (Praha, 1878); *Pěstování cukrovky* (t., 1885); *Nauka o plevelu* (t., 1887); *Chov bravu vepřového* (Přerov, 1889); *Poradce při volbách obec. výborů v zemích koruny České* (Praha, 1900); *O škodlivosti hrabání stlaní lesního* (Brno, 1877, náklad. mor. — slez. hospodář. společnosti); *Prátele zemědělství* (t., 1877); *Úvahy z nauky o mlékařství* (Praha, 1879). Mimo to uveřejnil četné články z oboru samosprávy v polit. deníku »Galičanin« a v týdeníku »Ruskoje Slovo« ve Lvově a pro »Matici občestva Kačkovskoho« ve Lvově napsal pod pseud. Lučkov knížku: *Vojt. Hlinák* (Lvov, 1898), věrný to obrazek z haličské autonomie.

Účin jest pojem souvztažný k pojmu příčiny. Soudíme, že každá změna je vyvolána něčím, co ona sama není, t. j. svou příčinou a tímto doplněm stává se ona změna v bývalém pořádku pro nás účinem. Viz Příčinnost a Effekt.

Účín, Oučín, ves v Čechách, hejtm. Klatovy, okr. Planice, fara a pš. Kolinec; 33 d., 225 obyv. č. (190). **Ú.** býval samostatný statek s tvrzí, která stávala na místě nynějšího dvora popl.

Účinná lítost (*thätige Reue*) jest podle rak. trest. zák. z r. 1852 při některých trestných činech zvláštním důvodem pomnutí trestnosti (při zločinu velezrady — §. 62, při zhárství — §. 168, při krádeži a zpronevěření a účastenství v krádeži a zpronevěření — §. 187 a §. 466, při souboji — §. 165, kde se však **ú. 1.** nazývá *thätiger Eifer*). Obsah této **ú-né 1-i** není jednotný a všem jmenovaným činům trestným společný. Určujet' zákon při každém skutku pro **ú-nou 1.** pomíjí. Tak stanoví se v §. 62: »Kdo se pustí ve spojení nějaké, k velezradě směřující, potom ale lituje toho, údy jeho, jejich pravidla, umysly a předsevzetí vrchnosti v takový čas objeví,

když ještě byly tajné a škoda se mohla překaziti, tomu se připovídá, že zůstane beze všeho trestu, a že se učiněné oznámení zachová v tajnosti«. Podle § 187 netresce se krádež a zpronevěření pro **ú-nou I.**, »když pachatel z činné litosti, ačkoli k doléhání škodujícího, sám, nikoliv ale jiný zaň, všechnu škodu ze skutku jeho pošlou napravi, prvé nežli soud neb jiná vrchnost o provinění jeho zvi.«

Účinnost, též koeficient užitečného efektu (*Wirkungsgrad*, *Güterverhältniss*, fr. *rendement*, angl. *efficiency*) ve strojnictví a v elektrotechnice značí poměr užitečné energie (P_u), jež stroj dává, k celkové energii (P), jež do stroje se musí dáti, tedy

$$\eta = \frac{P_u}{P}.$$

Poměr tento jest vždy menší než jednička, poněvadž jsou ve stroji různé ztráty, a bývá: u parních strojů 70–90 % (u větších strojů jest **ú.** větší), u vodních kol svrchních 60 až 79 %, středních 55–70%, zpodních 40 až 50 %, u Ponceletova kola 60–65 % u turbin 72–75 %, u Peltonova kola 80 %, u dynamoelektrických strojů, motorů 75–92 % (u větších strojů jest **ú.** větší), akumulátorů 60–75 %, transformátorů 89–98 %. — U dynamoelektrických strojů třeba lišiti **ú.** elektrickou od **ú-i** mechanické, zv. též industriální neb commerciali. **Ú.** elektrická jest poměr užitečné energie elektrické, již stroj dává, k celkové energii elektrické, již stroj vyrobí. **Ú.** mechanická jest poměr užitečné energie k celé energii, jež do stroje se musí dáti. U akumulátorů elektrických má býti **ú.** vyjádřena poměrem wattových hodin, t. j.

$$\eta = \frac{W_v \times t_v}{W_n \times t_n} = \frac{v_v i_v \cdot t_v}{v_n i_n \cdot t_n},$$

při čemž W_v značí wattů při vybíjení a t_v hodiny, po které se vybíjelo, až napětí jednoho akumulátoru skleslo na 1,85 volt, W_n pak wattů spotřebované při nabíjení a t_n dobu nabíjení vyjádřenou v hodinách; v_v značí střední napětí akumulátorů při vybíjení a v_n při nabíjení. V obchodě se udává často **ú.** akumulátoru v ampérových hodinách, t. j.

$$\eta = \frac{i_v \times t_v}{i_n \times t_n}.$$

Ú. tato jest chybná, neboť dává větší hodnotu asi kol 90 %. — **Ú. optická** u lamp podle Fontaina značí poměr energie zužitkované na upotřebené svícení k celkové práci, lampou ztrávené. Bývá u žárovek 3–5 %, u obloukových lamp 10 %. — **Ú.** při soustrojí, t. j. při skupině několika strojů spojených dohromady = součinu **ú-i** jednotlivých strojů, t. j.:

$$\eta = \eta_1 \times \eta_2 \times \eta_3 \times \dots$$

Učitelé církevní viz Otcové církevní.

Učitelstvo je souhrn těch, kdo životním povoláním a dnes veřejným postavením věnují se výchově a vyučování mládeže ve školách a tvoří samostatný stav. Původně učitelování bylo jedním z úkolů stavu kněžského, a tep ve laicisování (odcirkvením a zesvětšením) výchovy i postátním školství byl položen základ světskému stavu učitelskému. Tak je povolání učitelské jakožto zvláštní učitelský stav zjev ryze moderní. Dříve bylo učitelování vůbec pokládáno za přechodný stav kleriků k duchovním hodnostem (fary, praebendy atd.). Kdežto ve středověku kněžstvo světské i klášterní bylo vlastně jedinou inteligencí tehdejší společnosti a vykonávalo též úkol povolání učitelského, stavi se dnes po bok jeho stav učitelský jako rovnoprávný s ním činitel, přejímající jeho funkci výchovnou a vyučovací. Školství přestalo býti v XIX. stol. záležitostí církevní (*ecclesiasticum*), stalo se zřízením státním (*politikum*), a v důsledcích toho vedle stavu kněžského vyvinul se přirozeně samostatný stav **u-va** laického. — K této okolnosti druží se v době nové moment druhý: práce učitelova víc a více přestává se omezovati jen na síň školskou: učitel má plniti důležité místo v úkole vzdělání lidového. Zavedením všeobecné povinnosti školské, všeobecného, rovného a přímého práva hlasovacího, všeobecné povinnosti branné, vznikem školy národní povzněl se úkol života občanského a tím i význam učitelského stavu v životě společenském. Objevila se potřeba vzdělání poškoleného, pokračovacího mládeže dospívající i dospělé, vzdělání lidového. Při tom stále vyvíjí se školství v jednotný, složitý organismus. Umělé příhrady mezi jednotlivými druhy a stupni škol mizejí, školství víc a více tvoří jednotný celek, jehož základem je škola obecná, vrcholem pak školství vysoké. Vzájemnost **u-va** různých druhův a stupňů škol víc a více se uplatňuje v moderním vývoji kulturním. Tak **u.** nabylo zvýšeného významu v době přítomné jako zvláštní stav i jako důležitý kulturní činitel. — S rozvojem moderní organizace školské stav tento dělí se na **u.** škol obecných, středních a vysokých. Přípravné vzdělání **u-va** není upraveno jednotně. Pro **u.** škol obecných ve všech kulturních státech existují ústavy zvláštní (školy normální, paedagogia, praeparandy, učit. semináře atd.), **u.** škol středních nabyvá průpravného vzdělání na universitách (filosofické fakulty) a technikách, **u.** škol vysokých doplňuje se většinou habilitací prokazující schopnost samostatné tvůrčí práce vědecké. V přítomné době uplatňuje se oprávněná snaha, aby **u-všechno** tvořilo jednotný, samostatný, sebevědomý stav, aby poslání učitelovo na všech druzích a stupních škol bylo pokládáno za rovnocenné s povoláním kněze, právníka, lékaře, technika, a tak stav učitelský i co do vzdělání, i co do platu a vážnosti byl povýšen. Dosud **u.** škol obecných nabyvá vzdělání na zvláštních ústavech: v Americe a Anglii jsou to *normal schools*, *teachers colleges*, *teachers institutes*, ve Francii a Itálii školy normální, v Německu a Švýcarsku učitelské praeparandy a semináře, u nás ústavy

učitelské (paedagogia). U nás je zajímavý a poučný vývoj posledního století: Za reformy Felbigerovy v době Marie Terezie postačilo pro školy triviální tříměsíční, pro školy hlavní (městské) šestměsíční studium v kursu (prae-parandii) zřízeném při škole normální i při některých školách hlavních. Po r. 1849 doba průpravy na učitelování na tak zvaných prae-parandách rozšířila se nejprve na jedno, pak na dvě léta, zákon pak školský z r. 1868—69 zavedl definitivně čtyřleté průpravné vzdělání učitelské na zvláštních učitelských ústavech čili paedagogiích, pro něž vydán organizační statut r. 1874. Ústavů těch však nebyl zřízen dostatečný počet nákladem státním, novella pak školská z r. 1883 a v důsledku jejím nový organizační statut ústavů učitelských z r. 1886 snížil podstatně minimum učitelského vzdělání původně r. 1874 vytyčené. V době přítomné usiluje se o nápravu a reformu učitelského vzdělání v předních kulturních státech. Ujímá se a šíří přesvědčení, že university jakožto střediska práce vědecké mají být uznány za nejvhodnější místo pro vzdělání učitelů nejen středních, nýbrž i obecných škol. Pozornost se obrací k fakultě filosofické jakožto místu vlastní práce výzkumné, přírodovědné a duchovědné, kde již dnes nabývají průpravného vzdělání vědeckého i odborného učitelé škol středních. Aby však splněn byl oprávněný požadavek vyjadřovaný slovy »akademické vzdělání«, jeví se být žádoucím, aby nynější přelíná fakulta filosofická rozdělila se na ústav pro vědeckou práci theoretickou a na fakultu odborně-technickou, školskou, na níž by se v budoucnosti mohlo podávat odborné vzdělání **u**-vu všech druhů a stupňů škol. Návštěva fakulty této by ovšem předpokládala, aby přístě i učitel obecné školy absolvoval reformovanou střední školu a aby zanikly zvláštní ústavy učitelské v nynější své podobě. Významno je, že zvláštní fakulty školské vznikají již při universitách v Americe (*educational departments*). Pokud reforma nestane se skutkem, vyhovují aspoň z části potřebě dalšího vzdělání universitní kursy učitelské o prázdninách pořádané (*Ferial-Kurse, cours des vacances, summer-meetings*). Správa vyučovací udílí dále zvláště **u**-vu středních škol stipendia a podpory na studijní cesty i dovolené za účelem vědecké a literární práce. — Zvýšením úrovně vzdělání učitelského stavu bude také zvýšen jeho význam kulturní i jeho postavení společenské. Postátněním školství na konci XVIII. a na počátku XIX. stol., pokud ještě nebylo **u**-va náležitě vzdělaného, stalo se nutným, že právníci zaujali vůdčí postavení ve správě i dozoru školském. I po té stránce nastává změna: **u**. samo přejímá znenáhla úkoly tyto, a celý směr usilování doby přítomné nese se patrně k tomu, aby školství a **u**-vu byla zjednána samospráva (autonomie). Všechna zřízení vzdělávací dnes stále více se osamostatňují v rámci povšechné státní správy. Školství přestalo být doménou theologů, pře-

stane však také být doménou právníků a přejde do rukou paedagogů, pokud jimi rozumíme odborníky ve věcech vychování a vyučování. V důsledcích toho i nynější nepřírozené sloučení věcí kultu a školství v jediném, společném ministerstvu bude zrušeno, a vznikne samostatné ministerstvo vyučování jakožto nejvyšší školská správa a výkonný úřad. Poradními orgány budou mu nejvyšší rady školské národnostně oddělené, v nichž odborníci školští různých druhů a stupňů škol dosazení volbou svobodnou budou vyslovovati svá dobrozdání ve věcech školských vůbec (cos takového má již Francie ve svém »Conseil supérieur de l'instruction publique«). Tak školství jako samostatná korporace v celku zřízení státního bude nenáhle zbaveno jednostranného vlivu církve i politických stran: tím bude zároveň zmírněno tíživé jeho stálého poroučení a reglementování, inspekce a kontroly čili školského byrokratismu, a škola volná se svobodným, vzdělaným **u**-vem bude tvořiti přední kulturní organismus v každém národě, sledující pokrok a bdící nad drahocennými statky kulturními. Škola vymaní se z područí vlivů politických, jež mají na zřeteli vždy přítomnost, a obračejíc zřetel k budoucnosti bude pro ni připravovati promyšlené a účelné dorost národa.

Literatura: K. Fischer, *Geschichte des deutschen Volksschullehrerstandes* (Hannover, 1892, 2 sv.); Emil Reicke, *Lehrer und Unterrichtswesen in der deutschen Vergangenheit* (s. 130 vyobr., Lip., 1901); *Die Kultur der Gegenwart* (I. díl: *Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart* vydává Pavel Hinneberg, Berl. a Lip., 1906); Fr. Paulsen, *Das deutsche Bildungswesen in seiner geschichtlichen Entwicklung* (»Aus Natur- u. Geisteswelt«, sv. 100, Berl. a Lip., 1906); Jan Šafránek, *Vývoj soustavy obecného školství v království Českém od r. 1769—1895* (Pr., 1897); A. Lindner, *Die pädagogische Hochschule* (1874); O vzdělávání učitelstva škol obecných a měšťanských (návrhy učitel. jednoty »Komenský«, »Učit. Noviny«, XXI., 1903, str. 537 a sl.); O. Kramář, *O výchově a u*-vu (1904); L. A. Brůžek, *Naše ústavy učitelské a jejich příští reforma* (1904); Fr. Drtina, *Universita budoucnosti* (»Paedag. Rozhl.«, XVII., 1903—04); t., *O reformě učitelského vzdělání* (1905); Dodatek: K reformě učitelského vzdělání, 1905); t., *Školství a vzdělání u*-va v Americe (»Paedag. Rozhl.«, XXI., 1905—06); J. Černý, *O reformě učitelského vzdělání* (»Česká Škola«, 1905); J. Kožíšek, *O reformě učitelského vzdělání* (»Paed. Rozhl.«, XXI.); W. Rein, *Pädagogik in syst. Darstellung* (I. sv. 1902, 649, 623); W. Lexis, *Das Unterrichtswesen im Deutschen Reich*, III. Band: *Das Volksschulwesen und das Lehrerbildungswesen*, 2. odd., str. 233 až 342 (Berl., 1904).

Dna.

Učka Gora (též zkrátka **U č k a**), nejvyšší hora (1396 m n. m.) v Istrii, složená z křídového vápence, s níž rozhled přes celou Istrii. Okolí její obýváno Čiribirci (v. t.).

Učrežděníje viz Uloženíje.

Účtárna státní viz Státní účtárna, str. 28.

Učur, řeka v jakutském új. i oblasti, pravá pobočka ř. Aldanu; pramení se na sev. svazích pohoří Džugdzuru, má velmi bystrý, 535 km dlouhý tok. Největší přítok sluje Gonom, od jehož ústí jest **U.** splavný. Rusové prvně stanuli u něho r. 1643. Po 120 let koná se při řece **U-u**, nedaleko ústí říčky Selendy výroční trh, kde scházejí se Jakutové, Tunguzové a Rusové. V horním toku řeky i poboček objeveno zlato. *Pp.*

Uda, jméno několika řek sibiřských. **1) U.**, pravá, 376 km dlouhá pobočka Selengy ve verchněudinském okruhu zabajkalské oblasti. V pohoří jejím obývají Rusové, Mongolové a Burjati. — **2) U.**, též **U'd**, řeka přímořské oblasti, vtéká po toku 550 km dlouhém do zátoky Udské. Z poboček největší jest **P o l o v i n n a j a** (též **M a j a**). V U'd loví se četné ryby. — **3) U.**, též **Č u n a**, levá pobočka Angary, pramení se v irkutské gubernii na hranici čínské v pohoří Sajanském, teče pak dále už pode jménem Čuny gub. jenisejskou spojujíc se po toku 750 km dlouhém s Birjusou čili Onou. Soutok obou zvaný Tasějeva (asi 170 km dlouhý) vlévá se do Angary. Sibiřská železnice přetíná **U d u** u města Nižněudinska. *Pp.*

Udajpúr (angl. *Oodeypore*) n. **M e v á r** (*Mewar*), vasallský stát v britsko-indické provincie Radžputáně, má 33.308 km² s 1.021.664 obyv. (1901) většinou Hindů. Tito žijí se po nejvíce pěstěním pšenice, ječmene, bavlníku, máku i cukr. třtiny namnoze pomocí umělého zavodňování. Též se tu těží hojně železné a měděné rudy, která se zpracovává v umělecké výrobky. Panovník s názvem maharana («velký král») stojí nejvýše mezi ostatními vládci radžputánskými. Hl. m. t. jm., konečná stan. trati **U.-Chitori**, 260 km sv. od Barody, má 45.595 obyv. (1901), několik paláců, polorozbořených pevností a rozsáhlý hindský chrám.

Udalrich viz Oldřich.

Udanek, **O u d a n e k** (*Undangs*), ves na Moravě, hejtm., okr., fara a pš. Mor. Třebová, 73 d., 680 obyv. n. (1900), 1tř. šk.

Udání viz Denunciace.

U. a n o n y m n í jest oznámení o spáchaném činu trestném neb o pachateli činu trestného, které kdo se z a t a j e n í m s v é h o j m é n a činí u příslušného úřadu. Všechna trestní udání o deliktech veřejných soustředí se u státního zastupitelstva, které jest povinno je zkoumati bez ohledu na to, jsou-li anonymní čili nic. Za účelem ochrany občanů před bezdůvodným nařknutím předpisuje řízení trestní, že sluší přistoupení k vyšetření okolností v **u.** anon. obsažených jen tehdy, jsou-li určitými a osvědčující. Ii věrohodně trestný skutek nějaký; a že i tu má státní zastupitelstvo tak si počínati, aby nebyla vzbuzena obecná pozornost a aby pokud možno šetřeno bylo cti osoby obviněné (§ 87 tr. ř.). *JT.*

Udásí viz Sikhové, str. 160 a.

Udašin, kdysi ves v Čechách, viz Al-dašin.

Udatna, bot., viz Spiraea.

Udavatelská odměna stanovena jest pro osoby, jež finanční správě oznámily důchodkový přestupek, ač k tomu svým úřadem neb službou povinny nejsou. Tato odměna činí obyčejně jistou část pokuty nebo poplatku zvýšeného, jež na základě příslušného oznámení byly předepsány a státní pokladnou vybrány. Řád celní a monopolní z 11. čce 1835 pojednává o **u-ké o-ně** v §§ 300 až 303, podle nichž činí výše této odměny z pravidla třetinu zákonné pokuty. Těchto ustanovení řádu celního a monopolního o **u-ké o-ně** sluší šetřiti i při všech přestupcích důchodkových podle důchodového trestního zákona z 11. čce 1835 (sb. zák. pol. svazek 63), jak v § 18 dvorského praesidiálního nařízení z 3. bř. 1836 (sb. zák. pol. svazek 64 č. 48) jest stanovena. Poplatkový zákon z 9. ún. 1850, č. 50 ř. z., zmiňuje se o této odměně v § 94, který doplněn byl § 11 zákona z 31. bř. 1890, č. 53 ř. z., podle něhož tato odměna v případech, kde činí zvýšení desetinásobný, pokud se týče padesátinásobný poplatek zkrácený, činí dvanáctinu, v ostatních případech šestinu poplatkového zvýšení. Blížší ustanovení o těchto odměnách ve věcech poplatkových obsahuje zákon ze 16. dub. 1897, č. 98 ř. z., ve věcech puncovních § 85 zák. z 19. srp. 1865, č. 75 ř. z. ex 1866. *JK-t.*

Udavy, **O u d a v y**, ves v Čechách, hejtm. a okr. Chotěboř, fara a pš. Horní Studenec; 43 d., 236 obyv. č. (1900), 1 tř. exposit. školní, popl. dvůr, ložisko žel. rudy a na blízku rybník Panouš.

Udbina, okr. město v Chorvatsko-Slavonsku nad temeništěm ř. Krbavy, v županiji Lika-krbavské, 2152 obyv. srbochorv. (1900); zříceniny hradu a kdysi sídlo biskupa krbavského.

Uddevala, staré m. ve švéd. lánu Göteborg a Bohus, na pobřeží Kattegatu, sev. od Göteborgu, při ústí říčky t. jm., křižovatka trati do Stromstadu, Venersborgu a Göteborgu, má 9442 obyv. (1900), učitel. ústav, plaveckou školu a museum. Silný vývoz dříví, obilí, ryb, rybiho guana a j.; prádelny, papírny, výroba nábytku, tov. na sirky a parní pily.

Úděl. V dějinách jednotlivých národů slula tak část území, jež byla přidělena některému členu panovnické rodiny. Soustava údelů byla obvyklá v těch dobách, kde státní území pokládáno bylo panovníkem za majetek (patrimonium) knížecí rodiny. Proto zanikla, jakmile moc panovníkova pozbyla povahy patrimoniální. Srv. Čechy, str. 476 a, Morava, str. 698, Polsko, str. 134 b, Rusko, str. 295 b a 298. — V Rusku trvá soustava údelů až podnes, arci v jiné formě, než tomu bylo ve mnohých státech na počátku státního vývoje. Existujíť tam t. zv. údělné statky určené k zabezpečení hmotného postavení

členů císařského rodu. Viz Rusko, str. 323 b a 339 b.

Uden: 1) v. **U. Lucas**, malíř a rytec nizoz. (* 1595 v Antverpách — † 1672 t.). Byl zá-
klem svého otce a r. 1627 vstoupil do ant-
werpského cechu sv. Lukáše. Je znám hlavně
jakožto spolupracovník Rubensův a Tenier-
sův, pro jejichž figury maloval krajiny. Ve-
dle toho však maloval také krajiny samo-
statně podle motivů brabantských a vláms-
kých, vynikající prostotou a věrností. Vli-
vem Rubensovým byl jeho kolorit teplejší a
bohatší. Maloval také podobiznu van Dycka.
Jeho krajinomalby jsou v galeriích v Drážďa-
nech, Petrohradě, Bruselu, Frankfurtě n. M.,
Mnichově, Antverpách, Berlíně, Vídni aj. Ryl
také asi 30 krajin způsobem velmi jemným.

2) **U. H.** (pravým jménem **Hruška Jaros-
slav**), spis. a básník čes. (* 5. říj. 1847 v Sol-
nici). Vystudovav gymn. v Kr. Hradci a lé-
kař. fakultu v Praze povýšen byl r. 1872 na
doktora medicíny a chirurgie, načež stal se
lékařem při bratrské hornické pokladně «Praž-
ské železářské průmyslové společnosti» na
Kladně, kdež od r. 1889 (až na krátkou pře-
stávku) je starostou města a r. 1899 zvolen
za starostu okresního zastupitelstva kladen-
ského. Vedle svého povolání působil na poli
literárním, přispíval veršem i prosou v Ne-
dělních listech «Hlasu Národa» (cyklus so-
netů: *Sedmero skutků milosrdenství a Znělky
purkmistrovské*) a o sobě vydal: *Sestupem*,
sonety (Praha, 1897); *San Remo*, sonety (t.,
1897); *Sad zarůstající*, verše (t., 1897) a *Klára*,
verše (t., 1897).

Udenheim viz Philippsburg.

Udeřice, ves na Moravě, hejtm. Morav.
Krumlov, okr. a pš. Hrotovice, fara Krhov;
21 d., 124 obyv. č. (1900).

Údešice, *Udešice*, popl. dvůr u Jarpic
v Čechách, hejtm. a okr. Slaný, fara Vrané,
pš. Zlonice; 3 d., 18 obyv. č. (100). **Ú.** bý-
valy zvláštní statek s tvrzí, na niž v XV. stol.
seděl Přibík Úlešek z Údešic.

Údice, město v Čechách, viz Údlice.

Udicev Vsevolod Aristarchovič,
právník ruský (* 1865). Studoval práva
v Moskvě a Jaroslavi, kde se stal soukr. do-
centem. Tou dobou jest professorem obch.
práva v Kijevě. Napsal: *Possessionnoje pravo*
(magist. dissertace; Kijev, 1896); *Istorija
obosoblenija trgovago prava* (doktorská di-
sertace; t., 1900); *K voprosu o vključeniji
v gražd. uloženie postanovlenij o trgovych
sdělkach* (t., 1901); *Konspekt lekcij po торго-
вому pravu* (t., 1900) a j.

Udine viz Videm.

Udinové, též *Udové*, nárudek kavkazský
v nuchinském újezdu, jelisavetpolské gub.,
čítající asi 7500 duší. Jsou pravděpodobně
zbytkem velkého národa v Podkavkází, jenž
ztratil však během doby svůj jazyk. I dnešní
U. (jsou muhammedáni) se potaťují. Jazyk
jejich zkoumal Schiffner (Versuch über die
Sprache der Uden, 1873).

Udinsk, osadní jméno v Sibiři: 1) **U.**,
pevnůstka v horním toku ř. Udy v nižně-

udinském újezdu irkutské gub. — 2) **U.**
Nižní (*Nižněudinsk*), uj. město irkutské
gub. na řece Udě nedaleko železn. stanice
sibiřské t. jm. Má 6019 obyv. (1900), 4 školy
(divčí progymnasium), 2 kostely, nemocnici.
Obyvatelstvo zabývá se zemědělstvím. **U. N.**
založen byl r. 1664. — Újezd nižněudin-
ský má na 121.566 km² 80.918 obyv. (z nich
47.159 mužů). — 3) **U. Horní** (*Verchně-
udinsk*), okružní město zabajkalské oblasti
při stoku Udy se Selengou nedaleko železn.
stanice sibiřské t. jm., s 5487 obyv. Město
založené r. 1688 jest důležitým obchodním
střediskem Zabajkalska. Na jarmarku zdejší
činí peněžní obrát skoro 2 mill. rublů. V době
jarmarku otevřena je filiálka Říšské banky.
7 škol (ženské progymnasium), městská
knihovna; nemocnice; ústřední věznice. —
Okruh hornoudinský má na 78.397 km²
165.654 obyv. Pp.

Údlice, *Údice*, chybně *Eydlice* (*Eid-
litz*), starobylé město nad Chomútovským
potokem v Čechách, v hejtm. a okr. cho-
mútovském, má 229 d., 1820 obyv. n. (1900),
far. kostel Pozdvížení sv. Kříže z r. 1672
(pův. ve XIV. stol. far.), radnice z r. 1740,
4tř. šk., lékárnu, četn. stanici, pš., telegraf,
telefon, oddělení finanční stráže; spořitel.
a záloženský spolek; cukrovar, mlýn, hnědo-
uh. doly a týd. a výr. trhy. Alod. statek se
zámečkem, špitálem a dvorem drží Bohumír
princ z Hohenlohe-Langenburku. Kdy a od
koho **Ú.** založeny, neznámo. Král Jiří z Po-
děbrad povýšil (r. 1469) **Ú.** na městečko. Kdy
však na město povýšeny
a měst. erbem nadány,
nedostává se pramenů histo-
rických. Erb měst. (vy-
obr. č. 4481.): v modrém
štíte zlatý kříž, na jehož
levém rameni spatřuje se
trnová koruna. **Ú.** připomínají se ve XIII. století;
byly tehdy v držení pánů
ze Šumberka, potom pánů
z Valdenberka, od nichž
je získali (r. 1446) bratři
Mikuláš a Jan z Lobkovic.
Za války mezi jednotou
Strakonickou a Poděbradskou Žatečtí a Loun-
ští učinili vpád do Údlíc, dobyli opevněného
kostela a zajali 17 jezdců paně Mikulášových,
jež propustili teprve r. 1451. R. 1490 **Ú.** přešly
na Mikuláše III. z Lobkovic a od jeho synů
na Bohuslava Felixe z Lobkovic a na Cho-
mútově, načež do r. 1606 trvaly při panství
chomútovském a pak trvale připojeny ke
zboží červenohrádeckému. Zámek r. 1620 od
Bavorů do Údlíc vtrhnuvších vypálený byl
r. 1695 dostavěn. Město navštíveno častými
požáry.



Č. 4481. Znak města
Údlíc.

Údo, něm. jméno obodrického knížete
Pribigněva.

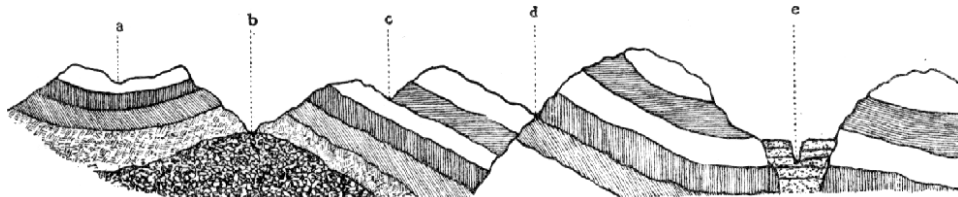
Udoe, pahorkovitý kraj v Něm. Východní
Africe, oddělený úzkým pruhem od pobřeží
proti ostrovu Zanzibaru, rozkládá se po obou
stranách řeky Vami. Krásné lesy střídají se

se vzdělanými roli Vadoů, obávaných u sousedních kmenů pro svou divokost a loupeživost. Jsou to přistěhovalci ze severu, což také dosvědčuje jejich pleť, světlejší než u kmenův okolních.

Údoleň, O u d o l e ň, ves v Čechách, hejtm. a okr. Chotěboř, fara a pš. Borová; 103 d., 752 obyv. č. (1900), 3tř. šk., mlýn s pilou a tkalcovství.

Údolí (rus. *dolina*, něm. *Thal*, fr. *vallée*, ital. *valle*, angl. *valley*, dánsky *dal*) jsou různě vytvářené prohlubně, vpadliny, doliny na povrchu zemském mezi dvěma svahy k sobě nakloněnými, jejichž společný žlab svažuje se jedním a týmž směrem. Směr tento ukazuje obyčejně vodní tok, bystřina, potok či řeka, a proto mluvíme o horní a dolní části **ú.** Toto otvírá se opět buď do jiného **ú.** nebo na okraji horstva do roviny, po případě k moři, pod jehož hladinou lze někdy zřetelně sledovati jeho pokračování. Při vytváření se **ú.** je rozhodujícím činitelem eroze (v. t.). Erodující proud má v horní části silný spád, drtí horniny a unáší kus po kuse do

n é m, která se vyskytují v pohořích pásmitých. Prvého názvu se užívalo dříve pouze s hlediska horopisného pro taková **ú.**, jež postupují rovnoběžně s hlavním směrem pohoří; nyní přihlíží se více k tektonickému složení a žádá se, aby podélné **ú.** mělo i směr rovnoběžný s vrstvami, na př. **ú.** Pusterské. Příčné **ú.** proráží opět vrstvy pohoří; proto nelze tedy mluvit o části údolí Adíže v Tyrolsku již. od Bolzana jako o příčném **ú.**; ač směřuje kolmo na hlavní směr Alp, postupuje přece rovnoběžně s celým horským systémem na své západní straně. Směr vrstev vůbec je rozhodujícím momentem při třídění **ú.** Nejprve to platí o **ú.** ve vrásnatých územích, kde můžeme rozeznávat několik druhů. Jsou to jednak **ú.** souklonné (synklinální, viz vyobr. č. 4482.), kde táž vrstva prohýbá se tou měrou, že vzniká **ú.**, které bývá neobyčejně mělké a vodou bohaté; **ú.** protiklonné (antiklinální), kde svahy údolní tvoří hlavy vrstev, následkem čehož tato **ú.** bývají strmější; **ú.** stejnoklonná (isoklinální), kde na jedné straně vrstva



Č. 4482. Údolní průřezy ve vrásnatém pohoří. a Údolí souklonné (synklinální), b **ú.** protiklonné (antiklinální), c **ú.** stejnoklonné, d **ú.** vržené, e **ú.** erosivní.

části dolní, kde plyna pomalu, ukládá přinesený materiál zvláště za vysokého stavu vody podél úpatí svahův údolních, čímž vznikají tarasy údolní. Kde **ú.** má stěny strmé, někdy i kolmé, voda řítí se prudkým spádem, tvořící místy i peřeje a vodopády, mluvíme o **ú.** nehotovém. Široké **ú.** s mírnými úbočími, se žlabem vyrovnaným nánosy říčními jest **ú.** vypracované. Někdy tok údolní narazí na pevnější vrstvy, které pokračují napříč **ú.** Tu se zastavuje, tvoří údolní jezero, které zase tehdy zaniká, když voda si i touto tvrdou přehradou prodrala cestu (na př. Salice nad Gollingem u místa Ofenfecheného). Nejníže položená místa **ú.** nazývají Němci a po nich Angličané i Francouzi *Thalweg*. Pokud se týče klasifikace **ú.**, panuje v této otázce ještě velká nejistota. Běží tu o stanovisko, s jakého chce badatel klasifikaci sestavit. Tak zejména k různosti mínění přispívá ta okolnost, že vznik a původ **ú.**, t. j. proč to **ú.** vzniklo, zaměňuje se s vytvářením **ú.**, t. j. jakým způsobem se vytvářelo na podmínkách daných reliefem půdy. Dále nutno přihlížeti ke geologickým, tektonickým i orografickým poměrům, které zase vysvětlí pouze hlubší a detailní studium, a na konec stojíme před otázkou, který faktor byl zjevem prvotným nebo druhotným. Nejčastěji se mluví o **ú.** podélném a pří-

počátek, čímž vzniká mírně se sklánějící strán, na druhé straně strmí pak hlava vrstvy výše položené. Konečně **ú.** vržené, vzniknuvší vrhem, která bývají hluboká, ale erodují se rozšiřují. Tento druh vyskytuje se často, ale ne vždycky, v **ú.**-ch příčných, kdežto první tři jsou obvyklým zjevem v **ú.**-ch podélných. Sklesne-li půda mezi dvěma rovnoběžnými pohořími, nazýváme pak taková **ú.** příkopovými (Yosemitské **ú.**). Kde však nelze dokázat geologickou souvislost při vzniku a vytváření **ú.**, přihlíží se prostě k poměrům hypsometrickým a konstatujeme pouze svah jejich; taková **ú.** slují prostými (něm. *Abdachungsthal*). Veliký zájem soustřeďuje na sebe otázka vzniku **ú.** průlomových (*Durchbruchsthal* či *Durchgangsthal*), t. j. takových, která jsou na obou koncích otevřena, průsahující buď jednotlivá pásma horská nebo celá pohoří, čímž nabývají namnoze velkého významu pro komunikaci. Obvyčejně bývá to **ú.** příčné, ale někdy se spojuje s **ú.**-m podélným, jež se otvírá opět do **ú.** příčného, jako na př. ve Švýcar. Juře neb Alleghanách. O vzniku jejich sestavena byla celá řada teorií. Tak jedni, pokládající průlomové **ú.** za zjev pozdější než prolomení horstva, vysvětlují vznik jejich nadřazením vody v jezero. Hladina jezerní vyhledala si někde odtok, načež erosivní

činnosti na tomto místě a tímto směrem vytvořila **ú.** To musí dokázati pak tarasy nebo jezerní nánosy. Příklad takový je průrva Ohře pod Chebem a Karlovými Vary, čemuž nasvědčují nynější uložení v pánvi hnědouhelné. Druhé mínění hledá vysvětlení v regresivní erozi, tak na př. vodopády ustupují proti proudu (viz *Erose*), ale nedostatek vody na rozvodí znemožňuje vytvoření rýhy tak hluboké. Jiná theorie chce tento vznik objasnit tím, že tu existovala nějaká rozsedlina nebo zlom, kudy voda se prodrala. Druhá skupina pokládá vodotok za starší a nynější pohoří za mladší, tak že voda dříve si tu prodrala cestu, než se vrása zdvihla, po případě než starší horstvo nad nynějším ležící zmizelo u Richthofenu slují taková **ú.** epigenetická, na př. údolí Dunaje mezi Pasovem a Kremží v Českém žulovém massivu, kde leží diluvialní a pliocenní zbytky na žule. — Některé názvy **ú.** ustály se pro určité končiny, odkud byly vzaty, nebo pro určité formy oněm se podobající. Tak na př. v Juře běžný název pro úžlabí podélná je *combe*, příčná *cluse*. Kotlinovitá **ú.**, cirkvy, obyčejně v horní části **ú.** blíže rozvodí se vyskytující, slují u Němců *kary*, jméno původu keltského, jim podobají se pyrenejské *oules*. Hluboká **ú.** v tabulovitém pohoří slují *cañony* jmenovitě od té doby, co objeven byl proslulý cañon Coloradský. Stejně španělského původu jsou *barranco* a *quebrada*. Prvý však vzat je z názvu pro rokly na vnějším úbočí sopky; nyní užívá se ho i pro **ú.** se strmými stěnami vůbec, Ostatní viz u čl. *Erose*, *Hory*, *Doliny*, *Reka* a p. — Srv. L. Rüttimeyer, *Ueber Thal- u. Seebildung* (2. vyd. Bas., 1874); v. Sonklar, *Allgemeine Orographie* (Víd., 1873); Toulou, *Ueber Thalbildung* (t., 1877); A. Heim, *Untersuchungen über den Mechanismus der Gebirgsbildung* (Bas., 1878, 2 sv.); Löwl, *Ueber Thalbildung* (Praha, 1884); Suess, *Das Antlitz der Erde* (Lip. a Praha, 1885 a sl.); de la Noë a de Margerie, *Les formes du terrain* (Pař., 1888); Penck, *Morphologie der Erdoberfläche*, II. díl (Štutg., 1894); sv. p. v. Richthofen, *Führer für Forschungsreisende* (posl. vyd. Hannov., 1901); F. Ratzel, *Die Erde u. das Leben* (Lip., 1901); Supan, *Grundzüge d. physischen Erdkunde* (3. vyd. t., 1903); J. N. Woldrich, *Všeobecná geologie* (Praha, I. a II. díl. 1902).

Údolí, Oudolí: **1) Ú.** (*Niederthal*), ves v Čechách, hejtm. Kaplice, okr., fara a pš. Nové Hradky; 106 d., 29 obyv. č., 711 n. (1900), popl. dvůr, pivovar a lihovar Karla hr. Buquoie. — **2) Ú.**, ves t., viz Uhřkov. — **3) Ú.**, víska t., hejtm. Pelhřimov, okr. Pacov, fara Křeč, pš. Chýnov u Tábora; 6 d., 67 obyv. č. (1900). — **4) Ú.**, osada t., hejtm. Rakovník, okr. Křivoklát, fara a pš. Nížbor; 18 d., 163 obyv. č. (1900). — **5) Ú.** (*Margarethenthal*), ves t., hejtm. a okr. Žamberk, fara Nekoř, pš. Kyšperk; 29 d., 150 obyv. č., 2 n. (1900). — **6) Ú.** Janovo čili Janovské, ves t., viz Strouha. — **7) Ú.**

Jiříkovo (*Georgenthal*), ves t., hejtm. Č. Budějovice, okr. Sviny Trhové, fara a pš. Nové Hradky; 10 d., 33 obyv. č., 196 n. (1900), ltř. šk., kaple sv. Jana Nepom. a továrna na sklo. — **8) Ú.** Královské (*Königsthal*), víska t., hejtm. a okr. Žlutice, fara Libín, pš. Lubenec; 9 d., 35 obyv. n. (1900). — **9) Ú.** Josefovo, vsi t., viz Josefodol 1), 3).

10) Ú. Černé, osada na Moravě, hejtm. Valaš. Meziříčí, okr. Vsetín, fara a pš. Halenkov; 16 d., 123 obyv. č. (1900). — **11) Ú.** Františkov (*Franzensthal*), horn. osada t. u Mor. Ostravy; ltř. čes., ltř. něm. expositura školní. — **12) Ú.** Mariánské (*Marienthal*), osada t., hejtm. a okr. Olomouc, fara Velká Bystřice; 21 d., 217 obyv. č. (1900), pš., telegraf a žel. stanice při tr. Olomouc-Krnov-Opava; továrna na zboží zámečnické.

Údolnice, Oudolnice, osada v Čechách, hejtm. a okr. Benešov, fara Vranov, pš. Čerčany (nádraží); 8 d., 51 obyv. č. (1900).

Údometer, řec., viz Dešťoměr.

Údové viz Udinové.

Údraže, Údraž, Oudraž, ves v Čechách, hejtm., okr. a pš. Písek, fara Albrechtice; 63 d., 494 obyv. č. (1900), ltř. expos. školní, popl. dvůr, mlýn. Bývalá tvrz byla sídlem vladycké rodiny Údražských z Kestřan (v. t.), kteří se zde připomínají ještě poč. XVII. stol. Statek údražský ke konci století XVII. spojen s panstvím chřestovickým.

Údražský z Kestřan, příjmení staročeské rodiny stavu vladyckého, která pocházela z Kestřan u Písku. Zde držel Arnošt do r. 1446 jednu z tvrzí a sloužil, tuším, potom velkým převorům v Strakonících. Jeho syn snad byl Purkart Arnošt, jenž dostal r. 1497 nějaké právo ve Dvorchách a seděl r. 1502 v Umbrechticích u Protivína. Žil ještě r. 1536. Bratři Ctibor a Bohuněk nabyli před r. 1505 tvrze a vsi Údraž, odkudž se potomci jejich psali. Onen držel r. 1516 také Jindíce a koupil r. 1528 Palčice. Jiný Ctibor vložil si r. 1543 statek Údraže v obnovené dsky zemské a žil ještě r. 1585. Synové jeho byli I. Jan (1576 atd.), jenž seděl na manském dvoře v Krči, kterýž koupil r. 1598 dědičně. Kromě toho získal r. 1594 tři díly statku údražského, ale prodal r. 1692 statek svůj v Krči. Žil ještě r. 1615 (manž. Maruška Robmháпка ze Suché). 2. Petr (1588—1602). 3. Zachariáš (1588) držel část Údraže a zemřel před r. 1594. Syn jeho Ctibor prodal r. 1594 statek otcovský, tři díly Údraž, strýci Janovi. Jest to, tuším, týž, kterýž se pak psal starším a nejstarším. 4. Bohuslav dostal ok. r. 1588 část Údraže za díl a koupil r. 1604 Slavětice. V l. 1599—1606 pochoval tři své dítky, sám pak zemřel 7. ún. 1610 a pochován v Albrechticích. Pozdější vývod rodiny té jest obtížný. Ok. r. 1620 žili dva Ctiborové. Ctibor mladší držel statek Bělec u Prachatic, jenž mu r. 1620 zabrán. Mamě se ho domáhala vdova pro syna Ctibora ještě r. 1638. Tento Ctibor jest bezpochyby týž, který seděl r. 1657 v Jehnědně. Ctibor starší (od r. 1628 nejstarší) nabyli

zase části Údraž, která mu měla býti za bránu, ale podržel ji. Žil ještě r. 1630. Z Čech se vystěhovala r. 1623 Justina U-ká z Lažan (vdova Bohuslavova?) s dcerou Anežkou a zemřela r. 1642 v Hofu. Dotčený Ctibor nejstarší neměl mužských dědicův a proto jeho část Údraž dostala se strýci Janovi Adamovi. Týž zemřel r. 1649, zůstaviv vdovu Majdalénu Virginii Lipovskou z Lipovice a syna Jana Františka Petra. Tomuto postoupila komora r. 1668 všechny nároky z konfiskace, ale on prodal Údraže své matce (žila ještě r. 1685) a od té dostaly se r. 1681 obci Nového m. Praž. František, byv nějaký čas forstmistrem na Pardubsku, koupil r. 1671 dvůr Švantlovský v Písku, ale zadlužil se tak, že jej dědici udržeti nemohl (řok. 1707). Z dvojího manželství (1. s Johankou Beškovou †1690, 2. Barborou Anežkou Kyšperskou z Vřesovic †1732) zůstavil několik synův a dcer. Nejstarší syn Frant. Leopold padl r. 1716 u Petrovaradína. Druhý syn Jáchym zavražděn v mládí v Praze. Třetí syn Ferdinand a Josef prodal s matkou r. 1718 dvůr Švantlovský obci Písecké, byl pak r. 1729 v Sicílii u c. k. dělostřelectva a zemřel před r. 1736. Jeho snad synem byl Ferdinand mladší, jenž sloužil r. 1744 též v dělostřelectvu a ještě v kalendářích r. 1786 a 1788 se připomíná. O pozdějších osudech této rodiny nedostává se paměti.

Údrcký z Údrče (v XVI. stol. Audrcký, odtud něm. *Audritzky*), příjmení staročeské rodiny šlechtické, která se psala po Údrči u Bochova. Předek jejich byl Evan z Chuderova, jenž bydlil v Litoměřicku a r. 1375 koupil ves Božtěšice. Žil ještě r. 1400. Potomek jeho Jan Tlumok držel r. 1429 Chuderov a zemřel před r. 1457 i s manž. Annou z Miliny. Tlumokův bratr byl Jindřich (pak starší), jenž nabyt před r. 1431 Údrče, manského statku pánův Plavenských. Měv účastenství v mnohých bězích veřejných zemřel ok. r. 1463 máje věku svého přes 60 let. Jak se zdá, byli synové jeho bratří Jan starší, Jindřich ml. (* asi 1422) a Evan, kteří zasahovali skutečně v tehdejší běhy válečné. R. 1449 všichni tři zajati. Jindřich ml. držel Týn u Údrče (†j. 1490). Jan držel do r. 1470 manství Radovesice. Evan držel r. 1470 Třebívlice a byl r. 1474 poručíkem dětí n. Ješka (ml.), jenž mival od r. 1464 Březeneč a Vrškně. A. Ješkovi synové byli Jan a Jiřík Onen byl tuším r. 1492 hejtmánem na Mostském hradě; oba se rozdělili r. 1495 o Březeneč a pak jej prodali. Jiřík seděl r. 1510—18 na Vrutku (†j. 1524). Jindřich ml. (tuším, jeho syn) nabyt Vrutku dědičně (1543) a zdědil též po otci pustý hrad Křečov. Zemřel před r. 1575 zůstaviv syny Václava, Jiříka, Adama (†j. 1601), Jana, Zdislava, Karla, Ludvíka a Mikuláše (†j. 1536). Václav a Jan dostali za díl Křečov, který r. 1585 prodali. Před tím (1584) prodali Karel, Ludvík a Mikuláš díl svůj Vrutku, Karel zemřel před r. 1589. Zdislav měl Kolečov, který r. 1601 prodal. Po Lud-

víkovi žil r. 1613 syn Jindřich Bohuslav. Jiřík nabyt před r. 1587 Vidhostic, koupil r. 1600 Lužec a Vesce a byl ženat (po druhé?) s Dorotou ovd. Šlikovou roz. Novohradskou z Kolovrat, pani na Drahonicích. Synové jeho Jan Jindřich, Šimon Karel, Adam Ferdinand a Bohuslav Felix koupili r. 1609 Drahonice. Jan měl Drahonice, jež propadl, a vystěhoval se r. 1628 do Annaberka. Adam měl za díl Kalec a Lužec, které mu r. 1623 zabrány, Bohuslav dostal za díl Vidhostice, jež držel ještě r. 1631. Zůstavil s Anny Alžběty Hrobčické dceru Alžbětu vdanou Kocovou, která r. 1646 pořízení neucinivši zemřela. Jména jeho dostalo se bratrancům. Šimon měl s počátku Drahonice. S manž. Marií ze Šenburku (†31. pros. 1628) vyzvil Krásný Dvůr a Buškovice (1616 od ní koupené). Statky ty mu r. 1623 zabrány, ale manželce, jejíž vlastně byly, za levný peníz prodány. Šimon zdědiv po ní jmění prodal r. 1630 Drahous a žil ještě r. 1634 (†1637?). Synové jeho Jiří Bedřich, Adam Felix a Zdislav Ferdinand zdědivše r. 1646 Vidhostice prodali je ihned. První dva drželi Buškovice a Krásný Dvůr. Jiří měl kromě toho Dolanky, jež zdědil po manž. Kateřině Markétě (†ca 1654). Žil ještě r. 1680. Zdislav držel Nēm. Třebetice. Krásný Dvůr a Buškovice dostaly se po r. 1680 v držení rodu Černinského.

B. Synové Jana staršího Jindřich st. a Jan drželi r. 1499 Nepomyšl. Onen držel po otci Třeběčce Rozlezlé, prikoupil r. 1530 Holedeč, pak i části Třebčic a Holedečku a žil ještě r. 1544. Synové jeho Jan a Václav rozdělili se r. 1548 tak, že onen dostal Třebčice a Kaštice a tento Holedeč. Jan zemřel před r. 1562 (manž. Anna z Doupova). Václav zemřel v l. 1571—79, zůstaviv s manž. Lidmily z Doupova syny Jindřicha, Viléma a Václava, kteří r. 1579 statek Holedeč prodali obci Žatecké. Jindřich koupil potom (1581) manství v Panoším Újezdě. Vilém bydlival ve Vrutku (1588) a ve Vyklečích, držel též dvůr v Liběticích, který r. 1612 prodal. Zemřel ok. r. 1620. Václav bydlival ve Vrutku (1594).

C. Pošlost Třebívlická pocházela prý od Vojtěcha a manž. jeho Johanky ze Sebužina. Část Třebívlic držel r. 1510 Václav. Statek ten drželi r. 1544 Jiřík starší, Evan jinak Vaníš, Václav, Vojtěch a Sigmund bratři a ujal je od nich r. 1546 bratr Vojtěch. Sigmund držel v l. 1551—53 Řitku a získal r. 1555 Břve. Býval úředníkem při dskách zemských, napřed podkomořího, pak králové. Zemřel r. 1564 odkázav Břve (1562) jediné dceři Evě vdané Štampachové, avšak ta zemřela předním. Vojtěch prikoupil r. 1555 část Leské, r. 1560 druhou tvrz v Třebívlicích a manželka jeho Markéta Kryneska z Červen. Dvora koupila část vsi Třebívlic (1564). Zemřel r. 1564 zůstaviv syny Jindřicha, Sigmunda a Jiří a čtyři dcery. Jindřich zemřel záhy. Ostatní dva drželi Třebívlice a Břve; tyto prodali r. 1585 a rozdělili je r. 1586 tak, že

onen dostal hořejší, tento dolejší tvrz. Také drželi se strýcem Václavem vesnice zápisné u Slaného, jež r. 1590 vyplaceny. Sigmund zemřel r. 1590 zůstaviv vdovu Annu z Bílé a čtyři dcery. Jiřík prodal se spoludědici statek Brve (1614) a zemřel ok. r. 1620 zůstaviv čtyři dcery. Statek jeho r. 1623 zabrán a prodán. Dotčený Evan zůstavil syna Václava, jež držel Cvrčovice, v l. 1606—13 Chrašťany a pak statek v Postřižíně (tj. 1614). Synové jeho (z Doroty Vřesovcové) byli Jáchym, Vilém a Jiří Albrecht. První a poslední měli potomstvo.

A. Jáchym držel po otci manské dvory v Postřižíně, jež sice r. 1623 propadl, ale zase získal. Synové jeho byli: 1. Jan Ivan Antonín držel Chotýšany a pak Klomín, býval hejtnanem kraje kouřimského a soudcem zemským. Zemřel 6. září 1678. Synové jeho (z Anny Johanky z Věžník) byli Václav Antonín, Jan, František Ferdinand a Josef Kašpar. Václav ujal po otci Klomín, byl hejtnanem kraje kouřimského a soudcem zemským. Zemřel 10. říj. 1712 zůstaviv potomstvo. Bratr jeho František byl v l. 1693—94 pánem na Škrivani, r. 1696 koupil Slavkovice a zemřel 29. pros. 1700. Slavkovice r. 1707 k dobrému sirotkům prodány. Josef Kašpar koupil r. 1699 Vyšetice a byl od r. 1699 ženat s Kateřinou Alžbětou Janovskou. Oba zemřeli r. 1715 (on ok. 31. bř., tato v září). Zůstaly po nich 4 dcery. Po Václavovi Antonínovi zůstali synové Josef Václav (†1728, manž. Eva Hájkovna z Robčic †1757), Karel Eugen, Václav Josef, Jan Václav, Antonín, František, Ignác a Michal (†1737). Karel ujal Klomín, jež však r. 1726 prodal. Václav stal se r. 1725 radou nad appellacemi, pak r. 1732 zemským výborem z ryt. stavu, r. 1737 místopisařem, r. 1743 místosudím, r. 1749 místokomorníkem a r. 1750 nejv. písařem. Fiebiger připsal mu své něm. dílo »Myšlenky o pravé církvi«. Zemřel na samém konci r. 1750 a pohřben u jesuitů na Novém městě. Josef, syn Karlův z Eleonory Kořenské, žil v jižních Čechách a zemřel r. 1769 v Petrovích. O potomstvu této pošlosti není paměti. Možná, že z ní pocházeli bratři Jáchym Tadeáš (1786), děkan v Chrudimí, a bratr jeho Tadeáš aneb snad Sigmund, jež sloužil za naší paměti v c. k. vojtě. — 2. Jiří Bořivoj (*1631) měl napřed Postřižín a r. 1660 získal od manž. Veroniky roz. Mladotky ze Solopisk díl její Radouně, býval potom hejtnanem kraje litoměřického. Jeho druhá manž. byla Kateřina Polyxena Bzenská z Prorubě (†1720). Zemřel na poč. r. 1691. Kromě několika dcer zůstavil syny Jáchyma Františka a Jáchyma Antonína. Onen se neženil a zemřel v Praze po dlouhé nemoci 4. dub. 1738. Tento byv dvakrát ženat zemřel v Brandýse 11. dub. 1739. Zůstali po něm synové Jan, jež byl theatinem na Malé straně Pražské, a Karel, jež zemřel ve věku 18 let.

C. Pošlost panská. Jiří Albrecht, syn Václavův z Doroty Vřesovcové, zemřel ok.

r. 1644, zůstaviv z manž. Alžběty Horovny z Ocelovic syna Adama Bedřicha, jež držel po sobě Zdiby, Čáslavsko, byl ok. r. 1700 hejtnanem panství rychnovského, koupil t. r. Roubovice a prodav je, držel Modletín, kdež zemřel 8. dub. 1706 Statek ten padl po jeho smrti na dluhy. (Manž. 1. Maří Majd. Radecká, 2. Kateřina z Fodor †1704.) Kromě několika dcer zůstavil syna Jana Václava (*1679), jež byl ženat od r. 1705 s M. Alžbětou Voračickou z Paběnic (†9. říj. 1734). Jejich synové byli Karel Josef (*13. bř. 1706) a Kosmas Jan Hanibal (*1711). Oba sloužili v c. k. vojtě. Karel, byv napřed poručíkem v pluku Sukovském, dosáhl povýšení do stavu svobodných pánův (1754), byl nejvyšším jízdy a velitelem v Komárně, naposled i generálem. Zemřel ok. r. 1788. Z manželky Louisy hrab. Prankové zůstavil syny Frant. Václava a Antonína Františka. Oba sloužili v c. k. vojtě, onen u Trauttmansdorffových kyrysníkův, tento v pluku Pálffovském. — Ji a panská pošlost pocházela od N. Ůkého, jehož manželka M. Saloména Podpuschova koupila r. 1651 statek Stroupeč. Synové její byli Frant. Vilém a Jan Arnošt. Onen prodav r. 1679 Stroupeč, byl pak pánem na Rochlově, ale z dvojího manželství potomstva nepozůstavil. Jan Arnošt byl ženat s Alžbětou Dorotou Švabovnou z Chvatliny, která držela horní statek lišnický. Tento jako i Kamenou Vodu a Kaštice držel pak syn Leopold František (†ca. 1743, manž. 1. Johanka Cikánka z Čermné, 2. Klára Benigna Fleissnerka z Ostravic †1754). Z obojího manželství bylo několik synův a dcer. Potomstvo měl syn Antonín Thad. (*1725), jež držel dotčené tři statky, býval hejtnanem kraje žateckého a soudcem zemským (†ca. 1772). Z manželky Antonie z Schönau zůstavil syny a dcery. 1. Filip Kristof Antonín (*1749) sloužil v c. k. vojtě. S bratrem svým povýšen 22. čna 1792 do stavu panského říše Římské (†18. dub. 1806). Manželka jeho M. Anna Františka Sanchezova de Ortigosa převzala po něm Lišnici a prodavši ji (1799), držela Kladruby. Syn jejich Josef Jiří zdědil se sestrou Johankou (od r. 1795 vdanou Bredovou) Kladruby, jež r. 1808 prodali Josef, oddav se právnictví, sloužil napřed u zemského práva v Krakově, od r. 1814 u téhož v Praze, pak u appellac. soudu, kdež se stal r. 1824 radou. Zemřel 21. pros. 1847, byv poražen mrtvici v samém zasedání. Z manželky Konstancie Klemensové zůstavil syna Filipa (*1840) a dvě dcery. 2. Jan Rudolf Antonín (*1757) oddal se též službě vojenské a povýšen r. 1792 do stavu panského (†1814, manž. Terezie hrab. Bredova). Synové jeho byli Rudolf (*1799) a Emanuel Filip (*1805). Onen sloužil od r. 1821 u zemského soudu v Praze, stal se radou tudíž (1841), pak radou nad appellacemi v Brně, přeložen r. 1848 do Prahy a byl konečně místopředsedou vrchního soudu v král. Čes. Zemřel 11. říj. 1866 (manž. od r. 1839 Val-

burga v. Apfaltern †25. bř. 1869). Zůstaly po něm tři dcery. Emanuel byl c. k. plukovníkem a vstoupiv do výslužby, zemřel v Teplicích (19. čna 1874 (manž. Theodora Schemmel v. Kühnriitt). Kromě dcer zůstal po něm syn Rudolf Jindřich (*1851), c. k. rytíř, jenž zemřel v Lounech 15. ún. 1896. Zůstavil dceru a syny Rudolfa (*1888), Romana (*1890) a Heriberta (*1893).

D. Pošlost jedna téže rodiny žila v Bavorsku, kdež přijata r. 1821 do třídy panského stavu (podle prý majestátu z 28. říj. 1625 na český stav panský, který se však v královských rejstrech nenachází). Z té pošlosti pocházeli Alois, král. komoří a major (†1826), Jan, král. kommissar vládní (†1329), a Maximilián, král. hejtmán zemské obrany (†1831). Syn tohoto Alois oddal se státní službě a zemřel 11. srpna 1881, jsa této pošlosti poslední.

Údrč, Oudřč (Udritsch), far. ves v Čechách, 611 m n. m., hejtm. Žlutice, okr. a pš. Bochoř; 61 d., 316 obyv. n. (1900), kostel sv. Linharta s pamětihodnou kostnicí byl po ohni r. 1783 vystaven (původně ve XIV. stol. far.), 2tř. šk., stranou 2 mlýny. Alod. statek (445,02 ha půdy) se zámekem, dvorem a pivovarem drží Peregrin Worm. **U.** jest východištěm starož. rodiny Údrčských z Údrče (v. t.). Kolem r. 1560 seděl na **U** i Adam ze Štensdorfu, r. 1573 Jeronym st. Hrobčický z Hrobčic, r. 1604 Fabián Šeb. Prollhofer z Purkersdorfu, v době bitvy na Bílé Hoře držel **U.** Jáchym Libšteinský sv. p. z Kolovrat, jenž účastnil se odboje stavů českých, začez jemu z trestu mezi jinými statky **U.** od král. komory zabrána a prodána (1623) sekretáři komory české Ševerinovi Táhlovi z Hornšteina, od něhož **U.** koupil r. 1630 vévoda saský Julius Jindřich. Šňatkem jeho vnučky přešla **U.** na Viléma Ludvíka Badenského. Po smrti jeho syna Ludvíka Jiřího (1771) dostala statek údrčský pozůstalá jeho net' Alžběta Augusta v doživotní užívání. R. 1787 **U.** spadla na komoru královskou. R. 1837 koupil zboží údrčské Antonín Hladík, který poslední vůlí odkázal **U.** své dceři Antonii, provdané za Viléma sv. p. z Neuberka.

Udritsch, ves v Čechách, viz Údrč.

Údrnice, Oudr n i c e, ves v Čechách, hejtm. Jičín, okr., fara a pš. Libaň; 62 d., 417 obyv. č. (1900), fil. kostel sv. Martina, nově vystavěný r. 1592 (pův. ve XIV. stol. far.), 2tř. šk. a severozáp. ode vsi zbytky valů, zv. Hrádek.

Udržal František, poslanec čes. (*3. bř. 1866 v Dolní Rovni). Absolvoval vyšší hospodářský ústav v Táboře r. 1886, prodlé nějaký čas na cestách v Německu a poslouchal dva semestry na universitě v Halle n. S. R. 1889 vykonal vojenskou povinnost a složil důstojnickou zkoušku v Pešti. Řídil tři léta statek v jižním Štýrsku, načež r. 1894 věnoval se správě svého hospodářství v D. Rovni. Při všeobecných volbách r. 1897 zvolen za obce chrudimské do rady říšské jako kandi-

dát strany svobodomyšlné, r. 1906 přestoupil však k agrárikům. R. 1898 a 1901 zvolen do sněmu českého za obce lounské.

Dr. N.

Udsk (Udskij ostrog), nepatrné městečko (vlastně pevnůstka) v přímořské oblasti sibiřské, asi se 200 obyv. Podle něho sluje okruh přímořské oblasti, zaujímající poříčí řeky Udy (asi 89.000 □ verst), jenž má asi 18.232 obyvatel, většinou Tunguzů (2/3 mužů), živičích se lovem zvěře (sobolů). Politická správa okruhu jest v Nikolajevsku.

Pp.

Udský okruh (Udskaja okrug) viz Udsk.

Udušení v širším smysle jest smrt' vzešlá z přerušenoého zevního nebo vnitřního dýchání (viz Dušení); o **u.** v užším smysle mluvíme, bylo-li přerušeno zevní dýchání, byl-li zamezen přístup vzduchu do plic (do sklípků), což se může státi buď z příčin chorobných, tak na př. novotvary, nádory, záněty, hlízami v dutině nosohltanové, hrtanu, průdušnici a v jejich okolí, provalením hlíz a výdutí tepen do průdušnice a j., nebo zevním násilím a z příčin zevních. Nejčastější způsoby násilné smrti **u.** jsou: strangulace, t. j. sevření hrdla (oběšení, uškrcení, zardoušení) a **u.** cizími tělesy, k němuž jest vpočítati utopení. Méně časté způsoby násilného **u.** jsou **u.** zakrytím úst a nosu a smáknutím hrudníku (zasypáním, kleknutím nebo nalehnutím na hrudník).

Rg.

Udvard, okr. město v Uhrách při stanici žel. dr. Galánta-Ostřihom, župa Komárno; 4198 obyv. maď. (1900).

Udvarhelyská župa [-helj-] v Sedmihradsku v býv. území Šekelů hraničí na vých. se župou císcickou, na jihu háromszecskou a velkokokelskou, na záp. malokokelskou a na sev. maros-tordskou, má na rozloze 2937 km² 118.275 obyv., z nichž je 112.607 maď., 2225 něm., 2928 rum., 41.893 řím. — a 1387 řeckokatol., 4101 řecko-vých., 43.067 evang., 26.614 unitů, 1204 židů (1900). Půda je veskrz hornatá (Karpáty, Hargitu 1741 m, Görgényorské hory), zavlažována hl. ř. Koklou a jen v údolích daří se obilí, brambory, tabák, konopí a lesy dodávají hojnost zvěře a dříví. Obyvatelstvo provozuje po domácku tkání lněných a bavlněn. látek, chov dobytka, průmysl dřevařský a obchod. Hlavní sídlo župy je Székelyudvarhely (v. t.).

Udwitz, ves v Čechách, viz Otvice.

Údy umělé ves v Prothesa, str. 797 a.

Udžain (angl. *Ujjain*, sanskr. *Udžžajani*), m. v britsko-indickém poplat. státě Gvalior-ském, nad ř. Siprou, přítokem Čambalu, ve středu Přední Indie, na trati Adžmír-Bombay, vyniká nejen svou starobylostí, ale i nádhernými stavbami, jako hojnými chrámy a náhrobky. U jednoho z těchto nalézá se veliká, z bílého mramoru vytesaná skupina, představující býka Šivova, který tlamou opírá se o ovocný koš; skupina tato čítá se mezi nejvzácnější památky indického umění. Mimo to je tu několik paláců knížecích, řada škol a proslulá hvězdárna, od níž indičtí hvězdáři čítali první poledník. Obyvatelstvo počtem

34.691 hlav skládá se hlavně z Hindů, méně muhammedánův.

Udžidži, Ujiji, krajina v Něm. Vých. Africe, přiléhající k vých. břehu Tanganiky, obydlena jest bantuskými Vadžidži, kteří jsou stejné výbornými hospodáři, pěstující cukr. třtinu, banány, yamy, bataty a podzemnici olejnou, jako dobřími plavci. Hl. město t. jm., dříve Kavele, skládá se z několika vesnic, z nichž jednu obývají arabští kupci, druhá je vojenskou stanicí, v ostatních pak bydlí domorodci počtem 8000 duší. **U.** bylo kdysi pověstným tržištěm na otroky, k čemuž se hodilo svou polohou při jezeře; jeho přístav 1 1/2 hod. vzdálený rozkládá se při bezpečné zátocce Kagomské. První z Evropanů sem přišli Burton a Speke v ún. 1858. Tu později (list. 1871) Stanley našel Livingstona, za zemřelého pokládáno. Němci je zabrali r. 1893.

Udžilong viz Providence 2).

Ueberweg Friedrich viz Überweg.

Ued, oued viz Vádi.

Uelle, pravý přítok Konga, též Makua, Mobangi a Ubangi, Ubandži, viz Kongo, str. 686 a.

Uexküll-Gyllenband (též U x k u l l - G.), jméno starší šlechtické rodiny, jejímž zakladatelem byl Konrad z Meindorfu, jenž kolem r. 1200 z Holštýna s Mečovými rytíři přesídlil se do Livonska, kdež od biskupa Alberta dostal v léno hrad **U.** (Uekesko) nad Dvinou blízce Rigy. Jeho rod náležel pak k předním v Livonsku, tak že r. 1648 byl povýšen do švédského stavu baronského. R. 1790 byl Karel Gustav z **U.** — **G-u**, virmberský dvorní maršál, povýšen do říšského stavu hraběcího. Jeho synové Ludvík a Karel založili dvě posud kvetoucí linie, většinou ve Virmbersku usedlé. Vnuč Karlov hrabě Alexander (* 1836) jest rak. generálem jízdy a velicím generálem v Budapešti.

Ufa: 1) **U.**, řeka rus., vytéká z jezera Ufimského v Uralu, teče nejprve gub. permskou, pak ufimskou a vteká s prava po toku skoro 800 km dlouhém blízko města Ufy dvěma rameny do kamské pobočky Bělé (Bělaja). Ve valné části své délky jest splavná. Dopravuje se po ní hlavně dříví, obilí, litina a železo. 7 přístavů. Největší pobočky Aj a Jurjažan. *Pp.*

2) **U.**, ruské gubernské, újezdní a eparchiální město na skalnatém poloostrově (156 m n. m.) utvořeném soutokem řek Bělé (Bělaja) a Ufy. Důležitá stanice železniční (trať Syzraň-Čeljabinsk) a silniční. Přístaviště. 49.961 obyv. (1897). 23 prav. kostelů, 2 kláštery, rozkolnická modlitebna, katol. kostel, dvě mečety; sídlo muham. duchovní správy a muftiho. Dvě gymnasia (muž. a žen.), ženské progymnasium, reál. učiliště, duchov. seminář, ústav pro šlecht. děvčata, učitel. ústav pro jinorodce, několik nižších škol (též pro jinorodce). Spolků vzdělávacích 5, humanní 3; museum, městská knihovna; nemocnice, blázinec; deset jiných dobročinných ústavů (při

některých jsou školy); kolonie pro nedospělé zločince. Závodu a továren je 29 (strojírna, elektrárna, slevárna železa a mědi, cihelny, pily, pivovary. Značný obchod obilím a dřívím. *Pp.*

Ufalejské závody báňské v jekatěrinském új. permské gub. náležejí společnosti Sergijsko-Ufalejské. Horní **U-ký z-**od založený r. 1765 zaujímá 75.000 děšatin půdy, vyrobí do roka 615.636 pudů litiny, 501.284 pudů železa. Dobývá se i něco málo zlata. 6000 obyv. (mnoho rozkolníků). Dolní **U-ký z-**od od Horního 16 km vzdálený založen byl r. 1818. Vyrábí litinu, železo a ocel v mnohem větší ještě míře než Horní **U-ký z-**od. Obyv. 4500. Oba závody mají školy, nemocnici. *Pp.*

Ufenau viz Ufnau.

Uffenheim, okr. město v bavor. vlád. obvodě středofrancké nad ř. Gollachem a při stanici žel. dr. Treuchlingen-Virpcurk, má 2306 obyv. (1900), katol. a 2 evang. kostely a zámek; chov dobytka a čilé dobytčí trhy výroční.

Uffington Castle [öffingt'n kasl] viz Faringdon.

Uffize [-cie] viz Florencie.

Ufimská gubernie hranicí na z. s gub. kazanskou, na sz. s vjateckou, na v. s permskou, na jv. s orenburskou a na jz. se samarskou zaujímajíc 122.342 km². Řeka Bělá (Bělaja) dělí ufimskou gub. na dvě části značně od sebe se lišící. Východní polovina jest hornatá; vyplňuje ji hřbety Uralu dosahující na východě největší výše, a to v Iremelských horách až 1599 m, v pohoří Zigalga 1373 m, v pohoří Urenga 1254 m; západní polovina jest stepnatý kraj zvlněný severními výběžky pohoří Obščij Syrt, nepřevyšujícími nikde 460 m. Geologicky jest vých. část gubernie mnohem zajímavější. Tak na samém východě objevuje se krystalická břidla sem tam prorvaná syenitem a diablasem, více k západu útvar devonský akamenuhelný. Ostatní mnohem větší část gub. náleží k útvaru permskému. Na některých místech zakryty jsou starší útvary diluvialními i novějšími nánosy. V permských vrstvách mnoho jeskyň a propastí. Vodopisně náleží **u. g.** k oblasti Kaspického moře a jest bohatá vodami. Větších jezer jest 33, malých 719. Největší Ačalykul n. Ajır-kul a Kandry-kul. Četná jsou i blata. Pobočka volžská Kama, tvořící v značné délce hranici gubernie, přijímá nejdůležitější řeku ufimské gubernie Bělou, do níž zase vlévají se četné pobočky, tak s prava Tanyp, Ufa, s leva Děma, Sjuň, Useň. Podnebí je různé, místy dosti drsné, ač jinak zdravé a i hospodářství příznivé; škodných větrů a deštivých zim není. Nemocní prsními chorobami často uchylují se do gub. ufimské. Výroba kumysu a léčení jím vzrůstá se rok od roku. Půda vyjmouc hornatý kraj východní jest velmi úrodná, ponejvíce černozem. 67,8 % náleží šlechtě, 16,6 kupcům, 11,4 sedlákům (na jednoho hospodáře připadá průměrně 11,7 dě-

sjatiny [1 děsjat. = 1,09254 ha]), měšťanům 2,4, jiným 1,8. Orné půdy jest celkem 3,471.116 děs. (t. j. 32,3 % vší půdy), z čehož se zasévá asi polovice; 4,483.853 děs. kryjí lesy (jehličnatých jest o něco méně než listnatých), 1,730.235 děs. jest luk a pastvišť; ostatní plodné půdy jest 195.608 děs., neplodné pak 854.563 děs. V lesích dosud hojně (ač rok od roku jich ubývá) jest dravců (medvěd, vlk, liška a j.) a zvěří divokou **g. u.** vůbec jest bohatá. Veliké jest také bohatství minerální (hlavně ovšem v Uralu; dobývá se železo, měď a kamenné uhlí, láme se vápenec, žernovák, objevuje se tuha, síra, posulánová hlina, drahé kameny. Četné jsou minerální vody (převládají sírné). Všeho obyvatelstva čítá se 2,196.642 (1,089.801 mužů), z nich Rusů 839.636, Baškirců 899.910, Tatarů 184.817, Čeremisů 80.608, Čuvašů 60.616, Těpt'jarů 39.955, Mordvinů 37.289, Voť'jaků 22.501, Meščerjaků 20.957, nepatrný zbytek tvoří různí jiní národové. Podle náboženství bylo pravosl. 43,8, rozkolníků 1,59, muhammedánů 50,03 %. Vedle malého počtu katolíků, protestantů a židů je tu ještě asi 100.000 pohanů. Kostelů pravoslavných bylo (r. 1900) 374, klášterů 8 (4 muž. a 4 žen.), vyššího duchovenstva 424, nižšího 468, v klášterích 1233 osob. Mečet jest 1644. Hlavní zaměstnání obyvatelstva jest polní hospodářství, vedle toho chov dobytka a včelařství. V hospodářství převládá trojhonný systém. Nejvíce seje se oves, pak žito, pšenice, proso; lukaření počíná se ujmáti. Zahradnictví pěstuje se v okolí Ufy a podél dráhy. R. 1900 bylo v **u-ké g-i** 749.242 koní, 781.816 kusů skotu, 1,750.943 ovci, 138.805 prasat, 70 včelboudů. Hřebčinec státní je v Ufě. Z ostatních druhů zaměstnání vyniká hlavně hornictví, jež vzniklo v kraji zdejším již v 1. pol. XVIII. stol. Dobytou rudu železnou zpracovávají čtyři velké skupiny závodů, podobně jiné zase závody zpracovávají rudu měděnou. Z ostatních závodů a továren (všech jest 152) vynikají vinopalny (13), továrna na sukna, sírkárny, koželužny (13), mydlárny a svíčkárny (7), strojírný (2), pily (13), cihelny (6), továrny na potaš (11), mlýny (11), pivovary (4) a jiné. Na jarmarcích prodáno bylo r. 1899 zboží za 4,686.807 rub. Hlavním předmětem vývozu jest obilí, dříví a výrobky závodů železářských a měďářských. Peněžní ústava soustředí se hlavně v Ufě. Gubernii probíhá železnice v délce 602 verst; silnic I. třídy jest 348 verst, jiných 2207 verst. Splavných řek je 928 verst (pro parníky 867). Všech škol (1899) bylo 802 s 35.054 žáky a 12.370 začátky (2 gymn., progymn., reálka, zeměměřičská škola, duchovní seminář, dva učitelské semináře [jeden pro jinorodec], 5 selských škol hospodářských. Z nižších škol podle dat z r. 1902 bylo 179 (r. 1899 jen 149) škol farních, 118 (r. 1899 jen 71) škol gramoty. Největší počet obecných škol podržien jest ministerstvu národní osvěty (t. j. 523 podle dat z r. 1899, dat z r. 1902 není). Muhammedánských medres a mekteb jest 1500.

Všech nemocnic jest 59 s 1271 postelí, lékáren 13. Duchody zemstva r. 1902 činily kolem dvou mill. rublů a vydání o málo více. Nejvíce vydáno na zdravotnictví (více než 1/2 mill.) a na národní školství (asi 1/3 mill.). **U. g.** dělí se na šest újezdů: ufimský (má na 18.672 km² 375.718 obyv.), belebejevský, birs'ký, zlatoustovský, menzelinský a stěrlitacký. Do gosudarstvenné dumy volí v **u-ké g-i** 150 voličů 10 poslanců. V **u-ké g-i** i jest velmi mnoho archaeol. památek (valů, hradů a kurhanů). Starými obyvateli území **u-ké g.** byli Baškírové do 1. polovice stol. XIII. závisli na volžských Bulgarech. V téměř století objevili se tu Mongolové a pokorili Baškírce. Po pádu Kazaně dostali se Baškírce v poddanství Rusů, z něhož několikrát usilovali se vytrhnouti (po prvé r. 1676). Politicky náležela dnešní **u. g.** nejprve ke gub. kazanské, pak k orenburské, až r. 1865 zřízena vlastní **u. g.** Srv. Pamjatnyja i Spravočnyja knížky ufm. gub. od r. 1873 a Sborník statist. svěděníj ufm. gub. (8 sv. r. 1898 až 1900).

Ufnau (U f e n a u), ostrůvek v Curišském jezeře, 2 1/2 km jz. od Rapperswylu ve švýcar. kantonu Schwyzu, náleží ke zboží kláštera Einsiedelského. Tu byl pohřben Ulrich z Hutenu, který zde 23. srp. 1523 zemřel.

Ufť'juga, řeky ruské v gub. vologodské: **1) U.**, levý, 160 km dlouhý, splavný přítok řeky Suchony. — **2) U.**, pravý, splavný přítok Sever. Dviny. — **3) U.**, přítok jezera Kubenského 95 km dlouhý.

Ugaja, krajina ve střední Africe na vých. pobřeží Viktorie Njanzý již. od rovníku, tvořící část Kavironda, jež s ostrovem Ugingo náleží k Britské Střední Africe.

Uganda, britské ochranné území v rovníkové Africe na obou stranách rovníku a na sever. břehu Viktorie Njanzý (Ukerve) se rozkládající, hraničí na v. s Britskou Vých. Afrikou (I b e o u, v. t.), na j. s Něm. Vých. Afrikou, na z. se státem Konžským, kdežto hranice severní vymezena byla r. 1904 tím způsobem, že **U.** sahá k jez. Rudolfovu mezující s Habeší. V této rozloze měří asi 222.600 km² zabírajíc jednak vlastní **U-du** 13.300 km² velikou, as se 300—500.000 obyv., jednak na z. Unjoro, na v. Usogo s okolními krajinami. Povrch vlastní **U-dy** je mírně zvlněn řetězy pahorků pokrytých tučnou travou, avšak údolí, kde bujná vegetace papyrová a jiných vodních rostlin nepropouští ani vody, v plněna jsou hlubokými močály, které skýtají komunikaci veliké obtíže. Členité pobřeží jezera Ukerve porostl bujný, tropický prales, jenž na břehu jezemím přechází v husté rákosí, 6—3 m vysoké. Sev. vých. nabývá krajina rázu stepního, ale půda tu stoupá v mocná pohoří, z nichž nejvýše se pne pohraniční Mount Elgin (4230 m). Hlavní řeka je Nil, jenž na jižní hranici vtéká pod jménem Kagera-Nil do Viktorie Njanzý a opět ji na s. opouští jako Somerset nebo Viktoriá-Nil přibíraje hojně, bažinaté přítoky. Rovněž do jez. vlévá se Ka-

tonga. Ve středu **U**-dy pak rozlévá se s hojnými choboty jez. Choga. Přes rozsáhlé bažiny není podnebí **U**-dy nezdravým, neboť zimnice vyskytují se poměrně zřídka. Ač **U**. leží na rovníku, náleží přece ještě podle ročních období jižní polokouli. Průměrná roční teplota jest 21,4 C; denní teplota (maxim. 34,5 C) na noc silně klesává. Vodních srážek spadne ročně 1270 mm. Hojná zvířena zdržuje se v lesnatých končinách, na př. leopard, četné druhy ptactva, ve stepnaté části žije několik druhův antilop, lev se vyskytuje zřídka; naproti tomu slon byl v obydlených krajinách vyhuben. Výborná červenavá půda dává znamenitý banán, rodí kávovník, který tu roste i planě; z ostatních rostlin pěstuje se cirok, proso, kukurice, cukr. třtina, tabák, yamy, bataty, sesam a j. Počet obyvatelstva udává se různě. Johnston napočítl 3,800.000 obyv., úřední výpočty r. 1902 udávají pouze 1,808.116 obyv. (732.854 mužů, 1,075.018 žen), z čehož 244 bělochů. Obyvatelé jsou Vagandové, národ bantuský silně pomíšený hamitskými Vahumy, kteří sem vnikli ze sv. jako pastýři. Smísením tímto Vagandové pozbyli silně typu černošského, ale odvykli i této- vání, prorážení rtů, pilování zubů a jiným příkrasám u černochů obvyklým; bylot' to i zákonně zakázáno. Bydlí v čistých prostorných chýších na způsob ulu postavených a věnují se hlavně pastýřství ponechávajíc péči o hospodářství úplně ženám. Jsou udatní bojovníci, výborní plavci i zruční řemeslníci, zejména v hrnčířství, pletení rohožek a hotovení oděvu ukazují značný smysl estetický. Většina lidu zůstala pohanskou žijíc v polygamii, ale křesťanství rychle se ujal, tak že je tu dnes na 150.000 křesťanů. Islám vyznává asi 20.000 věřících. Nicméně nová náboženství vnesla sem i náboženskou nesnášlivost. Otroctví se posud udrželo. Většina pudy náleží velkostatkářům, kterým musí sedláci robotovati. V čele správy stojí nyní angl. vládní kommissar, kterému je podřízen král sídlící v Menge (dříve bylo hl. m. Rubaga). Tento vede správu země spolu se šlechtickou radou. Mimo to provincie, počtem pět, spravují dědiční náčelníci. Od kolonizace **U**-dy slibují si Angličané mnoho nazývajíce ji podle Stanleye »perlu Vých. Afriky«. Aby usnadnili vývoz produktů, jako sloně, kaučuku, kávy, smůly a koží zvířecích, postavili dráhu z Mombasy na pobřeží do Port Florence na břehu Viktorie Njanzu, odkud je po lodích snadné spojení s **U**-dou; zejména Němci trpce nesou každý pokrok v hospodářském rozvoji **U**-dy.

Z Evropanů po prvé navštívili **U**-du r. 1862 Speke a Grant, po nich Stanley r. 1875, Emin paša r. 1876, Felkin a Wilson r. 1879. Tehdejší král Mtesa povolal do země angl. protestant. missionáře (1877) a dva roky po tom usadili se tu franc. katol. missionáři. Když však vznikly mezi stoupenci obou církví rozmišky, Mtesa na radu arabských kupců jal se pronásledovati obojí křesťany. V tom ho následoval i jeho syn a nástupce Mwanga.

Později však rád přijal pomoc od křesťanů proti svým odpůrcům. Této chvíle použil dr. Peters, aby získal **U**-du pro Německou říši. Ale snahy jeho zmařila Britská Východoafrická společnost a podle něm. — angl. smlouvy z r. 1890 **U**. zůstala ve sféře zájmův anglických, načež r. 1894 prohlášen nad **U**-dou anglický protektorát. K tomuto ochrannému území přistoupilo ještě r. 1896 Unjoro a všechny kraje na z. od **U**-dy ležící. Král Mwanga přestoupil k protestantismu, ale když r. 1897 pokusil se o vzpouru, byl donucen k útěku na něm. území a zemřel r. 1903. T. r. potlačeno, ač se značnou námahou, povstání sudánských vojákův. Od té doby panuje tu klid.

Srv. Stanley, Temnou pevninou (Praha, 1879); Wilson a Felkin, **U**. (Stuttgart, 1883, 2 sv.); Ashe, Two kings of **U**. (Lond., 1889); Anson, Under the African sun (t., 1899); Lugard, The story of **U**. Protectorate (t., 1900); Johnston, The **U**. Protectorate (t., 1902, 2 sv.); Austin, With Macdonald in **U**. (t., 1903); Cunningham, **U**. and its peoples (t., 1905); Wason, East Africa and **U**. (t., 1905); Handbook for East Africa, **U**. and Zanzibar (Mombasa, 1905); Map of **U**. podle Macdonalda, Austina a j. 1 : 133.600. 4 listy (Lond., 1901). Srv. dále liter. u hesla Ibea.

Ugarte, hraběcí rod původu španělského, jehož větev rakouskou, již vymřelou, založil Petr **U**. (†1692), jenž ve vojenských službách rakouských dosáhl hodnosti plukovníka a člena dvorské vojenské rady. R. 1654 byl povýšen do stavu svobodných pánů, r. 1662 dosáhl inkolátu moravského a r. 1667 českého, r. 1676 pak byl povýšen do stavu hraběcího. Ostatní členové rodu vesměs se věnovali vojenské nebo státnické službě a vynikl zejména Alois hrabě **U**. (*1749—†1817), jenž byl jmenován r. 1802 nejvyšším kancléřem spojené dvorské kanceláře česko-rakouské a r. 1813 státním a konferenčním ministrem. Posledním členem rodu byl hrabě Maximilián **U**. (†1875). R. 1676 koupili na Moravě Velké Meziříčí, tak že se psali také svobodnými pány Velko-Meziříčskými, statek tento však vyměnili později za Jevišovice.

Ugartov (*Ugartsdorf*), osada na Moravě, hejtm. a okr. Brno, fara a pš. Královo Pole; 107 d., 870 obyv. č., 124 n., 12 jiné národ. (1900), vojenská kasárna a cvičiště a mlýn zv. Červený mlýn.

Ugartsdorf, ves na Moravě, viz Ugartov.

Ugento [udžento], město v ital. prov. Lecce, kraj Gallipoli, má 3262, jako obec 4284 obyv. (1901), katedrálu, biskupství, semínář a výrobu oleje, pěstování vína, olivy a tabáku.

Ugernum viz Beaucaire.

Ugerské (ugrijské) kmeny, Ugrové, skupina mongolských kmenů, náležející k větví ugrofinské n. ugročudské a čeledi uralské, skládá se z Maďarů, Vogulů a Ostjaků (viz tyto čl., Čudové a Uralsko-altajské jazyky).

Ugest, ves v Čechách, viz Újezd.

Uggione [udžòne] viz da O g g i o n n o Marco.

Ughelli [ugè-] F e r d i n a n d o, historik ital. (*1595 ve Florencii — †1670 v Římě), byl mnichem řádu cisterciáckého a později opatem. Proslul vydáním díla *Italia sacra* (1642—48, 9 sv., 2. vyd. 1717—33, 10 sv.), v němž líčí dějiny různých biskupství italských. Z ostatních prací vynikají *Imagines Columnensis familiae cardinalium* (1650) a *Albero e storia della famiglia dei conti di Marsciano* (1667).

Ugijar [uchichar], okr. město ve špan. prov. granadské (v Andalusii), má 2928 obyv. (1897); pěstování oliv, četně navštěvované výr. trhy a nedaleko doly na olovenou rudu.

Ugingo viz U g a j a.

Ugliano [uljáno], dalm. ostr., viz U g l j a n.

Uglič, rus. új. město v jaroslavské gubernii nad ř. Volhou (větší části na pravém břehu), s 9696 obyv. (1897). Má značný průmysl a obchod. Z továren (všech jest 33) vyniká zejména velká 400 dělníků zaměstnávající papíra; rybářství. V přístavě nakládají se výrobky městské; přiváží se obilí. Městská banka. V U-i jest 10 škol (mezi nimi žen. progymnasium), 3 nemocnice, 2 kláštery a 24 pravosl. kostelů. Z památek stavitelských nejvýznamnější jest palác careviče Dimitrije r. 1481 vystavěný a r. 1892 obnovený, dnes museum a knihovna. — **U.** jest z nejstarších měst tohoto kraje. Stával již v X. stol. a býval údem knížetství Rostovského a pak hlavou samostatného knížetství U g l i č s k é h o. Od stol. XIV. knížetství i s městem příslušelo k Moskvě. Ivan Hrozný dal **U.** v úděl svému synu Dimitriji, jenž pak při nastoupení Fedora Ivanovice i s matkou svojí do údělu svého také skutečně poslán, ale tu 15. květ. 1591, snad z návodu Borisa Godunova, zavražděn. Zvon, jímž svoláván byl lid k pomstě nad vrahy, poslán do Tobolska »do vyhnanství«, odkudž vrácen teprve po 300 letech. **U.** nejdnou dobýván a oblehán tu Tatary, tu tverskými knížaty, tu zase Poláky. Z úpadku, v němž octl se ve stol. XVIII., povzněl se teprve nedávno. — Újez d u g l i č s k ý má na 3457 km² 94.573 obyv. Pp.

Ugliči viz U l i č i.

Ugljan, U l j a n (ital. *Ugliano*), dalm. ostrůvek v Jaderském moři, v hejtm. a okr. zaderském, je 52 km² veliký, 3 km široký, 20 km dlouhý, úrodný, má četné villy zamožných Zadranů, klášter františkánský u vsi Suto-miščica, zbořený zámek, kdysi útočiště obyvatelstva před mořskými loupežníky. Hl. místa na ostrůvku **U.** (1154 obyv. srbochorv. [1900]) a Suto-miščica (826 obyv. srbochorv. [1900]).

Ugni Turcz., rod rostlin z čel. myrtovitých (*Myrtaceae*). **U. Molinae** Turcz. (*Myrtus ugni* Mol.) jest strom v Chile rostoucí. Plody jeho (murt a zv.), velikosti třešňové, jsou výborné chuti, ananas připomínající. Přípravu z nich zvláštní posilující druh vína.

Ugocsa [čaj], zříceniny zámku, viz U g o č s k á župa.

Ugočská župa (mad'. *Ugocsa vármegye*), jedna z nejmenších žup v uherském Zátisi, hraničí na sev. a záp. se župou beregskou, na jih a záp. szatmárskou a na vých. marmarošskou, má na ploše 1208 km² 83.316 obyv., z nich je 32.721 rusin., 35.702 mad', 9270 rumun., 5505 něm.; 7264 řím. a 52.417 řecko-katol., 13.036 evang., 10.566 žid. (1900). Župa na sev. a jihu je hornatá (Harkhegy a jeho výběžky), bohatá lesy, na jihu rovinatá a při Tise močalovitá; zavlažována je řekami Tisou, Turou a Borsavou. Podnebí na sev. drsné a půda málo úrodná, na jihu úrodnější. Z minerálů nachází se zde zlatá a stříbrná ruda a kamenné uhlí. Z plodin daří se hlavně obilí, luštěniny, kukuřice, tabák, len, konopí, víno; lesy dodávají hojnost dříví a zvěře. Hlavní zaměstnání je vedle zemědělství chov dobytka. Hlav. sídlo župy je Nagyszó-ló-s při žel. dr. Sátoraljai-hely-Marmaros Szigeth, s 5750 obyv., z nichž je 4034 mad', 1320 rusin., 378 něm. (1900); klášter františkánský, zříceniny zámku U g o c s a; chov dobytka a zemědělství. Župa zřízena r. 1860 ze župy beregské.

Ugod, ves v uher. župě veszprémské, okr. Papa; 2191 obyv. mad'. (1900), lázně s kyselými prameny.

Ugodovci sluje někdy mezi ruskými Poláky strana, která pracuje ke shodě mezi Rusy a Poláky. Náleží k ní hlavně polská vyšší aristokracie. Jejím orgánem je časopis »Kraj«, vycházející v Petrohradě.

Ugogo, krajina v Něm. Vých. Africe mezi Usagarou a Unjamvezi, náležející hlavně k okrsku Kilimatinde a Mpapua, je částečně písčité, lateritová rovina, pokrytá savannami se suchým zakrslým houštím akaciovým a euphorbiovým, jen místy přerušena pruhy hájů baobabů a sykomor. Jsouc většinu roku suchá, méně se za dešťů v jediný močál. Domo-rodí Vagogové, bantuští to mišenci s Masaji, žijí se chovem dobytka. Poněvadž ohrožovali karavany, zřízena v jejich území v Kilimatinde voj. stanice.

Ugolino viz della Gherardesca.

Ugomba, krajina v Něm. Vých. Africe při vrchovišti ř. Malagarasi spějící do Tanganiky, v sz. části okrsku Tabory obydlena jest Vátuty, kteří původní obyvatelé Vagomby skoro úplně ze sídel vytlačili.

Ugra, řeka ruská, vzniká v gub. smolenské a vtéká v kalužské (nad městem Kalugou) s leva do Oky. Jest přes 400 km dlouhá a ve většině svého toku splavná. Má četné přítoky. Hlavní přístav jest v Juchnově. **U.** známa jest i v historii. Po ní šla cesta z Kijeva do Moskvy, v XIV. stol. byla hranicí Moskevská a Litvy, r. 1480 blíž jejího ústí zastavil Ivan Mladý, syn Joana III., tatarského chána Achmeta, čímž zachránil Moskvu a přispěl ke konečnému osvobození Ruska. Pp.

Ugrjumov Grigorij Ivanovič, historický malíř a podobiznář ruský (*1764 v Moskvě — †1823). Vzdělal se na akademii petrohradské, kde byl hlavním jeho učitelem D. Levickij, a po ukončení akad. kursu r. 1785,

obdržev malou zlatou medaili za obraz *Hágár na poušti*, odebral se na státní útraty r. 1787 do ciziny, pobyl 4 roky v Římě a r. 1791 jmenován učitelem a r. 1820 rektorem historické malby na akademii petrohradské. Z jeho obrazů vynikají zvláště: *Dobytí Kazaně r. 1552* a *Zvolení Michaila Feodoroviče Romanova za cara r. 1613* (oba jsou nyní v obrazárně cis. Alexandra III.), jakož i *Slavnostní vjezd sv. Alexandra Něvského do Pskova* (v Alexandro-Něvské lavě). **U.** maloval též zdařilé podobizny, z nichž některé jsou v Třet'jakovské galerii v Moskvě.

Ugrofinské plémě, ugriská větev Čudů, viz Ugerské kmeny.

Ugron Gábor, maďarský politik (*1847), r. 1870 odebral se do Paříže, bojoval pod Garibaldiem a byl v době komunistického povstání v Paříži zpravodajem maďarského časopisu »Ellenör«. Roku 1872 byl zvolen do říšského sněmu uherského a hlásil se k levému centru. Když se pak r. 1875 tato strana spojila s deákovci a utvořila novou vládní stranu, tu **U.** připojil se k nejkrasší levici, známé od té doby jako strana nezávislosti. V delegacích zjednal si potom jistě jméno jako znalec vojenských věcí. Jako horlivý katolík náležel k protivníkům povinného sňatku občanského. Největšího významu nabyl v letech 80tých. Tehdy byl vůdcem strany nezávislosti. V letech 90tých počal ustupovati před vycházející hvězdou Františka Kossutha, který po r. 1894 strhl pozvolna na sebe vedení strany nezávislosti. R. 1899 **U.** dal prý se do vyjednávání s francouzským zahraničním ministrem Delcasséem, aby pomocí francouzského kapitálu založena byla banka, jejíž cílem bylo by podporovati smíření Maďarů se slovanskými národy v Uhrách za tím konečným účelem, aby byl rozbit trojspolek od Uhrů, spojených s Čechy a Poláky. To vše odkryl sekretář **U**-ův Julius Rimler v červnu 1901. Jest otázkou, pokud jeho údaje se zakládají na pravdě.

Ugwitz Antonín, spis. čes. (*1854 v Prostějově na Moravě). Absolvovav něm. gymn. v Olomouci, věnoval se učitelství; působil několik roků na školách buď utrakvistických nebo německých na Moravě, od r. 1899 učiteluje na obec, školách českých, nyní jest učitelem měšť. školy dívčí v Tovačově. Zabýval se vlastivědou Moravy, o čemž vydal spisy: *Dějiny Valaš. Klobouk* (1878); *Paměti Mor. Krumlova* (1883); *Paměti městečka Chropíně* (1902) a byl hlavním spolupracovníkem monografie »Morav. Kravařsko« (1898).

Ůgy [jüd'] Fekete, Černá **Ů.**, levý přítok Aluty v Sedmíhradsku pramenící se na již. straně Nagy Sándoru v Bereczkém pohoří, teče směrem jv., protéká územím Sekelů a vlévá se sv. od Brašova do Aluty urazivši asi 70 km.

Uha: 1) U., ves v Čechách, viz Uhy.

2) U., Uhhá, krajina v Něm. Vých. Africe mezi Tanganikou a Viktorií Njanzou na horním toku Malagarasi, která teče do Tanganiky. Je to vysoko položená lateritová rovina

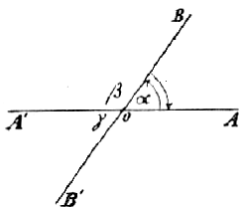
místy pahorky přerušená, jejíž povrch v době dešťů z valné části mění se v močály. Na severu převládají lesy, v nichž občas vyskytuje se slon, na jihu má ráz savanny. — Obyvatelé Vahgové, původně Bantuové smíšení s hamitskými Vahumy, zabývají se pilně rolnictvím pěstující cirok, kukuřici, bataty, maniok, podzemnici; mimo to dobývají hojně sůl ze stepních slatin.

von **Uhde** Fritz, malíř něm. (*1848 ve Wolkenburku v Sasku). R. 1866 byl na drážď. akademii, ale pro neshody s professory vystoupil a byl v l. 1867—77 důstojníkem sas. gard. pluku; pak opustil službu vojenskou chtěje se oddati výhradně malířství. Studoval nejprve v Mnichově, zejména mistry holandské, pak od r. 1879 pracoval v atelieru Munkácsyové v Paříži. Hned prvými svými pracemi, jako: *Zpěvačka*, *Učení psi* a j. obrátil na sebe pozornost. Jeho obraz *Rodinný koncert* (1881, od r. 1902 v mus. v Kolíně n. R.) jeví pokus spojití vlivy holandských mistrů Terborcha, Metsu a j. se studiem přírody, obrazy pozdější, jako: *Scéna hospodská* a *Šicí škola* (1882) prozrazují vliv Pietera de Hooga a teprve r. 1883 mizí všechno působení vnější a **U.** stává se osobitým, obraceje se ku předmětům náboženským a interpretuje zejména Nový zákon. R. 1884 maloval veliký obraz *Nechte maličkých přijíti ke mně* (mus. v Lipsku), jenž způsobil hluboký dojem. Od těch časů **U.** přenáší veliké scény Evangelia do chudých prostředí dnešních dnů, jako na obrazech: *Kristus a pouťníci emauzští* (1885); *Večeře Páně* (1886); *Kázání na hoře* (1887); *Útěk do Egypta* a j. V posledních letech maloval některé portaity a obrazy genrové. Z novějších jeho prací jest obraz: *Noli me tangere* v mnich. pinakothéce (1894); *Mudrci od východu* (1896) v mus. magdeburském; *Večeře Páně* (1897) v mus. štutgartském; *Nanebevstoupení Páně* (1898) v Mnichově; *Zeno, proc pláče* (1900) ve Vídni. Vedle toho uvádíme: *Pohřeb Kristův* (1894); *Tři králové*; *Štědrý večer*; *Útěk do Egypta*; *Kristus káže na jezeře* a j. Nejlepší jsou jeho práce, ve kterých projádl náboženský idealismus technikou francouzských pleinairistů, jako na obraze: *Kristus přichází ke venkovánům* (v mus. luxemb.). Rozhodně dal **U.** podnět k velikému převratu něm. malířství a jeho *Cesta do Betléma* (1890) jeví projádrění biblických dějin způsobem moderním co nejsměleji. Na základě svých nových názorů o koloritu a své naturalistické tvorby chtěl dějiny Nového zákona uvést v úzký vztah s přítomností a zdůrazněním nižších tříd lidových přivést je k nové hluboce a prostě procítěné reprodukci. Hlavní jeho obrazy za tímto cílem se nesoucí narazily pro svůj sklon k obecnému a ošklivému namnoze na silný odpor, ale na druhé straně našly pro své přísné přilnutí ku přírodě a svůj kolorit, často Rembrandta připomínající, mnoho obdivovatelů. **U.** žije jakožto král. professor v Mnichově a jest od r. 1896 členem akad. umění v Berlíně. Srv. Lücke, Fr. v. **U.** (Lip., 1887); Bierbaum, Fr.

v. **U.** (Mnich., 1893); Meissner, Fr. v. **U.** (Berl., 1900); F. von Ortini, Fr. v. **U.** (Bielef., 1902).

Uhehe, krajina v Něm. Vých. Africe meziující na s. s Usagarou, na v. s Mahenge a tvořící vých. část okrsku Iringy. Povrch její je mírně zvlněná plošina ve výši 1800—1900 m, obklopená se tři stran značnými pohorími, z nichž nejvyšší se p. na jižní straně dostupující až výšky 3600 m. Kdežto sever je pustá step hodící se nanejvýše k chovu dobytka, rozlévají se na jih slatiny, které odvodňují přítoky hlavní řeky Ruahy. Obyvatelé Vahehové náležející k Zulukařům, ale silně s Masáji pomešeni, pěstují něco kukuřice a tabáku; jinak se zabývají hlavně chovem dobytka. Náleží k nejobávanějším a nejodvážlivějším lupičům v celé osadě. Pro jejich nájezdy do okolí musilo být proti nim vysláno vojsko, ale oni zničili dvě expedice, až se konečně 30. říj. 1894 podařilo guvernéru von Schele dobýtí opevněného hl. m. Kuirenga, načež byla s nimi sjednána přátelská smlouva.

Úhel (v geometrii) jest část roviny omezená dvěma polopaprsky o společném počátku (vyobr. č. 4483.). Polopaprsky *A*, *B* **ú.** α svírající jsou jeho ramena, jejich společný bod *o* jest vrchol úhlu. **Ú.** nezávisí na délce svých ramen, nýbrž toliko na vzájemné jejich poloze; **ú.** stanoví odchylku či rozdíl směrů svých ramen. **Ú.** vytvoří se otočením polopaprsku *A* do polohy *B* aneb naopak; rozeznáváme proto při úhle dvojí smysl, který lišíme jakožto kladný a záporný. Obvykle máme **ú.** kladným, když vytvořen



Č. 4483.

protivným ke smyslu otáčení ručičky hodiny; ve vyobr. č. 4483. jest **ú.** *AB* kladný, **ú.** *BA* záporný. Otočí-li se rameno do kola, až se vrátí do původní své polohy, vytvoří **ú.** plný. Ten dělíme na 360 stupňů, stupeň na 60 minut, minutu na 60 vteřin: $1^\circ = 60'$, $1' = 60''$. S těmito měrami úhlovými setkáváme se po prvé v Ptolemaiově *Almagestu*; desetinné rozdělení úhlů, kteréž učenci francouzští v soulase s metrickou soustavou ke konci XVIII. stol. navrhovali, neujalo se. **Ú.**, jehož ramena mají směr protivný, slove **ú.** *přímý*; jest polovici úhlu plného, má 180° . Polovici úhlu přímého jest **ú.** *pravý*; má 90° . **Ú.** menší pravého jest **ú.** *ostrý*, **ú.** větší pravého, ale menší přímého, jest **ú.** *tupý*. **Ú.** menší přímého jest **ú.** *tlustý*, větší přímého, ale menší plného jest **ú.** *vypuklý*. Dva úhly, jejichž součet rovná se úhlu pravému, slovou *doplňkové*; rovná-li se součet dvou úhlů úhlu přímému, slovou *výplňkové*. Prodloužíme-li jedno rameno úhlu přes vrchol ve směr protivný, vznikne k danému úhlu α **ú.** *vedlejší* β ; prodloužíme-li obě ramena tím způsobem, povstává mezi prodloužením

obou ramen **ú.** γ k danému vrcholový. Úhly vedlejší jsou výplňkové, úhly vrcholové jsou stejné. V kruhu rozeznáváme úhly středové a obvodové podle toho, kde jest vrchol úhlu. Pojem úhlu lze v různých směrech rozšířiti. **Ú.** dvou křivých čar se protínajících jest **ú.** tečen, vedených ke křivkám těm v bodě průsečném. **Ú.** *přímky* s rovinou jest **ú.**, který svírá přímka se svým pravouhlým průmětem na této rovině. **Ú.** dvou rovin jest **ú.**, jehož ramena jsou v těchto rovinách a stojí kolmo na průsečnici obou rovin. Vyšetřování vlastností a vztahů různých úhlů jest důležitou úlohou geometrie.

Ú. fasový jest **ú.**, kterým se vyjadřuje posunutí fasové čili fasový rozdíl dvou kmitavých pohybů. Nejjednodušší periodický pohyb jest rovnoměrný pohyb bodu po dráze kruhové. Promítáme-li tento pohybující se bod pravouhle na pevný průměr kruhu, představuje pohyb průmětu jednoduchý kmitavý pohyb. Fasový rozdíl dvou takových pohybů lze vyjádřiti trojím způsobem: časově, dráhově a úhlově. V prvním případě určí se část periody, o kterou začíná jeden pohyb dříve než druhý, poněvadž pak tato perioda znamená úhlově 360° , lze snadno její část vyjádřiti úhlově, t. j. úhlem fasovým. (Viz čl. Chvění, Fase, Proud elektrický, str. 807 b).

Ú. krajní viz Kapillarita, str. 955.

Ú. světový viz Strany světa.

Úhelka či pečárka, bot., viz Agaricus, str. 427 a.

Úhelnatý kyslíčník viz Uhlík.

Úhelnice, Ouhelnice, ves v Čechách, hejtm. a okr. Ml. Boleslav, fara Plasy, pš. Březno u Ml. Boleslavě; 28 d., 128 obyv. č. (1900), popluž. dvůr Žaboklák.

Úhelníček, zool., viz Sýkora.

úúUher či boubel (*cysticercus*) viz Tasemnice, str. 110 sl. a srv. Uhovitost masa.

Uher:1) **U.** František, čes. spis. práv. (* kol. 1830 — † 11. září 1871 v Praze). **U.** byl velmi bystrý a nadaný právník, býval poslancem na sněmě království Českého, ale nepořádným živobytím sešel mravně i hmotně; zemřel v nemocnici milosrdných bratří v Praze. Vydal *Nový živnostenský řád a jak se mu má rozuměti* (Praha, 1860).

2) **U.** František, hospodář. spis. čes. (* 1854 ve Vysočanech u Prahy). Absolvoval vyš. čes. reálku v Praze, musil od dalších studií pro nemoc upustiti, i zůstal při svém hospodářství v Chotuticích. Přispíval zejména do »Hospodáře československého« a »Praha. Hospodářských novin« a vydal spis *O hnojích chlévském a veškerých přirozených hnojivech* (Praha, 1891), který přeložen zemskou vládou v Bulharsku (1895) a zaveden do tamních škol.

3) **U.** František, spis. čes. (* 1871 v Červených Pečkách). Studoval na čes. polytechnice a čes. universitě v Praze a jest profesorem při reálce v Kostelci n. O. Vedle článků

roztroušených po časopisech vydal *Příručku praktické mineralogie* (Vel. Cermná, 1904).

4) U. Josef, spis. čes. (*1880 v Podolí u Tišnova). Absolvoval ústav učitel. v Brně, učiteloval v Židenicích, v Babicích, v Ostrovačicích, na Vranově, načež dán na dočasný odpočinek. Vydal výběr beletristických prací: *Kapitoly o lidech kočovných a jiná prosa* (Mor. Ostrava, 1906).

Uhërce, ves v Haliči při stanici žel. dr. Chyrów-Zagorz, v hejtm. a okr. Lisko; 1154 obyv. pol. a rusin. (1900), řím.- a řec.-katol. far. kostel a sirmé zřídlo. V XVI. stol. stával tu pevný zámek a klášter basilánský s knih-tiskárnou.

Uhërce: 1) Ů. Ouherce, Ůhřece, Ouřece, ves v Čechách na potůčku t. jm., hejtm. a okr. Louny, fara a pš. Panen. Týnec; 53 d., 289 obyv. č. (1900), 1tř. šk. —

2) Ů. Ůherc (*Auherzen*), far. ves v Čechách, hejtm. Stříbro, okr. Stodý, pš. Nýřany; 54 d., 7 obyv. č., 422 n. (1900), kostel sv. Josefa z r. 1740 (od r. 1787 far.), 2tř. šk., ložisko kamen. uhlí a myslivna Janov.

z **Uhërčíc** viz Berchtoldové.

Uhërčice: 1) U. (*Ungarschitz*), ves na Moravě, hejtm. Mor. Budějovice, okr. Jemnice, fara Vratěnín; 229 obyv. č., 237 n. (1900), 2tř. šk. a pš. Svět. panství má 1621,43 ha půdy; náleží k němu zámek s kaplí sv. Julie, dvůr, lihovar, 2 cihelny, 4 vápenice, mlýn a pila v **U**-cích, majetek Em. kn. z Collalto. —

2) U. (*Auerschitz*), městečko na prav. bř. Svatky, hejtm., okr. a pš. Hustopeč; 242 d., 1195 obyv. č., 7 n. (1900), far. kostel sv. Jana Křt., radnice, 3tř. šk. a mlýn. Připomínají se po prvé r. 1220, jako městečko před r. 1526. Ve XIII. stol. příslušely ke klášteru velehradskému; patronem kostela býval klášter vilimovský v Čechách, jež později ziskal celou ves. Když pak klášter vilimovský husity pobořen, mniši přestěhovali se sem a zařídili si zde proboštství blíže nynější fary.

3) U., také **Kopani**ny (*Ungarschitz*), viska ve Slezsku, hejtm. Bílovec, okr. Klin-kovice, fara Plesna, pš. Dělhov; 8 d., 45 obyv. č. (1890).

Uhërčice, **Ouherčice**, ves v Čechách, hejtm. a okr. Chrudim, fara a pš. Heřm. Městec 24 d., 137 obyv. č. (1900).

Uhërrec, ves v Čechách, viz **Uhërce** 2).

Uhërské Staré Hradý viz **Staré Hradý** 3).

Uhersko, far. ves v Čechách, 250 m n. m., při řece Mýtce a želez. dr. Praha-Chocẽ, v hejtm. a okr. vysokomýtském, má 62 d., 425 obyv. č. (1900), kostel Nanebevzetí P. Marie, v nynější podobě z r. 1704, 3tř. šk., pš., telegraf, popl. dvůr, pivovar, lihovar, mlýn a pila. Asi 1/2 hod. od **U**-ka leží u Trusnova lovecký zámek *Neulust*, také *Theresienlust*, jež dal vystavět v XVIII. stol. Filip hr. Kinský na návrh a žádost své sestry M. Terezie Kinské, ovdovělé kn. Poniatowské; zřídil při něm také pěkný park. Ke konci XIII. a poč. XIV. stol. seděl na **U**-ku a Zámrsku Ctibor z **Uherska**, známý v teh-

dejších válečných bězích vítěz nad Němci, krajinu okolní hubičím. V l. 1437—70 seděl tu Vilím Jeník ml. z Mečkova, po něm jeho syn Zdislav, poč. XVI. stol. Vilím Bradlecký z Mečkova, r. 1550 Arnošt Vitanovský z Vlčkovice, r. 1560 Pavel Bradlecký z Mečkova, po něm Hynek B. z M., po jeho smrti (1589) držela statek uherský pozůstalá po něm vdova Kordula, provdaná po druhé za Petra Bohdaneckého, která žila ještě r. 1601 v městě Chrudimi. Potom připadlo **U**. Václavu Vitanovskému z Vlčkovice a po něm Adamu V. z V. R. 1648 seděl na **U**-ku Hynek st. Talacko z Ještětic a nedlouho po něm Frant. Karel Libšteinský z Kolovrat, který připojil **U**. k panství chroustovickému.

Uhersko (maď. *Magyarország*, lat. *Hungaria*, něm. *Ungarn*, fr. *la Hongrie*, rus. Венгрия, pol. *Węgry*, chorv. — srb. *Ugarska*), země koruny Svatoštěpánské, t. j. vlastní Uhry se Sedmihradskem (nyni právně již neexistujícím) a Chorvatsko-Slavonskem, součást monarchie Rakousko-Uherské. Termin **U**. pochází od cizinců, kteří zakladatele státu Uherského, Maďary, nazvali *Uhry* (*Hungari*, *Ungarn* atd.) a podle toho i zemi jejich **U**-kem. Když pak království Chorvatské dostalo se králům uherským, název **U**. rozšířil se na veškeré země koruny Svatoštěpánské. Naproti tomu Maďari užívají výrazu *Magyarország* (t. j. země Maďarů), a rozumějí jím rovněž nejen Uhry v užším slova smysle, nýbrž i země koruny sv. Štěpána. Se stanoviska státoprávního jest tento výraz (*Magyarország*) nesprávný. Naprosto nesprávným pro **U**. je název *Transleithanie*, vymyšlený od vídeňských novinářů, neboť Litava tvoří nepatrnou část hranic uherských proti královstvím a zemím na říšské radě zastoupeným. Zeměpis a statistiku vlastních Uher viz při čl. Uhry.

Dějiny politické.

I. Do příchodu Maďarů. Zeměpisná poloha Uher určila předem ráz jejich dějin. Karpaty tvoří pevnou hranici na severu a na východě, kdežto jih jest otevřen. Mohla tudíž říše rozšiřovati se jen na jih a odtud byla také ohrožována. Na západ Uhry nemají určité hranice, jsou tudíž otevřeny civilizaci západních národů, Dunaj pak otvírá cestu do země národům, stěhujícím se z Asie do Evropy.

Historická doba v Uhrách počíná se užíváním železa. Nejstarší zpráva o obyvatelstvu země podává Hérodotos, jež do Sedmihradska klade sídla *Agathyrů*. Ve středním úvale dunajském sídlili kmenové keltští, kteří však netvořili jednotného státu, naopak navzájem válkami se potírali. V Karpatech již několik století př. Kr. obývali kmenové germanští (Markomani, Kvadové) a také Slované. Keltové vstupovali často do žoldněských služeb nástupců Alexandra Vel. v Řecku i v Egyptě. Z Uher také vyšli keltští kmenové, kteří v době diadochů zpusťovali Balkánský poloostrov, vtrhli až do Malé Asie

a založili království Galatské. V Uhrách zbyli kmenové byli skoro úplně vyhlazeni dáckým králem Burvistou (viz Dacie 1), jenž území jejich proměnil v pouštinu málo obydlenou (*deserta Bojorum*). Část krajin ležících na pravém břehu Dunaje obsadili pak kolem r. 40 př. Kr. Markomani, kteří Drávou oddělení byli od zbylého keltického kmene Skordisků. R. 35 př. Kr. Římané vyvrátili panství Skordiskův, a Markomani, obávající se nebezpečného souseda, opustili Uhry. Římané potlačili později vzpouru Skordiskův a spojených s nimi Pannonův a opanovali celé pravé Podunají, z něhož utvořili provincii Pannonii. Úplná romanisace tohoto území nastala za krátko. Pannonii velmi znepokojoval dácký král Decebalus, jenž konečně byl přemožen od císaře Trajana. Dnešní Sedmihradsko stalo se římskou provincií, avšak území mezi Dunajem a Sedmihradskem zůstalo samostatným, jsouc obývané od sarmatských kmenů spojených s Římany, z nichž nejvíce vynikali Jazygové. Markomani po odchodu z Pannonie sídlili spolu s Kvady a drobnějšími kmeny germanskými na levém břehu Dunaje v karpatských údolích, ohrožující svými častými vpády území Římanův i Jazygův. Pověstnou stala se zejména válka těchto kmenů proti Římanům za císaře Marka Aurelia (viz Markomani, Antonius 2). Tim ohlašují se již bouřlivé doby stěhování národů. Za mnoholetých zmatků, které nastaly po smrti císaře Maximina, území římské ohrožováno bylo od východu od Gotů, jejichž spojenci Gepidové opanovali Zátisi až k řece Mároši. Při horní Tise usadili se Burgundové. Tyto útoky usnadňovaly jiným národům na západě plnění říše Římské, pročež císař Aurelianus, původem z Pannonie, odhodlal se vydati Dacii Gotům, když byl římské osadníky převedl jinam (viz Dacie 2). Tim však pokoj nenastal, neboť Gotové a často i Kvadové a Jazygové vpádali do Pannonie. S nimi spojovali se již i kmenové slovanští, poddaní Jazygům a Kvadům. Císař Valentinian I. bojoval úspěšně v Podunají a zavedl opět pořádek v Pannonii, zejména když ujednal s Goty mír. Brzo však Kvadové spojení se sarmatskými kmeny vpádli znova do Pannonie a Valentinian, když s posly jejich vyjednával o mír, byl z hněvu raněn mrtvici (375). Právě v té době objevili se v Evropě Hunové, kteří za vůdcovství krále Attily napadli nejprve Goty. Visigotové ustoupili před nimi daleko na západ, avšak Ostrogoti byli přemoženi a od Attily usazení v Pannonii. Další jejich dějiny viz Gotové, str. 358. Také Gepidové a pořimanělí Dakové dostali se pod moc Hunů, v severních Uhrách pak objevují se od té doby Skyrové, Herulové a Langobardi, kteří sem byli převezeni od Hunů. Po smrti Attilově všichni národové v Uhrách osvobodili se od nadvlády Hunů, kteří zmizeli mezi mongolskými národy při Černém moři. Gepidové kromě Zátisi opanovali celé nynější Sedmihradsko se zbytky pořimanělého obyvatelstva, kdežto Ostro-

gotové zabrali celou Pannonii. Uprostřed mezi oběma zachovaly se zbytky Jazygů pod zvláštními knížaty, na severu pak usadili se Rugové ve vlasti Kvadů, kteří za Attily zmizeli beze stopy. Od Rugů na vých. sídlili ještě nějaký čas Skyrové, Herulové a Langobardi, avšak později po odchodu Ostrogotů do Italie Langobardi zabrali Pannonii a podrobili si i Heruly, kteří se zatím usadili při středním Dunaji. Když i Skyrové a drobnější kmenové germanští opustili sev. Uhry, obsadili opuštěné území kmenové slovanští. Za války mezi Langobardy a Gepidy v polovici VI. stol. opanovali Uhry Avarové, což přimělo Langobardy k tomu, že r. 568 společně se zbytky Gepidův a jiných germanských kmenů opustili Uhry. V Pannonii usadili pak Avari poddané sobě Slovanů, kteří záhy obsadili i nejvýchodnější část Alp. Tito Slované vzepřevše se Avarům připojili se k říši Samové, ale po jeho smrti upadli opět v moc Avarů. Slované korutanští bydlící v Alpách vysvobodili se z jejich nadvlády připojivše se k vévodství Bavorskému, avšak Slované pannonští byli zbaveni těžkého jha teprve po velikých vítězstvích Karla Velikého nad Avary. Další příběhy Slovanů pannonských viz při čl. Pannonie, Pribina, Kocel, události v sev. Uku uvedeny jsou pod heslem Slovensko. Avari za Dunajem od Karla Vel. nepodrobení upadli za cara Kruma pod panství Bulharů (asi r. 807), kteří počali znepokojovali i Pannonii, a patrně s nimi splynuli.

Náboženské poměry v Uku v této době odpovídaly spletnosti politických příběhů. Křesťanství objevilo se po prvé v Pannonii za Marka Aurelia, v jehož vojsku proti Kvadům vedeném bylo mnoho křesťanů. Za Konstantina křesťanství značně se zde rozšířilo. Podle svědectví Tertullianova rozšířilo se křesťanství již na počátku III. stol. mezi kmeny sarmatskými, dáckými, germanskými a skythskými. Na koncilu nicejském r. 325 byl přítomen Domnus, biskup pannonské provincie, a v V. stol. bylo založeno arcibiskupství v Syrmii s četnými suffragány. V též čas přišlo do Uher mnoho kmenů germanských, jež postupně přijaly křesťanství, avšak podle učení Ariova. Attila a Hunové nedali se pokřtiti, avšak v jejich době panovala největší snášlivost. Po odchodu Germanů a založení říše Avarské zaniklo křesťanství na středním Dunaji. Slované, kteří s Avary nebo již dříve do Uher přišli, zrekli se pohanství teprve v IX. stol. (viz Slovensko, str. 456).

II. Od příchodu Maďarů do vymření Arpádovců. Nová doba v dějinách uherských nastává příchodem Maďarů (v. t.), kteří v nížinách při Tise a středním Dunaji po prvé se objevili r. 892 jako spojenci krále německého Arnulfa proti Svatoplukovi velkomoravskému. Po smrti Svatoplukově (894) vydali se již o své ujmě na lup a zustošili v Pannonii nejen větší část příslušející k říši Velkomoravské, nýbrž i menší část, která byla po smrti Kocelové opanována od Franků.

Ježto zatím Symeon Bulharský spolu s Pečeněhy zpusťošil původní sídla Maďarů v Múltansku a Valašsku, Maďaři pod vůdcem Árpádem (v. t.) zůstali v Uhrách a založili nové panství mezi Tisou a Dunajem. Odtud teprve dobyli Panonie i bulharských držav na východ od Tisy až ke Karpatům. Ještě před r. 906 vyvrátili říši Velkomoravskou a opanovali tak Slovensko a Moravu, r. 907 pak porazili markraběte Luitpolda u Prešpurka a opanovali horní Pannonii a marku Východní až k Enži. Křesťanství bylo v dobytých zemích potlačeno. Maďaři podrželi v té době ještě nomádský způsob života a podnikali loupežné nájezdy do sousedních zemí, zejména do Itálie a Německa. Teprve veliké porážky u Riade nad Unstrutou r. 933 (viz Jindřich, str. 525 a) a u Augšpurka r. 955 přiměly Maďary k tomu, že věnovali se usedlému životu v území, od něhož po r. 955 odtržena byla marka Východní a Morava. Vévoda Gejza (972—997) a jeho syn Štěpán Svatý vyplnili násilím pohanství a organisovali křesťanskou církev v Uhrách. Zejména Štěpán, jenž měl za manželku bavorskou princeznu Giselu, založil mnoho biskupství a klášterů. R. 1001 vymohl založení arcibiskupství v Ostřihomě. T. r. byl korunován královskou korunou, kterou mu poslal papež Sylvestr II. Zvítěziv nad vzbouřivšími se údělnými knížaty, dal říši jednotnou ústavu podle vzoru německého a slovanského. Za synovce a nástupce Štěpána krále Petra (1038—46) národní záští proti cizincům a křesťanství způsobilo reakci pohanství. Petr byl r. 1041 vypuzen a nastolen pohanský král Aba Samuel (1041—44), tento však byl již r. 1044 poražen německým králem Jindřichem III., který r. 1045 udělil Uhry v léno Petrovi. Avšak Petr byl r. 1046 po druhé vypuzen, a na trůn nastoupil Ondřej I., jenž organisoval znova křesťanskou církev a zbavil se nadvlády německé. R. 1061 byl svržen od svého bratra Bély I., jenž porazil odbojné pány a s krvavou přísností upevnil křesťanské řády. Po jeho smrti (1063) byl německým vojskem do Uher uveden Ondřejův syn Salomon, jehož vláda vyznačuje se vnitřními nepokoji a válkami proti Rekům, Bulharům a Pečeněhům. R. 1074 byl vypuzen od Bělova syna Gejzy I., jenž r. 1075 dal se korunovati, avšak zemřel již r. 1077. Nástupcem stal se bratr jeho Ladislav I. (1077—95), jenž přiměl Salomona k dobrovolné abdikaci a opanoval severní Chorvatsko a Slavonsko (v. t. str. 350). Po něm nastoupil synovec jeho Koloman (1095 až 1114), jenž dobyl Dalmacie, s papežem ujednal r. 1106 konkordát a vydal znamenité zákony o pozemkovém vlastnictví, o financích a soudnictví. Panování Štěpána II. (1114 až 1131) vyplněno bylo válkami s Benátčany, Čechy, Rakušany, Rusy a říši Byzantskou, také vnitřními nepokoji. Rozmrzen Štěpán vzdal se krátce před smrtí vlády a zemřel v klášteře. Také jeho nástupci Běla II. (1131 až 1141) a Gejza II. (1141—61) byli zane-

prázdnění válkami s nepřáteli vnějšími i vnitřními. Důležitě jest, že Gejza II. usadil německé osadníky z Dolnorýnska v Sedmihradsku. Po Gejzově smrti nastaly nové spory o trůn, za nichž proti Gejzovu synovi Štěpánu III. (1161—72) ucházeli se o trůn Ladislav II. (†1162) a Štěpán IV. (†1164), podporováni od byzantského císaře Emanuela. Štěpán III. naproti tomu byl podporován od císaře německého a krále českého. Po jeho smrti uhájil si trůnu bratr jeho Běla III. (1173—96), jenž vychován byl při dvoře Emanuelově. Vynikl především jako oprávcе vnitřního pořádku, neopominul však také dobytí zpět, co Emanuelem za předchozích zmatků bylo odcizeno. Svými výboji v Haliči způsobil, že pozdější králové uherští často přihlašovali se s nároky na tuto zemi. Nástupce Bělův byl Emerich (1196—1204), po němž následoval jeho nezletilý syn Ladislav III. (1204—05), jenž však byl zbaven trůnu mladším bratrem Bély III. Ondřejem II. Za tohoto panovníka, jenž r. 1217 podnikl bezúspěšnou křížovou výpravu do Svaté země, šlechta vynutila si rozmožnění práv zlatou bullou z r. 1222, kdežto duchovenstvo nabylo rozsáhlých privilegií konkordátem z r. 1233. Za Bély IV. (1235—70) byly Uhry návalem Mongolů hrozně zpusťošeny a odlidněny. Následkem toho byli do země povoláni němečtí osadníci, kteří se usadili hlavně v sev. Uhrách od Moravy až k Sedmihradsku a věnovali se zejména hornictví. Běla IV. podporoval stav městský, zejména rozmnožením svobodných měst. R. 1244 byla Bosna zajištěna panství uherskému, jehož hranice i na jiných stranách byly rozšířeny. Syn a nástupce Bělův Štěpán V. (1270—72) vedl nešťastnou válku s Přemyslem II. (v. t., str. 630 b) a zemřel záhy na výpravě do Srbska. Po něm nastoupil nezletilý syn Ladislav IV. Kumán (1272 až 1290), jenž svou nezkrotnou vášnivostí způsobil v zemi silné zmatky. Po jeho zavraždění povýšen byl na trůn vnuk Ondřeje II. Ondřej III. (1290—1301), jímž vymřela mužská linie Árpádovců.

III. Od vymření Árpádovců do r. 1526. Po smrti Ondřeje II. velká část uherské šlechty přála si připojení k říši krále českého Václava II. a podporovala tudíž Václava III., jenž byl ostatně synem dcery Ondřejovy. Ten byl také korunován jako Ladislav V., avšak záhy vzdal se koruny ve prospěch vévody Otty Bavorského. Tento byl sice korunován ve Stoličném Bělehradě jako Běla V., avšak nedošel obecného uznání, naopak většina rozhodla se pro Karla Roberta (1308 až 1342), jenž po matce byl spřízněn s Árpádovci a jehož otec Karel Martel také již kdysi usiloval o trůn uherský. Karel Robert, podporován jsa papežem i císařem, provedl vnitřní opravy, zejména v soudnictví, obmezil moc šlechty, podporoval vědy a zaváděl u dvora zvyky západoevropské. Jeho syn a nástupce Ludvík I. Veliký (1342—82) rozšířil na čas říši Uherskou o Múltansko, Valašsko, Bosnu, Srbsko a záp. Bul-

harsko, odňal Benátčanům Dalmácii a dobyl Červené Rusi, vládl krátký čas v Neapolsku a r. 1370 byl zvolen králem polským. Z jeho opatření na poli vnitřní správy vyniká zejména povolení samostatného soudnictví a svobodného obchodu městům, založení university v Pétikosteli a j. Za dědičku Uher určil starší dceru Marii, provdanou za Sigmunda Lucemburského, jehož vláda vyplněna jest nejprv vnitřními spory s velmoži, později válkami s Turky a husity. Na obranu země proti Turkům vydal opravený vojenský řád a povýšil svobodná města za říšský stav. Državy získané Ludvíkem I. za Sigmunda většinou dostaly se v moc dřívějších držitelův. Za nástupce Sigmundova uznali stavové uherští jeho zetě Albrechta Habsburského, jenž však již r. 1439 na výpravě proti Turkům zemřel. Hrozící nebezpečí turecké přimělo magnátů k tomu, že povolali na trůn krále polského Vladislava III., jenž však padl již roku 1444 v bitvě proti Turkům u Varny. Pak teprve uznán byl za krále Albrechtův syn Ladislav Pohrobek, za jehož nezletilosti byl Jan Hunyadi ustanoven za gubernátora uherského. Po smrti krále Ladislava Pohrobka zvolen za krále Matiaš Korvín (1458–90), jehož volbu provedl Michal Szilágyi, máje po ruce veliké vojsko. V čele odpůrců Matiašových stáli Mikuláš Gorjanský (Gara) a Mikuláš Ilcocký (*Uljaky*), kteří již r. 1459 pokusili se o svržení nového krále. Roku 1463 sultán Muhammed II. dobyl Bosny a vtrhl do Srému, odkud jej však Matiaš vypudil a sám pak jal se postupovati vítězně do Bosny. V dalším boji zadržen byl válkou s Jiřím Poděbradským, v níž však přes pomoc panských odpůrců Jiříkových nedosáhl žádných úspěchův. Teprve válka s Vladislavem II. skončila se příznivým jemu mírem Olomouckým, kdežto ve válce s Bedřichem III. (1485 až 1490) opanoval Dolní Rakousy. Za válek těchto udály se časté nájezdy Turků, které však šťastně překonány. Příměří r. 1483 s nimi ujednané i v potomných letech bylo prodloužováno. Nástupcem Matiašovým zvolen byl Vladislav II., král český. O jeho volbu přičinil se hlavně Štěpán Zápolský, dědičný župan spišský a místodržitel v Rakousích. Trůnu domáhal se také Jan Korvín, levoboček Matiašův, a bratr Vladislavův Jan Albrecht. Mezi zápasem o trůn Maximilián zmocnil se Dolních Rakous. Vláda Vladislavova byla v Uhrách právě tak slabá, jako v Čechách. Nesnáze působil mu hlavně Jan Zápolský, syn Štěpána Zápolského a vévoda sedmihradský. Bažil po koruně, ucházeje se o ruku dcery Vladislavovy Anny, a když mu král nebyl po vůli, bouřil šlechtu proti vládě. Rostoucí zpupnost šlechty projevila se také utiskováním sedláků, kteří se posléze vzbouřili, vedeni jsouce Jiřím Dozsoú. Vzpouřa byla krvavě potlačena zakročením Jana Zápolského. Král byl viněn z netečnosti při tomto nebezpečí a na sněmě mluvilo se o jeho sesazení a zvolení Zápolského. Vladi-

slav proti tomu hledal oporu ve známém dvojsňatku svých dětí s vnuky císaře Maximiliána. Po smrti Vladislavově nastoupil Ludvík II. (1516–26), za jehož nezletilosti ustanovena poručnická vláda, v jejímž čele stál Tomáš Bakač, arcibiskup ostrhómský. R. 1521 sultán Soliman dobyl Bělehradu, klíče ke království Uherskému, neboť hotovost zemská úskokem Jana Zápolského se nesešla. Za nedlouho Turci zmocnili se i banátu Severinského a uherských pevností v Bosně. Při novém vpádu tureckém r. 1526 Ludvík svolal veřejnou hotovost do Tolny na Dunaji mezi Budapeští a Moháčem, avšak Jan Zápolský položil se se 40.000 muži u Szegecina a zdráhal se přijíti. Nedostatečná moc Ludvíkova byla ovšem potřena v bitvě u Moháče, král sám pak zahynul na útěku.

IV. Od r. 1526 do r. 1848. Po bitvě u Moháče zvolen za krále od jedné strany arcikníže Ferdinand (1526–64) na sněmě v Prešpurce, kdežto větší část šlechty volila Jana Zápolského na sněmě ve Stol. Bělehradě. Nastala válka Ferdinanda s Janem Zápolským, v níž tento podporován byl Františkem I., králem francouzským, papežem a Benátčany. R. 1527 Zápolský byl zatlačen za Tisu a opanováno Chorvatsko. Na sněmě v Budíně byl Ferdinand znova zvolen za krále a korunován v Bělehradě. Na počátku r. 1528 vypuzen Zápolský do Polska, odkud jal se vyjednávat se Solimanem prostřednictvím Jeronyma Laského. Společně na pomoc tureckou, vtrhl přes Košice do Zátisi, jehož se zmocnil. V čci 1519 přišel mu na pomoc sultán Soliman, s nímž Ferdinand umluvil posléze mír v Cařihradě (1533). Ferdinand i Zápolský měli podržeti v Uhrách, čeho byli válkou nabyli. R. 1538 učiněna smlouva Velkovaradinská mezi Ferdinandem a Zápolským, kterou tento pojistil si ochranu Ferdinandovu proti Turkům, začez ustanovil Ferdinanda dědicem své državy. Avšak po smrti Jana Zápolského r. 1540 poručníci nezletilého syna jeho Jana Sigmunda ucházeli se o dědictví, opírajíce se o pomoc tureckou. Ale Turci podrželi pak Budín a zemi po obou březích Dunaje, kdežto Janu Sigmundovi ponechali Sedmihradsko a Zátisi. Tím byly Uhry roztrženy na tři díly, z nichž díl Ferdinandův i Jana Sigmunda byl poplatný Turecku. K těmto válečným zmatkům přistoupily za nástupcův Ferdinandových i spory náboženské. Za Maximiliána II. i Rudolfa II. rozšířilo se v zemi lutheránství i kalvinství, jehož první stopy nalézáme v Uhrách již za Ludvíka II. Nové náboženství rozšířilo se nejprve mezi sedmihradskými Sasy a německým obyvatelstvem v městech, u šlechty pak došlo obliby teprve za Ferdinanda I. Šlechtě přišla vhod možnost, aby se obohatala zabavováním církevních statků, králové pak nebránili v Uhrách šíření se nového náboženství, aby si nezneprátelili protestantské šlechty. Teprve za Rudolfa nastala částečná reakce katolická, panovníkem podporovaná, následkem čehož protestantští

stavové podali stížnost na sněmě prešpurském r. 1604 a předložili Rudolfovi II. žádost, aby jim náboženskou svobodu ztvrdil zákonem. Císař nejen nevyhověl této žádosti, nýbrž i obnovil sněmovní nálež z r. 1524, jímž náboženské novoty byly zapověděny. Následkem toho vzniklo v Uhrách vření, jehož využil Štěpán Bocskai k povstání, jež zachvátilo celé Sedmihradsko i severní Uhry. Na naléhání Matiašovo sjednán konečně mír Videňský r. 1606, jímž protestantům propůjčena náboženská svoboda s doložením, aby nebyla na ujmu plné svobodě a právům církve katolické. Bocskai potvrzen za vévodu v Sedmihradsku, jež od té doby podrželo úplnou samostatnost. Místodržitelem v Uhrách ustanoven Matiaš, jenž r. 1608 byl korunován za krále uherského, začal však musil rozmnožiti politické výsady uherské šlechty. R. 1618 byl korunován Ferdinand II., za jehož vlády vypukly náboženské i politické třenice, podporované sedmihradským knížetem Bethlenem. Klid zjednan na čas mírem mezi Jirím I. Rákóczym a Ferdinandem III. r. 1645 v Linci. Avšak Leopold I. prvních úspěchů v boji proti Turkům užil opět k omezení náboženské i politické svobody uherských stavů. To přimělo četné magnáty, jímž v čele stáli Zrinyi, Vesselényi, Nádasdy a j. ke spiknutí, jež však bylo odhaleno a smrti vůdců potrestáno. Nový útok Leopolda I. na uherské výsady měl za následek povstání Emericha Tökölyho a nový vpád Turkův do Uher. Jejich porážka u Vídne rozhodla osud Uher. Císařské vojsko za několik let opanovalo skoro celé Uhry i Sedmihradsko, četní vůdcové povstání byli popraveni a na sněmě prešpurském r. 1687 prohlášena dědičnost koruny uherské v habsburské dynastii, jakož i odstraněna pověstná klausule zlaté bully Ondřeje II. Mírem Karloveckým r. 1699 císař získal celé Uhry až na banát a Sedmihradsko, avšak Josef I. po pokoření odboje Františka Rákoczyho získal Sedmihradsko a Karel VI. v míru Požarevackém r. 1718 i banát kromě zemí, jež Rakousko musilo opět vydati po nešťastné válce s Turky r. 1737—39. Tím ukončen teritoriální vývoj Uher. Od té doby až do r. 1847 pozorujeme v Uhrách celkem málo změn politických, neboť stavové uherští uměli právům svým zjednávatí mnohem lépe platnosti, nežli se to dalo v zemích rakouských. Kdykoliv panovníci pokusili se vládnouti absolutně bez sněmů, vždy zvedl se v Uhrách odpor tak důrazný, že musili sněm zase svolati a ústavu obnoviti. Karel VI. získal na sněmě z r. 1722 a 1723 potvrzení pragmatické sankce, již i v Uhrách zajištěna rodu Habsburskému poslušností i v ženském pokolení, kromě toho zlepšil správní poměry. Marie Terezie získala si zásluhy upravením poddanských poměrů t. zv. urbarmem z r. 1765 a reformou školství, zrušila však zákonodárnou moc sněmův. Josef II. hned r. 1780 dal odvážti uherskou korunu do Vídne do císařského pokladu na znamení, že nemíní uznávati zvlášť-

ního postavení království Uherského. Nesvolával také sněmů, zavedl nový studijní řád s německým jazykem a celou řadu jiných novot bez ohledu na platnou ústavu. To způsobilo tak mocný odpor privilegovaných stavů, že Josef II. krátce před svou smrtí větší část novot v Uhrách odvolal. Císař Leopold II. svolal ihned po svém nastoupení sněm a obnovil zřízení zemské ve starém rozsahu. Za vlády Františka I. sněmy byly svolávány aspoň každý třetí rok, avšak když r. 1811 uherský sněm v slovil se rozhodně proti známému finančnímu patentu, císař jej rozpustil a nemínil jej více svolati. Ale po třech letech stolice počaly brániti ve vybírání daní a stupňovaly svůj odpor tak, že císař František od r. 1825 opět pravidelně sněm svolával. Opposice posílena tímto výsledkem stupňovala své národnostní i politické požadavky, připravujíc tak půdu bouřlivým událostem r. 1848.

Od r. 1848 do nejnovějších dob. Revoluční hnutí r. 1848 zachvátilo ovšem i U., avšak docela jinak než sousední země rakouské, neboť v U-ku vyvinuly se poměry revoluci příznivé mnohem dříve. Kromě hnutí, které směřovalo k rozšíření stavovských práv vůči koruně, vyvinulo se i čilé hnutí národnostní, jež jevílo se zakládáním vlasteneckých spolků a kasin a domáhalo se jednak oživení národní literatury, jednak zlepšení hospodářských poměrů v zemi. To vedlo ovšem záhy také ke snahám po utlačení nemadarských národností v zemích koruny Uherské. V komitátních shromážděních znevažila vítězilí princip majoritní, podle něhož nebyly již hlasy jako posud váženy, nýbrž počítány. Tento princip byl přenesen i do sněmu a způsobil rozhodnou změnu v jeho struktuře. Již kolem r. 1840 zastoupeny jsou ve sněmě tři politické strany: konservativní čili vládní, svobodomyšlná čili opoziční, konečně liberálně-konservativní strana, také reformní zvaná. Ke straně konservativní, počtem velmi slabé, hlásila se největší část vyšší šlechty s rozsáhlými statky, malá část nižší šlechty a města. V těchto volili své zastupce hlavně obchodníci, jichž velká část byli Němci, kteří se stranou vládní drželi z nenávisti k živlu madarskému. Strana liberální stavěla se proti zastoupení měst, což mělo přirozeně vliv na připojení měst ke straně konservativní. Vůdcem této strany byl hrabě Aurel Desseffy a po jeho smrti (1843) mladší bratr jeho Emil. Organem jejím byl časopis »Világ«, pro konservativní živly německé »Pesther Zeitung«. Proti vládní straně stavěla se příkré opoziční strana, jejíž hlavou byl hrabě Ludvík Batthyány, duší její však Ludvík Kossuth. Organem jejím byl »Pesti Hirlap«, který Kossuth r. 1840 založil a do r. 1843 sám redigoval. Program této strany, jež počtem i významem svou byla nejdůležitější, obsahoval odpovědnost vlády, veřejnost ve všech oborech státního života, svobodu spolčovací a shromáďovací, svobodu tisku, zrušení censury, úplné spojení

Sedmihradská s Uhrami, spravedlivé rozdělení a snížení veřejných břemen, zastoupení obyvatelstva nešlechtického, zvláště však svobodných měst královských a svobodných okresův ve sborech zákonodárných a v soudech volených, rovnost před zákonem, zákon o nuceném vyvlastnění pozemků. K této straně přiznávala se skoro všechna nižší šlechta, jež záhy byla pokládána za pravého repraesentanta národních snah, kromě toho však i část vyšší šlechty, na vládě nezávislé úřednictvo a vůbec intelligence. Mezi oběma stranami stála strana reformní čili liberálně-konservativní, již v čele byl hrabě Štěpán S z e c h e n ý i. Tato strana také oponovala vládě, avšak nechťic porušit dosavadního svazku Uher s Rakouskem, pracovala jen k proměně ústavy v duchu konstitučně-liberálním, k zavedení úřední maďarštiny místo dosavadní latiny, k úpravě náboženských poměrů, hlavně však ke hmotnému zvelebení země. Maďarům zdála se tato strana málo liberální, vládě rakouské však příliš maďarskou, proto neměla ani mnoho přívrženců, ani velkého vlivu na tehdejší události. Prvního pozitivního úspěchu dosáhla opoziční strana provedením urbaniální regulace, již dostalo se značné úlevy sedlákům a to odstraněním desátků, zajištěním svobody stěhování a omezením patrimoniální jurisdikce. Po smrti císaře Františka I. dosaženo principiálního souhlasu se vtělením Sedmihradska do Uher. Vláda sice potom snažila se opoziční hnutí potlačit násilím, avšak po udělení amnestie z r. 1840, již Kossuth a jiní vůdcové opoalice byli propuštěni na svobodu, vláda byla donucena k dalším ústupkům. Na sněmě r. 1843—44 bylo dosaženo zavedení maďarštiny pro všechny královské výnosy a zákony, jakož i uznání nábožensky smíšených manželství i bez katolického církevního požehnání. Zrušena středověká výsada šlechtická, podle níž mohli jen šlechtici dosíci veřejných úřadů, sedlákům dovoleno i šlechtické statky kupovati a j. Vláda počala pak proti opoalice provádět své požadavky (vybírání daní a rekrutů) tím způsobem, že místo županů volených od župní šlechty dosazovala administrátory vládou placené, avšak strana Kossuthova vzepela se tomu co nejenergičtěji. Na sněmě r. 1847 Kossuth navrhl zrušení censury, později násilné zrušení roboty a odstranění berní svobody šlechty. Vláda stavěla se k těmto požadavkům velmi nerozhodně, když tu došla zvěst o únorové revoluci v Paříži. Opoalice vystupovala odtud proti vídeňské vládě rozhodněji a rozhodněji a Kossuth pronesl 3. bř. 1848 památnou programní řeč, v níž dožadoval se konstituční ústavy pro všechny země rakouské, především však zřízení národní maďarské vlády z většiny uherského sněmu. K jeho návrhu byla přání země sepsána ve zvláštní adresu, ke které se připojila i tabule magnátů, a ustanoveno, aby zvláštní deputace doručila ji císaři. Ježto hnutí v Uhrách, zejména v Pešti, nabývalo

rázu stále povážlivějšího, císař 16. bř. schválil hlavní požadavky a 17. bř. pověřil vůdce opoalice hraběte Ludvíka Batthyányho sestavením uherského ministerstva, v němž Kossuth obdržel ministerstvo financí. Nové ministerstvo mělo se skládati z předsedy a 8 odborových ministrů, z nichž jeden měl být stále při osobě panovníkové a prostředkovat styky vlády uherské s vídeňskou. Dvorní kancelář, královské místodržitelství a uherská dvorská komora měly být zrušeny. Výkonná moc svěřena králi, v jeho nepřítomnosti palatinovi. Dále bylo ustanoveno, že říšský sněm má se každoročně scházeti v Pešti a jemu že má vláda předkládati rozpočet za minulý rok i návrh rozpočtu na budoucí rok. Jednání jeho má být veřejné, volební právo v Uhrách i ve vedlejších zemích pak má být poutáno na malý census a jistý stupeň vzdělání. Všem dosavadním voličům volební právo ponecháno. Poddanská břemena, patrimoniální jurisdikce a berní svoboda šlechty byly za náhradu zrušeny, censura odstraněna a vyslovena rovnost všech zákonitě uznaných náboženství. Tyto t. zv. »zákony z r. 1848« byly 11. dub. císařem potvrzeny. Také bylo povoleno spojení Sedmihradska s Uhrami s výhradou, že tamní obyvatelstvo vysloví s tím svůj souhlas, což se skutečně stalo 30. kv. Nová ústava byla hned uvedena v život a sněm na základě nových poměrů byl zahájen 5. čce. Avšak zatím již v dubnu vzepřely se rozšíření nové ústavy na všechny země koruny Svatostěpánské národnosti nemaďarské, u nichž národní sebevědomí v té době rovněž bylo povzbuzeno. Nejprve Chorvatí zřídili si v Záhrěb národní výbor a zvolili bánem Josefa Jelačiće (v. t. a Chorvátsko a Slavonsko, str. 360 b sl.), jenž vypověděl poslušnost uherskému ministerstvu. Zároveň také Srbové v Běče a Banátě zvolili si svého metropolitu Rajačiće a vojvodu Šuplička. Také Rumuni v Sedmihradsku vzepřeli se připojení této země k Uhrám. Vláda uherská byla by ráda brannou mocí tento odpor přemohla, neměla však dostatečné moci, neboť nebylo dosud vyhověno její žádosti, aby maďarské pluky po cizích zemích rozložené byly poslány domů. Naproti tomu Jelačić jako vrchní velitel branné moci Chorvatska a Vojenské hranice chystal se, aby válkou vymohl povolení postulatů chorvatských a srbských. Proto uherské ministerstvo vydalo nejprve 17. kv. provolání o zřízení 10.000 mužů národní gardy, po zahájení sněmu pak podal Kossuth návrh na povolení 200.000 mužů a 42 mill. zl. na jich vydržování. Sněm předlohu schválil s velkým nadšením 11. čce. Avšak sankce královská na toto usnesení nepřicházela, nová deputace sněmem do Vídně vyslaná vrátila se s nepořízenou, Jelačić vtrhl přes Drávu do Uher a vláda vídeňská dokonce zaslala uherskému ministerstvu pamětný spis, v němž dosavadní vymoženosti Maďarů prohlašovala za nezákonné dovozující, že je nevyhnutelné, aby zřízení uherská upravena byla podle po-

třeb celé říše v duchu pragmatické sankce, také aby byla zavedena opět jednotná vrchní správa. Uherská vláda odpověděla samostatným vydáváním bankovek a odváděním k vojsku bez královské sankce. Sněm vypravil leště jednu deputaci do Vídně s požadavky, aby bylo Chorvatsko zbaveno vojenského despotismu, Rjeka a slavonské župy k Uhrám bezprostředně připojeny, aby byly zákony uherským sněmem přijaté schváleny a císař aby se odebral do Uher. Avšak deputace nebyla do říšského sněmu tehdaž zasedajícího vůbec vpuštěna a císař odpověděl na její požadavky velmi vyhýbavě. To Maďarům dostalo, aby i proti vůli králově brannou mocí zjednali platnost svým snahám. Arcivévoda Štěpán, tehdejší palatin, snažil se prostředkovati, avšak 24. září vzdal se své hodnosti a opustil Uhry. Ministerstvo bylo propuštěno, avšak opozice utvořila místo něho výbor pro zemskou obranu, jemuž předsedal Kossuth. Císař naproti tomu pověřil barona Vaye sestavením nového kabinetu a jmenoval hraběte z Lamberka král. kommissařem a nejvyšším velitelem nejen pravidelného vojska, nýbrž i gard a dobrovolníkův. Avšak hrabě z Lamberka byl hned po příchodu do Pešti zavražděn (28. září). Císař Ferdinand vydal 3. říj. ze Schönbrunnu manifest, kterým sněm byl rozpuštěn, veškeré vojsko v Uhrách podřízeno Jelačićovi, na Uhry vyhlášen stav obležení a Jelačić ustanoven královským kommissařem s plnou mocí výkonnou. Sněm však se nerozešel, nýbrž vypověděl císaři úplně poslušnost a svěřil výkonnou moc mimořádné vládě, totiž dosavadnímu výboru pro zemskou obranu s Kossuthem v čele. V té chvíli vypukla říjnová revoluce ve Vídni a z Uher vytáhl sbor 18.000 mužů pod generálem Mogou, aby pomohl obleženým povstalcům, byl však u Schwechatu 30. říj. od Jelačice poražen. Kossuth odhal tudíž Mogovi velení a ustanovil na jeho místo Arthura Görgeie (v. t. 1). Tento zahájil ústup před přesilou vojska Windischgrätzova a Jelačicova, jež po pádu Vídně táhla do Uher. Zatím uherský sněm zostřil konflikt, ježto 15. pros. prohlásil abdikaci Ferdinandovu za neplatnou a protestoval proti nastoupení císaře Františka Josefa I. Windischgrätz opanoval 18. pros. Prešpurk a Jelačić zvítězil ve srážkách s Görgeiem i podvůdcem jeho Perczelem. Jenom v Sedmihradsku bojoval s úspěchem Polák Bem, jenž opanoval celé Dolní Potisi. Vláda uherská opustila 5. led. Budapešť a přesídlila se do Debrecína. Avšak nerozhodnost Windischgrätzova a nepříznivé počasí způsobily přestávku v operacích, tak že Maďaři mohli se připravit k vážnějšímu odporu. Görgei ustoupil obrátně do Karpat, kdež zabránil dalšímu postupu rak. generála Šlika, jenž táhl z Haliče, a zavedl spojení jednotlivých oddílů maďarské armády mezi sebou i s vládou debrecínskou. Tu však nastala roztržka mezi Görgeiem a Kossuthem, jež měla za následek jmenování Dembiňského vrchním velitelem a porážku tohoto u Ká-

polny (26. a 27. ún. 1849). Vrchního velení ujal se opět Görgei a nastal obrát. Na jihu Perczel opanoval Báčku a Banát, dobyl Aradu a oblehl i Temešvár, poslední pevnost císařskou na jihovýchodě. Ještě větších úspěchů dobyl Görgei, jenž porazil Windischgrätze i nástupce jeho Weldena tak, že císařské vojsko musilo ustoupiti až do Prešpurka. Maďaři opanovali Komárno a 21. kv., po hrdinné obraně generála Hentziho i Budapešť. Sveden těmito vítězstvími sněm uherský v Debrecíně 14. dub. prohlásil dynastii habsburskou za sesazenu, prohlásil Uhry se všemi zeměmi vedlejšími za nezávislé a svěřil vládu gubernátorovi — Kossuthovi. Tyž jmenoval zodpovědné ministerstvo s předsedou Szemerem (v. t.). Rakouské vládě byl tento čin vitanou zámlinkou, aby povolala Rusko na pomoc proti revolucionářům. Car Mikuláš poskytl pomoc velmi ochotně a ihned vtrhly ruské sbory pod Lüdersem do Sedmihradska. Hlavní armáda pod Paskevičem, přes 100.000 mužů silná, překročila Karpaty směrem z Haliče. Také Rakousko rozmnožilo své sbory a postavilo jim v čelo přísného generála hr. Haynaua, Jelačić pak rozmnožil své vojsko u Oséka na 25.000 mužů. Celá armáda spojenců čítala na 280.000 mužů, kdežto Maďaři mohli postaviti do pole sotva polovičku toho. Uherská vláda po prvních úspěších spojencův opustila Pešť a přesídlila se do Szegedína. Prvními neúspěchy byl stížen Bem, jenž byl ze Sedmihradska od Rusů vytlačen. Jelačić porazil v Báce Perczela a oblehl Petrovaradin, avšak brzy potom padl Arad v ruce Maďarů a Jelačić po porážce u Hegyese musil z Báčky ustoupiti. Ale tyto neúspěchy spojenců byly vyváženy událostmi na severu. Ruské hlavní vojsko vtrhlo přes Prešov a Košice do nížiny mezi Dunajem a Tisou; kdežto Haynau opanovav Ráb a Budapešť táhl na Szegedin, dobyl ho a porazil Dembiňského u Szőregu (5. srp.) a Bema u Temešváru (9. srp.). Vláda odstěhovala se ze Szegedína do Aradu. Zatím Görgei ze vzdoru proti Kossuthově vládě omeškal se u Komárna, odkudž odtáhl teprve 12. čce, kdy od Szegedína byl již Haynauem úplně odříznut. Táhl tedy k Aradu, kde sídlila té doby vláda, a pokoušel se marně soustřediti vojska roztroušená a častými porážkami zdemoralisovaná. Kossuth pochopil dobře, že další odpor je marný, proto přenesl svou moc na Görgeie, jehož jmenoval diktátorem, a prchl do Turecka s několika členy vlády, která se podekovala. Görgei projevil hned ochotu, že složí zbraně, a skutečně 13. srp. u Vilagoše kapitulovalo před Rusy 28.000 mužů maďarského vojska se 142 děly. Po Görgeiovi vzdali se také velitelé menších oddělení, jen v Komárně bránil se Klapka s 20.000 muži až do 2. říj., kdy se vzdal za podmínek velmi čestných. Ze zajatých náčelníkův odboje byl ušetřen pouze Görgei na zakročení cara ruského. V Aradu bylo 6. říj. 13 maďarských generálů a plukovníků dílem zastřeleno, dílem oběšeno, v Pešti pak bylo od-

souzeno k obešení několik předních vůdců politických, mezi nimi hr. Ludvík Batthyány. Na celou zemi uvalen stav obležení a zavedeny vojenské soudy, jež hromadně odsuzovaly účastníky povstání k dlouholetému vězení. Ulehčení nastalo, když na podzim r. 1851 byl jmenován guvernérem v Uhrách arcivévoda Albrecht, avšak procesy vojenských soudů byly zastaveny a částečná amnestie udělena teprve po návštěvě císařově v Uhrách r. 1852. Uherská ústava byla zrušena a Uhry proměněny v pouhou korunní zemi nového státu Rakouského, k němuž jako samostatné korunní země byly připojeny také Sedmihradsko, Chorvatsko a Slavonsko a Temešský banát. Po Uhrách rozsazení četní úředníci německé národnosti, kteří měli přispěti ke germanisaci i užšímu připojení Uher k ostatní říši, nad to pak Němcům ulehčeno usazovati se v zemi. R. 1853 oktrojovány rakouské justiční i správní zákony, jediný pak ústupkem vlády bylo vyhlášení generální amnestie za návštěvy císařovy v Uhrách r. 1857 a vrácení konfiskovaných statků amnestovaným odsouzcencům. Národ povstáním vyčerpaný vzpíral se vládě pouze pasivním odporem a žádal vytrvale za obnovení ústavy z r. 1848.

V. Obnovení Uherského státu.

Poměry mocnářství po r. 1359 nutily vládu k ústupkům ve věcech uherských jako vůbec ve věcech ústavních. Bach byl propuštěn a vydán byl diplom říjnový (v. R a k o u s k o, dějiny ústavní). Diplom říjnový obnovil v podstatě uher. ústavu z r. 1848 a svolán sněm, aby se radil o novém zákoně volebním. Cizí úředníci Bachovi rázem musili zemi opustiti a zákony vydané Bachovým ministerstvem fakticky pozbyly platnosti. Uhři přijali, co dostali od vlády, ale nespokojili se tím; viděli v tom jen počátky k úplné obnově starých poměrů a užívali přítomných ústupků, aby pomoci již dobývali nových posic. V únoru 1861 zároveň s vydáním patentu únorového pro celou monarchii svolán byl sněm uherský podle volebního zák. z r. 1848; zahájen byl 6. dub. t. r. Váhu měla přirozeně skoro jen dolní sněmovna Poslanci její dělili se na 2 strany, stranu Deákovu, »stranu adressy«, která byla pro to, aby panovníkovi sněmem byla podána adresa, v níž by bylo vyloženo stanovisko sněmovny a tím národa k patentu únorovému; tím samým mělo být umožněno vyjednávání se dvorem za účelem restituce všech práv Uherského státu. Druhá strana, t. zv. resolucionisté, pod vedením Kolomana Tiszy byla pro pouhou resoluci, kterou by se jednoduše prohlásila platnost zákonů z r. 1848. Po dlouhých debatách přijato podání adressy 155 proti 152 hlasům. Adresa stála na stanovisku osobní unie U-ka a Rakouska a byla od císaře zodpověděna žádostí za předběžnou revizi zákonů z r. 1848. Na to odpověděl říšský sněm druhou adresou, v níž opět plně setrval na stanovisku uher. státního práva (obš. viz Rakousko, str. 205). Když nemohlo být dosaženo shody,

vídeňská vláda na to v srpnu 1861 sněm uherský rozpustila a opět nastala vláda absolutistická, která však dlouho nepotrvala. Nešťastná politika Schmerlingova uvnitř i za hranicemi, nešťastná válka z r. 1866 přinutily korunu k vyjednávání s Uhry, jež vedlo konečně k definitivnímu ustavení dualismu. Výtečný rozbor vyrovnání tohoto z r. 1867, společně ústavy i následujících vyrovnání z r. 1878, 1887 a 1899 v. Rakousko, str. 207 sl. Při posledním vyrovnání počaly se dostavovati nesnáze, které vyvolaly »krisi« v dualismu. Dosáhnuvše skvělého vítězství Maďaři s neobyčejnou intenzitou věnovali se vybudování vnitřní plnosti národního života. To absorbovalo úplně první vlády, a tak se zdálo, že dualismus přinese říši štěstí. Na uvolnění vzájemného poměru obou polovin nebylo delší dobu času pomýšleti a pak doma bylo plno práce. Židům dána plná rovnoprávnost a učiněna z nich jedna z opor maďarismu. R. 1868 vydán národnostní zákon, dosti liberální, který však zůstal na papíře a prováděn zejména od r. 1875 počínaje pravý jeho opak. Maďarský jazyk stal se státním jazykem uherským. Převaha maďarská ve sněmě udržena přemělným rozdělením volebních okresů a zvláštním upravením volebního práva. Hospodářský rozkvět podporován stavbou státních drah, velikými podporami soukromých tratí, ale tím zároveň velmi byl zatížen státní rozpočet, tak že r. 1874 deficit činil již 31 mill. zl. Již r. 1873 bylo třeba přikročiti k novým daním. Tomuto stavu nedovedlo odpomoci ani ministerstvo L ó n y a y o v o, které r. 1871 nastoupilo po Andrassyem, ani ministerstvo vybrané ze strany Deákovy, jež nastoupilo v list. 1872. To hlavně přispělo k rozkladu Deákovy strany, na jejíž místo nastoupila strana liberální, složená z části Deákovců a z části z bývalých resolucionistů, vedených Kolomanem Tiszou. Tato část, malá počtem (asi 70 členů), ale jednotná vedením a čerpající svou sílu z uherské »gentry«, pak nabyla převahy v nové straně. Krajní levice zvolna pak nastoupila na místo strany Tiszovy, která přijala program Deákův a ve svém programě heslo úplného oddělení od Rakouska nahradila heslem osobní unie. Koloman T i s z a stal se potom 16. říj. 1875 ministerským předsedou. Jeho ministr financí Szell zmenšil pak deficit. Při obnovení obchodní smlouvy s Rakouskem r. 1875 U. dosáhlo četných výhod. Obrátne si počínalo ministerstvo, když běželo o okupaci Bosny a Hercegoviny. Dovedlo dosíci, že majorita sněmu schválila náklad na okupaci a na organizaci obsazených zemí i branný zákon, ač proti zabrání obou slovanských zemí byl v maďarském obyvatelstvu veliký odpor. Tím Tisza získal si přízeň Vidně, která mu ponechala volnou ruku uvnitř. Toho užilo pak ministerstvo k bezohledné maďarisaci národů slovanských a Rumunů. Rozumí se, že školy staly se hlavním polem maďarisačních snah a maďarisece prováděna i v nalezincích. Posílení maďar-

ského živlu sledovalo i zavedení nových obecních řádů, potom zavedeno povinné vyučování v maďarském jazyce na obecných školách, podobný účel vedle snah skutečně reformních sledoval zákon o středních školách z r. 1883; r. 1885 provedena reforma sněmovny magnátů, v poslanecké sněmovně perioda 3letá proměněna v 5letou. Přese všechny maďarisační snahy i obratnou hospodářskou politiku rostla opozice proti Tiszovi. Od let 80tých opozice tato počíná svůj zřetel obracet k otázkám vojenským. Ještě r. 1886 Tisza prorazil se zákonem o domobraně bez velikých nesnází, ale odpor proti německému velení armády projevil se, když r. 1886 několik důstojníků pod vedením generála Janského ověřilo hrob generála Hentziho, statečného obránce Budína proti Maďarům r. 1849. V Pešti došlo tehdy k velikým bouřím a po prve hluchěji ozýval se požadavek maďarského velení v uherské části armády. Na veliký odpor narazil Tisza s branným zákonem r. 1888, zvláště útočeno na ustanovení, podle něhož jednoroční dobrovolníci měli být povinni skládati důstojn. zkoušku jazykem německým. R. 1889 opozice vystoupila s požadavkem, aby byl změněn domovský zákon z r. 1879 ve prospěch Kossuthův, který zůstal v dobrovolném vyhnanství a podle znění zákona t. r. měl pozbyti domovského práva v Uhrách. Když Tisza byl ochoten předložit sněmu nový zákon domovský a vyříditi v otázce Kossuthově věc po přání opozice, došlo ke sporům v lůně ministerstva, načež Tisza r. 1890 odstoupil; ministerským předsedou stal se dosavadní ministr orby hrabě Julius Szapary.

Tisza stal se vůdcem sněmovní většiny a podporoval politiku nové vlády, která celkem neodchýlila se od směru svého předchůdce. Obratnou hospodářskou politikou dosaženo, že r. 1893 rozpočet vykazoval již přebytek 73 mill. Nové politické boje nastaly na poli církevním. Tyto boje trvaly od r. 1890 a skončily se teprve r. 1895 za ministerstva Bánffyova; jeho předchůdce Wekerle stal se r. 1892 ministerským předsedou. Obě sněmovny přijaly konečně známé zákony církevně-politické, z nichž nejdůležitější se týkaly recepce židovského náboženství, povinného civilního sňatku a volného práva rodičů rozhodovati o náboženství dětí ze smíšeného manželství. V pros. 1894 padlo však ministerstvo Wekerlovo, pozbyvši obliby u dvora, a v lednu 1895 stal se předsedou ministerstva baron Bánffy. Nejdůležitější úlohou nového ministerstva bylo nové vyrovnání s Předlitavskem. Se strany rakouské poukazováno na hospodářský rozkvět Uka a požadováno spravedlivější upravení kvoty připadající na úhrady společných vydání (viz Rakousko, str. 211.). Tomu se vzpírala vláda i sněmovna uherská. Zatím nastala v rakouském parlamentě německá obstrukce, která znemožnila přijetí vyrovnávacího provisoria z r. 1897, kterým se dosavadní vyrovnání o rok prodlužovalo; následkem toho přijato

uherskou sněmovnou prodloužení dosavadního vyrovnání do května 1898. Bánffy i jinak osvědčoval, že pevně trvá na vyrovnání z r. 1867 a v díky za to ponechána mu z Vídně volná ruka v dalším pomad'aršt'ování, které tentokrát zvláště zasáhlo zeměpisnou nomenklaturu (jména měst, obcí atd.). Když v rakouském parlamentě obstrukce dále trvala, uherský sněm přijal zákon, kterým uherská vláda měla nabyti práva, samostatně upravit věci celní a bankovní, kdyby do konce roku nedošlo k jejich projednání parlamentním. Aby k tomu nedošlo, obě vlády v dubnu 1898 předložily oběma parlamentům vyrovnávací předlohy. Ale kvotové deputace nemohly se shodnouti a v rak. parlamentě trvala stále obstrukce. Poněvadž vláda uherská nechtěla přistoupiti na nové provisorium a zároveň prohlašovala, že nepřijme jiného vyrovnání než parlamentně (v rak. parl.) schváleného, nastala nová krise. Porady obou ministerstev k uklizení neshod nevedly k cíli, ale jejich obsah jinak zachován v tajnosti. Jen tolik prohlášeno, že obě vlády jsou připraveny na všechny eventualy. Když pak sešel se nový sněm uherský, opoziční strany žádaly na Bánffyem vysvětlení, co hodlá činiti, kdyby nedošlo v Předlitavsku k parl. vyřízení vyrovnání. Když Bánffy určité odpovědi odpíral, došlo k obstrukci v uherském sněmu, která potom zesilovala se i z příčin vojenských. Obstrukce zamezila přijetí indemnity pro rozpočtové provisorium. Tím nastal v Uku t. zv. stav ex-lex, a když většina se zavázala Bánffyovi, že mu ani v tomto případě nebude překážeti ve vybírání daní a rekrutů, zesílila opozice svůj odpor. Ale i liberální strana přestala s plnou rozhodností podporovati Bánffyho, když vešlo ve známost, že se zavázal zachovati celní jednotu i po r. 1903, kdyby se v té věci do té doby nestala usnesení vlády a sněmu. I byl Bánffy přinucen v únoru 1899 odstoupiti. Nástupcem jeho stal se Széll, který učinil mír s opozicí a dosáhl na sněmu prodloužení celní a obchodní jednoty s Předlitavskem do r. 1903, ev. do r. 1907. Sněm, který později v říjnu 1899 se sešel, schválil i usnesení kvotové deputace, kterým zvýšena uherská kvota za některé koncesse na straně rakouské na 34,4 %, ale na neštěstí ne v rakouském parlamentě, kde v tu dobu byla opět obstrukce. V té době mohutnější útoky opozice proti společné armádě. Volby z r. 1901 přinesly sice vládě veliké vítězství, ale nepodařilo se jí prorazit ani ve změně formě s vojenskou předlohou, kterou především měl se zvýšiti kontingent nováčkův. Opozice jej chtěla povoliti jen tehdy, budou-li rozšířena práva maďarského jazyka v uherské části společné armády, zvláště žádala zavedení uherské velící řeči a výhradně užívání uherských důstojníků v uherských plucích. Když vláda nechtěla tyto požadavky učiniti svými, obnovena obstrukce. Odvody nemohly být konány a 1. květnem 1903 nastal opět stav, kdy vláda neměla schválený rozpočet. Tu

Szél 14. čna s celým ministerstvem odstoupil. Nástupcem jeho stal se K h u e n - H é - d e r v á r y, bán chorvatský, kterému opposice slíbila zastavení obstrukce, bude-li odvolán požadavek zvýšení počtu nováčků. Ale část opposice necítila se vázanou touto úmluvou a pokračovala v obstrukci. Khuen-Héderváry byl pak 10. srpna přinucen odstoupiti, když byl odhalen pokus hraběte Szaparyho, správce Rjecky, uplatiti opposici, ač ministerský předseda v této věci podílu neměl. Poněvadž koruna v otázce veličiho jazyka žádných ústupků činiti nechtěla, jak zejména ukazoval armádní rozkaz císařův z Chlopého (16. září), maďarští státníci zdřáhali se převziti utvoření nového ministerstva; koruna se znovu obrátila na Khuen-Héderváryho, ale ten byl nucen 29. září opět odstoupiti, když následkem manifestu z Chlopého vydaného i liberální strana počala se viklati. Panovník volal k sobě různé osobnosti uherské, ale s malým úspěchem. Zároveň pod vlivem veřejného mínění liberální strana zvolila si 9člený výbor, který vypracoval národní-maďarské požadavky, týkající se armády. Císař přijal s některými změnami tento program a svezřil sestavení kabinetu hraběti Štěpánu T i s z o v i. Liberální strana přijala požadavky 9členého výboru, tak jak byly ve Vídni pozmeněny; jen hrabě Apponyi odporoval a vzdal se předsednictví poslanecké sněmovny. Dvůr sliboval, že vyhoví Maďarům v otázce vojenských odznaků, v otázce služby uherských důstojníků v uherských pluků, v otázce užívání maďarštiny ve veřejném trestním líčení vojenském, jež bylo slibováno, dále stanoveno užívání maďarštiny při styku uherských plukův a uherských úřadů; maďarština měla vydatnější měrou uplatniti se také ve vojenských ústavech. Panovníkovi za to přiznáno právo, jakožto nejvyššímu vojenskému pánu, ponechati dosavadní jednotný velicí jazyk, zároveň však předseda ministerstva učinil v parlamentě prohlášení, že v **U**-ku každé právo a tudíž i každé právo týkající se organisace a správy vojska má svůj původ ve vůli národa vyjádřeně jeho zákonodárným sněmem.

Programm tento, schválen byv od koruny, znamenal jistě značný úspěch pro Maďary, ale přes to vše opposice setrvala ve svém odporu, a když část vedená Frant. Kossuthem ukazovala náklonnost k míru, pokračovala v obstrukci frakce vedená Ugronem a Szederkenyim (asi 31 poslancův). Zatím pro nedostatek rekrutů sáhnuo k prostředku, podržeti vojny po tříleté službě dělu u praporů. To počalo obstrukci jistou měrou ubíratí popularity a Tisza v souhlase s liberální stranou chtěl obstrukci potlačiti zkrácením procedury hlasovací, pokud by šlo o rozpočet, dále chystal návrh nového jednacího řádu. Poměry pro Tiszu zhoršily se také namnoze v souvislosti s jednáním delegací, kde někteří řečníci, jako Derschatta, hájili bezpodmínečného práva panovníkova na všechna opatření, která se vztahují na řízení, vedení a vnitřní organizaci celé armády.

V tom směru působily také některé projevy ministra vojenství Pitreicha. Poněvadž Tiszaova prohlášení neuspokojovala, došlo znova k obstrukci, která nechtěla dovoliti schválení odvodu nováčků. Z toho došlo opět k prudkým bojům, a jen na krátko zjednan mir (10. bř. 1904), když Tisza ustoupil od svých plánův a za to opposice zastavila obstrukci. Rekruti na rok 1903 a 1904 byli pak povoleni. Ale bývalý ministerský předseda Bánffy založil v květnu stranu s programmem samostatného celního území a brzy potom hrabě Apponyi ocitl se v čele strany národní, jež svůj program zradikalisovala hlavně v otázkách hospodářského poměru k Předlitavsku a v otázkách vojenských. Asi 20 poslancův bývalé strany liberální připojilo se k němu. Zatím panovník dal Maďarům nový důkaz své přízně, dovoliv, aby tělesné pozůstatky Františka Rákóczyho II., jež uloženy byly v chrámě smyrenském, byly dopraveny do Uher. Ve sněmovně uherské opposice se opěla zvýšení civilní listy královny uvádějíc, že král sídlí v Pešti každoročně jen krátký čas a že tedy **U**. přispívá na vydržování císařského dvora ve Vídni. Apponyi mluvil pro úplnou hospodářskou rozluhu. Tisza, který si opposici popudil listem k voličům, v němž ohlašoval, že koruna na velicí jazyk maďarský nikdy nepřistoupí, snažil se v zimním zasedání (1904) získati opposici dvěma novými úspěchy: dosáhl, že uherské zemské obraně bylo povoleno dělostřelectvo, a ohlásil, že v ministerstvě vojenství konají se přípravy pro nový branný zákon s dvouletou službou vojenskou. Ale opposice chtěla za každou cenu zmařiti nové prozatímní zosťžení jednacího řádu, navržené ve srozumění s Tiszou 15. list. poslancem Danielem a schválené většinou. Tento prozatímní jednací řád měl platiti hlavně pro rozpočet na rok 1905, pro předlohu o kontingentu nováčkův a pro definitivní opravu jednacího řádu. Ale i ve vlastní straně Tisza narazil na odpor četných vynikajících stoupencův, kteří ze strany vystoupili, jako Szél a Andrassy. Opposice rozpoutala po celé zemi ohromnou bouři. Tu, ačkoli podle uherských zákonů sněm nemůže býti rozpuštěn, pokud není povolen prozatímní rozpočet, Tisza jej se svolením koruny přece 4. led. 1905 rozpustil, tedy ve stavu Ex-lex. Při volbách však liberální strana, která vládla v **U**-ku od r. 1867, octla se v menšině a spojené opposiční strany pod vedením Fr. Kossutha, syna diktátorova, nabyly většiny. Panovník povolal k sobě potom celné státníky maďarské, mezi nimi i Františka Kossutha. Dne 8. bř. 1905 sešel se uherský sněm, ale byl opět odročen, poněvadž do té doby nepodařilo se sestavení nového ministerstva. V novém parlamentě bylo 27 liberálních odstěpencův, 157 liberálů, 168 kossuthovců, 12 členů strany Bánffyho, 25 lidovcův, 10 zástupců nemaďarských národností, 10 divokých, 2 demokraci a 40 Chorvatů. Panovník nabízel Maďarům ve věcech vojenských provedení programu de-

vítělného výboru strany liberální, ale výkonný výbor opposice i plenum tuto nabídku zamítlo. Konečně panovník povolal k sobě rakousko-uherského vyslance v Berlíně Szógenyiho, který společně s finančním ministrem Lukacsem vypracoval program, na jehož základě mělo se učiniti příměří na dva roky. Podle toho koruna byla by upustila od požadovaného zvětšení vojenských nákladů a zvýšení počtu nováčků, za to koalici strany měly upustiti od požadavku velící řeči maďarské. Opposice v poslední chvíli tento kompromiss zamítla; mnoho k tomu působilo sdělení hr. Andrásyho, že ministr vojenství největší část požadovaného úvěru již vydal. Strany opoziční v osnově addressní žádaly vedle hospodářské samostatnosti se zvláštním celním územím a známých vojenských požadavků také provedení volební reformy, ovšem se zřetelem k nadvládě maďarské, reformy správní a politické. Tato addressa byla pak přijata většinou a sněm se pak odročil do 22. kv. Nastalo opět vyjednávání a konečně propuštěno ministerstvo Tiszovo a nastoleno neparlamentární ministerstvo s bývalým ministrem honvédů bar. Fejérvárym v čele. Král v novém manifestě pevně prohlásil svou vůli, zachovati jednotu velícího jazyka. Obě strany sněmovní vyslovily novému kabinetu nedůvěru, Fejérváry podal demissi, ale ta nebyla přijata. Tu spojené strany opoziční počaly po zemi organisovati nejtuší odpor. Vydaly prohlášení, aby vládě byly odepřeny přímé i nepřímé daně; potravní daně aby se vybíraly, ale nedávaly vládě k dispozici; veřejné úřady aby nepodporovaly vojenské při povolávání do volenské služby. Předseda poslanecké sněmovny Jusztz ohlásil, že svolá sněmovnu, jak jest jeho povinností, k 15. září. Ze strany liberální zatím vystoupilo nových 23 členův. Sněm sešel se dne 15. září, ale hned byl královským reskriptem odročen do 10. říj. Sněm toto odročení prohlásil za porušení ústavy a usnesl se na obšírném protestě. Fejérváry, který před tím zadal za propuštěnou, byl přinucen setrvati ve svém úřadě, když se nepodařilo pokusy, utvoriti ministerstvo ze řad koalice. Fejérváry rozvinul pak na schůzi voličů v Pešti program plný sociálně-politických reforem. Zároveň prohlásil za nezbytnou reformu volebního práva ve směru všeobecného hlasování, ale tak, aby Maďaři zachovali starou převahu. Říšský sněm sešel se znovu 19. pros. 1905 k jedině schůzi a odročen do 1. břez. 1906. Sněmovna prohlásila toto odročení královským reskriptem za nezákonné. Potom byl říšský sněm svolán na den 19. ún. a rozpuštěn. Generál-major Nyiry byl jmenován královským kommissářem s neobmezenou plnou mocí, z jeho rozkazu dostavil se do sněmovny honvédský plukovník Fabricius v průvodu čtyř honvédů s nasazenými bodáky a přečetl vlastnoruční list císařův. Sněmovna byla potom vyklizena. Ministerský předseda s velikou rázností jal se zakročovati proti úra-

dům, které se řídily povelom koalice, jmenoval v čelných místech královské kommissáře s dalekosáhlou plnou mocí, zakázal všechny veřejné schůze politické i volný prodej časopisů po ulicích. V té době Bánffy vystoupil z výkonného výboru koalice. Ale najednou nastal netušený obrat, jehož příčiny posud nejsou zcela jasné. Koruna se dohodla s koalici a 7. dub. 1906 propuštěn byl kabinet Fejérváryho a sjednán mír s koalici na základě podmínek, z nichž nejdůležitější byly: král pověří koalici utvořením vlády; strana nezávislosti obdrží ze svého středu tři ministry; král učiní předsedou ministerstva osobnost, která bude aspoň požívat důvěry koalice; přední úkol nové vlády bude provéstí nové volby. Nová vláda se zavázala vyřídit rozpočet, odvod k vojsku, obchodní smlouvy, udržeti posavadní stav v hospodářských poměrech k Rakousku. V oboru vnitřní politiky ponechána nové vládě volná ruka. Vojenské otázky měly býti odloženy do budoucího říšského sněmu. Předsedou nového kabinetu jmenován byl Wekerle, hr. Aladar Zichy ministrem při osobě králově, hr. Julius Andrásy ministrem vnitra, František Kossuth ministrem obchodu, šlechtic Daranyi ministrem zemědělství, hrabě Albert Apponyi ministrem vyučování, Geza Polonyi ministrem spravedlnosti, zbrojmistr šl. Jekelfalussy ministrem honvédstva. Liberální strana se rozešla. Při nových volbách strana nezávislosti dobyla 240 mandátů, strana ústavní 74, lidová 30, Sasové 12, Slováci 8, Srbové 4, Rumuni 14, socialisté 1. Potěšitelný pro nás je vzrůst národnostních poslanců, kteří v takové síle ještě v uherském sněmě nebyli. Říšský sněm byl zahájen 21. květ. V něm i národnostní poslanci velmi statečně a obratně vystupovali.

Literatura. Sbírký pramenů jako Codex diplomaticus Hungariae (Pešť, 1829—44; 43 sv.); Monumenta comitalia Hungariae (vyd. od r. 1874); Monumenta Vaticana historiarum regni Hungariae illustrantia (vyd. od r. 1884). Celkové zpracování: Katona, Historia critica regum Hungariae (Pešť a Budín, 1779—1808, 42 sv.); Fessler, Gesch. d. Ungarn (Lip., 1814—25, 10 sv.; nově zpracoval Klein, 5. vyd. 1867—83); Mailáth, Geschichte der Magyaren (1828—31, 5 sv.; 2. vyd., Řezno, 1852—53); Szalay, Magyarország története (sv. 1.—3. Lip., 1850—53; sv. 4.—6. Pešť, 1854—59); Horváth, Magyarország történelme (Pešť, 1860—63, 6 sv., nověji t., 1871—73 v 8 sv.). — Sasinek, Dejiny královstva uherského (1869—77); t., Dejiny počátkov terajského Uhorska (1867); Grot, Moravija i Maďjary s pol. IX. do nač. X. věka (Petrohr., 1881); Horváth, A kereszténység első százada Magyarországon (První století křesťanství v Uku, Bud., 1878); Grot, Iz istoriji Ugriji i Slavjanstva v XII. v. (Varš., 1889); Teleki, Hunyadi kora (Pešť, 1852, 6 sv.); Salamon, Ungarn im Zeitalter der Türkenherrschaft (Lip., 1887); Kupelwieser, Die Kämpfe Ungarns mit den Osmanen bis zur Schlacht

von Mohács (2. vyd. Vid., 1899); Faivre, Les Magyars pendant la domination ottomane en Hongrie (Pař., 1902, 2 sv.); Tomek, Novější dějepis rakouský od r. 1526—1860 (Pr., 1888); Marczali, Gesch. Ungarns im Zeitalter Josephs II. (2. vyd. Bud., 1885—88, 3 sv.); Sayous, Histoire des Hongrois et de leur littérature politique de 1790—1815 (Pař., 1872); Horváth, Huszonöt év Magyarországi történelméből 1823—48 (Geneva, 1864, 3 sv.; něm. Lip., 1867, 2 sv.); Falk, Széchenyi István gróf és kora (= a jeho doba; Peř., 1868); Adlerstein, Chronol. Tagebuch der magyar. Revolution (Vid., 1861, 3 sv.); Spiegler, Der Freiheitskampf der ungar. Nation 1848—49 (Lip., 1898); Pič, Der nationale Kampf gegen das ungar. Staatsrecht (t., 1882); O nejnovějších dějinách Eisenmann, Le compromis Austro-Hongrois (Pař., 1904), kdež uvedena i novější literatura.

Ústavní dějiny.

Všeobecný přehled. Existence zvláštního státu Uherského náleží k nejzajímavějším zjevům v dějinách Evropy. Ze všech menších národův uralsko-altajských čili turanských jediní Maďaři dovedli založiti v Evropě trvalý stát, a ačkoli na rozličných polích kultury podlehli cizím vlivům, osvědčili v oboru politiky tak podivuhodný talent, že si nejen udrželi až podnes svou státní samostatnost, nýbrž zjednávají si čím dále tím větší platnost i v poměrech zahraničních. Na rozdíl od Franků, Visigotů, Langobardův a jiných výbojných zakladatelů nových států zachovali si až podnes svůj jazyk a rozšiřují jej mezi všemi národy uherskými, usilující z mnohonárodového U-ka učiniti jednotný, maďarský stát národní. Kdežto posud obraceli svou činnost k tomu, aby zachránili ústavnost po staletí ohrožovanou, shledávají svůj příští úkol v budování veliké a silné Maďarské říše, která by vládla nad celou jihovýchodně Evropou.

Ústavní dějiny U-ka možno rozdělit na čtyři období: 1. na dobu od založení Uherského státu až do poč. XIV. stol. (1301), do vymření národní dynastie Árpádovců, 2. na dobu od poč. XIV. stol. až do r. 1526, do bitvy u Moháče, pokud se týče do nastoupení Ferdinanda Habsburského na uherský trůn, 3. na dobu od r. 1526 do r. 1848, t. j. do zániku státu stavovského, 4. na dobu novou od r. 1848, resp. po dvou episodách vlády absolutní a centralistické od r. 1867, kdy říše Habsburská organisována na základě dualismu.

Období první, Árpádovské, vyznačuje se převládání absolutní moci panovníckou, jež teprve ve stol. XIII. počíná upadat i ve prospěch obyvatelstva organisujícího se ve stavy. V době této spojuje se s U-kem stát Chorvatský (1102) a tvoří s ním unii personální.

Období druhé (1301—1526), jež uherští historikové nazývají obyčejně epochou králů z rozličných dynastií, jest dobou nenáhlého vývoje konstituční monarchie stavovské, v níž

státní moc jest rozdělena jednak mezi panovníka, jednak mezi stavy. Kdežto však po celé XIV. stol. převaha jest na straně panovníkové, jest od r. 1490 převaha na straně stavů. V období tomto opětovně vstupuje Uherský stát v personální unii s říší okolními, Polskou a Českou. Trvalejší jest unie českouherská. Co se týče poměru Chorvatska k Uhrům, vznikala znenáhla unie reální.

Období třetí (1526—1848) vyplněno jest neustálými ústavními zápasy mezi dynastií a národem. Dynastie usiluje o nabytí moci absolutní a ruší opětovně ústavu, což má za následek jednak protesty, jednak i vzpoury národa. V těchto zápasech s dynastií prospívá Uhrům mimo jiné velice ta okolnost, že Uherský stát jest rozštěpen na tři části: habsburskou, tureckou a sedmihradskou, v kteréžto poslední političti a náboženští nespokojenci docházejí stále podpory. Bývalá uherská ústavnost přestěhovala se vůbec do Sedmihradska (v. t), konstitučního volebního knížetství. Houževnatý odpor národa i jiné Uhrům příznivé okolnosti způsobují, že jednotliví panovníci aspoň na papíře zaručují ústavu, tak že absolutismus nemá v uherských zemích právního základu, a pokud se tam provádí, stává se to jen fakticky. Skvělým způsobem obnovuje uherskou ústavu zvláště poslední Habsburkovec Karel III. (VI.), za něhož konečně i poslední zbytek U-ka vysvobozen jest z moci turecké. Avšak ani nové ústavní záruky, dané Uhrům Marií Terezií a Leopoldem II., nebyly nic platný. František I. vládl opět absolutně a centralisticky. Unie uhersko-chorvatská v této době víc a více se utužovala.

Nové ústavní období zahájeno bylo r. 1848. Stará stavovská ústava rozšířena na celý národ a místo státu stavovsko-konstitučního zaujal stát lidové ústavní s občanskou rovnoprávností. Nastala sice ještě dvakrát německá reakce centralisticko-absolutistická, zprvu Bachovská, pak Schmerlingovská, ale konečně došlo r. 1867 k vyrovnání rakousko-uherskému a k dualistické formě říše habsbursko-lotrinské. Viz čl. Rakousko, dějiny ústavní, a níže o nové uherské ústavě.

I. Období Árpádovské.

1. Založení Uherského státu. Území nynějšího U-ka zabrali Maďaři někdy kolem r. 896. Měli tehdy zajisté již dosti dobrou organizaci. Neboť jen tak mohli se při malém poměrně počtu zmocnit nového území. Podle podání obsaženého v kronikách skládalo se všech osm kmenů (7 maďarských, 1 chazarský, resp. kumánský) ze 108 rodův, tak že, čítá-li se na jeden rod 1000—2000 duší, mohlo všech Maďarův i s připojivším se osmým kmenem cizím býti na 100.000 až 200.000 duší. V prvním půlstoletí od zabrání Uher činili Maďaři jen nájezdy do sousedních zemí. Teprve po veliké porážce na Lešských polích (955) zmírnila se jejich bojovnost. Za Gejzy I. (972—997) počalo se v Uhrách ujímati již křesťanství. Gejzovi při-

pisuje se i změna ústavy. Trvalý základ ke státu Uherskému položil však teprve sv. Štěpán (997—1038). K upevnění nové víry organizoval uherskou církev a založil deset biskupství jakož i několik benediktinských klášterů. Na papeži vyžádal si král. korunu a dal se jí korunovati 15. srp. 1001 v Ostrihomě. On byl vlastně teprve zakladatelem nových právních řádů, přijatých od Němcův a Slovanův. Transylvanii spojil roku 1002 s Uhrami a svěřil ji správě král. náměstka, zv. vojvodou (*vajda*). R. 1008 vyvrátil pak panství bulh. knížete Othuma (na území pozdějšího Temešského bánství) a spojil je se svým územím. Již sv. Štěpán osvědčil se jako znamenitý státník, a to především v politice zahraničné. Obdržev od papeže nejen král. korunu, nýbrž i právo apoštolské (zřizovati a obsazovati církv. úřady), uhájil si naproti Římskoněmecké říši jak politickou, tak církevní nezávislost. Velmi moudrá byla i jeho politika vnitřní. Zavedl mimo jiné změnu poměrů hospodářských. Ještě do jeho doby vedly maďarské kmeny po dřívějším způsobu kočovný život. Sv. Štěpán usiloval však, aby se obyvatelstvo trvale usadilo a zabývalo se zemědělstvím. Nové poměry hospodářské vytvořily pak soukromé vlastnictví, čímž oslabena a konečně vůbec vyhlazena kmenová organizace. Vznik soukromého vlastnictví měl pak vliv i na osobní svobodu jednotlivcovu. Kdežto posud byl každý Maďar již od narození svobodný, pokládán za svobodného nyní jen ten, kdo měl svobodnou půdu.

2. Území koruny Uherské skládalo se již za Árpádovců z těchto součástí: 1. z vlastních Uher, 2. ze Sedmihradska jakožto vedlejší země Uher, 3. ze zemí sdružených (*regna socia*), t. j. Chorvatska, Slavonska a Dalmacie, jež starší terminologie uherská uvádí jako partes adnexae (části připojené, *kapcsolt, csatolt részek*), ba dokonce i jako partes subjectae, 4. ze zemí vasallských (*hűbères tartományok*), které se nalézaly po delší nebo kratší dobu jen pod svrchovaností uherského krále.

Od vlastních Uher odtrhl Bedřich II. Bojovný v době tatarského vpádu tři komitáty: šoproňský, mošonský a železnohradský. Béla IV. dobyl však znova tohoto území r. 1246. Jinak měly Uhry celkem neustále tytéž hranice jako nyní. Pouze Mezimuří nenáleželo tehdy k Uhrám, nýbrž k Slavonii, a na jihu zřízeno bylo Bělou IV. bánství Severinské.

Skutečnou vedlejší zemí bylo Sedmihradsko (*Transylvania*), jehož dobyl již Tökhötöm, jeden ze sedmi maďarských vůdců, kteří se zmocnili Uher. Země tato chovala v sobě zárodky samostatného státního a právního života. Od Ondřeje I. stalo se obvyčejem, že správa Transylvanie odevzdávána bývala (místo vojvodům-úředníkům) královským princům zv. *dux (herczeg)*. Více o Transylvanii viz ve čl. Sedmihradsko.

Zvláštní politické teritorium tvořilo království Chorvatské, pro něž teprv od

XV. stol. staly se běžnými názvy král. Chorvatské, Slavonské a Dalmatské, jako by běželo o tři rozličná království, spojená v jeden celek. Chorvatskem rozumí se tu země na jihu řeky Kupy, vlastní jádro Chorvatského státu, a to bez jižního přimoří, jež sluje Dalmacii. Název Slavonia počalo se užívat pro území mezi Drávou na jedné straně a Kupou a Sávou na straně druhé. O této Slavonii tvrdí uherští historikové, že byla součástíou vlastního království Uherského a k Chorvatsku tedy že nenáležela, což vyvrací Klaič. Spor o příslušnost Slavonie vysvětluje se tím, že po celé X. a XI. stol. nemáme o ni jasnějších zpráv, dále tím, že ve XII. a XIII. stol. panovali králové uherští ve vukovarské a srémské županiji několikrát přímo, čímž byly země ty vyňaty z moci bánovy, a konečně tím, že jednotliví vojvodové chorvatští (*duces*) spravovali nejen vlastní ducatus (území chorvatsko-slavonské), nýbrž i sousední uherské župy baraňskou, šomodskou, zalskou a železnohradskou.

O panství nad Dalmacií zápasili uherští králové jednak s Benátskou republikou, jednak i s císařstvem Byzantským. V moci byz. císaře Manuila Komnénova nalézala se Dalmacie v l. 1165—80, načež po jeho smrti Bělou III. znova získána a se střídavým štěstím proti Benátkám hájena. Dubrovník ke koruně uherské nenáležel, nýbrž stál pod moci benátskou.

Ze zemí vasallských dostala se do moci králův uher. nejprve část Bosny čili Rama. Již první král uhersko-chorv. Koloman psal se i králem Ramy. Trvale užívali králové uherští tohoto titulu od doby Bély II. Slepého. Od r. 1180 vystupuje Bosna jako zvláštní bánství pod svrchovaností uherskou. Od Bosny odděleno bylo ve druhé pol. století XIII. jako zvláštní bánství území zvané Usora (maď. *Ozora*) s oblastí Soli (*Sale, Só*). Na východ odtud, v severozáp. nynějšího Srbska, prostíralo se jiné bánství uherské, Mačva (*Machov*), založené v pol. století XIII. Bělou IV.

Srbsko (*Rascia, Servia*) uznalo na krátko vrchní moc uherskou již r. 1151 za Gejzy II. Titulu krále srbského užívali však panovníci uherští teprv od r. 1202, kdy král Emerich vtřhl do Srbska a posadil na trůn Vlkana Nemanjiče, který za to uznal vrchní moc krále uherského. Ještě téhož roku přestala však uherská moc v Srbsku.

Emerich dobyl také části Bulharska a psal se proto i králem bulharským, a rovněž tak jini panovníci uherští počínajíc Štěpánem V.

Záhy dostala se pod svrchovanost uherskou Halič. Ponejprv nabyl ji na čas Béla III., pak Ondřej II. r. 1214. Ačkoli syn jeho Koloman, korunovaný s papežským svolením za krále Haliče a Vladiměřska, brzo musil z Haliče uprchnouti, mají králové uherští od té doby ve svém titulu i Halič (*rex Galicie et Lodomeriae*).

Od Bély IV. panovníci uherští titulují se i králi Kumanie (Valaška). Podle Perwolda

titul král kumánský — podobně jako král bulharský — pochází jen z několika vpádův uherských králů (okolo polovice XIII. stol.) do sousedního území.

Státy vasallské nalézaly se jen ve volném poměru k U-ku. Namnoze běželo tu více jen o nároky theoretické než o skutečnou moc nad oněmi zeměmi.

3. Obyvatelstvo. Velmi pestré bylo v říši Uherské obyvatelstvo co do národnosti (*Hungaria polyglotta*). Hlavním národem, který dal říši jméno, byli Maďaři (jejich vlastní název, zvaní od cizinců Uhry. Usadili se vesměs jen v rovinách, hlavně v Alföldu a Zadunaji. Nejbližše Maďarům stáli Sékelové (v. t.), usazení ve vých. Sedmíhradsku, jejichž původ podnes není dobře znám. — Po mnohých komitátech Uher, ve Slavonii a Transylvanii rozptýleně sídlili příbuzní Maďarům Pečeněhové (*Bisseni, Besenyők*), kteří však brzo zanikli v okolním obyvatelstvu maďarském. Zdá se, že v zemích uherských usazovali se uprchlíci pečeněžští, kteří byli poraženi v bojích s Kumány, osadivšími dřívější území Pečeněhů (v nynějším král. Rumunském), a zvláště v bojích s Byzantinci. Nepřijavše křesťanství, po dlouhou dobu sluli v uherských zemích pohany. Většinou žili na královské půdě. Nesprávné jest mínění Virozilovo, že lid usazený v Mošonsku podél hranic dolnorakouských a zvaný od Němců *Bossen-Croaten* a z toho pak *Wasser-Croaten* pochází od Pečeněhů splynulých za Gejzy II. s chorv. kolonisty. Jsouť to potomci bosenských Chorvatů, kteří po r. 1529 opustili před Turky svoje sídla mezi Unou a Vrbasem a vystěhovali se do Mošonska, kdež nazváni *Bosner-Croaten*. — Více než o přistěhovalcích pečeněžských víme o Kumánech (*Kunok*), kteří se stěhovali do Uher v několika silných proudech, následkem čehož nabyli privilegovaného postavení, jež si udrželi po dlouhou dobu. Ještě dnes rozeznávají se v pojmenování tří skupiny Kumánů. Jedni se nazývají *Palócok* (Polovci) — usazení jsou v několika stolicích severně a severovýchodně od Budapešti —; území druhých nazv. Kumány prostírá se mezi Dunajem a Tisou: Malá Kumanie, a v Zátisi (mezi Tisou a Köröšem); Velká Kumanie; území třetích, Jazygů (*Jászok*), t. zv. Jazygie leží rovněž mezi Dunajem a Tisou (sev. od horní Malé Kumanie). Název Jazygové povstal omylem z maď. Jászok (lukostřelci, čemuž odpovídají jiné lat. názvy; *Philistaei, Pharetrarii* a *Balistarii*). Bylit' lukostřelci pro král. vojsko vybírání hlavně z Kumánů. Tři různé názvy Kumánů svědčí o tom, že běží o rozličné proudy kumánských přistěhovalců. »Polovci« přistěhovali se do Uher asi dříve než »Kumáni«. Podle Hunfalvyho mohlo se to státi v l. 1104—41. V té době stěhovali se asi Polovci do Uher z Ruska, a to nepozorovaně v malých proudech, čímž se vysvětluje, že nenabýli zvláštních výsad. Nehledíme-li ke zprávě anonymního notáře krále Bély, že »Kumáni« pomáhali Maďarům již při doby-

vání Uher (8. kmen kumánský), Maďaři seznámili se s »Kumány« po prvé r. 1086, když je král Salomon povolal na pomoc v boji svém s králem Ladislavem. Kumáni byli však zahnáni, a opětně poraženi r. 1089. Zajatci jejich pokřtěni a usazení po obou březích dolní Zagvy v nynější Jazygii. Několik tisíc kumánských rodin přistěhovalo se do Uher r. 1122. Sídla vykazána jim v t. zv. horní Malé Kumanii. Největší proud Kumánů přivalil se však do Uher teprve za Bély IV. krátce před vpádem Tatarů. 40.000 Kumánů pod knížetem Kötönyem (Kuthenem) usazeno r. 1239 v t. zv. dolní Malé Kumanii a v Zátisi mezi Köröšem a Márošem a v krajině Temešsko-márošské. V kumánském obyvatelstvu chtěl Béla IV. najíti oporu proti zesilivším velmožům. Tímto mocenským zájmem dynastie vysvětluje se veliké nadřozování Kumánů, nepokojným sousedům, kteří dlouho nevzdali se kočovného života a zle v zemi řádili. Po tatarském nájezdě Kumáni obdrželi ještě novou půdu. Křesťanství přijímali jen pomalu a teprve za Ludvíka I. (1342 až 1382) byli úplně obráceni na víru. Privilegiem kumánským z r. 1279 povolena jim byla obsáhlá samospráva. Ve vývoji maďarského národa mají Kumáni veliký význam. Bylit' oním prudkým živlem, který po několik století udržoval stále ethnickou individualitu maďarskou, dodávaje Maďarům opětovně novou a novou krev a nedopouštěje nejen, aby se při svém malém počtě s ostatními uherskými národnostmi assimilovali, nýbrž ani aby pozbyli svého ohnivějšího temperamentu, čemuž možno snad přičítati výbojnou politiku panujícího národa uherského. — K nemaďarským národům koruny sv. Štěpána, kteří počtem svým velmi vynikají, náležejí především Rumuni čili Valaši (*Blacii*, maď. *Oláhok*), usazení nejen v Sedmíhradsku, nýbrž i ve značné části Zátisi. Výsadného postavení jako jiné národnosti se nedomohli snad proto, že byli rozptýleni po horách jako pastýři a měnili často svá sídla v kátních (pastýřských osadách) pod vedením představeného zv. *knezem*. Časem stali se z rumunských knezů šlechtici, kteří však splynuli s Maďary. Podle jednohlasného mínění badatelů maďarských Rumuni přistěhovali se do Sedmíhradska (odkud se rozšířili do Uher) už po upevnění státu Uherského. — Staršími obyvateli Uher než Maďaři byli někteří Slované uherští. Dnes zbyli z nich jen Slováci a zcela nepatrná část Slovinců při hranicích styřských. Při příchodě Maďarů usazení byli v Uhrách a Transylvanii ještě Slované bulharští, kteří však dílem pomadřeni, dílem splynuli s jinými národnostmi, zejména Rumuny. Slované stáli tehdy kulturně dosti vysoko; aspoň nad Maďary velmi vynikali. Dodělali se dokonce jistých státních útvarů (říše Velkomoravská, knížetství Pribinovo a Kocelovo), jež příchodem Maďarů zničeny. Od Slovanů přijali Maďaři velmi mnoho nejen v jazyce, nýbrž i v právé a kultuře vůbec. — Rusíni (*Rutheni, Oroszok*)

nejdou tak jako Slovinci původním obyvatelstvem Uher, nýbrž přistěhovali se tam teprve později. Osady ruské byly někdy i v Transylvánii, jak ukazují místní jména s přídavkem »Orosz«. — Osady s r b s k é a b u l h a r s k é (nové) pocházejí teprve z doby pozdější. — Mezi přistěhovalci záhy se objevují Němci (*Teutones*, *Saxones*, *Nemetek*). Pojmenováním *Teutones* rozuměli se Bavoři a Alemáni (Švábové), z nichž část byla usazena (v Zádunaji) ještě před příchodem Maďarů. Saxones jsou Němci ostatní, hlavně spíší a sedmihradští. (»Šváby« slují němečtí osadníci, kteří se přistěhovali do Uher teprve po zahnání Turků.) První veliké proudy Němců (»Sasů«) obrátili se do Uher za Gejzy II. (1141—61), a to jednak do Spíška, jednak do Sedmihradska. Nově počali Němci stěhovat se do Uher, zejména na Slovensko, po pohromě tatarské. Kolonizaci německé děkují za svůj původ nejen mnozí vsi (na Slovensku na př. rozličné Lehoty, Poruby a Häue), nýbrž jmenovitě města. Zvláštní správní obvod tvořili Němci spíší a transylvanští. Význam Němců pro vývoj práva v Uhrách byl veliký. Nejen městské zřízení uherské bylo jejich plodem, nýbrž i do práva zemského dostaly se mnohé právní instituty německé. — Pestré složení uherského obyvatelstva nedovolovalo, aby právní zřízení uherské budováno bylo na základě národnostním, tak že by snad jeden národ byl panujícím a plnoprávným, a ostatní národové že by byli požívali menších práv. Naopak počínajíc již sv. Štěpánem provozuje se politika, podle níž příslušníci všech domácích národů pokládají se za Uhry (*Hungari*), t. j. státní občany uherské. Rozumí se tím podle tehdejších právních názorů ovšem jen šlechta (*populus*). Společným úředním a dorozumovacím jazykem stala se latina a podržela svůj neutralisující význam až hluboko do XIX. stol.

4. M o c p a n o v n í k o v a. Králi náležela nejv. moc vojenská, soudní, správní a zákonodárná. Moc tato byla dlouho neomezená. Král svolával sice v mimořádných případech královskou radu (*senatus regalis*, *concilium regale*, *conventus primatum*), jež se skládala z duchovních i světských velmožův, avšak sbor tento neměl ani určité organizace ani kompetence, a panovník jeho míněním vázán nebyl. Ve skutečnosti používali však králové často rady círk. i světských pánů, zvláště sv. Štěpán, který s nimi vydával zákony uvádějící do Uher ustanovení franckých kapitularií a německých círk. synod.

Majetek panovníkův byl ohromný. Vedle rozsáhlých okupačních latifundií (*terra desensualis*, *szállásbirtok*) Árpádovské rodiny nabyl král značné území v krajích kolonizací nedotčených, jež držel jako držitel veřejné moci, panovník. Půdy této používali panovníci uherští k obdarování za služby jim prokazované (*donationes*), čímž si zavazovali osoby takto obdařené. Donační právo uvádělo pak svobodné lidi víc a více v závislost na králi. Lidé ti nazývají se král. sluhý (*servientes regis*).

Hrady vystavěné na král. půdě a obsazené vojenskými posádkami (*jobagion*) činily dále vladaře pánem takové vojenské moci, že mohl nad ní disponovati i mimo hranice říše a v zemi že mohl panovati neomezeně.

Znenáhla počala však moc královská klesati, a to vlivem mocné aristokracie, bývalých »král. sluhů«, kteří byli obdařeni četnými výsadami povahy veřejnoprávní. Podle tehdejšího nazírání na moc královskou jako moc soukromoprávní král převáděl jednotlivá oprávnění povahy veřejnoprávní, zejména vojenskou a soudní výsost a četná práva regální na duchovní i světské velmože. Pozemková aristokracie zbohatlá král. donacemi chtěla se s králem dělit i o vládní práva, a králi nezbylo, než jednotlivá práva velmožům skutečně postoupiti. Moc královská není následkem toho ve XII. a zejména ve XIII. stol. již jedinou mocí ve státě.

Ve XIII. stol. moc královská přivedena byla k úplnému pádu hlavně špatnými vládami dvou králů, Ondřeje II. a Ladislava Kumánce. Na Ondřeji II. vynucena byla zlatá bulla z r. 1222, uherská magna charta libertatum, jež upevniti měla ústavu proti zvůli králově a stala se základem uherských ústavních svobod. Král nesměl beze svolení král. rady, resp. sněmu dosazovati do úřadů cizince (čl. 11.), a nesměl zejména komorní úřady zadávati Ismaelitům (muhammedánům) a židům (čl. 24.), nesměl udělovati úřady dědičné na způsob donačních statků (čl. 16.), nesměl jedné osobě udělit úřady dva, z kteréhož zákazu vyňat pouze palatin, bán a dvorští sudí krále a králové (čl. 30.), ač později (1298: 36) ani palatinovi nedovoleno zastávati dva úřady; král obmezován i tím, že nesměl udělit donační statky cizincům (čl. 26.), a zvláště tím, že nesměl nutiti šlechtu, aby na svůj náklad účastnila se války za hranicemi země (čl. 7.). Zlatá bulla zná již také zásadu úřednické zodpovědnosti (čl. 14.), jež stanovena i ve čl. 14. a 25. deketu z r. 1290. Nejdůležitější novotou bylo však právo branného odporu (*jus resistendi*), jež bylo národu garantováno čl. 31. zlaté bully pro případ, že by král rušil politickou svobodu, práva a privileje šlechticův a vůbec svobodných členů národa. Či práva byla takto zkracována, mohl proti králi branně povstati a nedopouštěl se tím zrady (nevěry, *nota infidelitatis*). Jinou garancii ústavy měl býti t. zv. r a d n í z á k o n Ondřeje III. (čl. 23. dekr. z r. 1298), podle něhož král neměl si svobodně voliti své rady, nýbrž část král. rady (4 členové) měla býti určena ústavním způsobem (sněmem), a král při všech důležitějších věcech měl býti vázán na spolupůsobení své rady. Nehledíc k tomu, že radní zákon pochází teprve z posledních let doby Árpádovské, nebyl proveden.

Obyvatelstvo, jež v období tomto počalo se organizovati ve stavy, dostalo do svých rukou některá práva výsostná. Tak jednotliví velmoži (hlavně od doby Bély IV.) nabývali práva stavěti hrady a vydržovati si své sou-

kromě vojsko. Ačkoli právo vésti válku a ujednávatí mír náleželo výhradně králi a osoby soukromé měly vojska svého užívati jen se svolením královým, nedálo se tak vždy, a mocné panstvo vedlo i na svůj vrub menší války. Soudní moci nabyli nejen světsí, nýbrž i duchovní páni (jurisdikce nad poddanými) a vedle toho i města (nad svými příslušníky). Rostoucí samospráva komitátní (šlechtická) i městská obmezovala rovněž působnost orgánů zřizovaných králem.

Území státní pokládáno bylo dlouho za soukromé vlastnictví, patrimonium, dynastie. Výsledkem tohoto nazírání byla soustava údelů, kterou pravo uherské zná zrovna tak jako práva národů slovanských. Část území, nad níž vládl některý člen dynastie (syn nebo bratr panovníkův), nazývána v pramenech často *tertia pars regni*, a podle hodnosti vojvody (*dux*), který spravoval takový údel, slula i v ovojodstvím (*ducatus*). Po spojení Chorvatska s Uhrami bývali královští princové jako duces posíláni zvláště do Chorvatsko-Slavonska, někteří do Transylvanie. Z instituce »vojvodství« vyvinula se ve století XIII. instituce »mladšího krále« (*rex junior*). Ondřej II. dal ještě za svého života korunovati syna svého Bělu IV., a Běla syna svého Štěpána V. Mladšímu králi náležela na vykázaném území všechna práva královská. Instituce mladšího krále zeslabovala říši, jež byla rozdělena vlastně na dvě království (srv. čl. 18. zl. bully).

5. Nástupnictví na trůn. Trůn byl dědičný v rodě Árpádovském. Poněvadž však nebylo určitého řádu nástupnického, rozhodovaly o tom, kdo z několika oprávněných bude králem, rozličné okolnosti. (Maďarští historikové tvrdí sice, že již za Árpádovců národ — aneb aspoň část jeho, velmoži — volil mezi několika konkurujícími praetendenty, avšak starší dějiny celkem pravidla takového neznají.) Několikrát nastupoval bratr po bratru, synovec po strýci, bratranec po bratranci. Principu primogenitury tedy starší právo uherské neznalo, avšak časem vyvinul se fakticky (bez zákona). Za nezbytnou podmínku nabytí moci královské pokládalo se již ve XII. stol. korunování, a to korunou sv. Štěpána. Znenáhla požadováno též na králi, aby přísahal, že bude zachovávatí práva a svobody národa, a aby obsah této přísahy stvrdil ještě zvláštní listinou, inauguračním diplomem. Prvý uherský král Štěpán korunován byl v Ostřihomě, později dále se korunování ve Stol. Bělehradě. Tam byly chovány i korunovací klenoty. Obřad korunovací prováděl ostřihomský arcibiskup. Královnu korunoval biskup vesprimský.

6. Úřady. Dvůr královský upraven byl po vzoru západním. Král měl tytéž úředníky jako panovníci západoevropští. Původně byli to vesměs soukromí úředníci krále, a teprve postupným vývojem stali se někteří z nich úředníky zemskými (pro správu veřejnou). Úkolem dvorského úřadnictva bylo hlavně spravovati nemovitý majetek králův a oby-

vatelstvo na něm usdlé a opatřovati potřeby dvora. Náležela mu i soudní pravomoc nad lidem nalézajícím se pod soukromou mocí královou, nikoli však nad lidem svobodným, a zvláště nad šlechtici.

K prvním dvorským úředníkům náležel *comes palatii*, *comes palatinus* (*nádorispán*), dvorský župan. Mezi jiným soudil královu služebnictvo a byl i jeho správcem. Brzo stal se nejdůležitějším členem král. dvora. Jsa důvěrníkem královým, rozhodoval i záležitosti šlechticů, jež mu králem byly přikazovány. V době sv. Ladislava byl už nejen dvorským, nýbrž i veřejným úředníkem a zastupoval krále jako soudce. Prvé místo po něm zaujímal *judex curiae regiae*, *curialis comes regis* (*országbíró*), dvorský sudi. Byl původně dočasným zástupcem palatinovým v takových případech, kde palatin meškal mimo král. kurii (král. dvůr), pročez se původně zval *comes palatinus minor*. Když však od král. kurie oddělila se při rostoucí agendě zvláštní kurie (soudní stolice) palatinova, stal se »menší dvorský župan« stálým úředníkem, jež podle soudcovské hodnosti počali nazývati *judex curiae regiae*. Uprostřed XII. stol. král má již dva dvorské sudi; jeden z nich sluje *curialis comes major*, druhý *minor* čili *vicedux*. Nejvyšším finančním úředníkem byl *magister tavernicorum* (*tárnokmester*), nejv. taverník, podobný českému podkomorému. Spravoval král. pokladnu a důchody do ní plnící a měl pod sebou úředníky zvané *tavernici* (*tárnokok*). Nad lidmi sobě podřízenými měl i moc soudní. Později byl i nejv. soudcem král. měst. Pisemností král. dvora obstarával obyčejně některý vyšší duchovní jako *notarius*, *comes* nebo *magister capellae*, později *cancellarius*. Teprve za Běly III. zřízena zvláštní král. kancelář a v čelo postaven *Hungariae cancellarius*, s počátku probošt sídelního chrámu ve Stol. Bělehradě. Když agenda kancelářova vzrostla, měl zástupce zv. *vicedancellarius*, který již za Běly IV. stal se náčelníkem král. kanceláře, a kancelř zůstal jen čestným hodnostářem. Hodnost kancelářská udílěna pak jen arcibiskupům nebo biskupům. Pouhými dvorskými úředníky byli: nejv. stolník, nejv. číšník, nejv. komorník, nejv. podkoní a j.

Již ve XIII. stol. palatinát a dvorské sudství proměňují se v úřady ryze zemské. Ze dvou článků (8 a 9.) zlaté bully vidíme, že král. dvorský soud (kurie) se rozštěpil ve dva soudy: v soud palatinův, který měl nyní svou zvláštní kompetenci, a ve vlastní soud dvorský, na němž krále zastupoval pravidelný jeho zástupce, dv. sudi. Dokud byl král. zástupcem na soude pouze palatin, soud konaný králem osobně slul *audientia* neb *auditorium regis*, též *consistorium regis*, poněvadž přísedícími soudu tohoto byli členové král. rady. Vedle tohoto dvorského soudu v pravém smysle konával král soudy na svých cestách po zemi, avšak tak jako na svém dvoře dával se později zastupovati dvorským sudím, vy-

sílal i na venkov zvláštní soudce (*judices missi, delegati*), obvykle palatin nebo vicekancléře. Pravidelným zástupcem jeho na venkově byl takto palatin a na dvoře dvorský soudí. Některé věci rozhodoval však král osobně. Byly to zejména spory osob, jež nadány výsadou, že musí státi k soudu jen před osobou královou. Tento osobní soud králův zván soudem *specialis praesentiae regiae*. Rozsudky jeho sestavoval kancléř, resp. později vicekancléř. Palatinské soudy na venkově byly stálou institucí již ve 2. pol. XIII. stol. Palatin svolával shromáždění obyvatelů (šlechty) jednoho nebo dvou komitátů (*proclamate congregaciones, conventus*) a soudil s přísedícími volenými od sezvaného shromáždění, a to původně pod širým nebem (1298: 35). Ve své vlastní kurii palatin mohl si zřídit zástupce (*vicepalatinus*), nikoli však pro soud na venkově. Palatin byl též soudcem Kumánů. Podle privilegia z r. 1279 soudil spory mezi Kumány a Nekumány. V kurii své měl úředníky zv. notáři a protonotáře. Vedle funkcí soudních náležely palatinovi funkce správní a vojenské. Velel palatin šlechtickému vojsku místo krále a zastupoval krále i jinak (na sněmích, při přijímání cizích vyslanců atd.). Naproti tomu těžisko činnosti dvorského soudí spočívalo v soudnictví, vedle čehož dvorský soudí býval předním členem král. rady. Nejv. taveník stal se zemským úředníkem, když založena byla král. svob. města a on byl ustanoven za jich nejv. soudce, a to pokud běželo o města uherská, sedmihradská i chorvatská (1290: 9).

Co se týče správy provincií, počátky její organizace sahají již do doby sv. Štěpána. Vznik král. moci vedl k župnímu čili komitátnímu zřízení. Zakládaje novou tuto instituci, sv. Štěpán hleděl ke vzorům v Německu i v sousedních státech slovanských. Ukazují na to již názvy pojmů komitátního zřízení: *comitatus, parochia, provincia, civitas, mega, vármege, megye* (ze slov. mez, území, země) = župa, stolice, komitát; *comes* a *ispán* = župan. V maď. literatuře vede se spor o to, zavedl li sv. Štěpán jednotnou či dvojitou provinční organizaci, t. j. zavedl li rozdělení země na obvody, jež měly za účel správu veškeru: vojenskou, soudní, policejní a hospodářskou, či zavedl-li obvody dvojího druhu: zvláštní obvody vojenské (a zároveň hospodářské) s povahou soukromoprávní a zvláštní obvody pro správu veřejnou. Zastanci mínění o dvojitou organizaci pokládají hradské zřízení za instituci hlavně vojenskou, zřízení župní pak za instituci hlavně soudní. Přesvědčivější jest theorie o dvojitou provinční organizaci. Zřízení hradské jest starší než z doby sv. Štěpána. Již před příchodem Maďarů měli uherští Slované jistý počet hradů, jako na př. Nitru, Hlohovec, Beckov, Trenčín, Novohrad (*Nógrád*), Ostřihom, Vyšehrad, Bělehrad, Černý hrad (z toho později *Csongrád*), Krakov (*Karakó*), Bránu (*Baranyavár*) a j. Tato slovanská hradská organizace arcí po příchodu Maďarů se rozpadla a teprve za sv. Štěpána byla ob-

novena. K úplnému rozvoji dospělo hradské zřízení v pol. XII. stol. Většina hradů ležela směrem k pomezí za účelem obrany proti nepřátelům, v krajích, jež nebyly obyvatelstvem okkupovány a staly se tak královským majetkem. Nejméně hradů bylo tam, kde se usadily někdy maďarské kmeny. Hradská organizace měla pro krále význam zvláště proto, že vznikla bez vynaložení velkého kapitálu, pouze z vlastních sil hradského okolí. Pozemky nikým nezabrané dány byly k užívání okolnímu obyvatelstvu, jež bylo za to zavázáno konati ve prospěch hradu rozličné služby a odváděti dávky, čímž vydržována byla jednak hradská vojenská posádka, jednak otvíraly se králi bohaté zdroje příjmů. Naproti hradům jakožto soukromému majetku panovníkovu byly hrady župní střediskem veřejné správy. Celá země rozdělena byla na komitáty čili župy, stolice, v jejichž čele stáli úředníci dosazovaní a sesazovaní králem, župané (*comites*). Náměstkem županovým byl županův soudí (*comes curialis*) zvaný později podžupanem (*vicecomes*). Comes předsedal na župním soudě, stíhal zločince, vykonával král. nařízení, sbíral a vymáhal důchody pro král. komoru a vedl do války župní hoto-vost. Čas od času župan býval kontrolován král. kommissárem, za něhož vyslán býval po zemi zvláště palatin. Župa byla takto původně královským (zeměpanským) správním okrskem, který byl podroben moci ústřední. Teprve v dalším vývoji setkáváme se s komitátní samosprávou, o níž starší doba nic neví. Zárodek komitátní autonomie sluší hledati asi v soudních shromážděních komitátů, *congregaciones generales*. Poněvadž královští delegovaní soudci přicházeli do komitátů zřídka, komitáty vymáhaly si s počátku asi svolení, aby na svých kongregacích i bez přítomnosti král. soudce mohly spory vyřizovati, a pak se z toho vyvinul stálý usus. Již na kongregacích svolávaných palatinem zasedali v soudě přísedící volení komitátním shromážděním (později, když vznikly samostatné komitátní soudy, sluli *judices nobilium*, slůžní, *szolgabírók*), a ovšem i vrchní župan, nazvaný takto (místo »župan«), když soudí jeho (*comes curialis*) stal se jeho zástupcem a slul *vicecomes* (*vicispán, alispán*), podžupan. *Judices nobilium* byli obvykle v každém komitátě čtyři. Kdežto comes byl úředníkem královým a *vicecomes* úředníkem županovým, slůžní byli autonomními orgány župy. V nové komitátní správě měl tedy převahu živél autonomní nad zeměpanským. Vedle soudnictví zabývala se komitátní shromáždění též některými jinými záležitostmi, správními a hospodářskými. Komitáty rozděleny byly na 4 okresy (*processus, járás*).

S rozkladem župního zřízení povstala vedle komitátní autonomie ještě autonomie městská a patrimoniální soudnictví pozemkových vrchností nad poddanými.

7. Sněmy. Sněm jakožto zákonodárných sborů Arpádovská doba skoro ani nezná. Te-

prve na sklonku této doby, ve 2. pol. století XIII., možno mluvit o počátcích sněmovního zákonodárství. Dotud králové uherští vydávali zákonné předpisy sami. Naproti tomu vyvinula se v Uhrách zemská shromáždění soudní, jakési sněmovní soudy, na nichž zároveň se vyřizovaly rozličné otázky státní správy. O takových sněmovních soudech máme svědectví již ze 2. pol. XII. stol. Ve stol. XIII. staly se pravidelnou institucí (čl. 1. zl. *bully*, *solenisationes*). Konaly se každý rok ve Stol. Bélehradě v den sv. Štěpána za předsednictví krále nebo palatinova. Vyvíjelo se tudíž v Uhrách král. soudnictví podobné jako v Čechách a v Polsku. Vedle jiných svých soudů, zejména dvorských, král konal soudy sněmovní. Sněmů soudních bylo v Uhrách ve 2. pol. XIII. stol. více potřebí než zákonodárných. Úpadek veřejné moci vysvětluje, proč obyvatelstvo volá více po plnění zákonů a konání soudů než po zákonech nových.

Ze stol. XIII. známe tyto zákonodárné sněmy: z r. 1231 (Ondřej II. s malými změnami vydal tu znova zl. *bullu*), z r. 1267 (v Ostrihomě), z r. 1279 v Tétényi (upraveno tu právní postavení Kumánů), z r. 1286 (na poli Rákošském), z r. 1287 (v Budíně), z r. 1289 (ve Fövényi), z r. 1290 (v Budíně), z r. 1298 (v Pešti) a z r. 1299 (na Rákoši). Sněmům účastnili se *praelati*, magnáti i prostí šlechtici. Na sněmě z r. 1298 byli přítomni i zástupci Kumánů a saští šlechtici, na sněmě z r. 1299 též členové duchovních řádů. Názyvy, jimiž v Uhrách byly označovány sněmy, jsou: *parlamentum publicum* neb *generale*, *congregatio generalis*, *congr. totius regni*.

8. Stavové. Již před zabráním Uher Maďaři znali společenskou nerovnost. Vedle osobně svobodných byli u nich i otroci. Jakousi šlechtu (*nemesek*, t. j. urození) tvořili náčelníci kmenův a jiné osoby vznešenější. Změny ve společenské organizaci byly způsobeny reformami sv. Štěpána: zavedením moci královské, křesťanstvím, trvalým usazením obyvatelstva a vznikem soukromého vlastnictví. Starší aristokracie rodová pozbyla svého výhradně vyvýšeného postavení, když počala vznikat šlechta služební. Křesťanství zavádělo mimo tu novou aristokracii duchovní. Největší vliv na změnu společenské organizace měl přechod k zemědělství. Komu náležela část půdy okupační (půdy zabrané Maďary, když zmocnili se Uher), ten byl plně, t. j. soukromoprávně i veřejnoprávně svobodný a nebyl povinen k nijakým službám a dávkám ze svých pozemků. Kdo však držel půdu cizí, musil za její užívání konati rozličné služby a počítal se k polosvobodným, t. j. soukromoprávně požíval svobody, avšak z práv politických byl vyloučen. Společnost rozpadla se tedy na tři třídy: na plně svobodné, polosvobodné a otroky.

Plně svobodní, t. j. šlechta, nazývají se v pramenech *principes*, *barones* (pův. jen dvorští úředníci), *comites*, *seniores*, *nobiles* i j., později i *servientes* (*regales*). Dosti brzo ob-

jevuje se též výraz *jobagiones regni* (na rozdíl od *jobagionů* hradských, zv. též *nobiles castrenses*). Náleží sem vedle královského úřednictva a vyššího duchovenstva držitelé velkého pozemkového majetku. K obyvatelstvu polosvobodnému náleželi ti, kdož konali hradskou vojenskou službu (*milites castrí*, *bellatores*, *jobagiones castrí*, *nobiles castrenses*), i někteří jiní, kteří souviseli s hradskou organizací tím, že na hradském území se usazovali a užívali půdy za rozličné dávky a služby. Z hradských *jobagionů* voleni byli i hradští úředníci. Oni užívali také největší části hradské půdy, kterou nevzdělávali sami, nýbrž měli na ni usazené sedláky a nevolníky. Hradská půda náležela jim jen jako *beneficium*, dokud konali vojenskou službu, a přecházela i na potomstvo pod podmínkou konání této služby (*servitium*). Na půdě hradské osazeni byli dále *hospites*, svobodní přistěhovalci, kteří za užívání půdy platili hradskému županu jisté dávky. Za podržení své svobody platili t. zv. svobodnické denáry (*liberi denarii*). K hradům náleželi dále t. zv. *castrenses*, *castellani*, *cives*, *civiles* (hradčané; *civitas* = *castrum*), *villani*, *rustici*. Bylo to obyčejné obyvatelstvo nesvobodné, ač se uvádějí i populi *castrenses exercitiales*, t. j. svobodní sedláci zavázaní k vojenské službě. Hradčané konali pro hrad všelikou potřebnou práci: vozili do hradu dříví, kopali příkopy, stavěli mosty, opatrovali hradské sklepy a komory vínem, masem, moukou a j., a jiní zase vzdělávali hradské pozemky, pásli dobytek atd., a jiní konečně odváděli do hradu jistý poplatek (*census*). — Velmi četnou třídou obyvatelstva byli původně otroci, k nimž se počítali *udvorníci* (konající osobní služby pro pány) a *ministeriales* (lid konající polní a jiné hospodářské i některé řemeslnické práce). V této druhé třídě zaujímali nižší místo pastýři dobytka (*lixae*).

Ve XIII. stol. nastávají změny v dosavadním rozdělení obyvatelstva na třídy. Jest to především následkem nových poměrů co do majetku pozemkového. Dříve veškerá půda skládala se z prostor okkupovaných dílem obyvatelstvem, dílem dynastií, a dále z půdy nikým nezabrané, jež připadla panovníkovi. Část této půdy určena byla pro panovníka, pro církevní beneficia a úřady, část pak pro rozdělování obyvatelstvu (půda donační). Na konci XIII. stol. pocházela již daleká většina půdy z donací (rodová půda spadala na krále odúmrtími a pronevěrou, úřední beneficia dostala se pak do rukou úřednictva). Původní sociální a hospodářská rovnost šlechticů přestala a šlechta rozpadla se na dva stavy, šlechtu vyšší čili panstvo, magnáty, barony, a šlechtu nižší. Donacemi vyvinula se třída pozemkových velmožů, magnátů. Brzo velmoži nabyl i práv vojenských (stavěti hrady a mít v nich své posádky, ovšem jen s povolením král., srv. čl. 10. dekrety z r. 1298), práv soudních (immunitati, patrimoniální jurisdikce) a finančních (regály).

Moc jejich vzrůstala i dědičným udílením úřadů, jež zlatou bullou sice zapovídané, ale přes to se dalo. Tak velmoži nabyli práv větších než ostatní šlechta, ale neměli naproti tomu větších povinností. Když moci své přílišně zneužívali, král a ostatní šlechta hájili proti nim svých práv. Stalo se to částečně již ve zlaté bulle, dále v dekretech z r. 1267, 1290 a 1298. V období tomto šlechta odděluje se úplně od ostatního svobodného obyvatelstva a nabývá těchto základních práv: 1. osobní nedotknutelnosti (nikdo bez soudního řízení nemohl být zbaven svobody, čl. 2. zlat. bully), 2. šlechta byla poddána jen králi (jen král, palatin a *judex curiae regiae* mohl šlechtice soudit, běželo-li však o ztrátu hlavy nebo majetku, musil rozsudek potvrzen být králem, čl. 8. zlat. bully), 3. jen šlechta mohla nabývat šlechtických nemovitostí (čl. 26. zlat. bully), 4. šlechtici osvobození byli od daní (čl. 3. zlat. bully), poněvadž konali vojenskou službu, 5. král. úřady, zejména finanční, mohly být zastávány jen šlechtou (čl. 24. zlat. bully), 6. šlechtě náleželo právo branného odporu (čl. 31. zlat. bully).

S úpadkem hradské soustavy souvisí i změny v třídě svobodného (nešlecht.) obyvatelstva. Jobagionové hradští postupují mezi šlechtu a půda hradská stává se půdou šlechtickou. Menší část jobagionů zaniká v nově se tvořícím stavě městském a mezi obyvatelstvem poddaným tím, že dřívější hrad se povyšuje král. výsadou za město, nebo že jobagionové bydlící na darované hradské půdě dostávají se pod moc pozemkového pána. Poslední zbytky jobagionů zanikají na poč. XIV. stol.

Z hradčanů postupuje jen malá část mezi šlechtu. Značnější jich počet rozplynul se v městském živle, část pak upadla do vrchnostenského poddanství.

Král. údovornici a svobodní sedláci dostali se darováním král. půdy do moci soukr. vrchnosti. Hosté utvořili jádro městského obyvatelstva.

Selský lid usazený na vrchnostenské půdě splývá s otroky, kteří na konci XIII. stol. zanikají. Povstává jednotné poddané selské obyvatelstvo, jemuž čl. 70. z r. 1298 zaručuje se stěhovací svoboda. Zcela nepatrný zlomek selského lidu zůstal svobodným. Byli to t. zv. *praedia listé* (podobní českým nápravníkům), kteří konali pro praeláty (opaty, probošty, biskupy a zvláště ostřihomského arcibiskupa) i světské pány vojenské služby, začež byli od nich obdařeni pozemky. Ve starší době slují *jobagiones exercitantes* neb *exercitiales*, též *nobiles jobagiones*; později zvou se i *nobiles ecclesiae*, poněvadž mají postavení podobné šlechtě.

Ve XIII. stol. povstává nový stav městský. Práva obsažená v privilegích udílených obchodníkům do měst se přistěhovávším čili »hostům« (*hospites*) byla původně jen osobními právy oněch hostů, tak že každý ostatní městský obyvatel měl své zvláštní právní postavení. Teprv od Bély IV. svobody hostů rozšiřují se na všechny obyvatele městské.

Tak znenáhla veškeré městské obyvatelstvo splývá v obec s tímž územním právem. Zároveň s tím vyňato jest městské obyvatelstvo z moci župních úřadů a nadáno jest autonomií. Měšťané volí si starostu čili *rychtáře* (*major villae, villicus, falunagy, bíró*), který spolu s 12 rovněž volenými přísežnými měšťany (*jurati cives*) čili městskou radou koná soudnictví, a rovněž tak duchovního správce. V podrobnostech vnitřní ústrojí jednotlivých měst lišilo se dosti značně. Města, jež vznikla kolem hradů, podržela i nadále své hradské župany (*purkrabí*) a hradský soud (*curia*), zvláště pak hradský soudce vykonával posavadní svá práva plnou měrou, tak že vedle městského úřadu v takových městech existoval zároveň úřad hradský, rázu hlavně vojenského. Tam pak, kde bylo v městě biskupství nebo proboštství, městský úřad přicházel do částých sporů s církví. Volně se vyvíjelo naproti tomu městské zřízení v městech, jež povstala z pouhých vesnic.

Města, jež byla založena na královské půdě, platila králi úrok (*census*), s počátku osobní, požadovaný na jednotlivých měšťanech, později kolektivní, placený celou obcí. Některá města byla povinna dodávat královskému vojsku i několik zbrojnošův. Měšťané mimo to byli povinni hájit městských hradeb. Práv politických města prozatím se nedomohla a sněm se tedy neúčastnila.

9. Privilegovaní národové v Uhrách a Sedmihradsku měli svou zvláštní správu. O správě tří národů sedmihradských viz čl. Sedmihradsko. V Uhrách náleželi k privilegovaným národům spíšští Němci a Kumáni. Spíšští Němci privilegii Bély IV. z r. 1243 a 1254 vyňati byli z moci spíšského župana a podřízení vlastnímu »saskému hraběti«. Hlavní jejich privilegium pochází z r. 1271. Podle něho 24 spíšská města s obcemi k nim náležejícími tvořila zvláštní provincii pod vlastním hrabětem (*comes*) čili soudcem (*judex*), který soudil menší věci sám a důležitější spolu se spíšským komitátním županem. Daně (*ratione terragii*) platili spíšští Němci ročně 300 hřiven stříbra. V případě války byli povinni poslati do boje 50 ozbrojených kopiníků. Vedle jiných práv povoleno jim právo dělati hory, arci s výhradou placení král. urbury.

Kumáni nabyli privilegovaného postavení výsadou Ladislava Kumance z r. 1279 sepsanou na základě říš. sněmu u Téténye. Z listiny této jest viděti, že Kumáni dělili se na 7 rodů a že byla mezi nimi společenská nerovnost právě tak, jako mezi Maďary. Vedle šlechty, mezi níž byly opět přední osoby (*magnáti*), uvádějí se i poddaní a otroci. Svobody týkaly se arci jen kumánských šlechticův. Kumáni zavázáni přijmouti křesťanství, vzdáti se kočovného života, loupeží a vraždění a usaditi se v trvalých sídlech. Dovoleno jim nositi dlouhé vlasy a vousy a vlastní kroj, avšak v ostatním měli se přizpůsobiti křesťanským obyčejům. Území

vykázané jim již Bělou IV. zvětšeno hradskou půdou udvorníků králové a pozemky jiného nesvobodného lidu, šlechtickými statky vymřelých rodin, ležícími na území kumánských osad a konečně pustou půdou šlechticův a hradských jobagonů, jež od tatarského nájezdu nebyla vzdělávána. Na kumánském území ponechána však půda nekumánským šlechticům a hradským jobagonům za tím účelem, aby kumánská i nekumánská šlechta se sblížila a požívala stejných práv a svobod. Tak, jak ustanovil již Běla IV., měl spory Kumánů s Nekumány souditi palatin společně s náčelníkem příslušného kumánského rodu (*iudex, princeps*). Vzájemné spory kumánských šlechticů měl však souditi pouze soudce rodu. Nechtěla-li některá ze sporných stran přestati na rozsudku soudcově, mohla se odvolati ke králi. I král měl však souditi společně se soudcem kumánským.

10. Poměr Chorvatska k Uhrám. Podle Tomáše, archidiakona splitského, Chorvaté, a to 12 náčelníků plemen, učinili s králem Kolomanem r. 1102 smlouvu (*pacta conventa*), kterou uznali uherského krále za svého panovníka pod těmito podmínkami: 1. že budou své i nadále pokojně držeti, 2. že nebudou platiti králi žádných daní, ale naproti tomu že se uvolují, kdyby nepřítel vtrhl do země, vypraviti na svůj náklad do války z každého plemene 10 ozbrojených jezdců, celkem tedy 120 jezdců. Výprava tato týká se jen války defenzivní, vedené toliko na území až k řece Drávě. Kdyby bylo potřeba, aby chorvatské vojsko překročilo Drávu a bojovalo v Uhrách (inde versus Hungariam), měl náklad na ně vésti král, nikoli Chorvaté.

»*Pacta conventa*« jsou prvním uhersko-chorvatským vyrovnáním a náležejí k základním zákonům uhersko-chorvatským. Králové uherští dodržovali tuto Kolomanovu úmluvu se zástupci chorvatského národa a nespojili Chorvatsko územně s Uchem. Spravovali je dílem sami, dílem odevzdávali správu jeho svým synům, kteří tam panovali skoro úplně samostatně jakožto *v o j v o d o v é (duces)*. Moc jejich rovnala se moci královské a zvala se také *auctoritas regia*. Dosazovali biskupy, svolávali sněmy, soudili, razili vlastní minci, udělovali donace a tím i šlechtictví. Podobně jako králové mívali i vojvodové své vlastní dvory a svou vlastní komoru (finanční správu). Stálého sídla neměli. Zdržovali se v Záhřebě (na Griči), Križevcích, Knině, Klisu, Krapině, Požeze.

Vedle vojvody byl pravidelným zástupcem královým v Chorvatsku *b á n*. Dosazován býval zpravidla, když nebylo vojvody (král. prince), ačkoli máme příklady, že i vojvoda dosazuje bána (*banus ducis* naproti bánovi královskému). Větší moc míval bán královský, který nahrazoval vojvodu. Poněvadž spravoval celé území chorvatské, nazýval se *banus totius Slavoniae*. Tota Slavonia znamená tu podobně jako v titulu vojvodském Chorvatsko, Slavonii a Dalmacii. Od r. 1272

bývají často dosazování bánové dva, jeden pro Chorvatsko a Dalmacii (od Hvozdu [*Alpes Ferreae*] k Neretvě), druhý pro Slavonii. Trvale vyskytují se dvě bánství teprv od Ludvíka I. I když byl dosazen *banus totius Slavoniae*, býval mu podržien ještě zvláštní bán přímořský (*banus maritimus*), který uvádí se po prvé r. 1225. Za bány dosazování bývali vedle Chorvatů i Uhři. Uvádí se též několik správců Chorvatska, kteří užívali jiného titulu než bán (*gubernator, vicarius regius, locumtenens regius*). V Chorvatsku měl bán obdobnou moc jako v Uhrách palatin. Byl nejvyšším soudcem, správcem a vojévůdcem v zemi, udílel donace, svolával sněmy, razil zvláštní minci, vybíral zvláštní bánskou daň, jmenoval záhřebského a křiževceho župana, kteří bývali někdy jeho zástupci, *p o d b á n y (vicebani)* atd. Soudu bánskému byli podržieni všichni obyvatelé chorvatští. Kromě toho bán vykonával soudní moc na soudě sněmovním. Sněmy (*congregationes regni totius Slav.*) byly totiž nejen orgány zákonodárnými, nýbrž i soudními a správními. Zvláštní správní úřad po boku bánové se nevytvořil. I bánové měli svůj dvůr. Místo kancléřovo zastupoval u nich protonotář (nejv. pisař), zvaný později *protonotarius regni*, nikoli bani. Choval bánskou pečeť.

Bán měl právo jmenovati si svého zástupce, *podbána (vicebanus)*. Správa provinční byla v rukou županů.

I v Chorvatsku zakládána byla v této době města po vzoru německém, tak že ke starým přímořským městům dalmatským, organisovaným po vzoru italském, přibývala města s ústavou německou (Varaždin, Valkov, Virovitica, Petrinja, Samobor, Grič-Záhřeb, Križevci a j.). Svobody »hostí«, mezi nimiž se uvádějí Teutonicí, Saxones, Hungari, Slavi, záležely hlavně v exempci z moci županů, v osvobození od mýt, cel a věř. břemen, v právě voliti si vlastního soudce čili rychtáře jakož i vlastního duchovního a v právě konati trhy. Za užívání přidělené půdy každý host platil ze svého dvora (*curia, porta*) po uplynutí jistě (3—5leté) »lhůty« stanovenou daň. Někde určena byla daň tato kolektivně pro celou obec. Některé město mělo mimo to povinnost postaviti do války určitý počet vojáků (Záhřeb na př. deset).

Také uherská hradská organisace byla v Chorvatsku zaváděna. Z hradských jobagonů blízko Záhřeba vyvinul se na základě král. privilegii samosprávný šlechtický obvod, t. zv. *Turovo pole* (Turpolje) s turpolským županem (*comes curialis*) v čele.

Nejstarší sněmovní zákon chorvatský, který se nám zachoval, jest z r. 1273. Známe jest pode jménem *lex slavonica*. Bresztzensky srovnává jej se zlatou bullou Ondřeje II. a dokazuje, že mezi oběma zákony jsou podstatné rozdíly, které svědčí o samostatnosti práva uherského i chorvatského. Ustanovení zmíněného zákona chorvatského týkají se většinou soudního řízení a částečně i práva ústavního, jmenovitě věř. povinnosti obyva-

telstva a zemských financí vůbec, dále práva trestního a jedno ustanovení i práva dědickeho. Kdežto šlechtici uherští nebyli povinni ani dávatí králi daně ani poskytovatí mu descensus (mad'. *szállás*, přístřeší a pohostění), chorvatští šlechtici i hradští jobagionové musili podle zák. z r. 1273 v některých případech poskytovatí descensus (chorv. *stanak*) bánovi i některým jiným úředníkům, na př. výběrcím kunoviny. V této příčině pozbyla tedy časem chorv. šlechta berní svobody, zaručené jí úmluvou z r. 1102.

Jak viděti, Chorvatsko mělo v této době své vlastní území, svou správu i soudnictví a rovněž tak své vlastní zákonodárství a právo. K Uhrám stálo takto jen v poměru unie personální. Přece však počalo sblížovatí se s Uhrami tím, že v oboru královských práv zaváděny v obou zemích stejné právní řády (hradská vojenská organizace, městské zřízení).

II. Období králů z rozličných dynastií.

P ř e h l e d. Po vyměnění Arpádovců stavové uherských zemi sahají k dynastiím cizím, které zavádějí v koruně sv. Štěpána rozličné cizí novoty. Králové prvé z těchto cizích dynastií, Anjouovci, usilují o moc absolutní, avšak marně. Snahy jejich o nové organizování Uherské říše mají však trvalý výsledek. Banderiové zřízení zavedené Karlem Robertem udrželo se až do nového věku, a rovněž tak vázanost šlechtického nemovitého majetku, t. zv. *aviticita*, zavedená Ludvíkem Velikým. Za Anjouovců **U.** nabylo váhy takové, že nazýváno *archiregnum*. Od panování Ludvíka Vel. počala však býti uherská koruna — *Sacra Regni Corona*, jak oficiálně sluje — spojována s jinými státy sousedními. Prvý tento svazek uskutečněn z důvodů ryze dynastických, avšak v následující potom době usilováno o personální unii s okolními říši hlavní z té příčiny, že stavové uherští poznávali, že proti vzmahající se moci turecké nestačí domácí síly a že je tudíž potřeba opatření si vojenskou podporu států sousedních. Tak připravoval se znenáhla územně složitý státní útvar podobný nynější říši Rakousko-Uherské. V době této dochází opětovně platnosti zásada volby panovníkovy naproti principu dědičnosti. Stavové nabývají víc a více moci, až se za Jagellovců dospěje konečně k ústavě aristokraticko-monarchické. Na sklonku tohoto období (1514) došlo k návrhu společného zákoníka uhersko-chorvatského, k t. zv. *Opus tripartitum* Štěpána z Vrbovce (Verbőczya), jež sice nedošlo král. sankce, avšak počívalo až do r. 1853 moci zákona. Viz čl. *Tripartitum*.

1. **Ú z e m í.** Territorium vlastních Uher a *S e d m i h r a d s k a* zůstalo v tomto období celkem nezměněné. Změna nastala jen ve Spišsku r. 1412, když král Sigmund zastavil 13 spišských měst králi polskému Vladislavu Jagellovi. Zástavy této nabyla teprve Marie Terezie r. 1772. Ostatních 11 spišských měst, jež zůstala Uhrám, kleslo později na pouhé vsi.

Veliké změny nastaly na území *c h o r v a t s k é m*. Již koncem XIII. stol. území chorv. bylo značně zmenšeno. Mnoha měst a ostrovů zmocnili se Benátčané, část země spojena s Bosnou, okresy metlický, černomelský a vinnický připojeny ke Krajině, a Rjeka s hradem Trsatem, jež náležela Frankopanům, dostala se r. 1365 devinským pánům v Istrii, s nichž přešla na rakouská arciknížata. Mírem Zaderským z r. 1358 nuceny Benátky nechati Ludvíkovi Uherskému všechna chorv. a dalmatská města od Kvarnera až k Drači i s ostrovy. Tak se dostal i Dubrovnik (1358 až 1526) pod svrchovanost uherskou, ovšem jen nominálně za malý tribut. Za Sigmunda počala však opět růsti moc benátská v Dalmácii. Některá města a ostrovy poddaly se Benátkám dobrovolně, ostatních měst dobyto r. 1420. Dalmatské přímorí bylo takto ztraceno pro korunu sv. Štěpána a zůstalo v moci benátské téměř po čtyři století. Pevnina dalmatská udržela se ještě jedno století v moci uherské, načež ztracena ve prospěch Turkův a stala se částí tureckého panství v Bosně. — Slavonie (země mezi Drávou a Sávou) prohlášena Vladislavem II. za království a udělen jí zvláštní znak. Stalo se to proto, že Jan Korvin byl vojvodou slavonským, a král chtěl novým titulem projevití svou vrchní moc nad řečenou zemí.

Z vasalských zemí přední místo zaujímala Bosna. Štěpán Tvrdko, který se z bána prohlásil králem, uznával sice krále uherského za svého pána, avšak svrchovanost uherská nad královstvím Bosenským byla jen nominální. Tvrdko vystupoval jako samostatný král a rovněž tak nástupce jeho Štěpán Dabiša. Nicméně Bosna zůstala od r. 1408 trvale pod svrchovaností krále uherského. R. 1463 království Bosenské vyvráceno od Turkův. Jen po krátký čas udrželo se proti Turkům ještě nově zřízené báníství Jajecké, jež mělo společně s bánístvem Srebrnickým (někdejší Usora a Soli) býti obranným územím pro Chorvatsko.

Z á c h l u m í, potomní Hercegovina, stálo k Bosně v téměř asi poměru jako Bosna k Uhrám. Usilovalo o samostatnost, ale výboj turecký učinil snahám těm konec. Na samostatnost pomýšlel již veliký vojvoda bosenský Sandalj Hranic. Synovec jeho Štěpán Vukčić Kosača obdržel od císaře Bedřicha titul »hercega sv. Sávy«, ale již synové jeho byli od Turků panství svého zbaveni.

Nad *S r b s k e m* uplatňována svrchovanost uherská od poč. XV. stol., když v něm vládli »despotové«. Vasallem uherským stal se r. 1403 Štěpán Lazarević. Opětne uznána svrchovanost uherské koruny nad Srbskem r. 1426. Jiří Branković přijat za to jakožto budoucí Štěpánův nástupce mezi hodnostáře a magnáty uherské. Jiří i jeho zákonní potomci měli býti králi uherskému věrní a poslušni, k vyzvání královu měli vytrhnouti do pole a jako ostatní páni uherští osobně dostavovatí se na sněmy. R. 1427 stal se sice Jiří Branković despotem, ale brzo musil

uznati svrchovanost tureckou. R. 1439 despotství srbské vyvráceno, ale obnoveno zase r. 1444 a vráceno Jiřímu z rukou uherských. Nemělo však trvání, jsouc r. 1459 dobyté od Turků.

Prázdný titul »krále bulharského« chtěli Uhři uskutečnit za Ludvíka Velikého, který vtrhl r. 1365 do Bulharska a dobyl Vidína. Ale i tu učinili uherským nárokům konec Turci, kteří již r. 1394 dobyli carství Bulharského.

Také V a l a š s k o (*Cumania*), jež v 1. pol. XV. stol. kolísalo mezi svrchovaností uherskou a tureckou, musilo ve 2. pol. XV. stol. uznati moc Turecka. Naproti tomu hospodarové multanští, kteří ve 2. pol. XIV. stol. na krátko holdovali **U**-ku, stali se od r. 1387 vasally polskými, což uznáno i uh. králem Sigmundem v míru Lubovenském z r. 1412. Přes to však činilo si i **U**-ko po celé XV. i na poč. XVI. stol. nároky na Multansko. R. 1497 multan. hospodář Štěpán IV. zradil pol. krále Jana Albrechta a spojil se s Turky, kteří pak v XVI. stol. stali se svrchovanými pány Multan. R. 1529 zřejmě to uznáno Multanskem a r. 1617 i Polskem.

V období tomto dostala se na čas pod moc uherskou opětě H a l i č s k á R u s. Na základě úmluvy učiněné r. 1352 mezi polským králem Kazimírem a uh. Ludvíkem knížetství Haličské mělo připadnouti po smrti Kazimírově **U**-ku. Když Ludvík nabyt celého Polska, chtěl Halič od Polska odtrhnouti a připojiti k Uhrám. Obávaje se však s počátku odporu Poláků, svěřil správu její Vladislavovi, kníž. opolskému, a to od r. 1372 do r. 1379, kdy ujal se v Haliči vlády sám jakožto král uherský. Také za dcery Ludvíkovy Marie haličská Rus byla až do r. 1387 ve správě uherské. Téhož roku dobyt Poláky a náležela již napořád k Polsku, byť Sigmundem uh. přiznána Vladislavu Jagellovi r. 1412 mírem v Lubovně (několikrát obnoveným) jen na doživotí. V případě úmrtí jednoho nebo druhého krále měla během pěti let sejiti se komisse polských a uherských praelátův a pánův a spor rozřešiti. Tato komisse však nikdy se nesešla. Uhry nevzdaly se nikdy praetensí na haličskou Rus. Králové uherský užívali titulu nejen krále haličského, nýbrž i vladiměřského (= volynského), avšak ve Volyni nepanovali nikdy.

I v tomto období platí o poměru vasallských států k **U** ku totéž, co v období prvním. Největší moc náležela uherským králům k Bosně a Hercegovině, menší k Srbsku a ještě menší k Valašsku. Nároky jejich na Multansko, Bulharsko a Vladiměřsko spočívají však na praslábých základech.

2. K r á l o v s k á m o c. Po vymření Árpádovců nastává doba států stavovského. Král. moc není již jedinou mocí ve státě. Vedle ní objevuje se od XIII. stol. nový faktor státního života, velmoži čili panský stav (vyšší šlechta) a později i nižší šlechta a města. Moc královská slabne neustálým udílením donačních statkův i následkem rostou-

cího vývoje společnosti, následkem vzniku stavovské organizace. Král není již panovníkem absolutním, nýbrž ústavně omezeným. Oba Anjouovci usilují sice ještě o moc absolutní, avšak od XV. stol. jsou snahy takové marné. Za Sigmunda objevuje se již zásada, že zákonodárná moc náleží králi společně se stavy (a sněmích). A rovněž tak participují stavové i na soudnictví a moci správní (exekutivě), kteréžto oba obory jsou spojeny v rukou jedné orgánův, a tedy neodděleny. Členové královské, resp. zemské (užší) rady jsou zároveň přísedícími král. soud. dvora (*curia*), a v obou zaujímají místo nejen důvěrníci královi, nýbrž i členové volení sněmem. Nejv. ústřední úředníci nazývají se veri barones regni neb barones regni ex officio. Také bývalá výhradná vojenská výsost královská jest nyní rozdělena mezi krále a stavy. Vzniká t. zv. b a n d e r i o v é z ř í z e n í, t. j. velmoži i praeláti jsou povinni vypraviti do války na svůj náklad jistý počet vojska pod svým praporem (*banderium*), a to v poměru ke svému majetku. Povinnost tuto má i král. Všeobecné zemské hotovosti smí býti za hranicemi zemskými použito jen se svolením stavův. A je-li potřeba, aby k postavení vojska sebrána byla daň (*subsidium, contributio, dica*), svoluje k ní rovněž sněm.

Nový, konstituční ráz mají v tomto období nejen úřady ústřední, jež ze dvorských se vyvinuly v zemské, nýbrž i úřady provinční: komitátní a městské.

3. N á s t u p n í c t v í n a t r ů n. Po vymření Árpádovců Ondřejem III. hlásili se o trůn potomci žensských členů rodu Árpádovského. Za krále zvolen byl nejprve český Václav III. (korunovaný jakožto Ladislav V.), pak bavorský Otto a konečně Karel Robert z rodu Anjou. Jak vidno z volební listiny z r. 1307, volena tu byla dynastie, t. j. i potomci Karla Roberta. Po smrti Karlova syna Ludvíka Vel. stala se královnou dcera jeho Marie. Voleným králem byl pak manžel její Sigmund Lucemburský. Také zeť jeho Albrecht rak. děkoval za trůn volbě. Obojkrať rozhodoval o nastoupení na trůn nejen moment politický, nýbrž i švagrovský poměr k dřívějšímu panovníkovi, resp. běželo o zvolení manžela pro dědičku trůnu. I při volbě Vladislava I. (III.) Polského běželo vlastně o zvolení nového manžela pro královnu. Dálát se volba ve srozumění se vdovou Albrechtovou Alžbětou. Teprve když po odchodu uherského poselství do Polska narodil se králově syn Ladislav, podle posavadního práva »dědic trůnu«, neucházela se již Alžběta o ruku Vladislavovu. Stavové uherští od volby Vladislavovy však upustiti již nemohli. Zásada dědičnosti trůnu oživila, když Vladislav padl r. 1444 u Varny. Na trůn se dostal Ladislav Pohrobek, za něhož správu země vedl po sedm let gubernátor Jan Hunyady. Při volbě Matiaše Korvína r. 1458 rozhodovala jediné zásada volby. O trůn hlásil se i císař Bedřich III., který r. 1459 skutečně jistým počtem vel-

možů za krále byl zvolen. Když však korunu uher. dobytí nemohl, spokojil se smlouvou ujednanou r. 1463 s Matiašem v Soproni, podle níž ve případě, kdyby Matiaš zemřel bez synů, trůn uherský připadnouti měl Bedřichovi, resp. jednomu z jeho synův. Této smlouvy neuznávali však stavové uherští a zvolili po smrti Matiaše Korvína r. 1490 za svého krále českého panovníka Vladislava. S Vladislavem učinil cis. Maximilián r. 1491 podobnou smlouvu jako dříve cis. Bedřich s Matiašem. Smlouva tato byla r. 1492 stavy uherskými schválena, avšak praktické platnosti ihned nabýti nemohla, poněvadž se Vladislavovi narodil dědic trůnu, Ludvík. Z případů shora vypočtených jest viděti, že v době králů z rozličných dynastií vystupuje čím dále tím intenzivněji princip volby panovníkovy, ač se na počátku i na konci této doby silně mísí s principem dědičnosti trůnu. Zásada samojediné volby proniká r. 1458 i r. 1490. U Vladislava II. jest to patrně ještě více než u Matiaše Korvína. Bylť Vladislav II. podobně jako Vladislav I. králem, kterému byly předloženy v pravém slova smysle volební podmínky (*conditiones*), naproti čemuž ostatní králové potvrzovali jen starobylé zemské svobody tak, jak se historicky byly vyvinuly.

I v tomto období bylo korunování nezbytnou podmínkou ústavního nabytí král. moci. Korunování musilo se diti korunou sv. Štěpána, mělo-li býti platné. Proto nebyl Vladislav I. pokládán za ústavního krále, a proto odloženo korunování Matiaše Korvína až do r. 1464, kdy cis. Bedřich vrátil za veliké výkupné korunu sv. Štěpána, po 24 léta zadržovanou. Držením koruny uherské vysvětluje se také smlouva učiněná r. 1463 mezi Bedřichem a Matiašem, v níž Bedřich vystupuje jako držitel uherského trůnu.

Inaugurační diplomy vydávány byly pravidelně od Vladislava I., který podepsal volební smlouvu (*pactum conventum, capitulatio*), v níž slibuje potvrditi přísahou i písemně zemské svobody. Od té doby setkáváme se při korunováních stále s listinami zaručujícími ústavu buď ve formě volebních kapitulací nebo král. dekretů. Předchůdcové Vladislava I. potvrzovali zemské svobody spíše ve formě milosti než ve formě listů, k jichž vydání by byli zavázáni.

Koruna a korunovací insignie chovány za Ludvíka na Vyšehradě, za Šigmunda v Budíně, za Albrechta opět na Vyšehradě. Za Matiaše Korvína po vrácení koruny cis. Bedřichem položen byl (1464: 2) základ k úřadu strážců koruny, podobných úředníků jako byli v Čechách purkrabí karlstěinskí. Dekretem z r. 1500 (čl. 23.) zřízení byli dva strážcové koruny, voleni králem a sněmem.

4. Královská rada (*consilium regium, királyi tanács*) stala se v tomto období velmi důležitým ústavním činitelem a byla jednou užším (stálým, tajným), po druhé širším poradným sborem panovníkovým, ba od počátku XVI. stol. dokonce sborem vykonávajícím vládu společně s králem.

Členy užší, stále panovníkovy rady bývali přední z úředních magnátův a ovšem i praelátů. Vedle nich počali ve XIV. stol. již za Anjouovců hráti úlohu i magnáti neúřední, bohatá pozemková aristokracie, jež pravidelně a stále objevuje se na král. dvoře a tvoří širší radu královskou. Znamením jejich vznešenosti jest opětovně, takorba dědičné účastenství v král. radě. Spolupůsobení veliké rady ve všech důležitějších věcech stává se pro krále nutným a nezbytným. Mluví se nejen o její radě (*consilium*), nýbrž i o souhlase a svolení (*consensus et assensus*) i o vůli její (*voluntas*). Rada omezovala krále a nahrazovala mnohdy sněm, s nímž konkurrovala. Král vydával s jejím svolením generální dekrety, jež se rovnaly zákonům vydaným na říš. sněmě. Také daně vybíraly se opětovně jen po usnesení veliké rady. I volby králův byly po dlouhý čas vykonávány jen od magnátův. Schůze širší rady bývaly sice většinou příležitostné, avšak často se konaly na počátku zasedání král. kurie (t. zv. oktáv), kde mnoho šlechticů jako stran i svědků k soudu se scházelo. O sněmích magnáti radili se odděleně od ostatní šlechty. Doklady na to máme již od poč. XIV. stol. S nastoupením Habsburkův po r. 1526 přestala širší rada existovati, poněvadž král nezdržoval se v Uhrách. Za Anjouovců byla král. rada podobně jako za Arpádovců jen poradným orgánem, jehož zdáním král vázán nebyl. Teprve po smrti Ludvíka Vel. za dcery jeho Marie král. rada počíná nabyvatí povahy ústavní. Podle usnesení sněmu stolnobělehradského z r. 1386 (čl. 1. a 3.) mají praelát i baroni v král. radě přísahati, že budou hájiti nejen zájmů králových a vlastních, nýbrž i zemských, a kdyby některý z nich dával rady čelící proti obecnému dobru, že má býti z rady vyloučen. Dále ustanoveno, že vedle praelátův a baronů mají v radě býti zastoupeni i nižší šlechtici.

Organisace král. rady upravena byla po prvé za gubernátorství Jana Hunyadyho r. 1446 (čl. 3.). Polovička přisedících král. kurie tvořila-vedle úředních magnátův stálou gubernátorovu radu. Přisedící král. soudního dvora (*assessores*) bývali totiž zároveň členy král. rady (*consilium regium*), pročež sluli i *consilarii*. Užší král. rada čítávala (vedle úředních magnátů) i později polovici členů král. kurie. Tak tomu bylo zejména i za Vladislava II., kdy král. kurie mívala pravidelně 20 přisedících, a to 3 praeláty, 3 barony a 14 nižších šlechticů (1495: 8), resp. 2 praeláty, 2 barony a 16 šlechticův (1498: 2). Mandát šlechticův volených do rady sněmem trval tři léta. Místa mezitím uprázdněná obsazována byla podle rady ostatních assessorův. Ústavní instituci jeví se král. rada jmenovitě podle sněmovního usnesení z r. 1507 (čl. 3, 5 a 7) čili podle t. zv. radního zákona. Král má vládnouti společně s radou, a to pod neplatností dispoic učiněných bez rady (čl. 5.). Členové rady učení pak zodpovědnými sněmu (čl. 7.).

5. Král. kancelář. V souvislosti s král. kurií i radou stála dvorská kancelář, jež vyhotovovala listiny týkající se zemské správy i soudnictví. Když agenda její, zejména soudní, značně se zvětšila, zřízena za Karla Roberta druhá, t. zv. menší nebo tajná kancelář (*cancellaria minor*, c. *minoris sigilli*), jež spisovala nejen soukromé písemnosti královny, nýbrž i listiny soudní a byla řízena tajným kancléřem (*secretarius cancellarius*) zv. původně speciální nebo tajný notář. Starší dvorská kancelář slula od té doby kanceláří větší (c. *major*). Řízena byla dv. kancléřem, který za Ludvíka Vel. dostal titul nejv. kancléře (*summus* nebo *supremus cancellarius*), a spisovala listiny mimosoudní. Menší kancelář stala se takto kabinetní kanceláří panovníkovou a expedicí král. soudního dvora, kdežto kancelář větší byla expedicí král. rady.

Tajným kancléřem býval představený král. kaple; v 1. pol. XV. stol. býval však zřizován tajný kancléř světský. Kolem pol. století XV. tajný kancléř stal se pravidelným zástupcem krále (*personalis praesentia*) v soudě a jedním z nejvyšších soudců zemských. Proto nazýván později, když r. 1464 oba kancléřské úřady (nejv. i tajné kancléřství) spojeny, náčelník tajné kanceláře »místopředsedou osobní královny přítomnosti ve věcech soudních« (*personalis praesentiae regiae in judiciis locumtenens*) čili král. personálem. Nejv. kancléřství stalo se po spojení obou kanceláří pouhou hodností, jež udílěna rozličným praelátům, až konečně (1536: 15) trvale spojena s arcibiskupstvím ostrohomským.

S král. kanceláří spojen byl král. archiv (*regale conservatorium*), spravovaný archivářem (*conservator*) a nalézající se za Karla Roberta na Vyšehradě, na konci vlády Ludvíkovy v Budíně v domě taverníkovském. Tu byly až do bitvy u Moháče uschovány i král. registraturní knihy (*libri regii*).

6. Palatin. Nejdůležitějším a prvním úředníkem uherským byl palatin. V období tomto hraje úlohu nejen jako prvý mezi nejv. zemskými soudci, nýbrž i jako konstituční orgán stavovský, který čelí královské moci a jménem stavů ji obmezuje. Vyšňuje se dokonce za prostředníka mezi králem a národem, kdykoli běží o konflikty obou těchto činitelů. Za krále Sigmunda palatin přestal býti úředníkem jen královským a stal se orgánem polo královským, polo stavovským. Podle čl. 2. z r. 1439 volen byl králem a sněmem společně (opakuje se r. 1492: 33 i ve stol. XVI.) a měl býti soudcem ve sporech vedených králem nebo proti králi.

Práva palatinova stanovena byla v t. zv. článcích palatinských (*articuli de officio palatinatus*) z r. 1485. Palatin jest nejv. velitelem vojska, nejvyšším ze zemských soudců a sám sebou (*ex officio*) náměstkem nepřítomného krále (*locumtenens regius*). Jakožto mistokrál (*prorox*) vykonává veškerá práva královská vyjímajíc práva rezervátní. A i z těch

náleželo mu právo udíleti donace až do 32 usedlostí. Ještě větší moc udělena palatinovi v době bezkráloví. Tu jako interrex má právo svolati po smrti králově volební sněm a, pokud trůn jest uprázdňen, svolává sněmy vůbec. Právo to náleží mu i za nezletilosti královny, kdy jest královým poručíkem. Stavovská povaha palatinova jevila se zvláště v jeho funkci, podle níž byl strážcem ústavy naproti králi chtějícímu ústavu porušiti.

7. Ústřední soudnictví. Král. soudní dvůr (král. kurie) funguje od pol. XV. stol. pod třemi rozličnými předsedy: palatinem, dvorským sudím a personálem, ač přisídící (*coassessores*) ze stavu praelátského, panského a rytířského byli stále tiž. Jmenování tři předsedové služí řádnými říšskými soudci (*judices regni ordinarii*). Pouze dv. sudí a personál zastupovali v kurii krále, kdežto palatin byl zástupcem stavů. Proto soud jeho (*praesentia palatinalis*) byl příslušný hlavně ve sporech mezi králem a stavy, běželo-li o donační právo král. nebo jiná král. práva (na př. celní a patronátní), naproti čemuž dv. sudí, který představoval *praesentiam regiam*, rozhodoval spory o nemovitosti ex defectu seminis (zemřel-li poslední vlastník donačního statku bez oprávněného dědice), dále odvolání od soudu sedmihradského vojvody a chorvatsko-slavonského bána a pak žaloby o čest; personál pak, který představoval *personalem praesentiam regiam*, soudil odvolání od soudů komitátních a mimo to spory stručné (*breves evocationes*), jakož i žaloby z násilí. Král. kurie se takto rozštěpila ve tři soudy, resp. ve čtyři, počítáme-li, že zbyla ještě řada věcí, ve kterých se již král nikým zastupovati nedal a které soudil sám (případy násilí, věci sirotků, revise z rozsudků soudců řádných atd.), a to v přítomnosti veliké rady. Také záležitosti týkající se pronevěry soudil původně král, podle 1495: 3 prohlášen však kompetentním soud sněmovní. Žalobu zastupoval personál.

Jmenování tři nejv. říšští soudci měli k rukám soudní úředníky, kteří formulovali rozsudky a zvaní byli *protonotáři* (*itēlō-mesterek*). Palatin a dv. sudí měli po jednom protonotáři, personál dva. Bývali ve století XIV. král zastupován ve věcech, jež si sám vyhradil, tedy in *causis specialis praesentiae regiae*, nejv. kancléřem, který měl také svého protonotáře. Když však r. 1464 soudy specialis praesentiae r. a personalis praesentiae r. byly spojeny v rukou tajného kancléře, resp. později personála, podrženy byly oba úřady protonotářů, a personál měl takto protonotáře dva. Celkem byli tedy protonotáři čtyři. Podle 1518: 40 (sněm báčský) měli protonotáři v král. radě stále býti přítomni. Později byli protonotář palatinův a dv. sudí zapisovateli ve sněmovně magnátů.

Ve XIV. stol. byl jedním z předsedů král. kurie také nejv. taverník jakožto nejv. soudce nad městy. Soudil s přisídícími král. soudního dvora. Na poč. XV. stol. předsedal

však již soudu samostatnému, oddělenému od kurie (*praesentia magistri tavernicorum*), zasedajícímu v Budině (*sedes tavernicis*). Přisedicí bráni byli nyní ze stavu městského (ze zástupců měst). Od nejv. tavernika bylo možno odvolati se k personáloví, který soudil od Vladislava II. s přísedícími zřízenými králem, a to podle obyčejového práva měst, nikoli podle práva zemského.

8. Správa financí. Za posledních let vlády Karla Roberta objevuje se nový úředník finanční, *thesaurarius*, pokladník, který již ve 2. pol. XIV. stol. sluje *summus thesaurarius*. Z nejv. tavernika stal se jen úředník soudní, ostatní jeho, finanční agendu převzal nejv. pokladník. Za Vladislava II. a ještě více za Ludvíka II. úředník tento byl podroben kontrole říš. sněmu. Od tohoto nejv. finančního úředníka králova dobře sluší rozeznávatí stavovské výběrčí vojenské daně, kteří rovněž se nazývají *thesaurarii*, pokladníky. Rozpadly se i ve státě Uherském tak jako v Českém, veškeré finance jednak na rezervní finance královy, jednak na finance ústavní, na jejichž správu mívali stavové vliv někdy větší, jindy menší.

9. Sněmy říšské (*dietae generales, conventus regnicolarum, comitia, országyülések*). Oba Anjouovci usilovali o absolutismus a zákonodárných sněmů tedy nesvolávali. Udržely se za nich jen sněmy soudní, jež se zabývaly i věcmi správními, avšak i tato shromáždění zřídka byla svolávána. Z dlouhé vlády Ludvíkovy známe jen jediný sněm z r. 1351, na němž potvrzena zlatá bulla a vydány k ní některé dodatky. Pravidelné sněmovnictví vyvinulo se teprve v XV. stol. za vlády Sigmundovy. Na sněmy docházeli praeláti, panstvo a nižší šlechta, a teprv od r. 1445 i zástupci měst. Na jednotlivých sněmích zastupeni byli i tři političtí národové sedmihradští. Kdežto příslušníci dvou vyšších stavů účastnili se sněmů osobně, stalo se zvykem, že nižší šlechta vysílala zástupce jednotlivých komitátů (*nobiles electi, n. deputati, nuntii*), ač ti, kdo osobně chtěli sněmů se účastniti, nepozbývali tím svého práva. Teprve po smrti Matieše Korvína za Vladislava II. nižší šlechta počala choditi na sněm plným počtem, a r. 1498 (čl. 1.) pohroženo pokutou těm, kdo by nechtěli sněmů se účastniti. Z práva stala se takto povinností, a to dosti obtížná. Nemohliť chudší šlechtici nésti dosti veliké náklady pobytu v místě sněmování. Proto sněmovní jednání zkracováno (1495: 20, 1498: 1), ale i tak sněmovníci rozjížděli se často před koncem sněmu. Stalo se to již na volebním sněmě z r. 1490, kde rozjíždějící se šlechta zvolila 60 svých zástupců, kteří by se usnesli společně s pány. Za Ludvíka II. máme příklady sněmů nelegálních, konaných jednou po odchodu rytířstva, po druhé rytířstvem bez panstva. Co se týče měst, zvána byla na sněmy jen některá. Za Jagellovců, zdá se, že jen vyslanci měst tavernikových účastnili se sněmů. Lze to souditi z toho, že dekrety z r. 1500

(čl. 41.) a 1514 (čl. 3.) jmenují jen oněch osm měst městy královskými.

Právo svolávatí sněmy (podobně jako právo udíleti sněmovním usnesením sankci) náleželo k rezervním právům panovníkovým. Dělo se to svolávacím listem (*litterae regales, zkrátka regales*), který obsahoval naznačení místa a dne zahájení sněmu. Jen výjimečně mohl sněm svolán býti palatinem v případech shora uvedených. Místa sněmování se měnila, znenáhla však vešlo v obyčej svolávatí sněmy na rozsáhlé pole Rákošské u Pešti, jež mohlo pojmuti veškeren šlechtický národ čítající mnoho tisíc hlav. Sněmy svolávány měly býti každoročně (1447: 45, 1458: 13 a j.), podle dekr. z r. 1498 (čl. 1.) počínajíc r. 1503 každého třetího roku. Zahajovány byly králem osobně nebo jeho zástupcem a trvaly jen krátce. R. 1498 (čl. 1.) stanoveno, že sněm nemá trvati déle než 15 dní. Zák. čl. 12. z r. 1507 bylo zavedeno sněmovní juristitium, podle něhož po dobu sněmování nekonaly se soudy. K nejdůležitějším záležitostem sněmů náležela volba krále a jeho korunování. Sněm volil také palatina, korunní strážce a členy král. kurie, resp. užší rady královské. Nejčastěji se zabýval záležitostmi berními a povoloval vojensko daň (*contributio, subsidium, dica*). Do kompetence sněmů náleželo dále usnášení o svolání zemské hotovosti (*insurrectio*), ujednávání mezinárodních smluv, zcizování korunních statků určených k vydržování panovnícké rodiny, změny týkající se státního území, zaručování zemských práv a svobod a zvláště vydávání zákonův. Iniciativa zákonů vycházeti mohla od krále i od stavů. Při hlasování nepočítaly se původně hlasy, nýbrž vážily se. Rozhodovala nikoli pars major, nýbrž sanior. Soubor všech sněmovních usnesení zván byl *decretum generale* nebo *constitutio generalis*, rozdělen byl na články (*articuli*) a opatřen předmluvou i závěrečnou doložkou královou na důkaz sankce. Sněmovní dekrety publikovaly se tím, že byly na sněmě vyhlášeny a opatřeny pečeti a pak rozeslány komitátům, později i městům, ba i praelátům a magnátům.

10. Komitátní samospráva. Jak již shora vyloženo, komitátní samospráva počala se vyvíjati v soudnictví. Dosti dlouho udržely se však v komitátech soudy palatinské, při nichž spolupůsobili zástupci komitátů. Teprv od r. 1486, když palatinské kongregace zrušeny, nastoupil na jejich místo soud komitátní, *sedes judiciaria* (z toho později zkráceně *sedria*) *nobilium*, nazvaný tak proto, že v XV. stol. komitátní obce přetvořily se v obce šlechtické (*universitas nobilium*). Soud komitátní skládal se z vrchního župana a místožupana, 4 slůžných (*judices nobilium*, z toho později zkráceně *judium*), přísedících (*jurati nobiles, jurati assessores*, později zkr. *jurassores*), volených z usedlé šlechty, a z komitátního notáře. Kom. soudy soudily jen případy nepromlčeného zmocnění se cizích nemovitostí (*novae occupatio-*

nes), a to do 10 jiter (1504: 8), dále žaloby o dluh, obvěnění a zástavy pod 100 zl. (1504: 7). Do zákonodárství komitáty zasahovaly tím, že volily v komitátních shromážděních čili kongregacích (podobných českým krajským sjezdům a polským sněmům) posly na sněm a dávaly jim instrukce. V oboru zemské správy vedly některé agendy t. zv. přenesené působnosti, a to ve věcech vojenských a finančních. Prováděly svými orgány soupisy komitátních příslušníků za účelem konání vojenské povinnosti a placení vojenské daně. Rozsáhlou měrou komitáty vykonávaly statutární právo. Vydávaly totiž v mezích zemských zákonů na svých kongregacích místní statuta, jimiž upravovány byly rozličné záležitosti komitátů. Mohly i ukládati místní daně, a to původně jen k vydržování sněmovních poslů, později i k jiným účelům místním. Z domestikální pohledy hrazeny byly také platy úřednictva.

V čele komitátu stál vrchní župan, úředník dosazovaný králem, který kontroloval komitátní samosprávu a hájil králových zájmů. Svolával kongregace a předsedal na nich i v komitátním soudě. Za Sigmunda a Matiaše vyvinula se některá dědičná županství, ač zřizování jich od pol. XV. stol. zapovídáno. Županův zástupce, podžupan, který byl dosazován původně vrchním županem, byl od r. 1504 (čl. 2) volen vrchním županem ve srozumění s komitátní obcí, a to ze středu komitátní šlechty. Orgány samosprávy byli 4 slúžni, jejichž úkolem bylo jednak soudnictví, jednak agendy správní. Přisešní přisedící, jichž bylo podle 1514: 4 voleno v každém komitátě 12, podporovali a zároveň i kontrolovali činnost slúžných. Notář komitátní byl s počátku soudním »pisářem«, později působil i ve věcech správních.

11. Městská samospráva v zemích uherských podobna jest městské samosprávě ve státech sousedních. Obyvatelstvo král. svobodných měst, král. měst horních i měst a městeček poddanských spravuje se svým zvláštním městským právem německého původu, jež v zemích uherských nabývá místního rázu. V ohledu správním i soudním toto obyvatelstvo podléhá svým vlastním úřadům. Nejv. dozor nad král. svob. městy vykonává nejv. tavernikus, který jest zároveň nejv. soudcem a správcem nad nimi. (Apelace k městům zahraničním zapověděny již Ludvikem Vel.) Teprv od r. 1405 (čl. 12.) připuštěno v případě potřeby odvolati se ještě ke králi, ad personalem praesentiam regiam. Některá města eximována byla již králem Matiašem (Stolný Bělehrad, Ostřihom a Levoč) ze soudnictví tavernikova a podřízena přímo králi. personáloví, pročez zvana městy personálskými. Později bylo měst personálských v Uhrách 22 a v Chorvatsko-Slavonsku 6. Měst podřízených tavernikovskému soudu bylo (po odpadnutí měst personálských) původně sedm: Budín, Trnava, Prešpurk, Šopron, Bardějov, Prešov a Košice; za Vladislava II. přibyla Pešť. Později bylo jich

v Uhrách 20, v Chorvatsku 1 (Záhřeb). Král. města horní podřízena byla komorním županům (*comites camerae*, *Kammergrafen*). Sešla se časem ve dvě konfederace, a to konf. dolnouherských horních měst pod náčelnictvím Kremnice a konf. hornouherských měst horních pod náčelnictvím Gelnice. — Za krále Matiaše sepsáno bylo nejv. tavernikem Janem Thúzem de Lak městské právo uherské, t. zv. *vetusta jura civitatum sive jura civilia*, jež obsahuje ustanovení civilní, trestní a processní. Na základě této i jiných kompilací z XV. stol. vznikly na poč. XVII. stol. *tavernikovské články* (*articuli juris tavernicalis*), potvrzené Rudolfem r. 1602 v Praze. Obsahují pravidla o organizaci, kompetenci a řízení soudu tavernikovského.

12. Stavové. Obyvatelstvo dělí se na čtyři politické stavy: praeláty, pány čili magnáty, prosté šlechtice a král. svob. města. Avšak jen tři prvě stavy náležejí k privilegiovaným, t. j. jen jejich příslušníci jsou plnoprávními občany státními. Jen oni tvoří *populus*, kdežto ostatní nešlechtické obyvatelstvo se nazývá *plebs* (Trip. II. 4.). Ve stavě městském nenáleží politická práva jednotlivým městům, nýbrž jich souboru, obci. V právě zemském mají tedy města význam jen jakožto právnické osoby.

Praeláti čili vyšší duchovenstvo tvořili původně jen součást panského stavu. Teprve později oddělili se ve zvláštní stav. Počítali se k nim arcibiskupové, biskupové, opati a probošti, a to světsí i řádoví. Jedni byli vyšší (*praelati majores*) čili korouhevni (*pr. banderiatii*), druzí nižší (*pr. minores*). Ke korouhevňům náleželi, kdo mohli postaviti vojsko pod vlastní korouhvi. Byli to arcibiskupové a biskupové. K nižším praelátům náleželi opati a probošti kapitol nebo klášterů. Na sněmích sedali a hlasovali vyšší praeláti společně s magnáty, nižší praeláti s nižší šlechtou.

Druhým stavem jsou velmoži, páni čili magnáti (*domini, barones, magnates, főurak*), t. j. vyšší šlechta, k níž se počítají především nejv. říšští a dvorskí úředníci čili t. zv. veri barones regni, též barones regni ex officio, a pak ostatní vyšší šlechtici, kteří nezastávali nejv. říšských a dv. úřadů, *barones naturales, barones solo nomine*. K říšským baronům náleželi v tomto období: palatin, nejv. dvorský a zemský sudí, chorv. bán, sedmihradský vojvoda, sékelský župan, severinský bán, nejv. taverník, král. thesaurár, nejv. číšník, nejv. stolník, nejv. maršálek, nejv. komoří, nejv. hofmistr krále a podobní úředníci králové, temešský a přešpurský vrchní župan a od XV. stol. i srbský despot. Po nějaký čas počítal se k říšským baronům i bán mačevský.

Některým z magnátů udělen již ve XIV. a XV. stol. titul hraběte (*comes liberus et perpetuus*, maď. *gróf*), a několika osobám dokonce i titul vévody, resp. knížete (*dux, herczeg*. Jinak nebylo však žádného rozdílu

mezi jednotlivými magnáty podobně jako v zemích českých mezi pány.

K přednějším magnátům náleželi ti, kdo vypravovali do války vlastní banderia čili t. zv. korouhevni páni (*domini banderiatii, barones b.*, zkráceně často jen *barones*, maď. *zászlós urak*). Byli to někteří z nejv. říš. úředníků, kteří se podle toho zvali *officiales banderiatii*, a dále někteří z neúředních magnátův. Uvedeni jsou v Sigmundově Regestum exercitacionis z r. 1433 a v dekr. z r. 1498, čl. 20.—22. Později neprávem dáván říšským baronům (úředníkům) název pánů korouhevnic; nebylit' všichni z nich povinni vypravovati zvláštní banderia.

Třetím stavem byla nižší čili prostá šlechta, rytířstvo (*nobiles, ordo equestris, köznemesség*). Náleželi sem zemané, majitelé šlechtických statků (*nobiles possessionati*; statek šlechtický, *jus possessionarium*). Většina z nich měla své selské poddané, ale dost jich bylo také, kteří neměli žádného sedláka a sami statek svůj musili vzdělávati. Byli to t. zv. *nobiles unius possessionis* čili *curialistae* (kterým náležela jen *curia*, t. j. šlechtický dvůr). Tito chudší zemané nelíšili se mnoho od sedláků. Poněvadž daň vyměřovanou podle rozsahu statků nemohli tak jako ostatní šlechtici uvaliti na sedláky, musili ji platiti sami, pročež zvání na rozdíl od ostatních šlechticů *nobiles* taxati. To pak mělo za následek, že kurialistům upíráno šlechtictví. Na roveň se šlechtou uvádějí se v Tripartitu *possessionati homines*, svobodní vlastníci statků. Jsou to sice nešlechtici (*ignobiles, rustici*), avšak právním svým postavením rovnají se šlechticům. V pozdějším právě již se neuvádějí. Bylo jich už asi za Verbőczya málo a později splynuli asi většinou se šlechtou. Pokud se vůbec udrželi, byli nazýváni *libertini*, *agiles*. Jako nová třída šlechty objevují se od 2. pol. XIV. stol. *armalistae* čili *nobiles armales*, šlechtici bez statků (*nobiles impossessionati*). Nazývají se tak proto, že jim při nobilitování udílen byl zvláštní listinou (*literae nobilitares, armales*) šlechtický znak (*arma*). Tato šlechta bezpozemková neúčastnila se sněmův a podléhala městskému soudu toho města, v němž se zdržovala Armalistům stáli blízko *familiars*, zchudlí šlechtici, kteří vstupovali do vojenských služeb panstva majícího za povinnost postavit do války určitý počet ozbrojených mužů. Někteří sdíleli domácnost svých pánů, jiní dostávali k užívání pozemek (*praedium*) a splynuli se sedláky praelátů a pánů zavazánými k vojenské službě (*jobagiones exercituantes*). Jedni i druzí zvání pak *nobiles praediales*, poněvadž se domohli podobného postavení, jako měla šlechta. Později právo osazovati na svých statcích praedialisty zůstalo jen arcibiskupovi ostruhomskému, biskupovi a kapitole rábské, arcipatovi benediktinského kláštera svatomartinského (Sv. Hory Pannonské v Martinsberku, *Pannonhalm*) a biskupovi záhřebskému jakožto topuskému opatovi. Ve-

dle vojenské služby praedialisté měli povinnost platiti vrchnosti jistý, ovšem zcela nepatrný peněžitý plat za užívání praedia. Teprve pat. ze 3. ún. 1855, č. 27 ř. z., byl poměr praedialistický zrušen. (Srv. Praedialisté.)

Vedle základních práv, jež náležela šlechtě v předešlém období (viz str. 40 b sl.), uvádějí se nyní ještě tato práva další: šlechtici jsou členy sv. koruny (státu Uherského) a jako taci účastní se moci zákonodárné, mají dále soudní jurisdikci nad poddaným lidem selským, odklad čili *homagium* (pokuta za zabítí nebo poranění) jest u nich vyšší než u sedlákův atd. Soudní jurisdikci nad poddanými měli ve všech věcech civilních a jen nepatrnějších trestních. T. zv. jus gladii náleželo jen těm, jimž zvláštní výsadou bylo uděleno. Tito privilegovani šlechtici nazývali se od konce XV. stol. *liberi comites*. Dotčených práv požívala šlechta vyšší i nižší, a ovšem i praelátí. Již Ludvík Veliký vyslovil v dekr. z r. 1351 (čl. 11.) zásadu: *Nobiles regni una et eadem libertate gaudeant*, což se opakuje v Trip. I. 2. Pro magnáty i nižší šlechtu platilo také stejné právo o nemovitostech. Kdežto v době Árpádovské byl činěn veliký rozdíl mezi statky rodovými (okupačními) a donačními v příčině volného testování, přestalo to od r. 1351, kdy Ludvíkem I. zavedena t. zv. *aviticita (ösíség)*. Statky rodové přecházely totiž kdysi především na mužské descendenty. Nebylo-li descendentů, bylo možno o statcích těch posledním pořízením volně disponovati. Teprve v nebytí testamentu přecházely statky rodové i na příbuzné pobočné, a když ani těch nebylo, spadaly na krále (čl. 4. zl. bully). Při statcích donačních — při nichž příbuzní poboční (členové rodu) byli vůbec vyloučeni —, nebylo-li descendentů, vracel se statek králi (testování nebylo možno). Při statcích rodových byl tedy kruh dědiců mnohem širší než při donačních, a devoluční (odumrtí) právo královlo nastávalo mnohem řídkěji. Změny ve prospěch práva královského, resp. na újmu rodu počal zaváděti Karel Robert. Zakázal' šlechtě pořizovati o zděděných statcích a kromě toho zavedl t. zv. *praefekci*, jež záležela v tom, že statky šlechticů nemajících mužských descendentů nepřecházely na členy rodu, nýbrž udělovány králem dceři, jako by byla mužem (*fiustás, Manneserklärung*). Ludvík I. pak rovněž ustanovil r. 1351 t. zv. zákonem o aviticitě (zrušovím čl. 4. zl. bully), že šlechtici nemající dědiců nesmějí pořizovati o rodových statcích (*bona avitica*); statky takové přejíti měly na pobočné příbuzné, členy rodu. Zákonem o aviticitě měla se pojistiti jednak práva členů rodu (dílých příbuzných), jednak i sesíliti devoluční právo krále. Aviticitě trvala v právé uherském až do r. 1853, zrušena byvši t. zv. aviticitním patentem z 29. list. 1852. Na jedné straně bývala velikým dobrodiním pro uherskou šlechtu, poněvadž ji chránila před proletařstvím a měla pro ni podobný význam jako

později zavedené fideikommissy, avšak na druhé straně vytýkáno jí, že zděděný nemovitý majetek šlechtický jest v Uhrách úplně vyloučen z oběhu a držitelům že neplyne z toho žádný prospěch, poněvadž jim stěžuje úvěr.

Čtvrtým stavem byla král. svobodná města (*liberae et regiae civitates*), t. j. takové městské obce, jež zvláštními výsadami přímo a výhradně králi byly poddány, požívaly samosprávy a kolektivního šlechtictví (každé město pokládá se za jednu šlechtickou osobu). Politická práva jejich byla mnohem menší než práva stavů vyšších. Vyplývalo to jednak z jejich kolektivního šlechtictví, jednak z povinnosti platiti daně. Města tvořila totiž peculium Sacrae coronae, korunní majetek, poněvadž král byl původně vlastníkem městské půdy (proto platila města terragium). Sněmův účastnila se města teprv od r. 1445. Vedle svého majetku mohla nabývat i statků šlechtických. Šlechta viděla to nerada, a proto zahájila v XVI. stol. s městy boj, aby je vyloučila z nabývání donačních statků.

Od král. svobodných i horních měst dobře sluší rozeznávat města a městečka poddanská (*oppida privilegiata, liberae villae, mešovárosok*), t. j. nehrazená města a městečka, jež byla založena na půdě vrchnosti církevních i světských a proto se nalézala v jich poddanství. Ačkoliv obyvatelstvo jejich požívalo rovněž obsáhlé samosprávy a jiných svobod městského stavu, práva politická, jmenovitě právo účastnit se sněmů, jim nenáležela.

13. Poddaný čili selský lid (*jogabíones, rustici, coloni, jobbágyok, paraszok* [ze slov. prostil], t. j. všichni ti, kdo nebyli přímo podřízeni moci královské a státní, byli vyloučení z práv politických a netvořili tedy politický stav. Byli poddáni svým vrchnostem, jež nad nimi vykonávaly moc soudní a pokládány byly také za vlastníky půdy užívané poddanými. Proto poddaní odváděli vrchnostem dílem peněžné platy, dílem naturální dávky, dílem konali roboty. Dekr. z r. 1351 (čl. 6.) zaveden byl jako všeobecná naturální dávka devátek (*nona*), t. j. devátá část úrody z polí a vinic. Roboty byly před XVI. stol. ještě nepatrné. Osobní svobodu podrželi sedláci až do r. 1514 (čl. 14. sněm. dekr.), kdy trestem za vzpouru proti vrchnostem zbaveni práva stěhování se ze svého statku. Sněm z r. 1514 upravil také povinnosti sedláků naproti vrchnostem. Podobně jako měšťané podrobeni byli i sedláci daním, zvláště dani vojenské, kontribuci, jakož i církevnímu desátku.

14. Privilegovaní národové udrželi svou zvláštní správu jen v Sedmihradsku (v. t.). V Uhrách naproti tomu zbyla spíšská města, jež nebyla zastavena Polsku, klesla na pouhé vsi a Kumáni pozbyli na sklonku tohoto období rovněž svého výsadního postavení. Šlechtici jejich splynuli již dříve se šlechtou uherskou a ze sedláků, kteří se účastnili selského povstání z r. 1514, stali se

královští poddaní (1514: 23), podřízeni správci budinského hradu.

15. Poměr Chorvatska k Uhrám zůstal v tomto období celkem týž jako za Árpádovců, ale znenáhla vyvíjely se jisté společné instituce (vedle společných vyšších soudů práva městského, tavernikovského a personálního i společný indigenát a společný soud dvorského sudi, pokud soudil odvolání od soudu bánova), jež proměnily dosavadní personální unii v unii reální.

Znamenitým svědectvím zvláštní státní individuality chorvatské jest samostatná volba a korunování Anjouovce Karla Roberta za krále chorvatského. Vyměněním Árpádovců Chorvaté pokládali se za sprostěny svazku, který je poutal k Uhrám, a proto se neohlíželi na to, kdo se stane králem uherským. Jedna strana usilovala vůbec o to, aby Chorvatsko stalo se úplně samostatným a nezávislým. Své zvláštní stanovisko zaujímali chorvatští stavové i po smrti Ludvíka I., když chtěli míti za krále Karla Dračského z Neapole.

Také v tomto období stojí v čele zemské správy, soudnictví a vojenství buď náměstkové z krve královské, *duces*, vojvodové, nebo *bánové*. Vojvody chorvatskými byli: bratr Ludvíka I. Štěpán, Karel Dračský a nemanželský syn Matiaše Korvína Jan. Bánská moc byla od dob Ludvíka I. rozdělena mezi dva bány: chorvatského se sídlem v Kninu a slavonského v Záhřebě. Moc bánova zůstala touž jako dříve, ba byla ještě utvrzena. Karel Robert zrušil r. 1325 všechny exempce z bánského soudu a podřídil bánovi každého, kdo sídlil na území podrobeném jeho moci. Ludvík I. pak r. 1359 vydal nařízení, podle něhož obyvatelé království Slavonského nejsou povinni stavěti se před soudce za Drávou, nýbrž jedině před bána nebo jeho náměstka, arcí s právem odvolati se ke král. dvoru. To bylo pak uznáno i Sigmundem r. 1395. Přes to však dvorští sudi uherští jako zastupcové krále rozhodovali o odvoláních z bánského rozsudku, a praxe ta se vžila. Jakožto řádný zemský soudce vykonával bán jediný na svém území exekuce rozsudků vynesených králem. pročež nazývá Verbőczy ve svém Tripartitu Chorvatsko zvláštním královstvím různým od Uherského. Protonotáře bánského soudu (*prabilježnik*), který opatroval úřední pečť bánovu, mohli si stavové chorvaští podle privilegia Ludvíka I. voliti sami. Právo to uznal r. 1398 bán Mikuláš Gorjanský, r. 1429 bán Matěj Talovac a r. 1465 znova je potvrdil král Matiaš.

I v této době Chorvatsko podrželo své vlastní zákonodárství, vykonávané na sněmích (*congregationes regni generales, dietae, regni conventus*). Jako dříve, svolával je a předsedal na nich bán, který potvrzoval i sněmovní usnesení a dal je vykonávat. Na sněmích jednalo se o všech státních záležitostech, soudních, správních, finančních a vojenských.

O užší svazek Chorvatska s U-kem usiloval již Ludvík I., který čl. 11. dekr. z r. 1351

vyrovnal šlechtu chorvatskou s uherskou. Ludvík chtěl také zavést v Chorvatsku a Slavonii tytéž finance jako v Uhrách. R. 1351 zrušil v županích dolnoslavonských daň zv. kunovina (*collectio marturinalis*) a zavedl místo ní daň uherskou, *lucrum camerae*. Ale již za Sigmunda vráceno se opět k dřívějšímu stavu, poněvadž nařízení Ludvíka I. vyvolalo za Marie a Sigmunda dlouhotrvající bouři. Ani pokusy posledních králů tohoto období o vyrovnání financí chorvatských s uherskými neměly výsledku. Králové Ludvík I. a Matiaš I. snažili se také zavést v Chorvatsku a Slavonii minci uherskou, přes to však udržely se v oběhu i nadále peníze bánské jakožto lepší a některé z nich kolovaly dokonce i v sousedních komitátech uherských. Bánská mince (*banovac*) uvádí se ještě v listinách Ludvíka II., který dal raziti pro Chorvatsko r. 1525 také svou vlastní minci. Počinajíc Matiašem I. králové uherští usilovali i o společné uhersko-chorvatské zákonodárství. Tak bylo Chorvatsko svými »řečníky«, oratores, zastoupeno na uherském sněmě r. 1477 a pak za Vladislava II. r. 1499. Když však stavové chorvatští r. 1510 opět na uherský sněm byli pozváni, nepřišli, nýbrž dali za odpověď, že podle starodávného obyčeje králové mají se dostavovati na jejich vlastní chorvatské sněmy a tam předsedati, stavové chorvatští že nekonají porady se sněmem uherským. Ani korunovacího sněmu Vladislavova nechtěli se r. 1490 Chorvaté účastniti, poněvadž v korunovacím diplomě uherském nebylo vzpomenu Chorvatska a jeho práv. Když Chorvaté následkem toho se přidrželi Vladislavova soupeře Jana Korvína, Vladislav napravil svou chybu a potvrdil chorvatská zemská práva ve zvláštním inauguračním diplomě pro Chorvatsko. Brzo potom potvrzena byla práva tato opět r. 1492 s chorvatskými sněmovními články, jež pak vloženy jako Articuli nobilium regni Slavoniae i do Corpus juris hungarici. Zvláštní práva, svobody a obyčeje království Chorvatského uznány byly všeobecně také Matiašem Korvínem ve druhém jeho dekretě (čl. 13.). Mezi práva ta náleželo mezi jiným právo šlechty nekonati vojenskou povinnost jinde než uvnitř zemských hranic — »mélť Chorvatsko své vlastní vojsko, *exercitus croaticus* —, právo neplatiti větší daň než polovici daně uherské (*media dica*) atd. Až do sklonku tohoto období Chorvatsko mělo i své vlastní právo soukromé. Tripartitum Verbóczyovo sepsáno bylo sice a předloženo uh. sněmu r. 1514, avšak moci zákonné nabylo i v Chorvatsku teprve ze vlády habsburské.

III. Období třetí (1526—1848).

P ř e h l e d. Doba samostatnosti státu Uherského zanikla r. 1526, kdy vymřela nově se tvořící dynastie česko-uherská, a na trůn uhersko-chorvatský se dostal Ferdinand I., zároveň král český a arcikníže rakouský. Nový král uherský a chorvatský ani jeho potomkové nesídlí již v koruně Svatoštěpán-

ské, nýbrž v cizině, a k ústavním právům uherským i chorvatským chovají se stejně nepříznivě. Tím, že král uhersko-chorvatský jest zároveň králem českým, arciknížetem rakouským a zvláště císařem římskoněmeckým, vzniká nejen společná politika panovníkova, nýbrž i potřeba vésti jisté záležitosti pomocí jedné z těchto orgánů ústředních. Viz Rakousko, str. 174 a násl. Tyto ústřední orgány, složené z příslušníků několika států a vzhledem k **U**-ku skládající se tedy z cizinců, jsou naproti státu Uherskému zrovna tak jako naproti Českému orgány neústavními, a proto stavové uherští od r. 1526 až do r. 1848 stále brání se tomuto neústavnímu centralismu. Vedle toho bojují od r. 1526 neustále proti absolutní moci panovnícké, která časem uznává konstituční práva stavů, ale hned zase ústavu ruší. Bylo zcela přirozeno, že králové z nejslavnější tehdy dynastie habsburské omezení královské moci pokládali za nesrovnatelné s královským majestátem. Mimo to habsburští králové měli nejednu příčinu nedůvěřovati Uhrům. Dědictké smlouvy, jež zaručovaly Habsburkům nárok na uherský trůn, nebyly od Uhrů uznávány, ač jedna schválena byla i sněmem uherským, a i po zvolení Ferdinanda I. za krále, když již říše byla rozdělena mezi dva krále, Ferdinand měl opětovně příležitost přesvědčiti se o vrtkavosti šlechty uherské, která stále přebíhala od krále ke králi. A ke všemu zůstaly po dřívější panské oligarchii ještě patrné následky. Bezuzdnost mocného panstva, která ani po bitvě u Moháče nepřestala, přičítána byla Ferdinandem na vrub celému národu a pokládána od něho za přirozený následek veliké svobody. Proto národ měl zbaven býti svých přílišných ústavních svobod. Ale i národ navzájem počal nedůvěřovati králi, který otálel splniti své sliby a usiloval o to, aby co nejvíce omezil ústavní svobodu. Oboustranná nedůvěra nejen nepřestala za nástupců Ferdinandových, nýbrž ještě více se stupňovala, když dynastie víc a více se přesvědčovala, že beze zbraní celé koruny sv. Štěpána nenabude, a když od sklonku XVI. stol. ústavní boje se komplikovaly ještě tím, že jako podstatná součást konstitučních svobod přibyla svoboda náboženská. Byly-li již dříve politické snahy krále a národa zcela různé, staly se nyní dokonce protichůdnými. Na jedné straně stála katolická dynastie s tendencemi absolutistickými, na druhé straně protestantští stavové usilující o udržení spoluvlády s králem. Na vývoj politických zápasů působily ústavní poměry sousedních zemí, jmenovitě království Českého a zemí Rakouských na jedné straně a vliv Sedmihradského knížetství na straně druhé. Úspěch snah absolutistických dosažený v zemích koruny České byl dynastií jen pobídka, aby i ústava uherská podobným způsobem jako česká byla »obnovena« a národ »upokojen«. Radilo k tomu hlavně okolí panovníků, složené většinou z německých úředníků rakouských zemí. Tak jako

ústava česká byla r. 1627 a 1628 okleštěna, mělo se státi i v zemích uherských. V bojích se stavy uherskými dynastie opírala se tedy o výsledky, jichž se dodělala v zemích českých. Stavové naproti tomu však opírali se zase o konstituční volební knížetství Sedmihradské, jež bylo jen pokračováním předhabsburského konstitučního království Uherského (viz čl. *S e d m i h r a d s k o*) a proto stalo se baštou uherské ústavy a útočištěm všech politických i náboženských nespokojenců uherských. Velice prospívala stavům uherským v jejich ústavních zápasech s dynastií i stála pomoc Turků, kteří rovněž drželi část území koruny sv. Štěpána. Beze vlivu na průběh a výsledek konstitučních bojů uherských nežůstaly ani poměry mezinárodní, pokud se týkaly dynastie habsburské. Zahraniční politická konstelace nepříznivá dynastií několikrát prospěla stavům uherským. Tyto okolnosti a neméně i vyvinutý politický smysl národa jakož i podivuhodná jeho vytrvalost v ústavních bojích s dynastií zachránily uherský stavovský konstitucionalismus až do samého počátku století XVIII., kdy přestalo existovati knížetství Sedmihradské a Turci z uherských zemí vytlačeni. Poslední revoluce uherská, podniknutá k obnovení ústavy a zároveň i Sedmihradského knížetství, skončena r. 1711 mírem Szatmárským. Ačkoliv obnovení ústavy r. 1715 bylo jen následkem tohoto míru, bylo by se dynastií v XVIII. stol. snadno podařilo potlačit i ústavu uherskou. Scelením zemí koruny sv. Štěpána, úpadkem moci turecké a zavedením stálého vojska vzrostla neobyčejně moc panovnická v zemích uherských. Na novou revoluci nesnadno by byli mohli Uhři pomyslet. Tu však prospěla uherské ústavě zase náhoda. Poslední Habsburk Karel neměl mužských potomků (syn Leopold zemřel jako dítě) a dcera jeho Marie Terezie nebyla podle uherské ústavy, teprve nedávno opět uznané (r. 1715), dědičkou trůnu. Dvoustoleté těžké boje o uherský trůn měly býti marnými. Aby tedy korunu dceři své zachoval a stavy uherské přiměl ke změně trůnního práva, Karel byl nucen r. 1723 znova potvrdit ústavu uherskou. A to učinila r. 1741 i Marie Terezie zapletená do stálých bojů o své dědictví. Nové útoky na uherskou ústavu učinil Josef II., ale po jeho smrti nastala restaurace. Ani poslední pokusy o zrušení uherské ústavy za Františka I. se nezdařily, a tak uherský národ uhájil si svou starobylou ústavu až do r. 1848, kdy ústavnost položena na základy zcela jiné, moderní.

Jiné byly konce ústavních bojů chorvatských. Chorvaté nejen museli hájiti své konstituce proti dynastií, nýbrž i proti stavům uherským, kteří usilovali učiniti z Chorvatsko-Slavonska pouhou provincií uherskou. Snahy tyto podařily se po smrti Josefa II., když Chorvaté r. 1791 dobrovolně se vzdali své vlastní správy a podřídili bána pod uherskou místodržitelskou radu a mimo to projevíli souhlas, aby na příšté daně povolovány byly

nikoli na sněmě chorvatském, nýbrž na uherském, byť i odděleně od daně uherské. Toto dobrovolné přimknutí Chorvatů k Uhrům mělo pro Chorvaty neblahé následky. V 1. pol. XIX. stol. bylo z toho vyvozováno, že Chorvatsko jest skutečně pouhou provincií uherskou. Teprve r. 1848 Chorvatsko pod bánem Jelačićem vytrhlo se ze spojení s Uhrami.

1. Území. Uhry byly v tomto období po půl druhého sta let rozděleny na tři části. (Viz *Rakousko*, str. 168 b a 169). Když pak království Uherské v l. 1696—1713 zceleno, nebyly redintegrovány ani *S e d m i h r a d y* (viz *S e d m i h r a d s k o*) ani *T e m e š k é b á n s t v í*, totiž území dnešních komitátů temešského, torontálského a krašovsko-severinského. S počátku bylo spravováno vojensky a stálo pod vídeňskou dvorskou vojenskou radou, později (od r. 1751) zřízena v Temešváru c. k. zemská administrace, jež byla podřízena vídeňské dvorské komoře. Ačkoli zák. čl. 18. z r. 1741 byla nařízena inkorporace tohoto území, stalo se to poprvé r. 1779, ale i tu s výjimkou jižní části, jež byla organizována jako Vojenská Hranice. — O zpětném nabýtí spíšských měst viz str. 43 a.

Ještě více rozdrobeno jest území chorvatské. Nejen že většina jeho až do sklonku XVII. stol. (podrobná data viz ve čl. *Chorvatsko a Slavonsko*, str. 357) a část Slavonie až do r. 1718 jest v rukou Turků, i malý zbytek Chorvatska-Slavonie, který zůstal Habsburkům, organizován byl většinou jako Vojenská Hranice a vyňat tedy ze správy stavovské pod bánem v čele. Dalmatské přímorí náleževši již v předělsém století Benátčanům získáno spolu s pevninou dalmatskou, které se zmocnili v XVI. stol. Turci a pak ji r. 1699 a r. 1718 postoupili Benátkám, teprve r. 1797 mírem Campoformijským. Avšak již r. 1805 mírem Prešpurským Dalmacie odňata opět Františku I. a spojena s královstvím Italským. R. 1809 stala se zároveň st. zv. Chorvatskem civilním a Chorvatskem vojenským částí illyrských provincií francouzských. Nanovo získána r. 1813 a definitivně na Vídeňském kongresu r. 1815. K Chorvatsku nebyla však připojena, nýbrž zůstala při zemích neuherských. Kdežto tedy území vlastního království Uherského v dřívější podobě obnoveno, nestalo se tak s územím království »troje-dílného«.

Chorvatsko-slavonsko-dalmatského. Více o dotčených územních změnách viz ve čl. *Dalmacie, Chorvatsko a Slavonsko*, str. 359, *Rakousko*, str. 168 a 169, a *S e d m i h r a d s k o*.

Část království Polského získaná r. 1772 a organizovaná jako království Haličské a Vladiměřské nebyla připojena ke koruně sv. Štěpána, ač stavové uherští si toho přáli. Později (r. 1790) propagována myšlenka připojení Haliče k Uhrům v samé Haliči. Po kongrese Vídeňském přišli s tímto požadavkem Uhři na sněmě prešpurském r. 1825—27, a to v dolní sněmovně. Tehdy žádáno také za vrácení Dalmacie a úplnou unii se Sedmi-

hrady. Následkem vlivu sněmovny magnátů nebyly však tyto postuláty pojaty do adresy podané panovníkovi. Znova žádali Uhři, aby Halič přivtělena byla k Uhrám, r. 1830, avšak tehdy zmařena byla věc vypuknutím listopadové revoluce ve Varsavě.

Celostvost jednotlivých zemí Uherské koruny dlouho byla porušena institucí Vojenských Hranic, území totiž organisovaných po vojensku za tím účelem, aby jejich obyvatelstvo (podobně jako kdysi obyvatelstvo kastilské naproti Maurům nebo obyvatelstvo ruské proti Tatarům) bylo stálou stráží a obranou proti Turkům. Vojenské Hranice byly výtvorem nenáhlého vývoje. Povstaly v rozličných dobách, až se rozprostíraly od Zrmaně k samé Bukovině. Nejstarší byly tři Vojenské Hranice povstlé na území chorvatsko-slavonském. Již za Ferdinanda I. zřízena Hranice Chorvatská, zvaná později též Karloveckou (jižně od řeky Kupy), a Slavonská (hornoslavonská) čili Varaždinská. Po vytištění Turků z Petrině počala se z Pokupí šířiti po r. 1593 nová Vojenská Hranice, zvaná Pokupskou čili Bánskou. Veleť vojsku tamnímu chorvatský bán, kdežto druhé dvě Hranice měly německé velitele podřízené štyrské dvorské vojen. radě. Když po míru Karloveckém r. 1699 hranice uherských a chorvatských zemí posunula se až k Dunaji, resp. Sávě, Tise a Máruši, zřízeny byly v l. 1701 a 1702 na těchto jižních hranicích nové Voj. Hranice: Dolnoslavonská (Slavoskosrémská), jež se prostírala mezi Dunajem a Sávou až k ústí Tisy, a hranice Tiskomárušská podél Tisy a Máruše až k Sedmihradsku. Také Bánská Hranice zřízena byla jakožto samostatné správní území teprve po míru Karloveckém r. 1704. Na způsob ostatních Voj. Hranic organisována byla r. 1750. Pohraničné vojsko umístěno po Karloveckém míru i v Lince a Krbavě a území toto tvořilo po r. 1712 zvláštní vojenské fideletství, podřízené ve vojenských věcech generálnímu fideletství karloveckému, v hospodářských a občanských pak vnitrorakouskému vojenskému úřadu (*Kriegsstelle*), resp. jeho prostřednictvím (od r. 1705) vídeňské dvorské radě vojenské. Po míru Požarevacem z r. 1718 zřízeny v území temeském čtyři vrchní kapitanáty, z nichž za Marie Terezie organisována nová Voj. Hranice, Temeská čili Banátská, a to v l. 1765—68. Zatím nastala změna v Hranici Dolnoslavonské, z níž ve smysle zák. čl. 18 a 50 z r. 1741 vyloučeny a provincialisovány županije virovitická, požežská a srémská — což se stalo r. 1745 — a Hranice Tiskomárušská zrušena po částech v l. 1743—50. Zmíněné dolnoslavonské županije byly předmětem sporů mezi Chorvatskem a Uhrami. Spory ty neurovnány ani zák. čl. 23. z roku 1751. Dotčené tři županije byly zastoupeny na sněmě uherském i chorvatském; co do dani náležely k Uhrám, co do soudnictví k Chorvatsku. Mezi l. 1762 a 1766 zřízena byla Voj. Hranice Sedmihradská, jež se lišila

od ostatních Vojenských Hranic tím, že hraničná místa její nesouvisela, nýbrž vojenské osady ležely smíšeně mezi osadami provincialními, nebo bylo dokonce obyvatelstvo v některých obcích rozděleno na hraničáry a provincialisty. Konečně zřízen byl r. 1764 praporek čajkašů, srbských plavcův organisovaných vojensky rovněž proti Turkům a přestěhovaných z Rábu, Komárna a Ostřihomy na Tisu, Sávu a Dunaj. Čajkašům uloženo za povinnost konati v míru i ve válce vojenské služby na vodě i na suchu a dbáti o bezpečnost na Dunaji, Tise a Sávě, pročež stíhali lupiče, zamezovali podloudnický dovoz a vývoz zakázaného zboží, mincí nebo naturalii atd. Jednotlivé Vojenské Hranice nebyly stejně organisovány, až činěny opětovné pokusy o organisaci jednotnou. Na základě původních privilegií, vydaných ve prospěch selského obyvatelstva nabízejícího se k vojenským službám, došlo za Ferdinanda II. r. 1630 k prvnímu organizačnímu statutu pro Voj. Hranici Varaždinskou. Později toto zřízení rozšířeno bylo na všechny vojenské distrikty. Civilní správa hraničného území vedena byla obyvatelstvem samým. Nové zřízení vydáno bylo r. 1745. Záleželo v tom, že německé vojsko vydržované v Hranici má býti odstraněno a místo něho že má býti organisováno jen vojsko domácí, jehož by se mohlo používat i mimo zemi. Za základ nového zřízení položena všeobecná povinnost vojenská, aby získáno bylo co možná nejvíce vojáků, kteří by v míru říši nic nestáli. Rozličné předpisy pro varaždinský a karlovecký generálát byly sjednoceny a vydány r. 1754 jako vojenská hraničná práva, jež rozšířena pak i na Hranici Dolnoslavonskou a Banátskou (nikoli však na Sedmihradskou) a zůstala v platnosti až do r. 1807. V novém tomto zřízení obmezuje se civilní správa na minimum, a brzo (po varaždinském povstání r. 1755) odstraňuje se i poslední zbytek samosprávy tím, že funkce volených rychtářů (knežů) se svěřuje důstojníkům a poddůstojníkům. Němčina zavádí se jako služební jazyk vojenský. Dosavadní vlastnictví k půdě proměněno u hraničářů ve vojenské léno. Za Josefa II. vojenská správa Hranic oddělena byla od správy civilní. Obě zůstaly sice v rukou důstojníkův, avšak vedle velitelství pluku zřízena samostatná vojenská správa kantonní (civilní). Ústava kantonní však se neosvědčila a r. 1800 zrušena. Nové zřízení vydáno pro Vojenské Hranice r. 1807 a poslední r. 1850.

Od samého počátku zřizování Vojenských Hranic nesli Chorvaté velmi těžce tento nový institut, který vedl k neustálým konfliktům mezi stavy a obyvatelstvem na jedné straně a cizími generály i cizím vojskem na straně druhé. Stavové neustále si stěžují na sněmích, že cizí generálové a důstojníci porušují ústavu, osobujíce si úřední moc nad domácími obyvatelstvem, odnímajíce násilně vrchnostenskou a měřskou půdu, dovolujíce vojsku loupežiti atd. Proto chorvatští i uherští

stavové po míru Karloveckém a Požarevac-kém domáhají se zrušení Vojenských Hranic, avšak marně. Již r. 1687 slíbil Leopold I., že zruší nebo přeloží Varaždinskou Voj. Hranici, která pozbyla nyní svého oprávnění, nhraničíc přímo s Tureckem. R. 1703 vydal dokonce tři resoluce, podle nichž Hranice měla se přivtělit k civilnímu (stavovskému) Chorvatsku, avšak Rakóczyovské nepokoje zmařily provedení tohoto rozhodnutí. I později stavové mnohokrát žádali za zrušení Voj. Hranice (r. 1714, 1723, 1741, 1790), ba nabilizeli r. 1728 za její spojení s provinciálem i výkupné, avšak pro nové a nové války zrušení Hranic nejen stále odkládáno, nýbrž naděje na provincialisování víc a více mizela, zvláště když v sedmdesátých a osmdesátých letech XVIII. stol. Vojenské Hranice teritoriálně teprv úplně byly zaokrouhleny. Od r. 1848 Chorvaté žádali opětovně za zrušení Voj. Hranic. Nejv. nař. z 8. čna 1871 ustanoveno konečně zrušení chorvatsko-slavonského vojenského území, avšak ve skutečnosti provincialisována hned (r. 1872) jen malá jeho část (Hranice Varaždinská), z níž utvořena pak belovarská županije. Ostatek hraničního území obdržel zvláštní civilní správu a spojen s Chorvatsko-Slavonskem teprve r. 1881, ačkoli finanční správa tohoto území ještě do r. 1888 (zák. čl. 40.) zůstala oddělena. Naproti tomu Sedmihradská Voj. Hranice zrušena byla r. 1851 a Uherská (Bánská) r. 1871.

Mezimuří, jež posud stále náleželo k horní Slavonii a r. 1546 darováno bylo chorv. bánu Mik. Zrinskému, počalo v tomto období počítati se k zaladskému komitátu — a tedy k Uhrám —, když Jiří Zrinský, vnuk Mikulášův, chtěl se státi vrchním županem zaladským, pohnul krále k tomu, aby Mezimuří bylo připojeno k zaladskému komitátu. Že však de jure náleželo ke Slavonii, o tom svědčí zákony (1498: 34, 1715: 91). Od r. 1848 do 1860 spojeno znova s Chorvatskem, nyní však náleží k Uhrám.

Město Rjeka a vráceno bylo Marii Terezii r. 1776 Chorvatsku. Reskriptem ze 23. dub. 1779 byla pak vydána pravidla o správě Rjky, jež nazvána »odděleným, ke koruně Uherské připojeným údem«. Maďaři, odvolávajíc se na reskript z r. 1779, tvrdí, že prvá dispozice královny z r. 1776 byla jim zrušena, a prohlašují Rjku za zvláštní území Uherské koruny vyňaté z Chorvatska. Separatum corpus tvořila však Rjeka naproti Bakru, nikoli naproti Chorvatsku. R. 1807 (zák. čl. 4) byla Rjeka mimo to ještě i uherským sněmem inkorporována, což vloženo na nejbližším sněmě chorvatském (čl. 8 z r. 1808) tak, že Rjeka pokládá se za část Chorvatska, a proto uděleno zástupcům Rjky místo a hlas v chorv. sněmovně. Od r. 1808 byla tedy Rjeka — s přestávkou, kdy nenáležela ke koruně Uherské — zastoupena nejen na sněmě uherském, nýbrž i na chorvatském. Po míru Vídeňském (1809) dostala se Napoleonovi a náležela k provinciím illyrským,

z nichž r. 1816 po jich získání utvořil cis. František I. království Illyrské. Rjeka s částí Chorvatska byla takto odcizena koruně Uherské až do r. 1822. Po novém připojení povstaly o ni nové spory mezi Uhrami a Chorvatskem, jež vyřízeny prozatímně čl. 65. uhersko-chorv. vyrovnání z r. 1868, podle něhož Rjeka jest zvláštní částí Uherské koruny.

2. Obyvatelstvo. K pestré národní směsi v zemích koruny sv. Štěpána přibývá již v předešlém období nový živel, Srbové. Kdežto však ostatní národnosti uherské — nehledíc ke třem politickým národům sedmihradským — postrádají zvláštní organisace samosprávné, Srbové zabezpečují si od konce XVII. stol. s počátků privilegii a pak zákonem národní autonomii, která má být dvržena i zvláštním srbským územím, »vojvodstvím« (vojvodinou). Tyto snahy prováděny jsou však příznivým výsledkem teprve po r. 1848.

Sporadicky Srbové stěhovali se do zemi Uherské koruny již za krále Ludvíka I. a zvláště po bitvě Kosovské, za Sigmunda i později, ve větším množství však teprv od století XVI. Hlavně ze srbských uskoků (přibegů, predavců), zvaných též »Vlachy«, utvořena byla (Homo) slavonská Vojenská Hranice. V největších proudech stěhovali se však srbsí uprchlíci do Uher a Srému na sklonku XVII. stol. za 16leté války turecké (1683 až 1699). Pečský patriarcha Arsenij Črnojevič, obávaje se pomsty Turků, proti nimž spojili se Srbové s vojskem Leopolda I., přivedl r. 1690 přes Dunaj a Sávu na 40.000 rodin srbských (bez malá půl millionu duší), hlavně ze Starého Srbska, Bosny, Albanie a Valachie. Novým přistěhovalcům vykázána sídla dílem mezi Sávou a Drávou v nynější županiji požežské — v t. zv. Malé Valachii —, dílem ve Srému, Báčce, v krajině jenopolské podél Tisy a Máruše, dílem v Komárně, Budině a Sv. Ondřeji. Dne 11. pros. 1690 Leopold vydal Srbům protekční patent, v němž jim zaručil náboženské i jiné svobody, hlavně svobodné vyznávání víry, volbu arcibiskupa a vojvody. Místo uvězněného vojvody a despota Jiřího Brankoviče dovoleno však Srbům, aby si zvolili mistovojvodu (*viceductor Rasciae militiae*) Jana Monasterlyho. Pat. ze 20. srpna 1691 Leopold I. obnovil výsady Srbů, jež byly vydány v předpokladu, že Srbové, pokládání posud za hosti, vrátí se někdy zase na Balkán. Brzo byli však Srbové nuceni pomýšleti aspoň na provisorní usazení. Z vojenských důvodů usazení byli r. 1694 mezi Dunajem a Tisou, na poli Kumánském a ve Slavonii, a zároveň povoleno panovníkem, ut gens Rasciana... solummodo S. C. R. Majestati subjecta, ab omni vero alia dependentia tam comitatum quam dominorum terrestrium exemta maneat. Dne 4. bf. 1695 vydáno nové potvrzení srbských svobod. Po míru Karloveckém vykázána byla Srbům uherským sídla trvalá, a to v nově zřizované Tisko-márušské Vojenské Hranici. Po míru

Požarevackém užito srbského (i rumunského) obyvatelstva k vojenským hraničním službám na území Temešského banátu. Srbové ukazovali se čím dále tím potřebnějšími pro dynastii, pomáhající ji v bojích s Turky, s domácími povstanci (pod Rákóczym) i v jiných válkách. Za to jim byla privilegia stále obnovována. Exemce jejich z pravomoci zemských úřadů byla však Maďarům trnem v oku. Docházelo k neustálým sporům mezi »divokými Ráci« a maďarským obyvatelstvem. Ne-návist stupňovala se ještě více, když si Srbové vymohli za Marie Terezie r. 1745 zvláštní dvorský orgán, illyrskou dvorskou deputaci, jež přejmenována r. 1747 na dv. deputaci in transylvanicis, banaticis et illyricis (mělat' vésti nejen záležitosti »illyrské«, t. j. srbské) a postavena na roven dvorským kancelářím a bezprostředním dvorským úřadům. Před tím vedla vrchní správu srbských záležitostí hlavně dvorská vojenská rada, s níž konkurrovala i uherská dv. kancelář (pokud běželo o Srby v civilních Uhrách) a dv. komora (pokud běželo o Srby v banátě). Všechny důležitější záležitosti byly vyřizovány ve společných schůzích zástupců dotčených tří dvorských úřadů. Brzo po zřízení dv. illyrské deputace vznikly kompetenční spory mezi novým tímto úřadem a uherskou dv. kanceláří. Dne 22. září 1753 upraveny nejv. reskriptem hranice jejich působnosti. Illyrské dv. deputaci přikázány záležitosti privilegijní, náboženské, věci církv. staveb a oprav a všechny záležitosti týkající se duchovních. Nové neustálé spory mezi ill. dv. deputací a uh. dv. kanceláří měly za následek, že 2. pros. 1777 ill. dv. deputace zrušena. Agenda její svěřena dv. úřadům příslušných zemí: dv. radě vojenské, uh. dv. kanceláří a dv. úřadu stojícímu v čele banátu. Úřady tyto měly jednati ve společných konferencích. Leopold II. obnovil r. 1791 ill. dv. deputaci pod jménem illyrská dvorská kancelář, avšak již r. 1792 byl úřad tento zrušen Františkem I. k naléhání uherských stavů. Vedle zastoupení u dvora Srbové domáhali se již od r. 1708, aby jejich náboženské i jiné svobody zaručeny byly též sněmem uherským, dále aby Srbové podle potřeby mohli konati kongresy, aby jim vykázano bylo zvláštní území a aby jejich biskupové a baroni měli přístup ke sněmům uherským. Sněmovní inartikulování privileji ukázalo se pro Srby důležitým zvláště po Szatmárském míru. Pokud dynastie potřebovala Srbů proti Maďarům, nebyla srbská privilegia restringována. Když však dvůr s národem se vyrovnal, Srbové musili podniknouti dlouhý boj o platnost, rozsah a význam svých privilegií jednak se dvorem, jednak s dvorskými a zemskými úřady. Proto toužili po tom, aby svobody jejich uznány byly i ve formě zákonné. Pokud se to nestalo, Srbové zůstávali jen privilegovanými cizinci. Teprve po 80letém usilování podařilo se jim získati na sněmě r. 1791 (zák. čl. 27) občanská práva i pravoslavným. Na sněmě r. 1792 (zák. čl. 10) pak povoleno pravoslav-

ným biskupům místo v panské sněmovně uherské. Snahy o zvláštní srbské území došly úspěchu teprve po r. 1848. Nejv. patentem z 18. list. 1849 zřízena byla z báčského, bodrockého, torontálského, temešského a krašovského komitátu, jakož i z rumského a ilockého okresu srémské županije zvláštní rakouská korunní země pod názvem Srbské vojvodství (vojvodina) a Temešské banství a císař přijal titul velkovojvody nové země. Toto oddělení od Uher nemělo však dlouhého trvání. Říjnovým diplomem z r. 1860 Srbské vojvodství zrušeno a spojeno s Uhrami, resp. (srémská část) se Slavonií. Z někdejších velikých svobod zbyla Srbům uherským jen církevní a školská autonomie. Naposledy uznán zák. čl. 9. z r. 1868 národní ráz srbské církve a její autonomní správa skrze kongresy za předsednictví karloveckého patriarchy. Národní a církevní záležitosti srbské byly upraveny ponejprv obšírněji na kongresse r. 1769 v t. zv. prvním regulamentu schváleném r. 1770, pak v druhém regulamentu z r. 1777 a konečně v rescriptum declaratorium illyricae nationis z r. 1779, kterým oba dotčené regulamenty byly zrušeny. Deklaratorium toto (vydané naposledy r. 1860 s lat. — něm. textem c. k. státní tiskárnou ve Vídni a r. 1868 v lat. textě král. uh. univ. tiskárnou v Budíně) zůstalo až do nové doby regulativem pro srbské církv. a nář. záležitosti, a jednotlivá ustanovení jeho platí podnes.

Kromě Srbů neměl v Uhrách v tomto období výjimečné postavení žádný jiný národ. Příslušníci všech národů mají stejná práva, všichni jsou *Hungari*, k nimž se počítají i Chorvaté (1492: 9, Trip. I. 11 § 3, 1618: 5, 1625: 65, 1741: 61). Přednosti nemají ani Maďaři. Latina zůstala pojítkem všech národností. Pouze v Sedmihradsku redigovány po nějaký čas sněm. artikule v jazyce maďarském, ale i tam r. 1714 vráceno se zase k latině. Stav dotčený potrvál v Uhrách až do r. 1784, kdy Josef II. nařídil úřadování německé. Teprve germanisační jeho pokusy a následující po nich francouzská revoluce vzbudily národní vědomí maďarské šlechty. Od r. 1791 objevují se opětovná sněmovní usnesení ve prospěch maďarštiny. Latina zůstává se ještě jen na čas při posavadních právech vedle jazyka maďarského. Veliká práva poskytují se maďarštině zejména zák. čl. 3. z r. 1836 a zák. čl. 6. z r. 1840. Vrcholem jazykových a národnostních snah maďarských byla ustanovení zák. čl. 2. z r. 1844. Usnesení tohoto sněmu textována jsou již výhradně maďarsky. Maďarština činí se tu skutečným úředním a státním jazykem v Uhrách. R. 1805 Maďaři chtěli zavést svůj jazyk do úřadův a škol celé koruny sv. Štěpána, i v Chorvatsku. Tehdy narazili na odpor Chorvatův. R. 1826 však sám sněm chorvatský se usnesl, že v Chorvatsku jest sice úředním jazykem latina, ale maďarštině že se tam bude vyučovati jako jazyku povinnému. Na společném sněmě z l. 1832—36

(v dolní sněmovně) Maďaři usilovali o to, aby maďarština stala se úředním jazykem i v Chorvatsku a Slavonsku. Po zakročení Chorvatů u krále neudělena sněmovnímu usnesení ohledně Chorvatů sankce, a to ani po opětném naléhání Maďarův. Na sněmě uherském r. 1844 (čl. 2. § 3) však usneseno, že ablegati »připojených částí« (chorvatští poslanci) mohou v tom případě, kdyby nebyli zběhlí v maďarštině, ještě po šest nejbližších let hlasovati i latinsky. Kromě toho nařizeno, aby maďarskému jazyku bylo vyučováno jako řádnému předmětu na akademii a gymnasiích chorvatsko-slavonských. Ještě dále pokročily zákony z r. 1848. Zák. čl. 5. a 16. maďarština prohlášena za výhradní jazyk nejen sněmu, nýbrž i komitátních kongregací. Mezi Chorvatskem a Maďary došlo k boji. Na chorv. sněmě dne 5. čna 1848 usneseno ve čl. 11., že úředním jazykem ve veškerém životě veřejném bez výjimky jest v trojjediném království jazyk národní.

Kdežto různost národností a jazyková celkem neoddařovala od sebe příslušníky jednotlivých národností, rozštěpilo se obyvatelstvo podle náboženských vyznání. Již na sklonku vlády Ludvíka II. počalo se šířit v Uhrách učení Lutherovo. Za Ferdinanda I. konán byl r. 1544 v Erdődu (v szatmárské stolici) dokonce prvý církevní sněm evangelický a r. 1545 obdrželo augšpurské vyznání v Prešově první své zřízení. Ani Ferdinand I. ani Maximilián církve evangelické nepronásledovali, a tak se stalo, že za Maximiliána byla většina stavů již protestantská. K lutheránům přibýli helveti, jejichž vyznání viry přijato r. 1567 na sněmě debrecinském. Vyznání augšpurskému zůstali od té doby věrni jen Slováci a Němci; Maďaři přidrželi se skoro vesměs kalvinismu. Na počátku XVII. stol. počalo se pronásledování uherských protestantův a bylo předmětem stížností na sněmě r. 1604. Rudolf II. nejen že nic neučinil k upokojení země, nýbrž o své újmě připojil k zákonným článkům na dotčeném sněmě přijatým ještě jeden (22.), v němž obnovuje zákony vydané v zájmu katol. náboženství sv. Štěpánem i jinými katol. králi. Pronásledovaných evangelikův ujal se Bocskai. Došlo k Vídeňskému míru (ze 23. čna 1606), v němž uznána svoboda obojího protestantského vyznání bez újmy katolického náboženství. Bez této poslední klausele byl Vídeňský mír inartikulován r. 1608 (v t. zv. člancích předkorunovacích) a stal se základem uherské náboženské svobody. Za Ferdinanda II. byli však protestanté uherští znova pronásledováni. Jako obránce jejich a ústavních svobod vůbec povstal sedmihradský kníže Bethlen. Mírem v Mikulově z 31. pros. 1621 — nedlouho po potření českého protestantismu na Bílé Hoře — Ferdinand II. zaručil Uhrům opětě náboženskou (i politickou) svobodu, s klausulí »bez újmy katolického náboženství«, ale pronásledování protestantův nepřestalo. Nové povstání pod sedmihradským kníž. Rákóczym vedlo

r. 1645 k míru Lineckému, inartikulovanému na sněmě r. 1647. Náboženská svoboda přiznána tím nejen šlechtě, nýbrž i měšťanům a sedlákům. Stížnosti náboženské zároveň odkázány napříště před komitátní kongregace. Za Leopolda I. protestanté uherští vydáni ústiskům mnohem větším než dříve. Když r. 1662 stěžovali si na sněmě, odbyti poukazem, že stížnosti takové náležejí před komitáty. Vesselényiovské spiknutí mělo smutnou dohru pro protestanty, kteří pokládáni za jeho původce a krutě pronásledováni. V Prešpurce zřízeno r. 1671 judicium delegatum, jehož hlavním úkolem bylo zatčení a odsouzení protestantských kněží a učitelů, čímž mělo nemožným býti učiněno trvání protestantismu v Uhrách. R. 1679 byl protestantismus v Uhrách skoro již ztracen. Evangelikům odňato do té doby na 800 chrámů, tak že jen málokde služby evangelické mohly býti konány. Nové povstání Tököllovo protestantům jen málo prospělo. Sněm z r. 1681 (čl. 25. a 26.) nestál na stanovisku dřívějších kardinálních zákonů z r. 1608 a 1647. Obnovena klausele Vídeňského míru »bez újmy římsko-katol. vyznání«, svoboda konfesse sedláků učiněna závislou na uznání pozemkové vrchnosti a v příčině ostatního protestantského obyvatelstva omezeno konání bohoslužeb jen na některá místa. Ztracené chrámy nebyly evangelikům vráceny. Pouze ty, které posud měli, byly jim ponechány, a v těch komitátech, kde všech chrámů pozbyli, dovoleno jim vystavěti nové — zpravidla jen ve dvou místech v komitátě (chrámy artikulové, t. j. zákonným artikulem 26. z r. 1681 povolené). R. 1687 gen. Carafa dal po třikráte v Prešově vraždit přední evangelické šlechtice za účast na vzbouření Tököllovském (ojatky prešovské, *eperjesi vérpad*). Zák. čl. 21. z r. 1687 ponechány byly »z milosti královny« čl. 25. a 26. z r. 1681 »ještě nyní« v platnosti. Na novou stížnost evangeliků z r. 1688 odpověděl král teprv po třech letech, že mimo chrámy artikulové evangelické služby boží jinde konati se nesmějí, a tam že evangelici kněžím katolickým jsou podřízeni. Za povstání Rákóczyovského protestanté získali některé chrámy, ale r. 1709 zase jich pozbyli. V míru Szatmárském r. 1711 slíbeno evangelikům, že zákony o svobodném vyznávání náboženství budou zachováány; na sněmě r. 1715 pak usneseno, aby ponechány byly v platnosti zákony z let 1681 a 1687. R. 1731 Karel III. vydal resoluci, jež spočívala na rozhodnutí Leopoldově z r. 1691. Krátce před tím (1729) ustanoveno, aby všichni — i evangelici —, kteří zastávají nějaký zemský úřad, vykonali přísahu k Panně Marii a všem svatým, pročež evangelikům přístup k úřadům zamezen. Teprve tolerancním patentem Josefa II. z r. 1781 zjednána byla evangelikům i v Uhrách jistá svoboda, avšak práv poskytnutých mírem Vídeňským a Lineckým přece nenabýli. Tuto plnou svobodu obdržela církev evangelická v Uhrách za Leopolda II., zák. čl. 26. z r. 1791.

V království Chorvatsko-slavonském protestanté svobody náboženské — ani obmezené — nedosáhli a nemohli tam tedy držeti ani statky ani zastávat úřady.

Recká nesjednocená (pravoslavná církev) uznána v Uhrách zák. čl. 27. z r. 1791 a biskupům jejím uděleno zák. čl. 10. z r. 1792 místo a hlas v magnátské sněmovně.

3. **K r á l o v s k á m o c.** Když Ferdinand I. Habsburský nastoupil na trůn uherský, musil stavům vydati dne 29. čna 1527 revers, že byl od nich dobrovolně za krále zvolen. Uznával tedy, že země koruny Svatostěpánské jsou monarchií volební, čili, jak dříve se říkalo, imperium mixtum, v němž moc státní jest rozdělena mezi panovníka a stavy. I kdyby byl Ferdinand I. v prohlášeních vydaných před korunováním i po něm neslibil, že bude zachovávat ústavní práva národa, a kdyby to byl neztvrdil i korunovací přísahou, již pouhé faktum volby jeho za krále bývalo by dostatečným důkazem, že královská moc v zemích uherských i za Habsburků byla tak jako před tím ústavně obmezena. Volbou bylo projednáno, že národ může povolati na trůn koho chce a pod jakými podmínkami chce. Při volbě vystupoval svobodný národ jako samojediný držitel nejvyšší moci státní, a pokud trůn od něho nikomu nebyl zadán, za interregna, byla tu vlastně republika, za jejíž trvání monarchická forma státní byla úplně ohrožena. Proto volení monarchové usilovali všude o to, aby trůn stal se dědičným aneb aspoň aby syn jejich ještě za života otcova uznán by od národa nástupcem trůnu. Podmínky, jež před volbou kandidáti byly předkládány, byly nabídkou smlouvy. Vláda byla příštímu králi odevzdávána, jen když se zavázal, že vládnouti bude společně se stavy reprezentovanými dilem na sněmích, dilem v nejvyšších úřadech státních a že bude šetřit všech starobyklých práv a svobod stavovských. Tyto své závazky utvrzoval král nejen přísahou, nýbrž i písemně. Mnohem větší garancii ústavy uherské bylo však právo branného odporu, t. j. právo dělati revoluci v případě, že by král. rušil ústavu. Ústava uherská záležela nejen v tom, že stavové účastnili se společně s králem moci zákonodárné (na sněmích), nýbrž i v tom, že král vládnouti (i souditi) měl jen pomocí domácích úřadů a úředníků podle domácích zákonův. Podobně jako v koruně České měli i v koruně Uherské mnozí z těchto úředníků povahu více stavovskou než královskou (zeměpanskou), a palatín byl dokonce strážcem ústavy naproti případným přehmatům panovníkovým. Kontrola nad exekutivou náležela sněmu, který měl v rukou dvě důležité zbraně: právo povolovati resp. nepovolovati daň a vojsko, a měl tedy v rukou nejen moc finanční, nýbrž i vojenskou.

Ferdinand I. nemohl se spráteleli s velikými ústavními právy uherských stavů, resp. s velikým obmezováním své moci Usiloval o moc absolutní, avšak k cíli svému krácel

velmi opatrně. Po smrti palatina Báthoriho (1535) pozval do Vídne několik magnátů a žádal je za svolení. aby mohl palatinát nechati neobsazený, že prý dosadí německého místodržícího. Magnáti se tomu sice opřeli, ale Ferdinand přece nepřipustil volbu palatinovu (viz str. 61 b). V l. 1528—35 nekonal sněmův, a po r. 1535 svolával je jen proto, že potřeboval daň a vojsko. Když však sněmy stále si stěžovaly na porušení ústavy, žádal jednou pro vždy stálou daň povolenou r. 1546, jen aby sněmy konati nemusil. Do připravovaného zákoníka nazv. Quadripartitum, jímž mělo nahrazeno býti Verbóczyovo Tripartitum, chtěl, aby pojata byla ustanovení, že krále v žádné příčině nemůže souditi sněm, že král může vydržovati v zemi tolik žoldnéřů, kolik mu libo, a král. syn že se stává králem nikoli na základě volby, nýbrž dědičného práva. Kompilátoři osnovy ani král. rada uherská však na to nepřistoupili. R. 1558 Ferdinand chtěl o své ujmě vypsat daň, a když i jinak nedbal ústavy, stěžoval si na to snem r. 1559. Na žádost stavů, aby v uherských věcech užíval radů uherských, odpověděl neurčitě.

Ještě více příčin ke steskům na rušení ústavy měli uherští stavové za Maximiliána a Rudolfa. Když Maximilián r. 1567 zahájil sněm německým jazykem, vykládalo se to tak, že chce Uhry spojit se zeměmi německými. Velmi uráželo národ i to, že cizí důstojníci osobovali si i soudnictví nad šlechtickou púdou. Když na řečeném sněm r. 1567 stavové žádali, aby král zrušil protiústavní opatření, odpověděl jim odmítavě, a teprve když viděl velikou podrážděnost stavů, změnil své rozhodnutí. Tak, jako vysloveno zák. čl. 9. z r. 1559 a 35. z r. 1563, slibil i r. 1567 Maximilián, že z německé kanceláře budou v uherských věcech vydávána žádná nařízení ani listiny, nýbrž jen z dv. kanceláře uherské. Na sněm r. 1569 prohlásil, že věci, quae iustitiam, jura libertatesque regni concernunt, bude projednávat v uherské radě, avšak záležitosti komorní a vojenské ve dv. komoře a dv. vojenské radě, při kterýchžto úřadech měli býti zřízení pouze tlumočníci uherští. Pro záležitosti uherské měli býti stále při dvoře králově dva radové uherští, jeden církevní a jeden světský. Ani za Maximiliána a Rudolfa nebyl palatinát obsazován, tak že 46 let byl uprázdňen. Rudolf obklopen byl samými cizími rady. Sněmy, jež svolával jen za účelem daní a vojenských pomoci, rozpouštěl, jakmile stavové po projednání král. proposicí chtěli jednati o ústavních stížnostech. Roztrpčenost stavů tak rostla, že opětovně se zpěchovali povoliti daně, pokud ústava nebude zachovávána. Velikou nespokojenost vyvolalo i to, že Rudolf sídlil v Praze a do Uher ani na sněmy nechodil, dávaje se zastupovati kommissáři, a také to, že odvezl do Prahy uh. korunu. Když kníže sedmihradský Sigmund Báthori se rozešel s Turky a odevzdal Sedmihradě Rudolfovi, král počínal si ještě bezohledněji. Summ

povolených na vojsko užil jinak, tak že vojsko pak počalo loupiti. Sněm r. 1602 odpiral daň, nestane-li se ihned náprava stížností, a r. 1603 vyhrožoval i branným odporem. Utiskování protestantů rozmnožilo řadu stížností, a když r. 1604 král o své újmě vložil do sněm. dekretu čl. 22., vypukla revoluce pod vedením Bocskaie, který nejen obnovil Sedmihradské knížetství, nýbrž přiměl dvůr k Vídeňskému míru (1606), v němž obnova ústava a uznána nábož. svoboda. Plnění Vídeňského míru mělo pojištěno býti dvojím způsobem, jednak garantováním stavův uherských, českých, moravských a rakouských (garanční listiny vyměněny prostřednictvím arcikn. Matiaše ve Vídni), jednak sněmovní inartikulací. Tato provedena r. 1608, ve kterém zároveň stavové uherští, rakouští a moravští uzavřeli konfederaci k hájení míru Vídeňského a Žitvatorockého. Byl to první případ ústavních styků mezi stavy jednotlivých státův habsburských. Na garanční listiny stavů českých, resp. federaci z r. 1608 odvolávali se Uhři mnohokrát ještě později (1618, 1622, 1638, 1659, ba ještě r. 1791 na ni pamatovali v návrhu nového inauguračního diplomu, předloženého Leopoldovi II.), a Literae Bohemorum Hungaris datae jsou obsaženy v Corpus juris hungarici. Poučení byvše minulosti, Uhři dali si od Matiaše zaručiti v t. zv. člancích předkorunovacích z r. 1608 nejen Vídeňský mír, nýbrž i hlavnější ústavní svobody a práva: 1. úplnou svobodu protest. vyznání, 2. král bez vědomí a svolení stavů nemůže začíti válku a nemůže přiváděti do země cizí vojsko, 3. úřad palatinův nesmí býti neobsazen déle než rok, a kdyby král nesvolal sněm k volbě palatinové, má jej svolati nejv. zemský soud nebo nejv. taverník (volba děje se tak, že král kandiduje 2 katolíky a 2 protestanty, mezi nimiž stavové jednoho si vyberou,) 4. koruna musí zůstatí v zemi a bude svěřena opatrování strážců koruny, 5. bude zvolen gener. thesaurarius, který bude úplně nezávislý na komoře dvorské a rakouské, 8. jesuité nemohou držeti nemovitosti, 10. obnovuje se úplně moc uherské kanceláře a rad ve veškeré zemské správě, 12. německé a jiné cizí vojsko bude co nejdříve vyvedeno ze země, 16. na čem se usnese sněm jako zákon a dá tomu formu zák. článku, to jest král povinen potvrditi, 18. král má sídliti v zemi, a kdyby se to nemohlo státi, bude palatin s král. plnou mocí spravovati zemi. — Ale ani Matiaš nedbal ústavy, a proto činěny na sněmích r. 1609 a 1613 nové stížnosti. Nástupci jeho Ferdinandovi II. předloženy byly r. 1618 v pravém slova smysle volební podmínky (*conditiones*), jež obsahují mnohá ustanovení předkorunovacích článků z r. 1608. Byl to první korunovací diplom po bitvě u Moháče. (Nevydal ho ani Ferdinand I. ani jeho nástupci.) Od té doby bylo stálým pravidlem, že králové mimo korunovací přísahu vydávali i inaugurační diplom. Když také Ferdinand vládl protiústavně,

vznikla nová revoluce na obranu ústavy pod vedením kníž. Bethlena. Skončila se r. 1621 mírem Mikulovským, pojišťujícím náboženskou i politickou svobodu. Nová příležitost k potvrzení ústavy naskytla se r. 1625, když Ferdinand žádal, aby syn jeho byl přijat a korunován za krále. Za Ferdinanda III. našel si dvůr jisté odůvodnění pro neustavní kroky. Hlásáno, že třeba činiti rozdíl mezi zákony dobrovolně přijatými a vynucenými. Absolutismus a rekatolizace vyvolaly třetí revoluci, vedenou sedmihradským kníž. Rákóczym a skončenou Lineckým mírem z r. 1645, inartikulovaným r. 1647. Stará ústavní práva byla tu znova potvrzena, a mezi jiným stanoveno, že sněmy mají svolávány býti nejdéle po třech letech, čehož však nedbáno. Teprve když náhle zemřel Ferdinand IV. a bylo třeba korunovati Leopolda, svolán sněm r. 1655, na němž k naléhání stavů zvolen také palatin. Sotva však stavové předložili politické stížnosti, byl sněm rozpuštěn. Za 48leté vlády Leopolda I. činěny byly opět pokusy zavéstí v Uhrách absolutismus nejen faktický, nýbrž i zákonný, o který usiloval již Ferdinand II. Ústava uherská měla býti »obnovena«. Král dobře si byl vědom, že absolutismus pouze faktický dynastií nepostačí. Bylť nezákonný a národ stále se mohl odvolávati na svá ústavní práva, slavnostním způsobem opětovně zaručovaná. V prvních 6 letech Leopold držel se aspoň vnější formy ústavy. Když však ujednal r. 1664 Vašvárský mír s Turky, počal vládnouti zřejmě protiústavně. Mezi prvými úředníky zemskými nastalo jítění. Rozneslo se, že král ujednal s Turky jen proto nepříznivý mír, aby měl volnou ruku proti nespokojencům a »Uhři aby byli větnáni do českých kalhot«. Došlo k Vesselényiovskému spiknutí. Spiklenci po smrti Vesselényiho r. 1671 popravení a ústava návodem cis. hofmistra Václ. Eusebia z Lobkovic v principu zrušena. Po novém povstání zrušena r. 1673 ústava úplně a velmistř Ném. ryt. řádu Ambringen jmenován plnomocným místodržitelem v zemi. Úspěchy nové revoluce pod Tökölym zarazily krále. Na šoproňském sněmě z r. 1681 obnovil ústavu a obsadil palatinát uprázdňený od r. 1667. Vítězství nad Turky, kteří začali r. 1683 vésti válku s Leopoldem, a zejména dobytí Budína r. 1686 přivedly konečně krále aspoň částečně k cili. »Jatky přešovské« byly krvavým úvodem ke sněmu konanému r. 1687. Král, ačkoli prý by měl právo jednati s Uhrami jako se zemi zbraněmi dobytou, žádal, aby sněm uznal dědičnost trůnu, vzdal se práva branného odporu a přistoupil na změnu oněch základních zákonů, jež se přiči zdravému rozumu a královské moci. Ústava měla tedy změněna býti způsobem legálním, nikoli jednostranně králem, nýbrž se svolením sněmu. Stavové vyslovili souhlas a redigovali nový inaugurační diplom, který se stal základem všech pozdějších inaug. diplomův a obsahuje veledůležitou klausuli, jež čmila vlastně veškeru ústavu pochybnou. Král sli-

buje totiž zachovávatí všechny zemské zákony a všechna zákonná práva zemských obyvatelů tak, jak se navzájem dohodnou král a zemští stavové o jejich smysle. Nový korunovací diplom lišil se vedle nové klausule od inaug. listiny Ferdinanda II. ještě tím, že neobsahoval některých důležitých věcí, jako zaručení nábož. svobody podle míru Vídeňského (a Lineckého), ustanovení o tom, že uherské věci budou vedeny prostřednictvím uherských radův, že bude zachován úřad palatinův a bánův atd. Zák. čl. 1., 2. a 4. z r. 1687 měly být jen základem ústavy, která podrobně měla teprv být vypracována. Král žádal, aby byla zřízena kommise ke změně zemského zákonodárství a správy v duchu dědičného království, ale stavové návrh ten nepřijali. Král provedení svého plánu jen odložil. R. 1689 vyzval několik svých důvěrníků, aby mu učinili návrh na změnu ústavy. Z několika projektů přijat návrh německé komise, jejímž předním členem byl rábský biskup Kolonič. Hlavní zásady tohoto »zařízení království Uherského« byly; »upokojiti Uhry, učiniti je pro krále výnosnějšími (bylo vypočteno, že správa Uher stojí krále ročně půl mill. zl., kdežto příjmy zemské činí jen 60.000 zl.) a osvoboditi je od kacířství.« Mezi jiným šlechtu měla platiti daň tak, jako ostatní obyvatelstvo, a území dobyté na Turcích mělo být zpeněženo jednak tím, že půda vrácená šlechticům, kteří dokázali svá práva k ní, měla být vykoupena, jednak i kolonizací, při níž měla dána být přednost německému lidu katolickému. O přidělování nově získané půdy rozhodovati měla t. zv. commissio neoacquistica. R. 1696 král pozval do Vídně několik cirk. i světských pánův, aby návrh změny ústavy byl přijat. Po námitkách biskupa Széchényiho král na přijetí navrhovaných změn prozatím sice nenaléhal, ale r. 1698 znova se vrátil k svému plánu. Tentokrát povolal do Vídně mnoho církevních i světských pánův a kromě toho i zástupce komitátův a měst. Když ani tu nemohl dosáti přijetí svých návrhů, vrátil se k jednání absolutistickému. V manifestě z 24. pros. 1698 prohlašoval sice, že nechce rušiti ústavu, nýbrž jen učiniti možnou obranu země, a proto nařídil všeobecné zdanění stavův, avšak ve skutečnosti bylo to porušení ústavy. Konce nově ústavní revoluce, vedené Frant. Rákóczym, Leopold ani syn jeho Josef I. již se nedočkal. Povstalcí shledávali dostatečnou zárukou plnění ústavy nejen v obnovení Sedmihradského knížetství, nýbrž hlavně v garantování cizích států. Konečně byli však nuceni ze svých požadavků velmi mnoho sleviti. V míru Szatmárském z r. 1711 došlo ke smíru mezi dynastií (Karllem III.) a národem. Ústava obnovena byla na sněmě r. 1715, na němž zavedeno také stálé placené (žoldnéřské) vojsko. Ačkoli sněm dal do rukou krále moc nad vojskem, vyhradil si přece právo povolovati ke vydržování vojska daň. Ještě skvělejším způsobem byla obnovena uherská

ústava a vlastně teprve dovršena a ustálena r. 1723, když běželo o přijetí pragmatické sankce od uherských stavů. Po celé XVI. stol. a ještě více ve stol. XVII. neměla pevně a určité formy. Obě strany, král i stavové, jako by se zrovna snažily o to, by jednotlivé otázky nebyly jasně rozřešeny, tak aby ústava mohla se vykládati, jak se to komu hodí. A kromě toho nepřetržitá řada ústavních revolucí nedovolovala, aby se v klidu vyřídily ústavní spory. Za to, že stavové uherští rozšířili r. 1723 dědičnost trůnu i na ženské potomstvo habsburské, zaručena jim byla ústava zák. čl. 3. z r. 1723. Teprve r. 1723 úřady uherské byly řádně organizovány. Zřízena mistodržitelská rada (1723: 97, 98, 102), organizována nově uh. dv. kancelář, zvětšena váha uherské komory (1723: 16), upraveno soudnictví rozdělením král. kurie na t. zv. tabuli sedmipanskou a tabuli královskou a zřízením čtyř tabulí distriktních (1723: 25, 26, 30, 31) atd. Ale ani Karel nedbal mnoho uherské ústavy. V l. 1715—22 a pak 1729—40 nesvolával sněmů, ani když se r. 1735 uprázdnil úřad palatinův. Mír Požarevacký ujednal bez spolupůsobení radův uherských, území dobyté na Turcích k Uhrám neinkorporoval. Podobně jako rozuměl Leopold svým způsobem zákonu mluvčímu o dědičné král. moci, tak Karel III. i jeho nástupcové vykládali si ustanovení pragm. sankce o držení uherských a dědičných zemí »indivisibiliter et inseparabiliter«, jako by měli právo k zavedení společné správy a tedy k sloučení jich. Když nastoupila Marie Terezie, stavové chtěli změnití inaugurační diplom a vložit do něho, že Uhry nebudou spravovány na způsob ostatních zemí, i jiné články. Bylo by bezmála došlo k roztržce mezi královnou a stavy, ale konečně panovnice svolila (1741) k některým od stavů usneseným sněmovním článkům, jimiž zaručena důležitá ústavní práva (o ústavní moci palatinové, o samostatnosti uherské dv. kanceláře a uherské komory, o vyřizování uherských věcí pomocí Uhrův atd.). Přes to však královna dovedla chytrým způsobem, zejména připoutáním magnátů ke dvoru, obcházeti ústavní zákony, aniž vzbudila odpor. Když na sněmě r. 1751 stavové nechťli povolití daň v žádané výši, nesvolávala sněmy až do r. 1764, kdy měla být »upravena šlechtická insurrekce«, resp. místo ní zavedena být stála daň šlechty, o níž usiloval již Leopold I. Poněvadž i tentokrát stavové byli nepovlní, nekonala až do své smrti žádných sněmův. Úřad palatinův, uprázdněný r. 1765, zůstal trvale neobsazen. Josef II. neuznával samostatnosti Uher ani stavovských privilegií a vládl absolutně a centralisticky. Nechtěje býtí křivopřísežným, nedal se korunovati (»král s kloboukem«), aby nemusil přísahati na zákony, jejichž zrušení pokládal za hlavní úkol svého života. Absolutně vedl si zvláště od r. 1784. Dal odvéztí uh. korunu do Vídně, nařídil německé úřadování, sčítání lidu (za účelem vojenským), měření půdy (k účelům

berním), sněmů nesvolával atd. Když komitátní sjezdy proti jeho neústavním krokům protestovaly, zapověděl je r. 1786. Také on usiloval o zrušení šlechtické berní immunity a uložil r. 1788 o své újmě šlechtě daň. Komitáty zahájily passivní odpor, neodvádějící daní a odpirajíc odvod brancův. Mimo to válka s Turky započala nešťastně, a Prusko švalo lid, aby se vzbouřil. Když pak vypukla i francouzská revoluce, byl trůn habsbursko-lotrinský na novo ohrožen. Josef II. odvolal svá protiústavní nařízení, ale krátce potom zemřel. Komitátní kongregace souhlasně prohlašovaly, že dynastie propadla trůn, poněvadž porušila ustanovení pragm. sankce. Leopoldovi II. předloženy byly volební podmínky, v nichž mezi jiným obnovení právo branného odporu, vojsko zavázáno každého roku přísahati na ústavu, král uznati měl konfederaci ujednanou r. 1608 s Čechy atd. Král arcí nový inaugurační diplom nepřijal, ale musil r. 1791 obnoviti ústavu. Ve člancích od něho potvrzených se ustanovuje: 1. nový král má se do šesti měsíců dáti korunovati a ztvditi zemské svobody (čl. 3.); 2. zákonodárná moc náleží jen králi a sněmu společně a nesmí býti vládnuto pomocí ediktův a patentů, kabinetních nařízení a pod. (čl. 12.); 3. v každých 3 letech a, je-li třeba, i dříve má býti svolán sněm (čl. 13.); 4. žádný cizí jazyk nesmí býti Uhrům vnučován (čl. 16); 5. daň má býti i povolována jen od sněmu ke sněmu a mimo sněm nemá žádná býti žádána (čl. 19.). Nejdůležitější byl však čl. 10., který zní takto: *Hungaria cum partibus adnexis sit regnum liberum et relate ad totam legalem regiminis formam (huc intellectis quibusvis dicasteriis suis) independentens, id est nulli alteri regno aut populo obnoxium, sed propriam habens consistentiam et constitutionem, proinde a legitime coronato haereditario rege suo propriis legibus et consuetudinibus, non vero ad normam aliarum provinciarum regendum et gubernandum.*

Zák. čl. 3. z r. 1723, zák. čl. 8. a 11. z r. 1741 a tento 10. zák. čl. z r. 1791 zůstaly pak základem uherské ústavy až do r. 1848, byť za Františka I. znova zaváděn faktický absolutismus. Po dlouhých bojích a obětech na krvi i statcích podařilo se uherským stavům zachrániti stále ohrožovanou ústavnost a udržeti ji až do nové doby, kdy ústavní práva rozšířena na celý národ. Jest to ústava stará, historická, jež po mnohá století se vyvíjela a byla zachráněna jednak neohrožeností a neústupností národa práv svých stále dbalého a pro ústavu i největších obětí schopného, jednak i rozličnými příznivými okolnostmi, jež Uhrům prospívaly často ve chvílích nejkritičtějších. Králové snažili se sice po tři sta let dostati do svých rukou veškeru státní moc, ale musili se spokojiti jen tím, že se jim podařilo zlomiti přílišné hroty ústavy (zejména právo branného odporu) a že si vymohli dědičnost trůnu i pro potomstvo ženské. Moc jejich zůstala tedy

celkem ústavně obmezená. Králi náležela jen některá práva rezervátní, jež vykonávati mohl bez spolupůsobení sněmu. Naproti tomu nejdůležitější práva vykonávati mohl jen za spoluúčastenství stavů (*jura comitalia*). K neobmezeným rezervátním právům krále náležela zejména tato práva: vésti válku, ujednávatí mír a mezinárodní smlouvy, přijímati a vysílati vyslance, organizovati vojsko, veleti mu a vésti je, jmenovati důstojníky, stanoviti dislokaci vojska a způsob jeho výzbroje, udělovati úřady (arci jen Uhrům a namnoze pouze šlechticům) — vyjímajíc úřad palatína a strážců koruny —, vykonávati nejv. soudní moc (jen prostřednictvím zákonných soudův a ve smysle zákonů), udělovati šlechtictví a privilegia (nikoli proti zákonům), vykonávati četná práva vyplývající z vlastnosti uherského krále jakožto krále apoštolského (právo jmenovati katol. praeláty i jiná práva) atd. Král měl i své vyhrazené finance, jež spravoval neobmezeně prostřednictvím zvláštních úřadů. V oboru sněmovnictví náleželo králi vyhradně právo svolávati, odročovati a rozpouštětí sněmy a udělovati sněmovním usnesením sankci.

4. **Nástupnictví na trůn.** Bylo již řečeno, že Ferdinand byl přijat v Uhrách jen jako král zvolený. (Více o tom v čl. Rakousko, str. 171.) Po celý život velice litoval, že vydal revers z 29. čna 1527, a protože zák. čl. 5. z r. 1547, v němž se jen mimochodem mluví o dědicích trůnu, nepokládal za dostatečný, usiloval o to, aby synu jeho Maximiliánovi ještě za života otcova byl trůn pojištěn. A to činili pak všichni jeho nástupci až do Leopolda I. Zajímavost jest, že podobně jako v Čechách nechťeli králové ani v Uhrách slyšeti o »volbě« králové (kteříhožto slova užívali stavové, a proto, když se ucházeli u stavův o trůn pro své syny, vyhýbajice se slovu »volba«, užívali terminů neurčitých. Ferdinand I. žádal nejříve r. 1561, aby Maximilián byl »uznán a prohlášen« za krále, pak r. 1562 (na sněmě), aby byl králem »uznán a jmenován«. Podobně praví se v zák. čl. 2. z r. 1572, že stavové žádali Maximiliána, aby syn jeho Rudolf za krále byl »prohlášen«. Při volbě Matiašově vymohli však stavové jasnou stilisaci, podle níž arcikníže byl za krále »zvolen a prohlášen«. Také Ferdinand II. byl za krále »zvolen a provolán«, ač Matiaš II. náležal na »uznání a vyhlášení«. I on znova se pokoušel o zavedení dědičnosti trůnu. R. 1625 chtěl, aby sněm »upravil dědičnost«, ale stavové k tomu nesvolili, nýbrž po skutečné volbě korunovali Ferdinanda III. Také tento král, když na sněmě z r. 1646—47 běželo o korunování Ferdinanda IV. a na sněmě z r. 1655 o korunování Leopolda I., naléhal na »provolání« králem, ale zák. čl. 2. z r. 1647 i zák. čl. 2. z r. 1655 jasně mluví o dobrovolném zvolení králově. Jak došlo konečně k uznání dědičnosti trůnu pro mužské prvorozence habsburské za Leopolda I. r. 1687 a k uznání dědičnosti i pro potomstvo ženské za Karla III.

na sněmě z r. 1722—23, o tom viz čl. Rakousko, str. 171 a 172. I po uznání dědičnosti trůnu zůstalo korunování, vydání inauguračního diplomu a vykonání korunovací přísahy nezbytnou podmínkou legální moci panovníkovy (zák. čl. 2. z r. 1687). Proto nekorunovaný Josef II. neuznáván za krále a na sněmě r. 1791 znova ustanoveno, že král musí do šesti měsíců dáti se korunovati a ztvditi zemské svobody. Základem všech posledních korunovacích diplomů stal se inaugurační diplom stilisovaný r. 1687 za Leopolda II. (o klausuli do něho vložené viz str. 59 a). Králové zavazují se tu, že budou zachovávat všechny zemské svobody, výsady, práva, zákony a obyčeje, tak jak se o jejich smysle dohodne král se stavy na sněmě, že nedají korunu vyvážti ze země a že ji dají v opatrování dvou korunních strážců, že přivrtěli dobyté země k Uherské koruně, že uznávají pravo stavů, aby po vymření oprávněných dědiců trůnu mohli si svobodně voliti krále, a že každý nástupce trůnu vydá inaugurační listinu a vykoná korunovací přísahu.

5. Politická správa (královská rada a kancelář, palatinát, mistodržitelství). Podle uherské ústavy i podle svých slibů měl Ferdinand I. vládnouti nad zeměmi uherskými jen pomoci domácích úřadův a úředníků podle uherských zákonů. Ve skutečnosti však počal od samého začátku své vlády užívat v některých věcech (zahraničních, vojenských a finančních) svých vlastních, pro všechny své státy nově zřízených orgánů. (Viz čl. Rakousko, str. 174 a násled.) Bylo to zcela přirozeno. Král nesídlil v Uhrách a rádci jeho byli sami Němci. Uherské země byly mimo to v jeho moci jen částečně a nejen že nevynášely, nýbrž vyžadovaly mnoho obětí. Král musil stále vydržovati nákladné vojsko a k tomu potřeboval mnoho peněz. Zálležitosti v jenské a finanční vedle zahraničních zaujímaly tedy veškeru jeho pozornost a musily vedeny býti způsobem jednotným. Oběti, jež pro země uherské přinášel, nebyly v žádném poměru k výhodám plynoucím z držby těchto zemí. Oběti tyto konal v naději, že někdy přece dynastii se podaří země uherské dostati do své moci. Přílišné zemské svobody a stavovské výsady vším právem pokládal za překážku svých snah, a poněvadž v oboru zákonodárství ústavu zjevně rušiti nemohl, vedl si absolutně a centralisticky aspoň v exekutivě. Velmi mu při tom prospívalo, že krátce před jeho volbou (na sněmě konaném na jaře r. 1526) odňata byla královské radě dřívější veliká moc a dána byla jen králi. Tím zrušena byla zároveň zodpovědnost exekutivy stanovená r. 1507 a sněm neměl na ni nějakého vlivu. Nesídlě v Uhrách, Ferdinand I. zřídil r. 1528 v Budíně pod předsednictvím palatinovým vládní sbor složený na způsob bývalých král. rad, avšak již r. 1529 rozdělil toto kolegium a část jež přeložil do Prešpurka, část pak jako král. uherskou kan-

celář do Vídně. Brzo však zanikla asi činnost této kanceláře (rady) uherské. Užívalť král i ve věcech uherských svých radů německých a vydával i do Uher listy z kanceláře rakouské, v níž měl zvláštního uherského sekretáře, a když pak kancelář rakouská r. 1559 proměnila se v říšskou, stál v čele její zvláštní (uherské) expedice uherský vicekancleř. Poněvadž palatin Štěpán Báthori opíral se listům z rak. kanceláře, Ferdinand neobsadil po jeho smrti r. 1535 palatinát, nýbrž rozdělil jej na úřady tři: na úřad král. mistodržícího (*locumtenens regius*), zemského kapitána čili hejtmana (úřad vojenský) a mistodržícího palatinova (*locumtenens palatinalis* čili *propalatinus*, pro soudcovské funkce palatinovy). Dále zřídil vedle těchto tři úředníků ještě dva rady církevní a dva světské, a této sedmičlenné zemské radě odevzdal zemskou správu. Veliký byl rozdíl mezi palatinátem a třemi úřady z něho učiněnými. Noví úředníci nebyli voleni sněmem, nýbrž dosazení králem, pročež zastávali spíše zájmy královny než země. Tato novota schválena sněmem (1536: 48) s dodatečným usnesením, že za členy zemské rady může býti přibráno, uzná-li tak král, i šest šlechticů zvolených za přísedící král. kurie. Když byl r. 1542 jmenován král. mistodržícím arcib. Várdai, sněm žádal, aby mu bylo přidáno 8 radů (po 4 z praelátův a panů), z nichž polovice by byla stále po boku mistodržícího (1542: 30). Z panovníkovy kanceláře byla do Uher stále vydávána nařízení protizákonná. Usnesl se tedy sněm r. 1543 (zák. čl. 31.), aby se tak nedálo, a když to nepomohlo, ustanoveno zák. čl. 33. z r. 1545, aby vrchní županové a podžupanové neprováděli takových nařízení krále a mistodržícího, která se přiči zemským zákonům. Potvrzuje tento zákon, král slíboval, že nebude nařizovati, co by se nesrovnávalo s ústavou, nýbrž jen to, co jest slušné a čeho vyžadují časy a okolnosti. Tento dodatek činil ovšem pochybným celý zákonný článek. Uherské vojenské a finanční úřady nedbaly vůbec nařízení uh. dv. kanceláře, a proto ustanoveno v zák. čl. 15. z r. 1546, aby král užíval v uh. věcech kanceláře uherské a aby nařídil uherským úředníkům, aby ji byli poslušni. Ani když zák. čl. 6. z r. 1554 byl obnoven v dřívější způsob palatinát, kancelář uh. nenabyla váhy. Když stavové r. 1559 žádali, aby král neužíval rady cizinců ve věcech, které se týkají pouze svobod a výsad král. Uherského, Ferdinand slíbil vyhověti stavům, jen pokud toho bude žádati vlastnost nebo povaha příslušných věcí. Po smrti palatina Nádasdiho r. 1562 jmenován zase jen král. mistodržící. V zák. čl. 38. z r. 1569 Maximilián se zavázal, že trvale bude užívat na svém dvoře dvou uherských radův aspoň ve věcech týkajících se justice, práv a svobod zemských. Za Rudolfa zdálo se, že země spravována bude nezávisle, když mistodržícím jmenován arcikn. Arnošt. Proto dána ve čl. 3. a 8. z r. 1587 místo-

držitelské vládě plná moc a ustanoveno, aby místodržící svolával každého čtvrt roku svou radu, která měla být slyšena zvláště o působnosti uherské komory a obsazení vojenských velitelstev. Ale zůstalo vše při starém. A tak tomu bylo i za místodržitelování arcikn. Matiaše. Teprv když vypukla revoluce, byla mu dána r. 1606 plná moc. Úplně obnoven úřad palatinův i pravomoc uherské rady a kanceláře ve Vídenském míru i v předkorunovacích člancích z r. 1608 (viz str. 58 a.), ale již r. 1613 (čl. 7. a 25.) bylo znova třeba opakovati dřívější ustanovení. Za Ferdinanda II. nebylo patrně u dvora radův uherských, a proto ustanoveno v zák. čl. 29. z r. 1630, že mají tam býti vedle kancléře dva. Autoritu uh. kancléře hájí opětně zák. čl. 16. z r. 1637. Ještě hůře bylo za Leopolda I. V l. 1673—81 ústava byla vůbec zrušena. O gubernátoru Ambringenovi, jemuž dána plna moc ve věcech civilních i vojenských, učiněna zmínka již shora. Rada jeho skládala se nejen z Uhrů, nýbrž i z cizinců. Země byla tehdy rozdělena na 10 krajů s krajským hejtnem v čele. R. 1681 byla sice ústava obnovena, ale ani uh. dv. kanclář ani palatin neměli někdejší pravomoci. R. 1687 (čl. 8.) usneseno, aby dva Uhři byli jmenováni do uh. kancléře. Lépe byla organizována tato kancelář a vydána pro ni instrukce r. 1690. Zároveň přestala existovati uherská expedice říšské kancléře (německé). Teprve nyní uh. dv. kanclář stala se stálým kolegiem aneb, jak v Uhrách se říkalo, dikasteriem. Podle usnesení sněmu z r. 1715 neměla být podřízena žádnému jinému dvorskému úřadu. Podobně se usnesl sněm z r. 1723. Tehdy byla také uh. dv. kanclář definitivně organizována. Náčelníkem jejím byl dvorský kancléř (jímž od r. 1731 byla vždycky osoba světská), jeho zástupcem vicekancléř a členy 12 referendářů s titulem dvorních radův, kteří byli jmenováni z praelátů, magnátů a rytířů; jeden rada podle zák. čl. 35. z r. 1765 měl být vzat z Chorvatů. Kromě toho měla dv. kanclář sekretáře, koncipy, přísežné notáře čili kancelisty a jiné úředníky. (R. 1793 veškeren personál čítal 137 osob.) Do kompetence její náležely všechny věci vnitřní správy uherské a chorvatské, vyjímajíc Vojenské Hranice. Sedmihradsko mělo od r. 1696 svou vlastní dv. kancelář, jež r. 1782 spojena s uherskou, avšak r. 1791 zase oddělena. Věci zahraničné, vojenské a finanční byly z působnosti uh. dv. kancléře vyloučeny. Její soudní agenda, vykonávaná větší měrou až do zřízení sedmipanského soudu r. 1723, zúžila se jen na rozhodování (v nejv. instanci) sporův urbármích a šlechtických (o uznání šlechtictví). Naproti tomu náležela jí arci justiční správa. V dotčených věcech uherských mohl král vydávati platná nařízení jen jejím prostřednictvím a používal jí také při výkonu svých rezervátních práv (vydával z ní privilegia, donační a šlechtické listiny, jmenovací listy úředníkům, obsazoval skrze ni církevní benefícia atd.). Kromě toho

působila uh. dv. kancelář jako hodnověrné místo (*locus credibilis*) na způsob našich notářů. Za Marie Terezie upadla ve velkou závislost na tajné radě rak. (státním ministerstvě, *status ministerium*, 1741: 11), do níž přijati ke své vlastní žádosti i Uhři, resp. od r. 1760 v závislost na státní radě.

Na sněmě z r. 1723 byla také nově organizována (ve čl. 97, 98, 101 a 102) zemská vládní rada po boku palatina jakožto král. místodržícího. Nové toto byrokraticky organizované dikasterium nazváno uherskou král. místodržitelskou radou (*consilium regium locumtenentiale hung., magyar kiralyi helytartó tanács*). Skládalo se pod předsednictvím palatina, resp. nejv. dv. a zem. sudi nebo taverníka ze 22 radů jmenovaných králem z praelátů, magnátů a rytířů po návrhu ostatních radů místodržitelských a z většího počtu sekretářů. (Nižší úřednictvo bylo zřizováno místodrž. radou samou.) Působnost místodrž. rady uherské vztahovala se od r. 1791 i na Chorvatsko-Slavonsko (1791: 58), pročež bán stal se od té doby jejím členem. Pouze v l. 1767—79 měly chorvatské země svou vlastní místodrž. radu; před tím spravovány byly jen bánem. Sedmihradsko mělo svou zvláštní zemskou vládu (gubernium). Král. místodrž. rada uh. měla nezávisle na všech jiných úřadech spravovati Uherské království. Podle původního plánu neměla záviseti ani na uh. dv. kancláři, ba ředitel kancléře a dva sekretáři měli být jmenováni ze členů místodržitelské rady, a ostatní úředníci kancléře měli místodrž. radou být dosazováni. To se však nestalo a místodrž. rada podřízena uh. dv. kancláři. Právní národa nikterak nevyhovovala. Nejen proto, že byla organizována byrokraticky a členové její nebyli zodpovědní sněmu, nýbrž hlavně proto, že, jakmile započala svou činnost, byl poslán do jejích schůzí německý inspektor, jehož úkolem bylo jednak kontrolovati její činnost, jednak zpravovati radu o přáních panovníkových a vykonávati tak vliv na samostatnější její úředníky. Za krátký čas inspektor stal se osobou úplně rozhodující. Uh. rada místodržitelská vedla vrchní správu zemskou v záležitostech policejních, politických, školských, náboženských, národohospodářských a částečně i vojenských a finančních (v příčině ubytování a stravování vojska a kontribuce). Soudnictví a věci komorní byly ze správy její vyloučeny. Za Josefa II., který odstranil z místodrž. rady praeláty (referující o katolických a protestantských církv. věcech), bylo toto dikasterium r. 1785 spojeno s uh. dv. komorou, ale r. 1791 oba úřady zase odděleny a praelátů znova do místodrž. rady uveden. Ještě více než uh. dv. kanclář upadla v závislost na rakouské státní radě uh. místodrž. rada. Bylo tomu tak zvláště od r. 1765, když palatinát zůstal neobsazen a v místodržitelské radě rozhodoval saský kníže Albrecht, zet' Marie Terezie. Před ním měl v zemské správě hlavní slovo manžel Marie Terezie František Štěpán jako spolu-

vladař (*corregens, coadministrator*). Do r. 1783 místodrž. rada zůstala v Prešpurce, od té doby byla v Budíně, a tu jí přikázány i věci vojenské. Za Josefa II., kdy země rozdělena na 10 správních krajů, správci jejich přijímali rozkazy v některých věcech od místodrž. rady, v jiných přímo od panovníka (prostřednictvím dv. kanceláře). Po smrti Josefa II. stavové chtěli, aby uherská správa byla úplně nezávislá a zodpovědná sněmu. Členové místodrž. rady navrhovaní králi sněmem měli přísahati také sněmu a král neměl je zbaviti úřadu než cestou zákonnou. Leopold II. však žádostem těm nevyhověl. Jako vrchní zemský úřad místodrž. rada bděla i nad plněním zákonů a vedla dozor nad podřízenými úřady komitátními a městskými.

6. **Finance.** I za králů habsburských pokračovaly v Uhrách vedle sebe dvoji finance: jedny vedené králem neomezeně, druhé obmezené stavy, tedy finance ústavní. Z král. nejv. finančního úředníka, thesauráře, Ferdinand I. r. 1528 utvořil dikasterium pod názvem král. uherská komora. Prvý praesident tohoto finančního úřadu nazýval se ještě nějaký čas král. thesaurářem (*országhátszolgálatos, t. j. držitel zemského pokladu*), ale již jeho nástupce slul camerarius praesens nebo praefectus. Členů komory čili komorních radů, komorníků (*camerarii*) bylo s počátku pět, později více. Komorním radou byl též král. fiskus (*causarum regalium director*), úředník podobný českému komornímu prokurátorovi. Král. komora uherská vedla správu všech finančních záležitostí uherských vyjmajíc správu vojenské daně, jež náležela k financím ústavním. Spravovala tedy korunní a komorní statky, řídila záležitosti solní a horní, vedla správu celní a poštovní a měla dozor nad hospodářstvím král. svob. měst. Byly jí podřízeny rozličné nižší finanční úřady uherské, jako komory horních měst, úřady solní a třicátkové (celní), král. komorní administrace košická, spišská, mar-marošská, temešská, zomborská, záhřebská a j. úřady. Marně usilovali uherští stavové, aby král. uherská komora byla úřadem na rak. dvorské komoře nezávislým. Teprve v XVII. a XVIII. stol. byla opětovně uznána její nezávislost (1608: 5 a. c., 1609: 21, 1622: 18, 1647: 146, 1655: 11, 1715: 18, 1723: 16, 1741: 14), avšak jen na papíře. Ve skutečnosti uherská komora byla podřízena vídeňské dvorské komoře. (Více o tom viz ve čl. Rakousko, str. 178b—180.) — Správu daně vojenské (*contributio, dica*) mivali stavové buď sami a volili si své výběrčí čili pokladníky (tak voleni na sněm r. 1542 [čl. 26. a 36.] stavovští thesaurarii), anebo společně s králem. Daň povolená sněmem r. 1547 na vojsko a jiné potřeby dvora spravována byla, pokud běželo o vojsko, dvěma stavovskými thesaurarii, a pokud běželo o jiné potřeby dvora, král. úředníky (*camerarii*, viz čl. 9. z r. 1547). Podle pozdějších dekretů (1593: 8, 10, 12, 14, 1596: 18, 1599: 17, 1603: 3) mělo vybírání vojenské daně svěřeno býti třem osobám vo-

leným od sněmu, jež se nenazývaly již pokladníky, nýbrž výběrčími (*perceptores generales*) nebo deputáty (*deputarii*), *erogatores*. (V zák. čl. 10. z r. 1537 nazývají se thesaurarii též dispensatores.) Právo povolovati vojenskou daň zůstalo stavům až do r. 1848, byť jednotliví panovníci (Leopold I., Marie Terezie, Josef II.) chtěli zavéstí vybírání daní způsobem absolutistickým.

7. **Vojenství.** Ještě více než v oboru financí šířil se v uherských zemích centralismus a absolutismus v oboru vojenství. Ačkoliv i na věci vojenské měly sněmy jistý vliv, dostala se přece vrchní vojenská správa do rukou dvorské vojenské rady rakouské, o níž více viz ve čl. Rakousko, str. 177 b a 178. Pravidelnou vojenskou silou byla na počátku tohoto období zemská hotovost šlechtická (*insurrectio*), jež byla nařizována sněmem podle velikosti nebezpečí buď všeobecně po celé zemi (*insurrectio generalis*), nebo jen v kraji nepřitelem ohroženém (*ins. particularis*). Naproti době dřívější nastala tu ta změna, že ubylo banderí, poněvadž palatinát nebyval obsazován, úřad sedmihradského vojvody zanikl, značná část území chorvatsko-slavonského dostala se pod Turkey, a statky některých biskupství byly zabrány mocnými velmoži. R. 1555 učiněn pokus zavéstí stálou zemskou hotovost (každá vrchnost měla na 100 sedláků stále vydržovati dva nebo tři ozbrojené muže), ale, ačkoli mnohokrát byl opakován, neměl úspěchu. Králové vydržovali si žoldnéřské vojsko, jež brzo zvětšovali, brzo zase zmenšovali. Stálé vojsko zavedeno bylo teprve r. 1715. Zákonem nebyl však ustanoven ani počet branců ani délka vojenské služby. Vojsko doplňovalo se s počátku verbováním z lidu domácího i cizího, a když nesebráno dosti mužstva, vláda ustanovovala, kolik branců mají postaviti komitáty a města. I po zavedení stálého vojska byla ponechána pro mimořádné případy šlechtická insurrekce pod velitelstvím palatinovým. Velmi důležitou částí vojska bylo vojsko hraničářské.

8. **Vyšší soudnictví.** V oboru soudnictví uhájily si země uherské úplnou samostatnost a nebyly nikdy podřízeny jiným soudům než svým vlastním. V období habsburském oddělilo se zároveň soudnictví od správy již za Ferdinanda I. Král. kurie (soud) oddělila se úplně od král. resp. místodržitel-ské rady. Nejvyšším soudcem býval ob čas král. místodržící, když býval zřizován místo palatina. Vykonával soudnictví vyhrazené králi. Locutenens stal se takto nejvyšším, revisním soudcem, primarius iudex, a iudicium locutenentis čili locutenentiae vvyššilo se nad soudy ostatní. Tak jako úřad král. místodržícího byl úřadem jen výjimečným, měl i soud jeho zv. s e d m i p a n s k ý m (podle počtu sedmi členů) výjimečnou povahu. Nová organisace jeho zamýšlena již r. 1715 (zák. čl. 24, § 4.), avšak provedena teprve r. 1723 (zák. čl. 24.). Bývalá kurie rozštěpila se na dva soudy: na s o u d s e d m i -

p a n s k ý (*tabula septemviralis*) jakožto nejv. soudní tribunál uherský pro všechny země koruny Uherské (3. instance) a na k r á l o v s k ý s o u d n í d v ů r (*tabula regia judiciaria*) jakožto soud odvolací (2. instance). Tabule sedmipanská, jejímž praesidentem byl palatin, skládala se nejdříve z 15 a po rozmožnění počtu přísedících (zák. čl. 24 z r. 1741) z 19 přísedících (assessorů; viz Sedmipanská tabule). Tribunál tento zasedal jen dvakráte do roka. *Tabula regia* byla nejen odvolacím soudem v civilních i trestních věcech pro celé Uhry, nýbrž částečně i soudem první stolice (*causae tabulares*, z nimž náležely spory aviticitní, řízení o zemězradě, zkoumání král. výsad a j. v.). Praesidentem král. soudní tabule byl král. personál, jmenovaný králem od r. 1765 (zák. čl. 5.) ze stavu rytířského. Prísedícími byli dva praeláti, dva magnáti, vicepalatin, který v nepřítomnosti personálově předsedal, vicejudex curiae, čtyři protonotáři (referenti), čtyři přísedící jmenováni králem a dva ustanovení (arcib. ostřih.); celkem tedy tabula regia skládala se ze 17 osob, z nichž aspoň 9 musilo být přítomno, měl-li soud být kompetentní. Kromě toho bývalo několik přísedících přespočetných (*supernumerarii*). Místo a votum měl i král. fiskus (*causarum regalium director*), avšak jen když neběželo o spory, v nichž král byl žalobcem nebo žalovaným. Pro spory horní zřízen byl zvláštní referent. Zák. čl. 25. z r. 1723 obnova ustanovení dosud nezachovávaná, aby zasedal tento tribunál neustále. *Tabula regia* měla důležitost i tím, že praesident její král. personál byl zároveň praesidentem dolní sněmovny a že měla souditi též sněmovní excessy, jichž by stavové se dopustili. — Soud t a v e r n i k o v s k ý, složený z vyslanců 12 tavernikovských měst, jež taverník po své volbě k vyslání jejich zástupců vyzval, byl odvolací stolicí jen v civilních sporech měst tavernikovských. Spory trestní náležely ve druhé stolici před král. tabulí. Od soudu tav. bylo možno jíti ještě výše k septemvirátu. I soud personálský byl odvolací stolicí personálských měst jen ve věcech civilních; odvolání trestní šla rovněž ke král. tabuli. Z rozsudku soudu personálského nebylo již žádného dalšího opravného prostředku. — Zák. čl. 31. z r. 1723 byly zřízeny 4 distriktní tabule soudní (v Kyseku, Tmavě, Velikém Váradě a Prešpurku), jež soudily spory, které kdysi náležely před soudy protonotářské. Odvolání šla ke král. tabuli.

9. S n ě m y. Ve sněmovnictví nastaly za králů habsburských důležité změny. Tak co se místa sněmování týče, přestaly již za Ferdinanda I. sněmy konati se na poli Rákošském a svolávány byly do měst do uzavřených místností (nejčastěji do Prešpurka). Vy-mizely také hromadné sněmy s účastnivím veškeré šlechty. Ferdinand I. žádá ve svolávacích listech zpravidla, aby komitáty vysílaly na sněmy po 2, 3 nebo 4 šlechticích (na sněm r. 1541 zvána šlechta »cumulativ«).

Naposledy zval ještě Maximilián r. 1572, když chtěl, aby syn jeho Rudolf byl přijat a korunován za krále, z opatrnosti všechny šlechtice do Prešpurka. Komitáty však se vzepřely osobnímu účastenství všech šlechticův a král na svém přání netrval. Zák. čl. 1. z r. 1608 (po kor.) bylo účastenství šlechty na sněmích definitivně upraveno tím způsobem, že jen magnáti účastnili se sněmův osobně, a to ve zvláštní magnátské sněmovně (*tabula superior*, t. *magnatum*, *felső tábla*, *főrendi t.*), kdežto nižší šlechta zastoupěna byla posly (*ablegati*, *nuntii*, *követek*, *küldöttek*) z komitátů, kteří byli členy sněmovny dolní čili sn. stavů (*tabula inferior*, t. *statuum*, t. *nobilium*, *alsó tábla*, *rendek táblája*). Ve sněmovně dolní zastoupení byli i nižší praeláti a města. Magnátská sněmovna vyvinula se ze širší rady královské, která bývala svolávána obyčejně několik dní před sněmem a mivala na sněmích směrodatný význam. I v době sněmu radívala se odděleně. Vidíme to již ve stol. XVI. Rozdělení sněmu na dvě komory r. 1608 jest tedy jen uzákoněním starého obyčeje. Tato organizace sněmu uherského potrvávala v podstatě až do r. 1848. Pozdější změny byly významu jen podřízenějšího. Tak poskytnuto r. 1625 (čl. 61.) zastoupení v magnátské sněmovně jednomu ablegátu chorvatskému. Počet měst časem značně vzrostl, až se stal šlechtě nepohodlným. Proto ustanoveno v zák. čl. 17. z r. 1687, že počet král. svobodných měst bez důležitých příčin nemá být rozmnožován. R. 1681 nižší šlechta chtěla předložit králi stížnost, že dává voliti v komitátech jen po dvou sněmovních poslech, ale horní sněmovna s podáním stížnosti nesouhlasila. R. 1715 dáno v dolní sněmovně místo a právo hlasu členům král. tabule (čl. 8. § 3.) a pak (zák. čl. 73.) dvěma zástupcům řádu jesuitského (přijato do Uher zák. čl. 20. z r. 1687), za Marie Terezie zvětšen počet praelátů zřízením sedmi nových biskupství a počet magnátův udělením indigenátu členům cizí vysoké aristokracie. Zák. čl. 10. z r. 1792 připsání do horní sněmovny uherští (srbská) pravoslavní praeláti. Počet členův této sněmovny vzrostl r. 1804 zřízením nových biskupství, r. 1807 (čl. 4.) udělením místa a vota rjeckému gubernátoru a novým indigenům. Do dolní sněmovny připsání zák. čl. 28. a 29. z r. 1791 zástupci distriktu Kumánů (Jazygo-Kumánů) a hajduků a zák. čl. 4. z r. 1807 dva poslové rječi.

Členy sněmovny magnátů byli a v pořádku ustanoveném zák. čl. 10. z r. 1687 seděli: na pravo od palatina jakožto praesident a arcibiskupové ostřihomský, kaločský a jagerský, římskokatolíci a řeckokatolíci diecéšní biskupové, po nich biskupové titulní, pak praeláti řádův, a to arcipat benediktinského kláštera Sv. — Martinského, veliký probošt zahřebský jakožto nástupce býv. vranského převora, velkováradský probošt jakožto generální vikář řádu praemonstrátů (jasovský zastával obyčejně tuto hodnost)-

pokud trval řád paulánů, býval i generál řádový členem sněmovny magnátů — ; po levé straně palatinové seděli: judex curiae, chorvatský bán, nejm. taverník a po nich ostatní říšští baroni podle anciennity, dále přespurský vrchní župan (hradský hejtman), dva korunní strážcové, potom vrchní župané, a sice dříve dědiční a pak ostatní podle úředního stáří, a konečně magnáti neúřední (dědiční) a mezi nimi karlovecký metropolita a pravoslavní biskupové, rjecký guvernér a ablegát chorvatský. Vedle tohoto zvláštního voleného ablegáta chorvatského zasedali ve sněmovně horní i praeláti a magnáti chorvatští. Sedmihradsko mívalo své zvláštní sněmy, a ačkoli jeho dva praeláti (římskokatolický a řeckokatolický) a magnáti měli právo účastnit se sněmů uherských (v horní sněmovně), nepoužívali tohoto práva.

Předsedou sněmovny dolní byl král. personál a v jeho nepřítomnosti vicepalatin, resp. vicejudex curiae. Členy této sněmovny byli: 1. všichni soudci král. tabule (vicepalatin, vicejudex curiae, 4 protonotáři, přísedící jmenovaní králem i přísedící dosazení primasem) vyjímajíc dva praeláty, kteří zasedali ve sněmovně magnátů, 2. protonotář chorv., který zaujímal místo mezi členy král. tabule, a dva poslové chorvatští, 3. ablegáti sídelních i sborových kapitol, volení proboštem a kapituláři, dále ti světští i řádoví opati a probošti, kteří měli beneficia udělená král. donací. Kapitoly vysílaly většinou po jednom, některé po dvou ablegátech; 4. poslové komitátů, od r. 1681 vždy jen po dvou; 5. poslové inartikulovaných král. svob. měst; větší města vysílala po dvou, menší po jednom ablegátu; 6. zástupci svobodných distriktů: turopolský župan a ablegáti (po dvou) kraje kóvářského, trojdistriktu Jazygův a Kumánů a distriktu hajduckého a měst Rjcky a Bakru; 7. zástupci nepřítomných praelátů, magnátův a magnátských vdov. Ablegáti komitátů voleni byli z majetkové komitátní šlechty v komitátních shromážděních. Také ablegáti absentium (viz čís. 7.) musili býti šlechtici.

Jak viděti, zasedali ve sněmovně magnátské jen vyšší praeláti a magnáti, kdežto ve sněmovně dolní zástupci nižší šlechty, nižší praeláti a zástupci měst. Zvláštností uherského sněmu bylo, že zastoupena byla na něm i exekutiva, resp. král. soud. V horní sněmovně zasedali říšští baroni a vrchní župané, v dolní sněmovně členové král. soudní tabule. Členové horní sněmovny zvaní byli k sněmovním svolávacím listem královským (*regales*) ad personam; naproti tomu, pokud běželo o nižší šlechtu a města, resp. svobodné distrikty a nižší praeláty, zasilány byly *regales* komitátům, král. svob. městům, svobodným distriktům, kapitolám a konventům, jež pak volily ablegáty, dávaly jim pověřovací listy (*credentiales*) a instrukce, kterými ablegáti při hlasování měli se řídit, sice mohli býti odvoláni a místo nich posláni býti jiní. Poněvadž však instrukce týkaly se jen poměru mezi poslem a kommittentem, ne-

mělo jich dodržování neb nedodržování vlivu na platnost sněmovních usnesení. Nicméně ablegáti z obavy, aby mandát jejich nebyl odvolán, drživali se velmi úzkostlivě daných jim instrukcí, a kdykoli nová situace vyžadovala nových poukazů, žádávali své kommittenty v obsírných písemných zprávách za instrukci novou. Tím se sněmovní jednání zdržovalo a mimo to zanašely se do něho často malicherné místní zájmy, které celkovému prospěchu byly jen na újmu. S druhé strany udržován byl v obyvatelstvu stálý styk se sborem zákonodárným a zákonodárné i politické otázky přetřásaly se v komitátech — neboť ty měly největší význam — právě tak jako na sněmě, tak že komitátní sjezdy bývaly malými sněmky zrovna tak, jako tomu bývalo v sousedním Polsku. Vedle instrukcí dávány byly ablegátům i stížnosti (*gravamina*) a žádosti (*postulata*), jež měli na sněmích tlumočiti.

Regales vydávány byly dvorskou kanceláří uh. aspoň 6 neděl před zahájením sněmu, aby v té době mohli býti zvoleni ablegáti. Býval v nich uváděn i program sněmování, aby poslům mohly býti dány instrukce. Králove se obyčejně sněmů neúčastnili, nýbrž posílali své zástupce (kommissaře).

Od r. 1543 stalo se zvykem jednati dříve o král. proposicích, když však králové po jejich vyřízení sněmy rozpouštěli, usneseno na sněmě r. 1618, aby se dříve jednalo o stížnostech a teprve pak o král. předlohách. Ale toho se nedbalo; králové dovedli vždy vymoci, aby se o jejich proposicích jednalo buď výhradně aneb aspoň dříve. Nesněmovaloť se dlouho. Zák. čl. 44. z r. 1649 usneseno, že sněmy nemají se protahovati ultra bimestre spatium; jsou však příklady sněmův až několikaletých (zejména sněm z r. 1832 až 1836). Usnesením každé sněmovny bylo původně to, co přijala nikoli major, nýbrž sanior pars. (Trip. III. 2 § 8.) K pravému hlasování, t. j. počítání každého hlasu dlouho ani nedocházelo, nýbrž kam se klonilo mínění přednějších osob, toho se drželi členové ostatní. Principu tohoto šetřil až do r. 1825 palatin arcikn. Josef jako praesident horní sněmovny, který přikládal větší váhu magnátům úředním než neúředním. Ve sněmovně dolní povstaly však ve příčině hlasování již v XVII. stol. spory mezi zástupci komitátův a měst. Ačkoli podle zák. čl. 1. z r. 1608 každé kapitole, každému ablegátu nepřítomného magnáta nebo vdovy a každému král. městu náležel jeden hlas (a podobně podle zák. čl. 29. z r. 1790—91 každému svob. distriktu), komitáty chtěly v XIX. stol. všechny ostatní ablegáty připraviti o hlasy. R. 1825 podařilo se jim to pomocí lsti se zástupci měst. Od té doby až do r. 1843 všem městům dohromady — přes jejich protesty — přiznávaly jediný hlas (za trest, že města chovala se lhostejně k vládnímu absolutismu). Teprve r. 1843 přiznáno bylo stavu městskému 16 hlasů. Rovněž tak přiznávaly komitáty všem kapitolám jen jeden hlas.

Usnesení svá sdělovaly si sněmovny skrze zvláštní posly (svě členy). Na čem se dohodly, to bylo písemně redigováno a ve společném sedění obou sněmoven (*sessio mixta*) veřejně přečteno, palatinem a primasem podepsáno a králi po dvorském kurýru, po případě deputaci ze sněmovny oznámeno. Když se o věci vyslovila uh. dv. kancelář, král oznamoval stavům své rozhodnutí, načež po případě obě sněmovny radily se znova o žádaných změnách. Schválil-li usnesení král, byla redigována definitivně ve formě t. zv. zákonných článků (artikulů) a opět veřejně přečtena, palatinem a primasem podepsána a poslána králi se žádostí za udělení sankce. Teprve potom publikována byla sněmovní usnesení jakožto decretum regni a odevzdána sněmovním ablegátům, aby je publikovali i v komitátech. — Od sněmu z r. 1790—91 (čl. 67.) stalo se obvyčejem, že návrhy zákonů připravovaly zvláštní sněmovní výbory (regnikolární deputace). Byla-li usnesení obou sněmoven (*nuntia*) souhlasná, sepisována byla ve společném sedění reprezentace k panovníkovi a na jejím základě došlo pak způsobem právě uvedeným k sněmovním artikulům. Ve společných schůzích četly se také panovníkovy propozice, reskripty a odpovědi, konaly se volby palatina a dvou strážců koruny, byly podávány zprávy o pracích regnik. deputací.

Do působnosti sněmův uh. náleželo: do r. 1687 přijímání, resp. volba krále, od té doby pak jen korunování krále, volba palatina ze 4 osob kandidovaných králem, volba dvou korunních strážců, udělení indigenátu cizím šlechticům, inartikulování kr. svob. měst, povolování vojenské daně a zemské hotovosti, po zavedení rekrutůry i povolování branců, spolupůsobení při vydávání zákonů a j. Vedle účastenství v moci zákonodárné náleželo k nejdůležitějším právům sněmu povolovati resp. nepovolovati vojenskou daň ukládanou podle dvorů (*portae*) jen městům a sedlákům. Šlechta dovedla si uhájeti berní immunitu přes opětovné pokusy panovníků zavést všeobecné zdanění obyvatelstva, a to způsobem absolutistickým (beze sněmu). — Sněmy svolávány měly býti podle zák. čl. 3. (§ 4.) z r. 1563 každý rok, a kdyby nebylo možno, aspoň vždy ve dvou letech, podle zák. čl. 2. (§ 8.) z r. 1622 každý třetí rok. To opakováno v usneseních sněm. ve stol. XVII. a XVIII. a platiti mělo až do r. 1848, ač králové pravidla toho se nedrželi a svolávali sněmy po dlouhých letech.

Co se týče zákonodárné činnosti sněmův, usilováno o sepsání úplné sbírky zemského práva již od r. 1548 (čl. 21.). Návrh zv. Quadripartitum přes opětovné žádání sněmu (1563: 30) nestal se však zákonem. Myšlenka, aby sepsán byl obecný zákoník, objevuje se ještě ve stol. XVII. a XVIII. Poněvadž však nebyla uskutečněna, nabylo Verböczyovo Tripartitum (v. t.) autority zákona. Soukromou prací jest též sbírka uherských sněmovních usnesení (dekretův) a zákonných

předpisů od nejstarší doby až do novověku čili t. zv. Corpus juris hungarici (CJH.). Prvé vydání, uspořádané biskupy Zachar. Mossóczyem (Rohošníkem) a Mik. Telegdim r. 1584, obsahuje zákonné předpisy až do r. 1583. V XVII., XVIII. a XIX. stol. bylo CJH. mnohokrát vydáno, vždy s usneseními sněm. až do poslední doby. Poslední vydání z r. 1902 sahá však jen do r. 1830. Také v CJH. bylo Tripartitum počínajíc r. 1628 uveřejňováno.

10. Komitáty a svobodné distrikty. Komitátní samospráva vyvinula se úplně teprve v době habsburské. Bylo to přirozeným následkem tehdejších neklidných poměrů. Za stálých válek s Turky a při nedostatečných prostředcích zemské správy panovala v zemi značná nejistota. Poněvadž ke svolání sněmů často nebylo ani času, spojovalo se mnohdy několik sousedních komitátů za účelem sebeobrany a zejména svolání částečné zemské hotovosti (*insurrectio particularis*), ba stávalo se, že šlechta jediného komitátu musila býti svolána do zbraně. Vedle toho komitáty musily se starati o sebrání vojenské daně, o plnění robot ve prospěch voj. sk. a o rychlé a přesné provádění všech sněmovních usnesení, což bylo nemalým obtížením šlechtického i nešlechtického obyvatelstva komitátního. V době těchto velikých břemen vyvinula se také značná práva komitátních sjezdů (kongregací). Šlechta shromážděná na těchto sjezdech vykonávala prostřednictvím svých ablegátů veliký vliv na zákonodárství a kromě toho kontrolovala veřejnou správu tím, že proti neustávním nařízením vlády remonstrovala, po případě plnění jich odpirala, mohouc se odvolávati na zmíněný již zák. čl. 33. z r. 1545. Pokud kde ještě zbyl z dřívější doby obvyčej, že i nešlechtici se účastnili komitátních sjezdů, v XVI. a XVII. stol. úplně vymizel. Jen málo bylo lidí, hlavně zámožní šlechtici, kteří měli čas a jmění, aby mohli docházeti na komit. kongregace. Zvána byla na ně sice i města jakožto kolektivní šlechtické osoby, avšak význam jejich naproti šlechticům byl malý. Takovýmto způsobem komitáty proměnily se v obce výhradně šlechtické i tam, kde tak dříve nebylo. Veliká změna stala se i s úřednictvem komitátním. Podle někdejší zákonné praxe vrchní župan ještě před nastoupením úřadu přísahal králi. Za nepokojů v době Ferdinandově přestali však vrchní župané konati úřední přísahu, chtějice míti volné ruce lak vůči králi tak vůči obyvatelstvu. Král žádal na nich sice bezpodmínečnou poslušnost buď ve jmenovacím listě nebo v úřední přísaze, když však komitáty viděly, že vrchní župané provádějí i nezákonná nařízení králova, žádaly, aby přísahali před komit. kongregací a zavazovali se k hájení zájmů komitátních. Vrchní županové pak pod záminkou, že nechťejí uraziti žádnu stranu, nekonali vůbec úřední přísahy. Zák. čl. 38. z r. 1542 a 38. z r. 1552 zůstavovaly pochybnost o tom, kde se má

přísaha konati, ale konečně vrchní županové povolili obecnému přání a konali přísahu před komitátní šlechtou. V XVI. stol. změnil se také poměr mezi vrchním županem a podžupanem. Ještě jen krátký čas byl podžupan ve smysle zák. čl. 2. z r. 1504 dosazován vrchním županem ve srozumění s komitátní obcí, až konečně r. 1548 (čl. 70.) byl volen jen komitátem (což potvrzeno zák. čl. 56. z r. 1723); vrchnímu županovi náleželo pak jen právo potvrditi zvoleného. Od té doby podžupan stal se hlavou komitátního úřadnictva, kdežto vrchní župan zůstal vládním orgánem reprezentujícím krále a kontrolujícím komitátní samosprávu. Příčinou této změny nebyla jen snaha, aby komitátní správa dostala se do rukou na vládě nezávislých, nýbrž i potřeba, aby v takových komitátech, kde v době habsburské přes zákaz z r. 1504 (zák. čl. 3.) znova se vyvinula županství dědičná, avšak dědičný župan byl zaneprázdněn, nemocen, příliš starý nebo příliš mlad, vedl komitátní správu nějaký zástupce. Králové zřizovali sice v takových případech své úředníky (administrátory, gubernátory, *comites interinales*), avšak stavové volili si raději podžupany, a to pak se stalo pravidlem. V době zrušení ústavy za Leopolda I. (1673—87) byly komitáty ponechány, ale jen jako orgány místní správy zeměpanské. Teprve r. 1687 obnovena jejich dřívější působnost, ale komitáty neměly moci, aby ji vykonávaly. Nově upravují se komitátní orgány zák. čl. 56.—58. z r. 1722—23. Vrchní župan má trvale sídliti v komitátě a každé tři roky dít obnovovati úředitelstvo (*sedes restauratoria*), při čemž má právo navrhovati kandidáty, volba však náleží stavům komitátním. Za Karla III. komitáty domáhaly se, aby voleni byli dva podžupani. Po vyd. zák. čl. 15. z r. 1729 stalo se to oběejem. Josef II. nař. z 2. dub. 1785 komitátní organizaci změnil a rozdělil zemi podobně jako kdysi Leopold I. na 10 krajů s krajskými hejtmány (administrátory, kommisari) v čele. Vrchní županové spravovali nyní několik komitátů, a to jeden jako řádní ž panové, ostatní jako administrátoři nebo král. kommisari. Podžupany jmenoval nyní panovník sám, ostatní úředníci dosazováni byli král. kommisari. — Kongregace, jež podle tohoto nového nařízení ještě se připouštěly, zakázány úplně r. 1786. Komitátní organizaci změnil Josef II., aby jednak zamezil protesty komitátních kongregací proti svým neústavním opatřením, jednak aby proměnil komitátní samosprávu ve správu zeměpanskou. Doba královských administrátorů vrátila se ještě za Františka I. a Ferdinanda V. Ale i tuto nepřívratnou dobu překaly komitáty, jako překaly všechny dřívější četné pokusy o zavedení absolutismu. V bojích o ústavu dobyly si nemenších zásluh než uherské sněmy, ba staly se baštou uherského konstitučního života právě v těch dobách, kdy sněmy svolávány nebyly, ač na druhé straně byly zase ohniskem reakce. O odpor zpátečnické, nevzdělané a svrchovaně egoistické šlechty uherské lámaly se všechny pokusy o ústavní reformy.

Orgánem usnášecím, jakýmsi sněmíkem, byly v komitátech obecné sjezdy čili generální kongregace (*közgyűlés*), shromažďení veškeré komitátní šlechty (na rozdíl od kongregací partikulárních [*kisgyűlés*], k nimž se dostavovali v naléhavých potřebách netrpících odkladu jen šlechtici sídlící blízko střediska komitátní správy). Konaly se obvykle 4krát do roka. Jednalo se na nich o všech politických a hospodářských věcech komitátu, rozvrhovala se tam státní (vojenská) daň na obce, stanovily se náklady komitátní správy (na úředitelstvo, budovy, silnice, mosty atd.), resp. ukládala se t. zv. daň domestikální (*házzadó*), k níž přispívali i sedláci, vydávala se tam v mezích zákonů místní statuta, konaly se volby sněmovních ablegátů (bez kandidování se strany vrch. župana), dávaly se jim instrukce, sestavovaly se stížnosti a postuláty, volilo se tam i komitátní úředitelstvo (magistrát), a to po kandidování se strany vrch. župana, atd.

Kom. kongregace svolával a na nich předsedal vrchní župan nebo administrátor, a nebylo-li jich, podžupan. Hlavou komitátní samosprávy byl prvý podžupan (*vicecomes, alispán*), vedle něhož jako řádného (*ordinarius*) byl ještě druhý podžupan mimořádný (*substitutus*). Podle počtu okresů (*processus, járás*), na něž byl komitát rozdělen, byli v komitátě 2, 3 nebo 4 slůžníci (*judices nobilium, szolgabírák*) a podslůžníci, kteří oznamovali v okrese vesnickým představeným nařízení mistodržitelské rady a komitátu, vedli politickou a policejní správu a konali s jediným komitátním přísedícím (*jurassor, t. j. juratus assessor, esküdt*) soud. Kromě toho byl v každém komitátě jeden nebo několik fíškálů (*főügyész*) a podfíškálů (*alügyész*), kteří byli jednak veřejnými žalobci, jednak zástupci chudých jakož i sedlákův utiskovaných od vrchnosti. Kontribuci vybíral generální perceptor (*gen. pénztárnok*) s podřízenými partikulárními perceptory. Důležitou osobou byl dále komitátní notář (tolik jako sekretář, *jegyző*) a několik vícenotářů. Dohled nad činností uvedených i jiných kom. úředníků vykonával vrchní č. hlavní župan (*supremus comes, főispán*), jehož povinností bylo bdíti nad tím, aby kom. magistrát plnil nařízení vyšších státních úřadů a aby nepřekračoval meze samosprávy. — Komitáty měly také své zvláštní soudy, z nichž hlavním byla *sedes judiciaria, megyei törvényszék*, v. t.).

Podobnou správu jako komitáty měly distrikty Jazygů a Kumánů v distrikty šesti hajduckých měst. Kumáni měli tyto usnášecí orgány: a) generální kongregace, jichž se účastnili zletili Kumáni všech tří distriktů pod předsednictvím vrchního kapitána. Pojednávalo se tu o politických, hospodářských a jiných záležitostech všech tří distriktů, volilo se centrální, t. j. společné úředitelstvo pro celý trojdistrikt, jakož i ablegáti na

sněm; b) partikulární kongregace konané v každém ze tří distriktů za účelem projednávání distriktních věcí a volby distriktního kapitána a jeho přísedících. Vrchním soudcem Jazygův a Kumánů byl palatin, který v osobě vrchního kapitána zřizoval si svého zástupce a mohl mu ustanovit i substituta. Od vrchního kapitána šlo odvolání k palatinovi. Palatin kandidoval také úřednictvo, a to centrální i distriktní.

I distrikt šesti hajduckých měst měl své generální kongregace, k nimž se dostavovali hajdukové usazení v oněch městech, aby jednali o společných věcech, volili úřednictvo distriktu a sněmovní ablegáty. Kongregace svolával a na nich předsedal vrchní kapitán jmenovaný králem, který byl zároveň předsedou distriktního soudu. Úřednictvo bylo dvojí: pro celý distrikt a pro jednotlivá města. Od soudu těchto měst šlo odvolání k soudu distriktnímu, odtud ke králi. tabuli.

11. Městská samospráva uherská nevykazuje mnoho odchylek od městské samosprávy v jiných státech. Orgány jejími jsou vnitřní rada (*belső tanács, der innere Rath*) a vnější rada (*külső tanács, der äussere Rath, die Genannschafft*) čili volená obec (*die erwählte Gemeinde*). Vnitřní rada skládala se z purkmistra (*polgármester*), městského soudce (rychtáře, *főbíró*), kapitána čili městského hejtmana (*kapitány*) a podle počtu obyvatelstva ze 4–12 radů čili senátorů (*tanácsnokok*). Purkmistr vedl politickou a hospodářskou správu v menších věcech sám, v důležitějších však jen společně s celou radou. Městský hejtman měl na starosti policii a exekutoval usnesení rady. Také městský soudce podobně jako purkmistr musil ve všech důležitějších sporech souditi jen s radou. Vnější rada, zastávající v městě totéž místo jako v komitátě kongregace, skládala se podle velikosti měst ze 36–125 měšťanů a sama se doplňovala. Hlavní její činnost záležela v každoroční volbě purkmistra, soudce a ostatních městských orgánů vyjímajíc senátory, kteří byli voleni doživotně právě tak, jako členové vnější rady; kromě toho podávala dobrá zdání v policejních a hospodářských věcech, schvalovala všechno, co se týkalo privilegií, statků, účtů a důchodů městských a konečně volila i sněmovní ablegáty a dávala jim instrukce. Předseda její slul přímluvcem (*Vormund, tribunus plebis, szószóló*). Podobně jako komitáty měla i města čtené úřednictvo.

12. Stavové. I v tomto období setkáváme se se čtyřmi politickými stavy, praeláty, pány, rytíři a městy. Praelátí zůstali prvním stavem přes to, že až do polovice XVII. stol. šlechta byla většinou protestantská. Jakožto držitelé rozsáhlých statků požívali v zemi týchž práv jako šlechta a měli vliv nejen na sněmích, nýbrž i v exekutivě (u dvorských i zemských úřadů). Pouze z praesidentství dvorské komory uh. a z úřadu strážce koruny byli vyloučeni, a vrchní županství, jež bývalo dříve v rukou biskupů, zůstalo od

konce XVII. stol. spojeno len s 9 praelaturami. Primas uherský (arcibiskup ostríhomský) byl přední osobou v zemi. Podle zák. čl. 15. z r. 1536 byla s jeho úřadem spojena hodnost nejv. kancléře. On korunoval krále, na sněmích mival první slovo, byl členem král. místodrž. rady a soudu sedmipanského, dosazoval do král. tabule dva přísedící atd. Také ostatní praelátí byli nejvlivnějšími osobami v zemi i u katolického dvora. Na beneficia byli dosazováni králem a papež je jen potvzoval. Kapitoly sídelních a kollegijních (před r. 1777 existovavších) chrámů zároveň s některými (za Josefa II. zrušenými) konventy (kláštery) měly velikou důležitost jakožto archivy okolních šlechtických rodin. Požívajice důvěry národa (*loca credibilia*), spisovaly mimo to po způsobu našich notářů soukromé právní listiny (smlouvy, poslední pořízení, plné moci atd.) a vydávaly před králem a soudy úřední svědectví. Josef II. chtěl je zbaviti notářských funkcí, ale přes to zůstaly hodnověrnými místy až do nové doby. Za něho bylo zrušeno, jak známo, mnoho klášterů i v Uhrách.

Ve stavu panském nastaly nepatrné změny mezi říšskými barony, větší však mezi magnáty neúředními. Vrchní župan temešský přestal býti říšským baronem po bitvě u Moháče, poněvadž temešský komitát dostal se do rukou Turků. Podle zák. čl. 10. z r. 1687 přestal pak počítati se k říš. baronům vrchní župan (hradský hejtman) prešpurský. Za to přibyl k nim podle zák. čl. 6. z r. 1765 kapitán nově zřízené uherské tělesné stráže. Za Habsburků (již za Ferdinanda I.) udělováno bylo mnohým cizím rodinám uherské magnátství. Poněvadž nastala obava, že noví magnáti z vděčnosti ke králi budou na sněmích hlasovati v duchu protiústavním, usneseno r. 1550 (zák. čl. 77.), aby král udílel indigenát jen se svolením sněmu, a kdyby v té době stavové nebyli shromážděni, aby si opatřil svolení uherských praelátů a magnátův, zasedajících v král. radě, a kdo takovým způsobem bude přijat za magnáta, aby přísahal, že bude poslouchati uherských zákonův a hájiti zemských svobod. Prísaha měla se pak vložiti do zvláštní knihy uh. dv. kanceláře. Benáčané a Poláci byli podle zák. čl. 32. z r. 1486 vyloučeni z nabývání statků v Uhrách, a tedy i z indigenátu, což trvalo až do r. 1827. Později žádala se za udělení indigenátu zvláštní taxa (1687: 26) pro zemskou pokladnu (*cassa regnicolaris*) a mimo to (1604: 19) inartikulace, t. j. zápis do sněmovního usnesení. Dotčené taxy, jež na sněmě r. 1741 (zák. čl. 41.) a pak znova r. 1827 (čl. 37.) zvýšeny, bývaly jediným fondem stavovské zemské pokladny. Za Habsburků bývaly uherským magnátům udělovány také šlechtické tituly římsko-německé: kníže a hrabě. Všichni ostatní magnáti, kteří nebyli ani knížaty, resp. vojvody (*herczeg*), ani hrabaty (*gróf*), užívali od konce XVII. stol. titulu *baro*. Do té doby titul tento v užívání nebyl, ač členové stavu panského latinsky

všichni se nazývají barones. Před r. 1848 bylo v Uhrách jen 13 rodů knížecích — a z nich pouze tři maďarské: Eszterházy, Batthyány a Pálffy —, 100 rodů hraběcích a 86 baronských. (Nižší šlechty bylo 1 mill., měšťanův asi 1,800.000, poddaných sedláků na 12 mill.) K udržení lesku magnátských rodin povoleno bylo zák. čl. 9. z r. 1687 zakládání fideikommissů, kteréžto právo rozšířeno sněmem z r. 1723 (zák. čl. 50.) i na rytířstvo.

Na ochranu drobné šlechty vydávány v XVI. stol. rozličné zákonné předpisy. Tak zapovídal sněm r. 1546 (čl. 21.), aby mocní pánové neutiskovali chudších šlechticů a nečinili z nich své sedláky. Zák. čl. 41. z téhož roku osvobození od městských dávek a městských soudů ti šlechtici, kteří byli nuceni utíkat se před Turky do měst. Mnohokrát opětována sněmovní usnesení, že věci dovozené od šlechticů pro jejich vlastní potřebu jsou prosty cla. V XVIII. stol. na několika sněmích přetřásána otázka, lpí-li daň na pozemku či na osobě. Drželoť mnoho armalistů selské statky, a tu vznikla pochybnost, mají-li tito chudí šlechtici platiti daň jako jiní sedláci. (Již v XVI. stol., 1542: 15, 1548: 25, ukládána daň kurialistům.) Teprve zák. čl. 8. z r. 1741 rozhodnuto ve prospěch této chudé šlechty, že daň lpí nikoli na půdě, nýbrž na osobě (totiž nešlechtické), ba tímto zák. článkem dekretována navždy berní immunita šlechty, tak že napříště nemělo se na sněm ani jednati o zrušení této šlechtické výsady, což nevdalo Josefovi II., aby nežádal daně i na šlechtících. Podobně jako v Polsku (a někdy i v zemích českých) byla i v Uhrách prostá (nižší) šlechta stavem početně tak silným, že tvořila 5 % veškerého obyvatelstva. Tím se vysvětluje, že bylo jen málo šlechticů zámožných; dalekou většinu tvořili nužní šlechtici (»bocsoros«), kteří neměli sice vlastního zájmu na vedení politických záležitostí, ale přes to byli v komitátech sjezdech výborným — úplatným — materiálem pro bohatší cizíadostivce. Za jídlo a pití sháněli se v Uhrách ode dávna političtí přívrženci.

Počet prostých šlechticů značně byl rozmnožen na poč. XVII. stol., když kníže Bocskai r. 1605 povýšil za šlechtice tlupy dobrodruhů, t. zv. s v o b o d n é h a j d u k y (pěši), kteří mu pomáhali v boji proti císařskému vojsku, a udělil jim většinu nynějšího jejich území. Tehdy bylo oněch hajduků 9254, a roku následujícího uděleno podobným způsobem šlechtictví hajdukům jízdným. Území jejich stalo se jakousi vojenskou Hranicí mezi Uhrami a Sedmihrady a náleželo částečně k oběma zemím. Z osad jim udělených utvořen byl později po několikaleté výměně území svobodný hajducký distrikt, r. 1876 pak po zaokrouhlení nynější hajducký komitát. I když se usadili, hajdukové podrželi svou vojenskou organizaci, tak že kapitán byl hlavou jejich civilní správy. V bojích o politickou a náboženskou svobodu stávali na straně povstalců. Ve vojsku

Tökölyho a Rákóczyho tvořili jádro kuruců. Privilegia udělená jim Bocskaiem byla potvrzena na sněmích z r. 1613, 1618 a v korunovacích diplomech pozdějších králů (jmenovitě Ferdinanda II. 1622: 2, cond. 16), na posledy pak zák. čl. 25. z r. 1791, ve kterém roce (zák. čl. 29.) zároveň hajduckému distriktu uděleno právo vysílati do dolní sněmovny dva zástupce. Nicméně nebyli privilegiováni hajdukové jednotlivě uznávání od ostatní šlechty za šlechtice; šlechtictví přiznáváno jen všem dohromady (distriktu). Bocskaiovské privilegium zavdávalo později podnět ke sporům. Poněvadž v něm nebylo přesně ustanoveno, kteří jednotlivci jsou svobodní i hajduky, osobovalo si mnoho obcí a ještě více jednotlivců svobodné hajductví, a nejen se vyťahovali z vrchnostenské jurisdikce, nýbrž přijímali i zběhlé sedláky. Následkem toho stěžuje si šlechta na několika sněmích na takové obce i jednotlivce.

K r á l. s v o b. m ě s t a dostala se do četných sporů se šlechtou. Příčinu k nim zavdala šlechta, jež na svých statcích zřizovala četná »suchá mýta« a donucovala lid, aby užíval jen cest, kde byly takové mýtnice. Osmnáct sněmů marně proti tomu protestovalo. V odvetu města vylučovala Maďary a Slovany nejen z úřadů, nýbrž nechťela ani trpěti, aby v městech bydlili. To zapovídané na sněmích r. 1608 (čl. 13.) a 1613' (čl. 40.). Třenice stavovské rostly, když král spadl na šlechtické statky prodával městům. I to zapověděno na sněmích r. 1542 (zák. čl. 33. § 2) a 1608 (a. č. zák. čl. 6. § 5). Šlechta viděla také nerada, že králové rozmnožovali počet měst. Proto v zák. čl. 17. z r. 1687 právo povyšovati města za města královská prohlášeno za právo komitátní. Přes to však přiznáno mnohým městům v XVIII. stol. právo čtvrtého stavu (1715: 107—109 Szegedínu, Debrecínu a Szatmár-Németi; 1751: 27 Rábu, Komárnu, Novému Sadu a Zomboru; 1790—91: 30 Temešváru, Subotici, Požeze a Karlovci; čl. 4. a 27. z r. 1807 Rjece a Bakru). V samotných Uhrách bylo před r. 1848 přes 40 měst (43), v Chorvatsko-Slavonsku 7, v t. zv. »Uherském« Prímorí 2 (Rjeka, Bakar). Ačkoli počet měst velmi vzrostl, váha jejich ablegátů na sněmě úplně poklesla, když od r. 1825 až do r. 1843 všem dohromady přiznávaně pouze jediný hlas.

Postavení obdobného král. svob. městům nabyli v XVIII. stol. K u m á n i. Za doby tureckého panství v XVII. stol. organizovali se spolu s obcemi blízkého Podunají v t. zv. »selské komitáty« a měli své vlastní úřednictvo i soudy. Po vypuzení Turků musili se podříditi pravidelné organisaci země a náleželi tak jako dříve ke koruně (*peculium S. Regni Coronae*). R. 1702 prodal však Leopold I. Jazygii a Velkou i Malou Kumanii Něm. rytířům. Stavové protestovali proti tomu, poněvadž korunní panství jsou nezcižitelná. Když r. 1730 trhová cena Něm. rytířům vrácena, Kumanie dostala se zástavou peštské invalidovně. Konečně dovoleno Ku-

mánům vykoupiti se ze selského poddanství. Tak nabyli někdejší svobody, kterou jim r. 1745 potvrdila Marie Terezie. S nově vykoupenými výsadami oživila opět jejich vojenská povinnost. Privilegované postavení Kumánů schváleno bylo i na sněmě («regulace» z r. 1751). Soukromoprávní výsady jejich zůstaly v platnosti až do r. 1851. R. 1791 (zák. čl. 29.) nabyli předstíratelství jazykokumánský práva vysílati své dva ablegáty do dolní sněmovny.

13. S e d l á c i. Stěhovací svoboda odňatá sedlákům r. 1514 (zák. čl. 14.) byla jim zák. čl. 26. z r. 1547 vrácena, avšak zák. čl. 32. z r. 1548 opět na čas podmínečně zrušena, zároveň však vyměřena pevně jejich břemena a upraven jejich poměr k vrchnosti (1548: 33—41; znova 1553: 11—14). Znova zaručeno jim právo volného odchodu zák. čl. 27. z r. 1556, ale ve skutečnosti zůstali připoutáni k půdě až do Josefa II. Jako v jiných zemích dynastie počala i v Uhrách ve stol. XVIII. ujmáti se sedláků. R. 1723 nařízeno úředníkům, aby bděli nad tím, aby vrchnosti neukládaly sedlákům břemen větších, než stanoveno v urbářích. Marie Terezie zavedla r. 1767 z absolutní moci prozatímná urbární pravidla, kterými ulehčila břemena poddaného lidu selského. Pravidla tato potvrzována opětovnými sněmovními usneseními počínajíc od r. 1790/91 (zák. čl. 35.) a zůstala v platnosti až do r. 1836, kdy zaveden urbář definitivní. Nevollnictví selské (*perpetua colonorum servitus, örökös jobbágy*) zrušil a stěhovací svobodu sedlákům vrátil Josef II. r. 1785. — Postavení sedlákův uh. bylo žalostné. Sedlák musil pracovati pro sebe i pro svou vrchnost a při tom nesl všechna veřejná břemena: platil kontribuci, ačkoli musil sloužiti ve vojsku, platil mýta, ačkoli sám stavěl a spravoval cesty, jeho nákladem vydržováni byli komitátní úředníci a sněmovní ablegáti, ač sedlák neměl práva ani na úřady, ani přístup ke sněmu. Naproti tomu šlechta, jež neplatila žádných daní a nenesla žádných veřejných břemen, požívala největších politických práv.

14. P o m ě r Chorvatska k Uhrám. Měl-li již v předešlém období svazek uhersko-chorvatský některé základy reální unie, vyvíjela se v době habsburské unie čím dále tím obsáhlejší. Pokoušela se o to především dynastie, která z několika dosti komplikovaných státních celků chtěla učiniti dříve jednotky prostší, aby se jí pak sjednocovací a unifikační dílo snáze dařilo. Tak jako stát Český a země Rakouské, skládal se i stát Uherský z několika zemí se zvláštní správou; ve státě Uherském byla však komplikace mnohem větší, poněvadž země Chorvatské byly samostatným královstvím, jež spojeno bylo s královstvím Uherským původně jen v unii personální. Centralisování se panovníkům v Chorvatsku dosti dařilo. Země sama sebou nepatrná octlá se většinou v rukou tureckých, a malý zbytek její byl co do správy rozdělen. Jen menší jeho část spravována

byla bánem společně se stavy shromažďujícími se na sněmích, kdežto většina byla organizována a spravována vojensky, t. j. neústavně, absolutisticky a centralisticky cizím generály a důstojníky podřízenými štyrské a později vídeňské dvorské radě vojenské. Stavové chorvatští byli takto proti centralismu a absolutismu vycházejícímu od dynastie bezmocní, ba viděli v něm časem pro sebe i nemalý prospěch. V poměru k Uhrám sami se snažili, aby nabyli výhod uherské ústavy. Již za Ludvíka I. podařilo se jim dosáti toho, že šlechta chorvatská byla srovnána v právech se šlechtou uherskou. Z práteckých stykův obojí této šlechty jednak na dvoře panovníckém, jednak v úřadech a ve vojsku vyvinulo se jednotné právo obyvatelské pro šlechtu všech zemí koruny sv. Štěpána. »Uhry« nebyli pak už jen příslušníci uherští a Sedmíhradané, nýbrž i Chorvaté. Ponejprv dovidáme se o tom sice teprve ze sněm. usnesení z r. 1492, zák. čl. 9. a z Verbőczyova Tripartita I. 11 § 3, avšak není to patrně novota, nýbrž starobylé právo obyčejové. (Vedle tohoto společného indigenátu uherského Chorvaté měli ještě svůj užší indigenát chorvatský.) Jednotné právo obyvatelské neznamenal arci ještě, že Chorvatský stát pozbyl své samostatnosti, nýbrž byl to jen společný právní institut, který byl zrovna tak uherský jako chorvatský, ale nemohlo se mluvit už jen o unii personální. Horší bylo pro chorvatskou nezávislost v oboru soudnictví to, že nad soud bábův vyšinul se již v předešlém období soud dvorského sudí královského. Pripustil-li král chorvatský odvolání z rozsudku svého náměstka, bána, měl o něm rozhodnouti sám a nikoli odevzdati rozhodnutí do rukou soudce jiného království. Již na samém sklonku doby Arpádovské vyvinul se také pro oba státy společný vyšší soud práva městského, soud tavernikovský, od něhož později šlo odvolání k soudu personálovu. Jak viděti, byly tu tedy již před Habsburky jisté základy reální unie, ale užší svazek mezi oběma královstvími počal se vyvíjati teprve od pol. stol. XVI., když Chorvaté trvale začali docházeti na uherské sněmy, a zvláště od století XVIII., když i v exekutivě a v soudnictví království Chorvatsko-slavonské podřízeno orgánům uherským. Společné sněmy uhersko-chorvatské trvaly po celá tři století, od r. 1548 až do r. 1848. Chorvatsko-Slavonsko bývalo na nich zastupováno zvláštním zemským poselstvem (*nuntii, oratores, ablegati regni, poklisari*), voleným ze sněmu chorvatského a opatrovaným instrukcemi podobně jako ablegáti uh. komitátů, měst a svobodných distriktů. (Král. svob. města chorv., záhřebská a d'akovská kapitola jakož i tři dolnoslav. županije vysílaly však na společný sněm své zvláštní zástupce.) Veliký byl však rozdíl mezi ablegáty uherské šlechty a měst a mezi ablegáty chorvatsko-slavonské šlechty. Nevystupovali na uherském sněmě jako jednotlivci, nýbrž kolek-

tivně jako zástupci jiného politického národa a jiného království. Proto nemohli být majorisováni ostatními sněmovníky, byť i počet jejich byl pranepatrný. Bývali v dolní sněmovně jen dva chorvatští nunciové a ve sněmovně horní od r. 1625 jen jeden. Kdykoli běželo o usnesení, jež by se bylo přičilo zvláštním právům a svobodám království Chorvatského, bylo povinností chorvatských ablegátů protestovati (*cautelam interponere*) proti takovému usnesení jednak ve sněmovním deníku, jednak skrze bána u panovníka, čehož oni svědomitě dbali. A nejen to, ablegáti chorvatští musili o své činnosti a usneseních sněmu uherského podávati zprávy sněmu chorvatskému, který usnesení ta buď schvaloval nebo mnil nebo vykládal, nebyla-li jich stilisace úplně jasná a mohla-li vzejiti pochybnost o svobodách chorvatských. V té příčině nelišily se uherské sněmy za Habsburků mnoho od generálních sněmů českých, jichž se stavové zemí přivtělených ke koruně České účastnili s obmezenou plnou mocí jen za tím účelem, aby svým domácím sněmům o společném jednání referovali. (České sněmy generální byly arcí institucí jen výjimečnou a mimo to měly tu zvláštnost, že i sněm český býval na nich někdy zastoupen zvláštní delegací — ač jindy zasedal plně —, kdežto na společných sněmech uhersko-chorvatských bývalo zvláštním poselstvem zastoupeno vždycky jen Chorvatsko.) Kompetence těchto společných sněmů nebyla určena žádným společným zákonem, a proto záleželo vlastně jen na Chorvatech, které záležitosti chtěli uznati za společné. Neboť měli své vlastní zákonodárství, z něhož mohli podle své vůle více nebo méně ustoupiti zákonodárství společnému. A i kdyby sebe více věci byli připustili před společné zákonodárné fórum, nehrozilo jim z toho žádné nebezpečí, pokud sněm chorvatský sám rozhodoval o tom, které usnesení společného sněmu uhersko-chorvatského přijme nebo nepřijme. Tento stav změnil se po smrti Josefa II., když Chorvaté, zakouševe stejné jako Uhři tíhu absolutismu, necitlivše však v sobě pro budoucnost dostatečných sil k odporu, doufali v Uhřích najíti mocné spojení proti novým snahám absolutním a proto se na společném sněmě r. 1790 — 91 ve čl. 58 a 59 vzdali své autonomie jednak ve správě jednak ve financích. Podřídili se totiž dobrovolně králi. místodržitelské radě uherské do té doby, pokud Chorvatsko územně se nerozšíří a nenabude dřívějšího rozsahu, a projevíli souhlas s tím, aby na přístě kontribuce povolovala se nikoli na sněmě chorvatském, nýbrž na společném, byť i odděleně od berně uherské. Bylo sice Chorvatům v zák. čl. 58. z r. 1790—91 vyhrazeno vlastní zákonodárství ve věcech, které se týkaly »municipálních práv« chorvatských, t. j. zemských svobod, tak že společný sněm uhersko-chorvatský měl jednati jen o věcech společných, ale veliký byl rozdíl mezi dřívější a nynější mocí tohoto společného sněmu.

Kdežto dříve ablegáti chorvatští vystupovali úplně samostatně a usnesení společného sněmu stávalo se pro Chorvaty zákonem teprve po přijetí s jejich strany, chorvatští ablegáti od r. 1790 pozbyli své samostatnosti a hlas jejich neplatil nic více než hlas každého jednotlivého ablegáta uherského. Svolit sněm chorvatský ve své instrukci dané r. 1790 chorv. ablegátům k tomu, aby na přístě na společném sněmě rozhodovalo se většinou hlasů, a připustil tedy majorisování svých ablegátů. Nemohlo být nešťastnějšího kroku než tento. Před r. 1790 nezáleželo mnoho na tom, zda jsou či nejsou přesně odděleny od sebe společné věci uhersko-chorvatské a pouhé věci chorvatské. V obou náleželo poslední slovo sněmu chorvatskému, měli-li Chorvaté novým usnesením býtí vázání. Od r. 1790 rozhodovala však o společných věcech většina společného sněmu, a poněvadž nikde nebylo stanoveno, co náleží k věcem společným, vznikalo další nebezpečí, že sněm uhersko-chorvatský usurpuje si rozhodování i v »municipálních věcech« chorvatských, čímž autonomie chorvatská úplně pomine. Oč Uhři po staletí usilovali, vyplňovalo se po r. 1790 vlastním přičiněním Chorvatů. Země chorvatské klesly po r. 1790 na partes adnexae Uher, nemajíce de facto — byť ne de jure — vlastního zákonodárství ani vlastní správy. Sněm chorvatský, nyní už jen »glavna skupština« nebo »glavno spravište«, nikoli »zemaljski sabor«, byl jen shromážděním, na němž se volilo chorvatské poselstvo na uherský sněm a dávala se mu instrukce a na němž se po sněmě vyhlášovaly zákony. Uhři dosáhli konečně toho, co se jim na počátku stol. XVIII. ještě nepodařilo. Již tehdy činili útoky na chorvatskou ústavu, ale spor uhersko-chorvatský vyřízen byl konečně r. 1715 přece ve prospěch Chorvatů. Zák. čl. 120. z téhož roku ustanoveno: 1. že municipální statuta chorvatská (t. j. zákony) králem jednotlivě potvrzena nemohou napříště co do své platnosti bráti se v pochybnost, 2. i zákony potvrzené zák. čl. 66. z r. 1681 jen všeobecně mají se pokládati za platné, 3. která municip. statuta nebyla posud způsobem uvedeným potvrzena, ale jsou jako platná zachováána, a i na přístě by mohla v platnosti zůstat, mají během jednoho roku předložiti se králi k posouzení a potvrzení nebo neschválení, 4. která statuta by se teprve budoucně vydala, mají se předložiti králi ke schválení, kdyby se týkala královské moci nebo soudnictví. Tímto zák. čl. 120. z r. 1715, který náleží k základním zákonům chorvatským, jest způsobem nepřipouštějícím žádné pochybnosti uznáno neobmezené zákonodárné právo sněmu chorvatského. Právo toto v zásadě nepominulo ani zák. čl. 58. z r. 1790—91.

I v oboru exekutivní počalo se za králů habsburských v Chorvatsku centralisovati. Bán zůstal i v této době prvním zemským úředníkem, ale moc jeho víc a více obmezována, až podřizen úřadům uherským. Jako

dříve svolával i nyní bán chorv. sněmy, kteréžto právo chtěl mu odníti r. 1567 Maximilián II. a vyhraditi je sobě. K žádosti stavů zůstalo však při starém až do sněmu r. 1790, kdy ustanoveno (ve čl. 58.), že bán může svolati sněm jen »cum praevio annutu regio«. Nejdrive a nejvíce poklesla vojenská moc bánova. Po zřízení Vojenských Hranic bán zůstal jen velitelem (vrchním kapitánem) hraničářského vojska v t. zv. Vojenské Hranici Bánské (mezi Unou a Kupou) a mimo to vůdcem zemské hotovosti (insurrekce, *ustanak*) chorvatské, kteréžto právo uznáno zák. čl. 66. z r. 1681, potvrzeným ještě v zák. čl. 5. z r. 1808. I po regulování Voj. Hranice Bánské Marie Terezie listem z r. 1750 ponechala chorv. stavům právo udíleti vrchní kapitanát, naděje se, že stavové budou vrchním kapitánem jmenovati vždycky bána, bánovi pak dala právo jmenovati důstojníky Hranice Bánské od podplukovníka níže. Plukovníci byli jmenováni královnou po návrhu bánově. Když byl r. 1578 arcikn. štyrský Karel jmenován vojenským náměstkem Rudolfovým v Chorvatsku a Slavonsku, bylo ustanoveno zák. čl. 15., aby jednal v dorozumění s bánem, ale ustanovení toho dbáno nebylo. Poněvadž si bánové stěžovali na neústavní kroky vojenské správy a úřad jejich byl vůbec překážkou absolutismu, nebyvalo banství v XVII. stol. obsazováno a do Chorvatska posíláni bánští místodržící (*locumtenentes banalis officii, banske časti namjestnici*). Také soudní moc bánova již v XVII. stol. klesala, tak že bylo potřeba chrániti ji proti soudcům uherským. (Srv. usnesení chorv. sněmu z r. 1660, kde stavové chorv. protestovali proti zák. čl. 44. uh. sněmu z r. 1659, načež vydali r. 1674 a 1676 vlastní zák. články, kterými se nedovoluje cizím soudcům jurisdikce v Chorvatsku.) Velikou ránu zadal soudní moci bánově sněm z r. 1723, kterým nově organizovaný bánský soud, t. zv. *tabula banalis*, podřízen král. soudní tabuli uherské. I ve věcech vnitřní správy vyvýšilo se nad bána uherské dikasterium, král. uh. dvorská kancelář, nově organizovaná r. 1723, a rovněž tak král. uherská komora byla společným uhersko-chorv. úřadem pro rezervní finance panovníkovy. Již byla podřízena také král. svob. města chorvatská ve věcech hospodářských.

Za těchto okolností měly pro chorvatskou ústavnost nemalý význam sněmy chorvatské, jež podržely až do Marie Terezie svou dřívější působnost i váhu. Byly nejen sbory zákonodárnými, nýbrž vykonávaly i dvě nejdůležitější práva v oboru správy: povolovaly berní a brance. (Chorvatsko mělo svou vlastní od Uher různou finanční i vojenskou soustavu.) R. 1685 zřízen byl i zvláštní sněmovní šestičlenný výbor, *bánská konference*, jež společně s bánem vedla zemskou správu, když nezasedal sněm. R. 1697 zavedeno jiné takové kolegium, *consistorium regni*, jež mělo se zabývatí hlavně záležitostmi finančními, avšak ještě téhož roku 1697 zrušeno.

I bánská konference byla r. 1701 zrušena, ale obnovena zase r. 1731. — V XVIII. stol. králové snažili se o to, aby bána podřídili místodrž. radě uherské. Když se to nepodařilo, zřídila Marie Terezie r. 1767 o své újmě (beze sněmu) aspoň zvláštní místodržitelskou radu chorvatskou (*consilium regium in regnis Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae, vice kraljevstva Hrvatske, Slavonije i Dalmacije*), byrokratické dikasterium, kterým moc bánská značně byla omezena. Chorvaté marně proti tomuto neústavnímu úřadu protestovali. R. 1779 byla sice místodrž. rada chorvatská zrušena, ale moc bánova tím nepovznesena, naopak r. 1790 Chorvaté sami podřídili bána místodržitelské radě uherské. Za Marie Terezie zavedena r. 1757 v Chorvatsku také uherská komitátní správa se županijským i skupštinami (komitátními kongregacemi) a županijským magistrátem.

V radě společných orgánův a institucí uherských a chorvatských důležité místo zaujímá společný zákon o trůnní poslušnosti, *pragmatická sankce*, schválená na sněmě z r. 1722—23. Ačkoli do tohoto sněmu Chorvaté měli svůj vlastní text *pragm. sankce*, přijali na zmíněném sněmě r. 1722—23 text *pragmatické sankce uherské*. Uvedeme-li ještě, že Chorvatsko má s Uhrami společné právo soukromé, vidíme, že mezi oběma zeměmi byl svazek co nejužší. Přes to však nekleslo Chorvatsko právně ani po r. 1790 na pouhou provincii uherskou. Důkazem toho jsou důležité »municipální práva« chorvatská, jež stvrzována byla jednotlivými panovníky (1464: 13, 1492: 1, *Articuli nobilium regni Slav. z r. 1492, čl. 1. a 8., 1600: 27, 1649: 33, 1681: 66, 1715: 120, 1723: 3, 1741: 8, 47 a násled.*) a udržela se i po r. 1790. Více o těchto právech píše Kušević ve spisku přel. Žigrovičem, *O samosvojních právech i pravilích kraljeviná Dalmacije, Hrvatska i Slavonije* (Záhřeb, 1883) a Kukuljević Sakcinski, *Die legitimen und historischen Rechte Croatiens und der Ausgleich mit Ungarn* (2. vyd. t., 1883). Nejlepší výklad o státoprávním postavení Chorvatska a poměru jeho k Uhrám před r. 1848 i po něm podává Pliverić, *Beiträge zum ungarisch-kroatischen Bundesrechte* (Záhřeb, 1886).

-dlc.

Moderní ústava (od r. 1867).

Dnešní ústava uherská zakládá se na těchto zákonech: II. zák. článek z r. 1687 obnovuje V. z. čl. z r. 1547 a uznává mužské prvorozené potomky panovníkovy za přirozené a věčné krále uherské. III. čl. z r. 1687 rozšiřuje právo to i na linii španělskou. II. a III. z. čl. z r. 1715 zabezpečuje staré právo, že po vymření panovnického rodu po meči U. svobodně krále svého volí. I. a II. z. čl. z r. 1723 *pragmatická sankce* rozšiřuje dědičné právo panovnické v oblasti koruny Svatoštěpánské na všechny (tedy i ženské) zákonitě potomky rodu Habsb. — Lotrin. podle řádu domácího. Konečně XXIV. z. čl. z r. 1900

jest inartikulované zřeknutí se trůnu všech potomků následníka trůnu Frant. Ferd. d'Este, narozených z manželství s hraběnkou Žofií Chotkovou.

U. tvoří stát na Rakousku úplně nezávislý a samostatný. XI. z. čl. z r. 1771 o řízení uherských věcí **U**-em a X. z. čl. z r. 1790 zabezpečují **U**-ku, že může a má být spravováno jediné a výlučně svým korunovaným králem podle svých vlastních zákonů a řízeno nezávisle na jiných zemích, nepodléhající jejich zákonům. XXXII. z. čl. z r. 1790 vyhláší nařízení Josefa II. pouze potud za platná, pokud budou králem korunovaným potvrzena. — Po vyslovení kontinuity zákonův uherských musilo být zákonem III. z. čl. z r. 1867 prohláшено zřeknutí se trůnu Ferdinanda V. a následnictví arciknížete Františka Karla, jež se událo 2. pros. 1848.

Korunovace, s ní spojené vydání listiny korunovační jakož i přísaha je velmi důležitou zárukou; proto nařizují zákony: III. z. čl. z r. 1790—91, že při nastoupení na trůn, při změně v osobě panovníkové musí být on za půl roku na krále korunován. Tak obsahují I. a II. z. čl. z r. 1867 korunování krále Františka Josefa I., jeho diplom inaugurační a přísahu, již král slibuje zákony zachovávat, kromě 31. článku t. zv. zlaté bully Ondřeje II. z r. 1222, jež dávala šlechtě právo chopiti se zbraně proti králi. IV. a V. z. čl. z r. 1867 ustanovují králi a královně honorář.

Koruna jest relikvií a důležitým symbolem. XXXVIII. z. čl. z r. 1715 určuje, aby koruna byla opatrována v Prešpurce a ze země odvážena pouze v případě nebezpečí, a to s vědomím palatinovým; k její ochraně jsou jmenováni hodnostáři, kteří i přísahu skládají. Poněvadž Josef II. dal korunu svatoštěpánskou převézt do Vídně, určil pak VI. z. čl. z r. 1790—91, aby koruna byla v Budíně, posledně byli strážcové voleni XXIII. z. čl. z r. 1901, vojenská stráž její pak zřízena číslem 2910/1896 nař. min. zeměbrany.

Vydržování dvora. Civilní lista jest ustálena XXXIX. z. čl. z r. 1889 na 9,300.000 korun. Uherská tělesná stráž byla již 21. dub. 1867 nejv. rozhod. znovu do života uvedena, uskutečnění dochází však teprve v době nynější. Na palatina (místokrále) vztahují se zákony II. z. čl. z r. 1439, II. z. čl. z r. 1845, III. z. čl. z r. 1608, XVIII. z. čl. z r. 1608 (aby král v zemi Uherské bydlil), III. z. čl. z r. 1848 (za palatina byl zvolen arcikníže Štěpán), VII. z. čl. z r. 1867 odročuje volbu palatina na neurčitou dobu, neboť ministerstvo nahrazuje instituci palatina.

Stát Uherský zahrnuje kromě vlastních Uher: bývalé knížectví Sedmihradské, Chorvatsko-Slavonsko a podle jména i Dalmácii (XXX. z. čl. z r. 1868), dále Rijeku jako corpus separatum sacrae regni coronae adnexum od Marie Terezie (dne 24. dub. 1779 pod č. 1540 vydané benignum rescriptum). Vojenská Hranice byla zpět přivtělena král. reskriptem z 9. čna 1872 a XXVII. z. čl. z r. 1873, Srěm a Krašov

přípojeny LV. z. čl. z r. 1380. — Chorvatsko-Slavonsko-Dalmatsko je spojeno s **U**-kem podle těchto zákonů: XXX. z. čl. z r. 1868, XXXIV. z. čl. z r. 1873 a XV. z. čl. z r. 1881. Část bývalé Vojenské Hranice (varaždinské 2 pluky, města Šenj a Belovár, hrad Ivanič a pevnost Sisek s okolím) byla královským reskriptem z 8. čna 1871 přivtělena k Chorvatsku.

Poměr **U**-ka k Bosně a Hercegovině: smlouva Berlínská jest inartikulována VIII. z. čl. z r. 1879, XV. z. čl. z r. 1879 připojuje obec Spič k Dalmácii, LII. z. čl. z r. 1879 spojuje okupované teritorium v jediné území celní s monarchií, VI. z. čl. z r. 1880 jedná o administraci a VIII. z. čl. z r. 1891 o vojsku.

Stát Uherský je s Rakouskem trvale spojen v unii personální na základě pragmatické sankce (r. 1723), pokud panující rod Habsbursko-Lotrinský nevymře, kdy Uhry znovu nabudou práva svého, svobodně si krále voliti. Ve skutečnosti Uhry tvořily část celkového mocnářství Rakousko-Uherského, a teprve t. zv. vyrovnáním z r. 1867 jest zřízen jejich poměr právní jako unie reální (viz Rakousko, děj. ust., str. 207 sl.). Reskript vydaný 17. říj. 1889 nařizuje, aby všechny části společné armády měly v názvu »cis. a král.«, a dokládá, že jednotnosti armády se to netýče.

Dnešní dobou zuří boj antidynastický v Uhrách, jehož heslo zní »maďarské kommando ve společném vojsku; nebude tedy nemístno podati doslovné znění § 11. XII. z. čl. z r. 1867: »Následkem ústavních panovníckých práv Jeho Veličenstva v oboru vojenském, — vše, co se týká vedení, velení a ústrojnosti celého vojska, a tudíž i uherského, jakožto doplňující části celé armády, ponechává se přímému řízení Jeho Veličenstva«. — Dobývání půdy značí i reskript ze 4. října 1895 ke Goluchovskému, aby titul ministra císařského domu byl budoucně: »ministr císařského a královského domu«. — Otázky delegací, kvoty, státních dluhů, společného celního území viz Rakousko, děj. ust., str. 208—214.

Státní občanství jest jedno a totéž (L. z. čl. z r. 1879) na celém území uherském. Uherského státního občanství možno nabýt: narozením, legitimací, provádáním za občana zdejšího a propučením. Při propuštění stát. občanství hledí se ke zletlosti nebo právnímu zastupitelství, příslušnosti k některé obci, pak nutno se prokázati pětiletým stálým pobytem v zemi, mravným chováním, způsobilostí k výdělku nebo jměním ku placení daně.

Poněvadž bylo poddanství zrušeno, rovnost před zákonem a soudem, jakož i v snášení veřejných břemen: placení daní a služby vojenské vyslovena, volně vyznávání víry zabezpečeno, potřeby národní jednotlivých kmenů v **U**-ku žijících t. zv. národnostním zákonem (44. z. čl. z r. 1868) ukojeny, autonomie království Chorvatského a jeho svo-

bodný vývoj ponechán — mohlo by se říci, že ústava uherská odpovídá novodobým názorům a jest spravedlivá. Bohužel jen na papíře, neboť i nejlepším hlavám kalí jasný úsudek a mylí jej maďarisace. Úřední řeči je maďarská, jež vytlačuje všude a všechny jiné řeči zemské ze všech míst. Úřadu dosáhne jen maďarský vlastenec, sloužící panujícímu maďarisácnému proudu. Pro velkou svou důležitost budiž zde uveden t. zv. národnostní zákon v plném znění v doslovném překladě:

XLIV. zákonný článek z r. 1868, o rovnoprávnosti národností.

(Potvrzený dne 6. pros. 1868. Prohlášen v obou zemských sněmovnách dne 7. pros. 1868. Ve »Sbírcce zemských zákonův« uveřejněn dne 9. pros. 1868.)

Podle základních zásad ústavy tvoří veškerí obyvatelé **U**-ka v politické příčině jeden národ, nedílný jednotný národ uherský, jehož je každý obyvatel vlasti, byť náležel jakékoliv národnosti, rovnoprávným členem; rovnoprávnost tato platí pouze co do úředního užívání rozličných v zemi panujících řečí, a pouze potud může býti podrobena zvláštním předpisům, pokud toho nutně vyžaduje jednota země, praktická možnost vlády a správy a náležité přisluhování spravedlnosti: proto zůstane úplná rovnoprávnost obyvatelů co do všech ostatních poměrů neporušenou, a pouze co do úředního užívání rozličných řečí sloužiti budou měřítkem tato pravidla:

§ 1. Poněvadž jest následkem politické jednoty národa státní řeči **U**-ka řeč maďarská, bude poradní a jednací řečí uherského sněmu i nadále řeč maďarská: zákony se budou tvořiti v řeči maďarské, bud' teč však vydávány v hodnověrném překladě i v řečech všech ostatních v **U**-ku bydlících národností; úřední řeči zemské vlády bude ve všech odvětvích správy i nadále řeč maďarská.

§ 2. Protokoly municipií povedou se v úřední řeči země; mohou však vedle toho vésti se i v každé z těch řečí, již aspoň pětina sboru nebo výboru právomocnost zastupujícího za protokolní řeč si přeje. V případě odchylek, v rozličných textech se jevících, rozhodujícím bude text maďarský.

§ 3. Ve shromážděních municipií může každý, kdo má tam právo slova, řečniti bud' maďarsky nebo ve své řeči mateřské, když ji není řeč maďarská.

§ 4. Municipia užívají v písemnostech ke státní vládě zemské řeči úřední; mohou však vedle této ve sloupci užívati i jakékoliv z řečí, již užívají ve svých protokolech. Mezi sebou mohou užívati bud' řeči státní, nebo jedné z těch řečí, jež municipiem, k němuž písemnost se podává, podle druhého paragrafu přijata byla za řeč protokolu.

§ 5. V úřadování vnitřním užívají úředníci municipií zemské řeči úřední; pokud by to však bylo v příčině toho neb onoho municipia neb úředníka s obtížemi spojeno, mohou úředníci tuto výjimečně užívati i kteréhokoliv z protokolních řečí svého municipia.

Kdykoliv však by to vyžadovaly ohledy státního dozoru a správy: bud' teč jejich zprávy a jednací spisy předloženy i ve státní řeči úřední.

§ 6. Municipální úředníci užívají na území svých municipií v úředním styku s obcemi, shromážděními, spolky, ústavy i soukromníky podle možnosti řeči těchto.

§ 7. Každý obyvatel země může užívati v případech, v nichž bez prostřednictví advokáta, bud' jako žalobce, obžalovaný nebo žadatel, osobně nebo zástupcem upotřebuje a upotřebiti může ochrany zákona a pomoci soudcovské: a) před soudem své obce, své řeči mateřské; b) před soudem jiné obce, jednací nebo protokolní řeči téže obce; c) před soudem svého okresu, jednací nebo protokolní řeči své obce; d) před jinými soudy, necht' přísluší ony k jeho municipiu nebo k jiným municipiím, užívati může řeči protokolní toho municipia, ke kterému dotčený soud náleží.

§ 8. V případech § 7. soudce vyřídí žalobu nebo žádost v řeči žaloby nebo žádosti; výslech svědků, soudní ohledání a jiné výkony soudcovské provede soudce ve sporných, v nesporných jakož i v trestních záležitostech v řeči stran a vyslychaných osob; jednací protokol sporů však povede v řeči té, již po společném dorozumění volí si strany z protokolních řečí municipií. Nedošlo-li by v té příčině k dorozumění, soudce může vésti jednací protokol kteréhokoliv z protokolních řečí municipií, je však povinen v případě potřeby vysvětliti stranám obsah protokolu pomocí tlumočnicka. Též je povinen soudce dáti vysvětliti nebo tlumočiti stranám důležitější listiny sporu, byly-li sepsány v také řeči, již ta neb ona strana nerozumí. Předvolání má se sepsati v zájmu povolané strany, možno-li v krátce zvěděti její mateřskou řeč, v této řeči, jinak napíše se v protokolní řeči obce, v které bydlí strana, již nutno předvolati, nebo v úřední řeči státní. Soudní rozhodnutí vynese se v řeči jednacího protokolu; soudce je však povinen oznámiti nebo doručiti jej každé straně v té řeči, v které si ona žádá, pokud řeč ta náleží k protokolním řečem municipia, ke kterému soudce patří.

§ 9. Ve všech občanských i trestních sporech, jež mají býti vedeny prostřednictvím advokáta, zachován bud' při soudech prvé instance co do řeči všude dosavadní obyčej, jak při jednání, tak i vynesení rozsudku, pokud zákonodárstvo o konečném zřízení soudů prvé instance a o zavedení jednání ústního nerozhodne.

§ 10. Církevní soudy určují samy svou řeč jednací.

§ 11. Při úřadech knihovnických má se již za příčinou dozoru soudní stolice užívati jednací řeči oné soudní stolice; když si toho však strany přeji, má se vydati i výměr i výpis (knihovni) v úřední řeči státní, nebo i v jedné z protokolních řečí onoho municipia, na jehož území knihovní úřad se nalézá.

§ 12. Ve sporech odvolacích, jež nebyly vedeny (v první instanci) v řeči maďarské, nebo jsou opatřeny nemaďarskými listinami, appellační (odvolací) soud dá, jak spor tak i listiny, pokud je nutno, věrohodnými překladateli zřízenými státním nákladem u soudů appellačních přeložit do maďarštiny a v tomto hodnověrném překladě přezkoumá (reviduje) spor. Výměry, rozhodnutí i rozsudky své bude appellační soud vynášeti vždy ve státní řeči úřední. Když sporné spisy zašlou se soudu první instance, jest tento povinen vyhlásiti nebo vydati výměr rozhodnutí nebo rozsudek appellačního soudu každé jednotlivé straně i v oné řeči, již si ona žádá, pokud by byla řeč ta jednací řečí soudu nebo některou z protokolních řečí municipií.

§ 13. Úřední řeči všech soudů státní vlády jmenovaných jest výlučně řeč maďarská.

§ 14. Církevní obce mohou bez porušení prav svých církevních vrchností určiti si podle libosti řeč vedení svých matrik a vyřizování církevních svých záležitostí, taktéž mohou podle libosti určiti — v mezích zákona o zemském školství — ve svých školách řeč vyučovací.

§ 15. Vyšší církevní sbory (korporace) a úřady ustanovují si samy svou řeč poradní, protokolní a jednací i řeč styku, dopisování se svými církevními obcemi. Když by tato nebyla úřední řečí státu, předložiti dlužno protokoly za příčinou státního dozoru v hodnověrném překladě i ve státní řeči úřední.

Když rozličné cirkve a vyšší církevní úřady mezi sebou si dopisují, užívají buď úřední řeči státní, nebo řeči oné cirkve, s níž vedou ve sty.

§ 16. Vyšší i nejvyšší církevní úřady mohou užívati ve svých podáních ke státní vládě své jednací nebo protokolní řeči a v pobočných sloupcích i státní řeči úřední, v podáních k municipiím nebo jejich orgánům řeči státní, nebo, když je více řečí protokolních, kterékoli z nich; církevní obce však mohou užívati ve všech svých stycích úředních se státní vládou i vlastním municipiem úřední řeči státní nebo své řeči jednací; ve styku s jinými municipii však mohou užívati jedné z protokolních řečí oněch municipií.

§ 17. V učebných ústavech, jež státem, pokud se týče vládou již byly nebo podle potřeby teprve budou zřízeny, náleží určení jazyka vyučovacího, pokud o tom zákon nerozhoduje, do oboru ministerstva vyučování. Poněvadž však zdar vyučování z ohledu všeobecného vzdělání a veřejného blahobytu je nejvyšším cílem státu, je ministr povinen pečovati ve státních ústavách učebných o to, aby občané jakékoliv národnosti vlasti, jestliže ve větším množství pospolu bydlí, mohli v blízkosti jimi obývané krajiny vzdělávati se ve své řeči mateřské až po vyšší vzdělání akademické.

§ 18. Ve státních učilištích středních a vyšších, založených v krajích, v nichž se užívá více než jedné řeči, má se pro každou z těchto řečí zříditi stolice řeči a literatury.

§ 19. Na zemské universitě jest učební řeč maďarštiny; pro řeči však v zemi běžné a jejich literatury buď též zřízeny zvláštní stolice, pokud se to již nestalo.

§ 20. Obecní hromady volí si samy řeč svého protokolu a svého jednání. Při tom protokol má se vésti i v oné řeči, v níž to za nutné pokládá pětina členův opatřených právem hlasovacím.

§ 21. Obecní úředníci jsou povinni ve svých stycích s obyvateli obce užívati jejich řeči.

§ 22. Obec může užívati v podáních ke svému vlastnímu municipiu nebo k jeho orgánům i v podáních ke státní vládě buď státní řeči úřední nebo své vlastní řeči jednací; v podáních k jiným municipiím a jejich orgánům může užívati státní řeči úřední nebo jedné z protokolních řečí onoho municipia.

§ 23. Každý státní občan může v písemnostech svých k vlastní své obci, ke svému církevnímu úřadu a municipiu, k jejich orgánům a k státní vládě užívati své řeči mateřské.

V podáních svých k jiným obcím, municipiím a jejich orgánům může užívati státní řeči úřední nebo kterékoli z protokolních řečí příslušné obce nebo municipia. V soudnictví ustanovují užívání řeči §§ 7.—13.

§ 24. V obecních a církevních shromážděních mohou ti, jimž náleží právo slova, svolně užívati své řeči mateřské.

§ 25. Když by soukromníci, cirkve, soukromé společnosti, soukromá učiliště a obce bez práva municipálního neužívali ve svých podáních ke vládě úřední řeči státní: připojiti dlužno k původnímu maďarskému textu rozhodnutí učiněného v příčině takového podání i hodnověrný překlad v řeči podání.

§ 26. Jako byl posud oprávněn každý státní občan kterékoliv národnosti, každá obec, cirkve a církevní obec: tak i nadále bude oprávněn zakládati obecné (elementární), střední i vyšší školy z vlastních prostředků nebo cestou spolčování. K tomuto účelu, jakož i za účelem založení jiných ústavů, sloužících k povznášení řeči, umění, vědy, zemědělství, průmyslu a obchodu, mohou jednotliví státní občané pod státním zákonným dozorem zakládati společnosti nebo spolky, po jejich konstituování zřizovati stanovy (autonomní pravidla), mohou působiti ve smysle stanov vládou potvrzených, peněžné fondy zakládati a mohou je, též pod dozorem vlády, spravovati způsobem odpovídajícím národnostním jejich požadavkům.

Ústavy vzdělávací i jiné tímto způsobem do života uvedené — školy však pouze při zachování zákonných nařízení, regulujících veřejné vyučování — jsou rovnoprávné s ústavami státními podobné povahy a též stupně. Řeč soukromých ústavů a spolkův ustanovují zakladatelé. Společnosti a jimi založené ústavy mohou vzájemně se stýkati i v řeči vlastní; ve styku s jinými rozhodují co do užívání řeči ustanovení § 23.

§ 27. Při obsazování úřadů bude i nadále rozhodovati pouze osobní schopnost; národnost něčí nemůže ani napříště pokládati se za překážku dosažení kteréhokoli úřadu nebo hodnosti v zemi. Vláda naopak postará se o to, aby na zemské úřady soudní i politické, zvláště na županstva byly dosazovány podle možnosti osoby rozličných národností, v potřebných řečech úplně zběhlé a i jinak způsobilé.

§ 28. Nařízení dřívějších zákonů, přičící se výše uvedeným ustanovením, tímto se ruší.

§ 29. Nařízení tohoto zákona nevztahují se na země chorvatsko-slavonsko-dalmatské, opatřené zvláštním územím a tvořící i ve příčině politické zvláštní národ, pro tyto i ohledem řeči bude pravidlem smlouva, vzniklá mezi sněmem uherským s jedné a sněmem chorvatsko-slavonským s druhé strany, podle níž mohou jejich zastupitelé na společném uhersko-chorvatském sněmě řečniti i ve své řeči mateřské. —

Zákon národnosti vůbec nikdy nebyl prováděn. Maďaři jako lid pokládají sebe za živel státotvorný a proto připouštějí národy nemad'arské v meze ústavy pouze macešsky.

Při otázce občanství setkáváme se s otázkou statistiky. Sčítání lidu bylo nařízeno zákonem z r. 1869, z. čl. III., a úřady pomoci osob soukromých provedeno, to opakuje se všeobecně každých 10 let, posledně 1900—1. Kromě toho děje se častěji různé sčítání, na př. dětí školou povinných, porotců, voličův atd. S tím ve spojení je XXXV. z. čl. z r. 1897 a o statistice dopravy zboží XIII. z. čl. z r. 1881, XVIII. z. čl. z r. 1895 o statistice hospodářské; VIII. z. čl. z r. 1895 a XXV. z. čl. z r. 1874 ustanovená statistika (č. 8339/2. led. 1898), již řídí ústřední statistický úřad, mající při sobě zemský statistický senát jako odborného znalce; senát skládá se ze zástupců jednotlivých ministerií a z odborníkův. Co se národnostních otázek týče, jest uherská statistika naprosto nespolehlivá, neboť příslušnost k národnosti neurčuje podle skutečné řeči mateřské, nýbrž podle udání, jež jsouce z důvodů politických, odchylují se od skutečnosti, nebo podle řeči obcovačů, za niž mnozí — znajíce pouhý pozdrav (*alászolgája*) — udají mad'arštinu a tím již k původním Maďarům se přičítají.

O národních-totíž zemských hbarvách, praporech a o zemském znaku jedná XXI. z. čl. z r. 1848, a min. nař. č. 3755/1895 M. E. popisuje zemský znak i barvy, č. 4642—I. č./B. M. 15. kv. 1898 určuje užívání jich. O společných znacích obchodních a praporech jejich jedná XVI. z. čl. z r. 1867 a č. 19.270/K. M. 1886; XVIII. z. čl. z r. 1883 připouští pouze s dovolením ministerského předsedy svobodné užívání říšského znaku jednotlivci, spolky, podniky i ústavy.

O mad'arské řeči zní VIII. z. čl. z r. 1830, III. z. čl. z r. 1836, VI. z. čl. z r. 1840 a II. z. čl. z 1844. Mad'arština stala se znenáhla výhradním jazykem sněmovním i úředním a prohlášena i za výhradní jazyk vyučovací. — Vý-

sledkem namáhání, dáti U-ku i vnější náter mad'arský, je zákon IV. r. 1898 o jménech míst a obcí, a k tomu ministrem vnitra pod č. 125.000/28. list. 1898 vydané nařízení, jímž jest ustanoven ústřední výbor zemský k sestavení matriky jmen obcí a pomad'arštění jejich jmen; tak na př. z Vieska stává se Garam Mindszent a ze Zubrohla: Bölényfő. Mad'arisování děje se tak, že jméno, navržené udaným výborem, obec přijímá. K tomu poji se jiné nařízení ministerstva obchodu a dopravy, jež poštovní dopravu řídí podle jmen mad'arských.

Nejvyšší moc skládá se z moci zákonodárné, výkonné čili správní a soudcovské. Na nejvyšším stupni sbíhají se ty tři dily moci státní v ruku panovníka, kterýž sluje králem. On jako jeden faktor svou sankci vynáší zákony, jmenuje ministerstvo a královští soudcové jeho jménem soudí. Praeponderance v době novější přechází na parlament, skládající se ze sněmovny panské čili sněmovny velmožů (tabule magnátův) a sněmovny poslanecké. Zákony VII. z r. 1885, VIII. z. čl. z r. 1886 a XXXIV. z. čl. z r. 1887 jest ustanoveno zřízení a vyslovena práva sněmovny panské.

Členové sněmovny panské jsou:

1. Právem dědičným: a) princové panujícího rodu; b) hrabata a baroni, platící přímé daně nejméně 6000 K; ale mají-li právo zasedati i v panské sněmovně rakouské, dlužno jim zřici se toho, chtějí-li se účastniti sněmování v Uhrách; c) ti princové, hrabata a baroni, jímž král po předložení ministerské rady věčně členské právo panské sněmovny zvláště udělil.

2. Na základě své hodnosti neb úřadu: a) nejvyšší zemští a dvorní hodnostáři, chorvatský bán a přespurský hrabě, b) strážcové koruny, c) hlavní správce Rjegy, d) předseda a místopředseda král. kurie a předseda pešťské král. tabule, e) nejvyšší církevní hodnostáři katoličtí s opatem svatomartinským (panonhalmským), proboštem jaszovským a převorem vranským, pravoslavní: patriarcha srbský, metropolita rumunský a biskupové diecési, reformovaní a evangeličtí: tři nejstarší biskupové, unitární jeden a ze všech i hlavní kurátoři.

3. Osoby králem doživotně jmenované.

4. Vyslanci chorvatsko-slavonského sněmu do každého zasedání 3.

Sněmovna poslanecká, dříve »dolní« jmenovaná (*alsó-ház, képviselő-ház*), skládá se (podle zákonů V.: 1878, XI.: 1877, XXXVII.: 1881, II.: 1875, X.: 1877, XXVII.: 1886, XXXIII.: 1874 a XVIII.: 1876 o volebním právu a o volení, taktéž VI.: 1875 a XXXIX.: 1876) ze 453 volených zástupců lidových, z nichž připadá na U. se Sedmíhradskem 413, na Chorvatsko-Slavonsko 40. Celá země rozdělena je na volební okresy, každý okres volí jednoho poslance na 5 let bezprostředně. Poslanci mají nyní podle VI. z. čl. z r. 1893 místo dřívějšího diurna 5 zl. (§ 56. V.: 1883) roční honorář 4800 K a příbytečné 1600 K,

notáři kromě toho 2400 K. Sněm ke každoročnímu zasedání svolává král, a to do Pešti, má však právo sessi uzavřít a sněm i před uplynutím pětileté lhůty rozpustit — ale pak nutno během tří měsíců svolati sněm nový. Volební okresy a jejich sídla v počtu zákonem stanoveném určila municipia (běžné stolice). Nutno poukázat, jaká nespravedlnost děje se národům nemadarským: v krajích obývaných Slováky, Srby, Rumuny připadá na 50.000 duší, na 50—60 obcí jeden volební okres, určité: asi 14.000 voličů volí jednoho poslance, kdežto v kraji převážně madarským nebo německém (Němci jsou vesměs vládní) jsou okresy se 160 voliči. Jako další nespravedlnost nutno vytknouti určování náležitosti práva volebního, soupis voličů (voličské seznamy), ustálení censu, který je pro každou obec jiný — zde má úřední stranictví otevřené pole. Když z jedné strany kandidy, i ten nejmenší z tábora t. zv. »pánů« má hlas, musí samostatně smýšlejší občané bdít nad svým právem, aby ho zbaveni nebyli. Kdo jednou viděl uherskou volbu poslancekou — jak nejsvětější a jediné právo ústavní při assistenci četníků a vojska mezi lesem bodáků mnohdy se strachem o holý život se vykonává, zajisté porozumí slovům byv. předsedy ministerstva hr. Štěpána Tiszy, ve sněmovně proneseným v odpověď na požadavek národnostních poslancův: »Žádný poctivý Maďar si posud nemůže přát všeobecného a tajného hlasovacího práva pro celou zemi pro nebezpečnoství hrozící se strany Nemaďarův a socialistův.« Pokud nebude — **U.** i jazykově jednolitě maďarské, budou Maďaři uměle potíratí domnělé své nepřátele, a k tomu jim nynější volební systém výborně slouží. Ostatní pozitivní i negativní náležitosti práva volebního jsou většinou jako v Rakousku. Pasivní právo volební má jen ten volič, jenž umí maďarsky. I při dnešním stavu věci národnostní strany teprve v novější době vystoupily z passivity a účastní se těžkého pro ně boje. Proti volebním přehmatům, uvedeným v život dlouhým panováním lži liberální strany Tiszovské, a proti neřestem úplatnosti, násilí a kortešace jídlem a pitím směřuje XV. z. čl. z r. 1899 o kurialním soudnictví a XXIV. z. čl. z r. 1901 o inkompatibilitě; prvý dopouští petici proti volbě před nejvyšším a neodvislým soudem, druhý nedopouští, aby poslanec byl hmotně u vlády a státu interessován.

Usnesení sněmů sankcí stává se zákonem a vstupuje v život vyhlášením, jež se děje od 1. led. 1882 uveřejněním v zemské sbírce zákonů (*országos törvénytar*); zákony mají býti kromě toho i v ostatních v říši užívaných jazycích v hodnověrném překladě publikovány (LXVI. z. čl. z r. 1881, XII. z. čl. z r. 1870, LXVII. z. čl. z r. 1881 o maďarsko-chorvatských zákonech, LIII. z. čl. z r. 1880 o tisku a prodeji zákonů, XLV. z. čl. z r. 1723 o zemském zákoníku s mnoha nejnovějšími nařízeními).

S Rakouskem společně otázku vyřizuje delegace zřízená na základě úplné pa-

rity; její usnesení mají závaznou moc pro **U.** jen tehdy, byly-li v podobě zákonův inartikulovány, což se děje po samostatném rokování ve sněmovně (v. *Delegace a Rakousko*, str. 209 sl.).

Moc exekutivní — veřejnosprávní —, již zákony se vykonávají a provádějí, skládá se z těchto úřadů:

1. Ministerstvo, jež tvoří ministerský předseda a 9 ministrů.

1. Předseda řídí zasedání ministrů, jejich jménem podává králi předlohy, vede dohovory s ministerstvem rakouským a cizími státy o smlouvách, jež mají býti ujednány. Bezprostředně jemu je podřízen oddíl veřejného tisku i ústřední translátorský ústav, zřízený r. 1869.

2. Ministerstvo a latere má oddíly, zprostředkuje styky ministerstev, mezinárodní korespondenci, vyznamenání světská i církevní a koná vše, co bylo úkolem správce bývalé dvorní kanceláře.

3. Ministerstvo vnitřních záležitostí má oddíl praesidiální a 16 sekcí, a to: pro věci ústavní, svolávání sněmů, věci týkající se voleb poslanců, záležitosti národnostní, záležitosti státního znaku a státních hranic, věci urbaniální a pro vyzavování pozemků, pro věci stoliční správy, stoličného domácího hospodářství, míst obdařených právem municipiovým, míst se zřízeným magistrátem, veřejné správy obecní, práva domovského a obecní příslušnosti, přestupků, policejní, správy veřejného zdravotnictví, nemocniční a choromyslných, nemocenské, fondův a dobročinnosti, správy sirotčích a poručnické, rozhodnutí sirotčích a poručnických. Kompetenci ministra vnitra jsou podrobeny: redakce říšského zákoníka, rjecký guvernér, říšský archiv, král. opera a pešťské i kluzské nár. divadlo, správa zemského vyzavování pozemků, říšská zdravotní rada, rada veřejných prací hl. města, pešťská policie, státní blázinec v Budíně, Leopoldově a Sibini, ústřední očkovací ústav, tři nemocnice, nemocnice oční, fond a útulna honvďů z r. 1848 až 1849 a několik jiných fondů.

4. Ministerstvo financí má oddíl předsednický a 24 sekce: pokladniční a účetní, úvěrní a železniční, berních úřadů, zdaňování, inkassa daní, poplatků kolkových, poplatků právních, finančního ředitelství, daně z lihu, cukru, piva a kamenného oleje, potravní daně z vína, masa, cukru a piva, záležitosti licencí, záležitosti finančních strážů, cla, tabákového a loterního monopolu, hornictví, hornických úřadů, železářských závodů, monopolu soli, prodeje státních statků, budov a mostů, správy státních statků, záležitosti právních, stálého katastru, pozemkových daní, záležitosti chorvatských, výkup regalů.

Ministru financí jsou podřízeny: mincovna v Kremnici, ústřední státní pokladna, úřad vedoucí dozor nad stát. budovami, finanční ředitelstva, inspektoráty pro pěstování a kupování tabáku, správy tabákových továren,

sklady tabákového zboží, hlavní úřady horní, solní, úřady poplatkové, úřady berní, ústřední sklad kolkový, úřady potravní daně a kontrolní cukrovarů, úřady celní, finanční stráž, dozorcové daně, trigonometrický úřad, evidence pozemkové daně a katastru, správy a hlavní úřady statků, železáren a hornictví, správa pešťských státních mostů, finanční prokuratura, účetnictví a státní tiskárna atd.

5. Ministerstvo obchodu s odbornými oddíly i sekcemi; jemu jsou podřízeny; poštovní a telegrafní ředitelstva, král. poštovní spojitelný, ústřední statistický úřad, archiv knih a map, král. státní stavitelské úřady (v komitátech), technická správa Železných Vrat u Staré Ršavy, tarifní výbor a železniční ministerští kommissari, železné dráhy, obchodní museum, rada pro záležitosti mýt, říšská živnostenská rada, obchodní a živnostenské komory, říšský patentní senát, král. námořní úřad ve Rjece, paroplavební společnost »Adria«, kurs poštovní a telegrafní, palírská zkušební kommisie, zednická, kamenická a tesařská zkušební kommisie, obchodní učební ústavy, burs a bursovní soudy, pešťské král. zastavárny, ústřední státní úřad zkoumající a potvrzující váhy a míry atd.

6. Ministerstvo zemědělství se 6 hlavními oddíly; k němu náleží: jedlovské ko-runní panství, aerární lesy a lesní úřady, hospodářské ústavy, pěstování koní, zvěrolékařství, horní hejtmanství, aerární statky, zemský ústav pro vodní stavby.

7. Ministerstvo národní osvěty a kultu s 10 sekcemi. Sem náleží církevní vrchnosti, zemská školní rada, maďarská akademie věd, maď. národní museum, zemská obrazárna, meteorologický ústřední ústav, hvězdárny, umělecko-průmyslové museum, zemský senát výtvarného umění, výbor uměleckých památek, okresní školní inspektori, okr. školní rady, učební ústavy a veřejné fondy.

8. Ministerstvo práv, k němuž příslu-šejí: všechny král. soudy, státní zastupitelstva, trestnice, polepšovny, advokátní i notářské komory.

9. Ministerstvo honvédů s četnictvem, se všemi zbraněmi i sklady.

10. Ministr chorvatsko-slavonský bez určitého portefeuille, podobně jako ministr krajan v Rakousku.

Kontrolu nad hospodařením ministerstev provádí státní účetní dvůr, sestávající z věreční účty a kontrolující i dluhy státní; data účetního dvoru předkládají se každoročně sněmu ke schválení. II. oddíl o úra-dech pokladničních a materiálem manipulujících, účtování, službě, assignaci a výkazech, manipulaci státního dluhu atd., k tomu ná-leží i důkladné (400 §§ obsahující) minister-ské nařízení 5110/M. E. 1899 o způsobech provedení zákona, ostatním účetnictví, vzniklé v ministerské radě se souhlasem předsedy státního dvoru účetního.

XII. zák. čl. z r. 1867 svěřuje společné zá-ležitosti spol. ministru věcí zahraničních, vo-

jenských a finančních, společnému účetnímu dvoru a spol. kabinetní kanceláři.

Následující útvar veřejné správy jsou mu-nicipia, jako orgány výkonné moci širokou samosprávou obdařené. Sem náleží: sto-lice (župy, komitáty), municipálním právem obdařena města, Pešťbudín, Rjeka a její okolí. Stolic jest 63 a municipiálních míst 24. Dů-ležitost municipií záleží v právé určité sta-novy (jako zákony pro sebe) se schválením ministra a t. zv. passivní resistance, t. j. právo odepřítí vykonání nezákonných nařízení mi-nisterských, odepřítí sněmem nepovolené no-váčky a daně. Kromě toho municipia mají právo veřejně pojednávat i otázkách země se týkajících, usnášeti se a vyzvat ostatní municipia k podobnému usnášení, jakož i po-dávati petice ke sněmu. Poslední bod je zbytkem starého župního práva, kdy poslanci sněmovi měli určité mandáty a byli pouze tlumočníky malých stoličních parlamentů, komitátních sněmků. Nyní je celé zřízení municipální více zřízením moci než práva, a při své podřízenosti ministerstvu spíše úřednickým než samosprávním.

Vnitřní záležitosti řídí si municipia sama tím způsobem, že si své samosprávní úřed-nictvo volí, své stanovy ustanovují, náklady autonomní a správní určují a o krytí jich se starají. Ministr vnitra má právo správní jed-nání, vnitřní i peněžní manipulaci municipií svým vyslaným důvěrníkem kdykoliv pře-zkoumati. Usnesení, jež se týkají rozpočtu, koupě nebo prodeje nemovitostí, půjčky, rušení a vázání smluv, tvoření nových úřadů, nabývají platnosti jen po ministerském schvá-lení. Ve věcech soukromých jest appellační lhůta 15 dní, proti stanovám 30 dní, appel-lace se podávají podžupanovi nebo purk-mistrovi. Ministr má právo zrušiti ustano-vení nekompetentní a protizákonná.

V lůně municipia jest úřad nadporučnický, jenž vyřizuje otázky sirotčí a poručnické bez manipulace peněz (vůbec peněz municipá-lních, jež pro časté defraudace přešla na berní úřady), na t. zv. sirotčí vrchnost do-hlíží municipium, další appellatione jde k mi-nistru vnitra.

Municipální rada vykonává všechna správní práva municipia a skládá se z poloviny vi-rilních, z poloviny volených členů. Virilisty jsou plnoletí občané, platící nejvíce daně, kteří jsou uvedeni v seznamu voličů pro říš-ského poslance. Počet členů řídí se počtem obyvatelů, tak že na každých 500, v městech 250 obyvatelů připadá jeden člen rady, ale tak, aby jich nebylo méně než 120 a více než 600, v městech 48—400. Kromě toho jsou řádnými členy někteří úředníci, takovým způ-sobem je většina stále na straně na obya-telstvu nezávislé, a vůbec stává se princip volby a demokratičnosti, princip lidové samo-správy illusorním, ba směšným, a panování klik a oligarchie úřednické a peněžní je zřejmé.

V zasedáních, jež jsou pravidelně dvakrát ročné, na jaře a na podzim, předsedá hlavní

župan, v jeho nepřítomnosti podžupan, v městech purkmistr.

Důležitějším faktorem veřejné správy než municipální rada jest administrativní výbor (*közigazgatási bizottság*), který působí v každé stolici (VI.: 1876, XX.: 1882 a množstvím minist. nařízení). Má 12 členů munic. radou tajným hlasováním vždy na 2 léta volených a členy z úřadu aneb jmenované odbornými ministry; tito jmenováni jsou: hl. župan, podžupan, purkmistr, hl. notář, stoliční advokát, předseda sirotčí vrchnosti, král. dozorce daní, hlav. lékař, prvý úředník státního stavitelského úřadu v té stolici, školní inspektor, král. st. zástupce, správce okresu poštovního a telegrafního, v městech náčelník policie. Polovina volených členů každoročně vystupuje, po prvé losováním, následující rok vystupují ti, kdo zbylí, jsou však znova volitelní. Předseda hl. župan. V rukou administrativního výboru sbíhají se všechny nitky stoliční správy, on vyřizuje ve svých měsíčních schůzích všechny otázky administrace, působí jako forum disciplinární, z části jako prvá instance, z části již jako vyšší soud — a tvoří appellační instanci ve věcech nižšími úřady vyřízených. Administrativní výbor ukazuje silnou ingerenci státu v ústroj samosprávy stoliční a zřízení jeho je krokem k úplnému sestátnění celé administrace. Žádný způsobem není stolice již tou baštou národní svobody a reinitivní síly proti úřadům centrálním, jako ji byla dříve. V čele stolice je hlavní župan vládou jmenovaný a působící jako důvěrník vlády, má širokou diskréční moc, jest — drastičtější řečeno — politickým agentem vlády. Prvním úředníkem stolice ve příčině samosprávy je podžupan, kromě něho jsou v ústřední stolici správě: hl. notář a podnotáři, právní zástupce (*tiszti ügyész*) a jeho adjunkt, předseda a přísedící sirotčí vrchnosti, hl. lékař, hl. pokladník, kontrolor, exaktor, archivář, protokolista, zvěrolékař a pomocné úřady. Správu okresní vede vrchní služný (okresní hejtman), jemu jsou podřízeni služný, okresní lékař a okr. zvěrolékař, notáři, rychtáři a jiní zřízení pomocní až do posledního cestáře a pomocného.

Kdo bude psátí historii utrpení národů nemadžarských v U-ku, musí věnovati dlouhou kapitolu služným. Rozdíl mezi státem právním a státem policejním je, že v prvním je všecko dovoleno, co není zakázáno, v druhém je vše zakázáno, co není dovoleno. Pro Nemaďary učinili služní z U-ka stát policejní a svou diskréční mocí zapověděli a překazili všechny projevy občanského života, jež nebyly vhod jejich vesměs maďarskému politice. Majíce stále po ruce četnictvo — ponevadž odvolání se připouští většinou jen extra possessionem (nemá účinku suspensivního) a svého služného ani stolice ani ministr nedesavouje — zmařili zpravidla všechny rekursy, stížnosti a telegramy národovců. Potlačování »panslávů, vlastizrádců« byla bohumilou a vládě libeznou věcí, zakrývala

vlastní hříchy a sloužila za stupeň do výše — »panslávem« slul každý poctivý Slovan, jenž za Maďara se nevydával a za svůj rod se nestyděl. Jména služných: Čenkey, Ujhelyi zasloužila si přijetí »baša«.

XX.: 1901 zákonem o zjednodušení veřejnoprávního (správního) řízení byl učiněn pokus, uvésti pořádek a jasnost do spletilé a těžkopádné administrace, ale nepodařilo se to posud.

Nejmenší veřejnoprávní korporace se samostatnou sférou právní jsou obce vykonávající ve svém přeneseném oboru působnosti i práce správy státní. Veliký rozdíl měst a obcí zmizel, zbytky jsou v organizaci t. zv. bývalých urbarialistů — poddaných —, která se obmezuje na řízení společného majetku. Svazek obecní ve příčině osobní, orgány obecní správy a jich volba, usnášení se orgánův obecních, majetkoprávní vztahy funkcionářů obecních, hospodářská činnost obce jsou podobny jako v Rakousku. Vliv služného na obce charakterizuje nejlépe jeho právo navrhovati kandidáty na úřad starosty, což vrcholí v tom, že je volitelný jen ten, koho na hodnost tu služný označí, často však se stává, že služný kandiduje osobu jen jedinou.

Úřednická pragmatika jest obsažena v zákonech XXIX.: 1848, I.: 1883 (kvalifikační zákon), XX.: 1900 o zřízení kursů pro správu obcí. V minist. nařízení č. 1196/P. M. 1896 jsou ve 471 §§ sestavena zákonná služební pravidla úředníkův.

II.: 1873 o upotřebení vysloužilých poddůstojníků, XI.: 1885 a XXX.: 1892 o pensí, XXIV.; 1897 o diurnistech.

Věci víry a zřízení církevní. Podle titulu XI. části I. Tripartita nemá papež žádného práva a moci co do udílení církevních statků a beneficií, kromě potvrzení. LXXI.: 1723 zabezpečuje králi právo naříditi sekvestraci církevních statků, jejichž beneficiář špatně hospodáři. (Tak se stalo v poslední době s biskupem rožňavským, jenž ve svém maďarském vlastenectví a pomadžarování své diocése šel tak daleko, že nakupil dluhů ve výši několika millionů.) Dlužno poznamenati, že v U-ku jsou t. zv. církevní a učené fondy velmi bohaté; jsou sice pod zvláštní správou, ale pod vrchním dozorem ministerstva kultu, a mohou býti pokládány téměř za sestátněné. Vůbec jeví se proud času silně ve právním vývoji církevním v U-ku, k čemuž poukazuje množství ministerských nařízení. Kdyby však došla věc tato k řešení zákonem, pohnul by se celý aparát hierarchie proti tomu. 10.165/17. září 1867 a 14.507/18. čna 1881: služební řád zmíněných fondů. 31.937 — J. M. 6. čna 1873, 22.853/V. M. 20. říj. 1881, 63.141/P. M. 4. říj. 1881 ukládá farářům opravovati budovy z vlastních prostředků, 1643 — 21. led. 1880 řídí prodej budov, pozemkův a 479/28. ún. 1890 klade všechna beneficia vyššího kněžstva římsko-katol. i řecko-katol., jako arcibiskupů, biskupů, opatů, probštův a kapitol, pod nejvyšší dozor a jurisdikci

cestou ministerstva náboženství a kultu. Na základě XII. z. čl. 1751 omezuje několik nařízení kněžskou štolu, a decisie kuriální č.30.,31., dále 6812/1891, 7318/1883, 1322/1882 jsou vyneseny v duchu liberálním. XVI. z. čl. 1715 de libera testandi facultate dává vyššímu kněžstvu volnost v testování bonorum mobilium non patrimonialium, ale již XXVI.: 1840 a ministerské nařízení 132.499/1883 stanoví přísně pravidla popisu a dědického jednání při pozůstalostech kleru. Majetkové otázky církevní v její vnitřní podstatě se týká XIV. z. čl. 1893 o doplnění důchodů kněžských. Stát nabízí zaokrouhlení ročního příjmu kněžím z rozpočtu na 800, resp. na 1600 K. Kongrua je dnes jaksi socialistickou otázkou v lůně církve. Snad proto, aby se předešlo, aneb proto, aby se urychlilo sestátnění církevních statků, má se majetková otázka kněžského proletariátu rozřešiti pokojnou cestou. Přirozeně; aby ti, kdo mají velmi mnoho, dali těm, kdo mají velmi málo. Ale z okolností, jak se věc táhne a vleče, jak neupřímné a mnohdy ani pravdě neodpovídající bylo přiznání příjmů, možno souditi, že sami kněží kongruu nezřídí, neboť i srdce kněžská lpí přespršiliš na věcech zemských. Přihlížíme-li ke vzmahajícímu se kosuthismu, jenž již dosud urgoval saekularisaci, můžeme pravděpodobně předvídati, že dojde v U-ku brzy k zabránění církevních statků státům.

Svobodné vyznávání víry rozšiřovalo se postupně, až XLIII. z. čl. 1895 dovoluje vůbec vyznávání jakékoliv víry. XXXII. z. čl. 1894 dává právo snoubencům různého náboženství dohodnouti se, jaké víry mají býti jejich budoucí dítky, jinak následují mužské děti otce, ženské matku. Toto usnesení (*reversalis*) je platné jen tehdy, je-li obsaženo ve veřejné listině; a měniti je lze pouze, když jeden z manželů přijme víru druhého manžela, čímž se manželství stává jedné víry.

S duchem hierarchie nesrovnává se autonomie, a církev katolická ji připouští pouze tam, kde toho život nutně požaduje. Tak se stalo v Sedmihradsku, kde v U-ku po prvé zřídily si cirkve protestantské samosprávu, nutně i katolické se musily tomu přizpůsobiti. Číslem 8963/12. září 1867 byl zřízen status čili autonomní zastupitelství kat. církve sedmihradské, pozůstávající z církevních i světských hodnostářů i úředníků, jakož i volených zástupců (5000 jednoho), které volí svou správní radu, čítající 8 členů církevních (z nich 1 kapitolní) a 16 světských. Taktéž má každá obec svou církevní samosprávu s církevní i školskou radou. K vyznání pravoslavnému vztahují se XXXIX.: 1868, a pozoruhodné je, že č. 4102/V.M.1883 vyjímá spory majetkové o právu vlastnictví mezi římskými uniáty a nesjednocenými řecko-katolíky z kompetence řádných civilních soudův a podřizuje je administrativní vrchnosti, již nejvyšší forum je sám ministr. Politika! O pravoslavných jedná dle XXVII.: 1890—91, IX.: 1868 o karlovickém koncilu

a XXV.: 1881 o církevních statcích a školách. Rumunská církev byla zřízena nejvyšším reskriptem 28. kv. 1369 a dostává podle č. 77/z 18. led. 1884 státní podporu. Srbská metropolia, církevní, školské a fundacionální věci stanoveny jsou reskriptem 10. srp. 1868, ústava srbského národního církevního kongressu 14. kv. 1875 a všechny spleť otázky zřízení, pense kněží, učitelů množstvím ministerských nařízení. — Rozdvojení Rumunů a Srbů dlužno litovati, Maďaři mu však s ochotou napomáhali, poněvadž znamenalo oslabení pravoslavi a tím i živlu slovanského v U-ku a bylo příspěvkem k provádění hesla: divide et impera. Liturgie staroslovanské jest též želeť; čím dál, tím více vrchnost politická vměšuje se ve věci církevní. Ústava církve kalvinské nebo helvetské čili ev. ref. je vybudována na systému presbytersko-konsistoriálním a sestavena ve 497 §§ech, evangelická augsp. vyznání ve 443 §§ech; toto je spojeno s arrondováním církevních okresů č. 177/1896 provedeným, jež mělo za účel rozdělití církve slovenské tak, aby v žádném distriktu nebyly ve většině. Vůbec je nová ústava slovenským evangelikům nepřízniva, proto se proti ni i bránili, místy však nedostatečně. Židé mají svou ústavu, tvořící stát ve státě, a liberální zákony umožňující jejich asimilaci dodaly jen více zbrani a způsobů k jejich rozpínavosti a separatismu.

Veřejný pořádek. U. honosí se jménem právního státu, ale spíše chýlí se k pojmu státu policejního než právního. XL. zák. čl. z r. 1879 obsahuje trestní zákoník o přestupcích. Z přestupků jen některé náležejí do kompetence okresních soudů, většinou je těch 145 §§ svobodným rejdištěm služných, a není nelibé věci, ke které by oni nenalezli paragrafu. Není-li to služný, tedy nejvyšší policajt, ministr vnitra, který má moc stanovit nové přestupky. Pod číslem 50.743 B. M. 9. září 1897 jsou obsažena pravidla vyučování tance. V taneční hodině není dovoleno podávati pokrmy, nápoje, zboží cukrářské a kavárnické ani za peníze ani zdarma, aniž kouřiti atd. Použije-li někdo v podání k vyšším administrativním úřadům v přílišném vědomí své uražené pravdy neslušného slova nebo urážejícího výrazu, stíhán je podle č. 2466 B. M. 28. ún. 1885. Sbíráni milodarů řídí se pravidly pod č. 18.613 B. M. — 16. dub. 1882 obsaženými, nadužívání a přehmaty v tomto oboru tresce se podle č.46.129— B. M. 7. čce 1894 a sbírání milodarů řádem milosrdných řídí č. 3931/B. M. 15. ún. 1882. Dovolení ke sbírání, vydané v Chorvatsku, nemá platnosti podle č. 56.365/B. M. 30. pros. 1881. Koncerty, představení a podobné, jako veřejné přednášky a recitace povolují se podle č. 64.573/B. M. 4. srp. 1901. Za činy nedospělých dětí, jimiž jest ohrožena bezpečnost dopravy železniční, jsou podle č. 51.201— B. M. 21. říj. 1887 zodpovědní rodiče, příbuzní, poručníci a dozorcí dětí vůbec. Č. 70.000— B. M. 3. list. 1888 zapovídá živnostníkům a

obchodníkům uživateli nesprávně míry a váhy (pokuta 200 K). Návod pro vyšetřující policejní vrchnosti a osoby stanoven jest č. 130.000—B. M. 1899 a jest obsáhlejší než sám zákon, máť 232 §§. O předběžné assignaci výloh s vyšetřováním spojených pojednává č. 137.000—1902. Způsob, jakým mají býti projednány přestupky čili řízení činů trestních, vřazených pod kompetenci úřadův administrativních, jest obsažen v č. 38.547/17. srpna 1880, k čemu hleď i XXXVIII. zák. čl. z r. 1880 o uvedení v platnost obou trestních zákonů. Pohraniční úřady uherské vydávaly zcela po sousedsku krátkou cestou přestupníky stopujícím osobám policejním cizím, tomuto činí přítrž nařízení 5279/6. listop. 1876, jež zapovídá vydání uherského občana vůbec a vydání cizího dovoluje pouze řádnou cestou diplomacie. Č. 1979/13. ledna 1883 upozorňuje, že uherského občana v cizozemsku uvěznění možno jen na vyzvání řádného soudu a nikoli na pouhé telegrafické oznámení, ba v Americe třeba i zaslati důkazy, jež vinu činí pravděpodobnou. Poněvadž většina přestupků trestá se pokutou peněžitou, jest mnoho nařízení o výměru, inkassování a manipulaci těchto peněz; hlavní z nich je č. 127.000/19. prosince 1903. O vězeních administrativních pojednává též několik nařízení. Č. 38.021/29. srp. 1888 jedná o sekvestraci poštovních a telegrafních zásilek. XLI. zák. čl. z r. 1891 chrání hraniční a zeměměřičské značky, ne pouze vojenské trigonometrické, ale i katastrální. Č. 9389/14. ún. 1885 jedná o postrku, č. 2082/26. ledna 1872 o užívání pout jako prostředku opatrnosti, jistoty a kázně. Opatření proti nebezpečí ohně uvádí č. 53.888/12. srpna 1888. Praeventivní i repressivní, jako vyšetřování viníka, oznámení každého případu ohně, t. zv. »svědectví nevinosti« atd. Těmž cíli slouží i zemské sdružení hasičů. O výbušných látkách, jejich výrobě (továrny, skladiště, dodávání, užívání, doprava drahou, balení) jsou též zvláštní předpisy, taktéž o petroleji, tekuté kyselině uhličitě a jejich nádrkách, o plynu acetylenovém (64.792/B. M. 4. říj. 1902 a 48.795/K. M. 4. říj. 1902) a jeho upotřebení, dozor nad osobami i stroji. Sem náleží též celý odbor o parních kotlech a co s tím souvisí (způsobilost, vady atd.).

Revolutionářská doba r. 1848 přinesla t. zv. »svobodu tisku« (XVIII. zák. čl. z r. 1847 až 1848). Censura jest na věky odstraněna, ale předpisy praeventivní jsou v rukou administrace a slouží ji jako účinná zbraň proti slovenskému písemnictví a vůbec proti maďarskému volnému slovu, zvláště v časopisectví. Slovenským tiskařům, redaktorům a nakladatelům bolestně v paměť se vpišují. — K vydávání novin nebo periodického časopisu, jenž buď zcela buď částečně zabývá se politikou je nutno: 1. Oznamit podžupanovi jméno vlastníka nebo vydavatele nebo zodpovědného redaktora listu, jeho bydliště a tiskařnu, v níž list má se tisknouti. To se pak oznámí ministru. 2. Vychází-li

časopis denně, je kauce 20.000 K, jestli řidčeji, 10.000 K, jež se musí složiti hotově nebo v cenných papírech kauce schopných a bývá zúčtena 5 %. 3. V případě odsouzení pro přestupek tiskový uběře se peněžitá pokuta s kauce, kterou třeba do 10 dní doplniti. 4. Exemplář tisku musí se zasílati úřadům. Zodpovědnost je postupná. Kolek novinářský byl r. 1869 zrušen a od r. 1897 odvádí se obligátní exemplář tiskový pro národní museum a vědeckou akademii. O prodeji, kolportáži, časopisech cizozemských a různých otázkách, jako na př. nemravných tiskopisech atd., je mnoho různých nařízení. K hanbě maďarské vyhlášené svobodomyšlnosti budiž konstatováno že téměř všechny politické časopisy české jsou z U-ku vypověděny. — Nutno připomenouti zde i spolky a veřejné schůze. Zákonů ve příčině těchto důležitých dvou vzdělávacích a pokrokových prostředků U. nemá a ponechána je věc zcela libovůli administrativního úřednictva, hlavně služných; že této moci používají proti Nemaďarům, vidno z malého počtu spolků a veřejných schůzí v U-ku. I ty spolky, jež v macešské době vznikly pod indifferentním jménem katolických kroužků, občanských besed atd., jsou pod přísným dohledem, a když slovanská myšlenka živěji se ozve, je spolek rozpuštěn. Jak je respektována svoboda shromažďování, o tom svědčí salvy, které z četnických pušek byly už tak často do bezbranného lidu vypáleny. — Fluktuace obyvatelstva se týká VI. zák. čl. z r. 1903 o pasech (průvodních listech), VIII.: 1903 o pohraniční stráží, IV.: 1903 o vystěhovalcích, V.: 1903 o bydlení cizinců na území koruny Uherské, XXVIII. o policejním oznámení v Budapešti. — Pravidlem jen tomu je dovoleno vystěhovati se z říše, kdo svým občanským povinnostem, zvláště vojenským, učinil zadost. Treba si získati dovození, jež dříve dával ministr vnitra; poněvadž však stěhování (do Ameriky) pro neblahé poměry v poslední době se neobyčejně rozmohlo, stát sám zřídil agentury, učinil smlouvu s paroplavební společností »Cunard Linie«, již zaručil ročně jistý počet vystěhovalcův, a cestovní pasy — aby byly přístupnější — vydávají podžupan. Přistěhování není nijak obtíženo, čehož hojně používají židé z Polska i Rumunska. Stát učinil pokus s hromadným přistěhováním Čanogovců z Bukoviny (VI: 1886), ale ten se nevydařil a osvěžení krve maďarské starou bratrskou nestálo za velkou obětí peněz. Uherské státní občanství obdrží každý cizinec, který 5 let zde bydlí, platí daň a cizímu státu nepřináleží (§ 23 zák. čl. XLII. z r. 1870). Právo domovské se řídí §§ 1—14 zák. čl. V. z r. 1876, podle toho je původní nabytí i odvozené nabytí práva domovského. O stěhování z obce do obce jedná XVIII. zák. čl. z r. 1871.

Jedenáctý díl země uherské složen je z velikých latifundií a svěřenských statků. V Zadunaji jsou jen páni a břeši (podruh), jest tedy ve státě tak silně agrárním, jako jsou

Uhry, velmi důležitým zákonodárstvím ve příčině hospodářských dělníků, nádeníků a služebnictva. Poměr hospodáře a čeledi řídí XIII. zák. čl. z r. 1876 a dělníků hospodářských II. zák. čl. z r. 1898. Že oba zákony nadřazují spíše pánům než robotníkům, lze souditi podle každoročních vzbuření, jež při žních měrou větší a větší se opakuji, tak že na mnoha místech bohatých maďarských krajů sklizejí úrodu za assistance četnické, často i vojenské. Ubohý lid — zvláště slovenský — jemuž chudý chléb později zraje, chodí na žně; a to nejen na Dolní zem (do jižních Uher), ale i do Čech, na Moravu i do Prus, kde činí — ovšem nevědomě — konkurenci domácímu obyvatelstvu a bývá často nesvědomitě využítkován. Bydlí v promiscuité, mzda se mu počítá pramalá. — V Budapešti je státní policie (XXI.: 1881) a v Uhrách vůbec nejmakavější symbol státní moci četnictvo, III.: 1881 služební řád i instrukce.

Zdravotnictví. Nutno rozlišovati zdravotnickou správu a zdravotnickou policii. Policie — v 1. stupni služný, v 2. podžupan, v 3. ministr — odstraňuje překážky zdraví, jež jednotlivec nemůže zahladiti; jsou to epidemie, hrozící nebezpečství, jako: pokazené potraviny (31.026/4. čce 1876), jedy, léky, otravná barviva, saccharin, odklizení mrtvol, nestřídmost atd. — Správa bdí nad udržením zdraví při školách, průmyslových podnicích (vyrábění sodovky 110.461/1895, umělých minerálních vod 70.028/1898, vrtání artéských studní 58.943/1892, továrny na zápalky 24.929/1898). Všeobecnosti slouží: 120.528/1898 o zdravotnické statistice, V: 1886 a 110.000/20. ledna 1904 jak zamezení šíření trachomu, XXXI.: 1873 o budapešťském ústavě slepých, VIII.: 1894 o zdravotnictví mořském. Dále pečuje o zdraví a bezpečnost jeho při udělování stavebních koncessí atd. i při předpisech lékárnických. Dosti nepříznivé poměry zdravotní mají dvojí příčinu: všeobecnou nízkou úroveň vzdělání, již je nemoc dopuštěním Božím, a chudoba; obvodní lékařské stanice nejsou pro malou dotaci na mnoha místech zaplněny a lékařské taxy jsou dosti značné. 135.000/B. M. 13. pros. 1900 obsahuje vypracovanou tabellu, podle níž jsou čtyři třídy a v každé z nich vypočítáno, za jakou funkci kolik se platí; na př. celá oravská stolice náleží do třídy IV., za thorakocentésu se platí 20 K, za echinococcus v třídě I. 200 K. — Zákon XXI.: 1901 a VIII. 1901 pojednává o státních útulnách dětských. Úmrtnost dětí učinila nutným nařízení, že do 7 let je opatrovník dítěte povinen zváti lékaře, když ono onemocní; zamešká-li a umře-li dítě bez lékařské pomoci, jest otec-opatrovník trestán peněžitou pokutou 20 K a dvoudenním vězením. Kdo mrtvolu ohlédá, má oznámiti každý případ takový. Lékařem může býti, kdo na uherské universitě nabytí diplomu doktorského (i nostrifikaci), rakouské diplomy, nabyté po 1. led. 1900, nejsou v U-sku platny. T. zv.

zubní technikové byli za ministra Štěpána Tiszy r. 1905 jmenováni zubními lékaři, jinak nařízení ministra vnitra z 1. srpna 1871 č. 18.644 zakazuje zubním technikům prováděti v dutině ústní jakoukoliv operaci. — Porodní babičky tvoří též nedokonalou instituci, a ač zákon k zaměstnání tomu připouští jen ženy diplomované, jsou z nutnosti trpěny i báby neumělé pro nedostatek zkoušených. Kdo tajné léky bez prozkoumání a svolení ministerského prodává a nejsa lékařem léčí, jest trestán pro čarodějnictví. Ve příčině nemocnic, léčebných ústavů (35.000—4. dubna 1902) veřejných i soukromých, jejich zařízení, personálu, fondů, manipulace, placení výloh platna jsou tato nařízení: 10.583/1903 o blázincích, 91.954/1894 o nakažlivých nemocích, 17.953/1880 o meningitidě, 94.955/1894 o záškrtu, 65.000/1899 a 46.887/1900 o anchylostomiasí, XXI.: 1898 o hrazení výloh nemocných (naf. 99.000/B. M. 24. září 1898). Od rakouských státních občanů, v uherských nemocnicích léčených, inkassují se výlohy cestou zemského výboru (III. z. čl. 1875), za tři léta je však tato pohledávka podle zákona promlčena (LVIII. z. čl. 1879), totéž platí i v Rakousku. Jest i železniční i paroplavební zdravotnictví. Epidemie, cholera IX.: 1894, 78.771/24. října 1892, 78.571/16. září 1894. Očkování proti neštovicím je povinné, a sice je každé dítě hned v prvním roce věku svého očkováno; výkon tento smí prováděti pouze lékař, povoz mu poskytuje nebo platí obec, odměnu i látku dává stát. Školní děti musí se podrobiti znova očkování. Mrtvolu není dovoleno pohřbiti před uplynutím 48 hodin — vyjma některé zvláštní případy —, dříve však musí býti zjištěno a ohledačem písemně stvrzeno, že smrt skutečně nastala a nebyla přivozena násilně.

Průmyslové zákony jsou dosti svobodomyšlné, malého průmyslu však nechrání, velkopřmyslu přány jsou výhody a výsady nepoměrně větší. XVII.: 1884 mluví již o koncessovaném a svobodném průmyslu, a jak mnohé a různé otázky jsou v tom zahrnuty, viděti z toho, že i pečení nekvašených macesů k židovským svátkům regulováno jest ministerským nařízením. 24.676/15. led. 1897 nařizuje, aby byl z peněz na základě průmyslového zákona sebraných (dávky a pokuty) zřízen zemský fond pro školy učňovské, § 122 stanoví spolky průmyslové. Několik ministerských nařízení pečuje o vzdělání průmyslníků — ale posud marně! R. 1891 uveden v platnost nedělní klid, ale nemožno toho dosíci, aby byly i hostince v neděli zavřeny, neboť stát obává se zkrácení svých příjmů, kdyby dělnictvo a chudý lid méně lihových nápojů požíval. XIV.: 1891 jedná o podporování zřizenců průmyslových a továrních v době nemoci, 13.228/11. bř. 1892 a 77.524/29. led. 1892 o nemocenských pokladnách, XXVIII.: 1893 o ochraně proti úrazům a dozorcích průmyslových a 17.001 a 2/březen 1901 o zkoušení a dozoru par-

ních kotlů. VI.: 1868 o obchodních a průmyslových komorách, II.: 1890 a XLI.: 1895 hájí ochranných známek. XXXIV.: 1891 nařizuje předběžné vyšetření střelné zbraně. XXXVII.: 1895 o patentování vynálezů, též 573 K. M./28. led. 1896 o zřízení úřadu patentního, jakož i jednání a zřízení agentur. Podomní obchod se řídí císařským patentem ze 4. září 1852. — XIV.: 1881 jedná o půjčkách zástavních (*kézzálog-kölcsönügyletek*), XXXI.: 1883 pojednává o obchodě na splátky (*a részletügyletről*). Sem náleží ještě několik příkazův o měrách (VIII: 1874, VI.: 1891), o sudech, o správném označování zboží prodávaného v balících atd. Pouhé zákony a nařízení bez jiných činitelů posud nikde průmysl nepozdvihly.

Hospodářství polní je velmi důležité, poněvadž Uhry jsou státem agrárním. Pokud však zůstane zákonodárství v podstatě kastovním, bude ochrana rolníka nedostatečná. Uzounké pruhy polí svědčí o přílišné dělitelnosti selského pozemku, ale přes to neprodejnost minimálně k živobytí nevyhnutelného a zproštění jeho daně pokládány jsou za body programu vlastizrádného. XII.: 1894 o polním hospodářství a polní policii obsahuje pravidla o pastvinách, dobytka, společných polních cestách, o školkách i sázení stromův, o hubení škodných zvířat a rostlin (kokotice [*aranka*], *xanthium spinosum* [řepeň trnitá]). Semeno jetelové zkoumá se úředně, zda je prosto kokotice, pak se s listkem zaplombuje, při čemž druhá polovice listku je obsažena v pytli. 24.655/18. bř. 1901 jedná o ochraně zvířat užitečných. Trestnoprávní ráz zákona výše zmíněného je patrný z druhé polovice o polní policii, k tomu směřuje i nařízení 48.000/17. říj. 1894. — XXVII.: 1900 řídí právní poměr mezi hospodářem a hospodářským správcem (*gazdatiszt*), o hospodářských dělnících a nádenících II.: 1898 a 1999/15. ún. 1898. — Jak známo, je pěstování tabáku v Uhrách monopolem, a jen ten může tabák pěstovati pod dozorem finančním, kdo obdrží svolení vrchnostenské. XXIX.: 1900 jedná o tabákovém zahradnictví, XLI. 1899 o nádenících a dělnících pracujících při stavbách vodních, silnicích a stavbách železničních, XLII.: 1899 o podnikatelích prací hospodářských a jejich pomocnících i pomůckách (mláťací stroj). XVI.: 1900 a XIV.: 1902 i 6531/30. čna 1902 pojednávají o pomocné pokladně čeledi hospodářské a dělníků (pro případ neštěstí, neshodnosti ku práci neb úmrtí). — Na »pusztách« dolnozemských činí písek při vichřici veliké škody. Tomu chtěl čeliti již XX.: 1807, vyzýváje interestenty k sázení stromů, k tomu hledí i X.: 1844. — Chov dobytka, zvláště koní, uvádí XLVII.: 1895, zřízena jest i ústřední kommisce pro chov koní. 30.200/29. bř. 1903 poučuje, jak chrániti drůbež před cholerou; o včelařství a hedvábnictví XXV.: 1885. K pozdvížení zemědělství slouží zkušební stanice chemické, mikroskopické experimentální laboratoře, při vyšších odborných ústa-

vech zřízení, kde za malý poplatek možno dáti věci (hospodářské plodiny) odborně prozkoumati a vyzkouseti. Pro zkoušení lihu je stanice v Košicích. — Velikou ránu uherskému vinnému hospodářství zasadil révokaz (*Phylloxera vastatrix*) v l. 80tých XIX. stol. Dříve obyčejně za 4 léta vrátila vinnice svou hodnotu vlastníku. Rozmohlo se bohatství, vzrostl přepych — selská děvčata z okolí Jagru nosila hedvábné punčochy — a pak nastal náhlý obrat. Kde dříve dal vinohrad 40 hl vína, sebrali potom celou úrodu do dvou putének. Staleté révy, jež by prve ani čtyřmi páry volů nemohly ze země býti vyrvány, daly se nyní odstraniti rukou. Příšla bída. Kněží s úspěchem kázali pokání, poukazující na prst Boží, trestající za zpupnost a nemímost. Stát přispěl ohroženým krajům vydatně ku pomoci, hlavně odpisováním daně, osvobozením od daně na 10 let, poskytováním americké čisté štěpené révy, vzdorující phylloxere, vnesením ochranných zákonů (XV.: 1882, XVII.: 1883, I.: 1891, V.: 1896), zemskou kommissi (10.027/1. říj. 1905), ustálením imunných teritorií. V době nedostatku pravého vína vzbudila umělá výroba jeho z různých chemikálií a falšování pravého vodou, cukrem a lihem; proti tomu směřuje XXIII.: 1893, 53.850 VI. A./23. srp. 1897. Nyní se rodí v Uhrách více vína, a ve kvalitě — čeho se obávali — též nezůstává pozadu za předešlým slavným tokajským. XLVI.: 1895 a 38.286/9. čna 1896 zapovídá falsifikaci hospodářských plodin a zboží (mouky, papriky, mléka, másla atd.).

Zdravotnictví zvířat. Podrobně se tímto zabývá VII.: 1888. 40.000/1. říj. 1888 obsahuje pravidla při dovozu zvířat, pravidla trhů, řezníků, obchodníků s dobytkem, hostinských, o nemocech dobytka atd. XVII.: 1900. 95.000/29. list. 1900 sestátnil službu zvěrolékařskou. 75.500/23. září 1899 jedná o dovoze a vývoze zvířat a nakažlivých zvířecích látek z Rakouska. Zvláště pěstován je v Uhrách dobytek vepřový, jmenovitě v Kamenolomě (*Kőbánya*), jest tudíž předmětem péče mnoha ministerských nařízení. 9300/B. M. 8. ún. 1898 pojednává o choleře dobytka vepřového (svinský důl), 6282 1. bř.—2./17. list. 1897 kleštění (míškovanje), II.: 1893. X.: 1897, 8000/1. bř. 1893 nakažlivý zánět plíc. — Smlouvy s cizími státy jsou uzákoněny.

Hospodářství v širším slova smysle jest předmětem V.: 1894 o zřízení nových osad neb rozšíření starých, XXIII.: 1898 o hospodářských a průmyslových spolicích úvěrních. XLI.: 1881 o vyvlastnění. XXXI.: 1879 lesní zákon, 35.839/12. srp. 1881, 10.092/1881 o řízení ve věcech trestních, týkajících se přestupků lesních.

Hospodářství lesní. Poněvadž lesy nesvědomitě byly káceny a spekulanty, obchodníky s dřívím, vykořisťovány, zakročil stát a nařízeno, že pouze v určitých obdobích a podle plánu úředně schváleného je dovoleno lesy káceti a mýti. V Uhrách jsou lesy státní, soukromé, obecní a urbaniální,

totiž bývalí urbáristé mají nedělitelný les i pastviny, z čehož připadá na každou t. zv. ralu jistá ideální kvota. Majetek bývalých urbáristů spravovala dříve obec, spíše starosta obce, tak že na mnoha místech bylo vlastnictví bývalých urbáristů absorbováno obcí, zvláště zavedením pozemkových knih. Když byl státem vykoupen t. zv. regál (*jura regalia minora*), t. j. propinační reální právo, spojené s budovami tvořícími majetek bývalých urbáristů, a obnos byl zpravidla dosti značný (průměrně 60–100 tisíc K), začali pře proti politickým obcím. R. 1898 nařízeno úplné odloučení bývalých urbáristů od obce, tak že nesmí býti táž osoba představeným spolku a obce, a dozor svěruje se státním polesným nově jmenovaným.

L o v a r y b o l o v jsou nejvíce panským sportem, a přísné tresty, jimiž bývají přestupníci trestáni, činí ze zvěřiny a ryb zapověděné ovoce pro chudý lid. Regulování řek a užívání vod jest cílem mnoha nařízení, družstev, úřadův, inženýrů, to vše však spadá ve speciální odbor podrobného práva vodního, kamž náleží i oddíl plavby. XVI.: 1871 jedná o měření námořních lodí obchodních podle obsahu tun, XVI.: 1879 o rejstřících námořních obchodních lodí, IX.: 1897 o poplatku za přistání, 26.673/K. M. 23. dub. 1897 obsahuje pravidla směřující k zamezení srážek lodí. Potom o různé kvalifikaci námořníků a strojníků. XXXVI.: 1894 o zřízení uherské říční a námořní plavební společnosti akciové a její státní subvence. VII.: 1901 obsahuje smlouvu se společností »Adria«, X.: 1901 se společností »Ungaro-Croata«. Všeobecná pravidla plavby obsahuje 2362/21. dub. 1869, o plavbě »Železnými Vraty« 47.081/13. čce 1899, 33.177/21. srp. 1888 o lodních mlýnech, pak o přístavech a můstkách, o loďkách, o strojích, kotlech atd.

Ž e l e z n á d r á h a též neušla Argusovým očím centralisačního proudu, zesilujícího stát »maďarský«. Jakým duchem jest úřednictvo proniklé, vidno z toho, že u pokladny chlubí se zřizenci: »Chvála Bohu, neumím slovensky,« a figurka maď. humoristických listů, jménem »Pokróc Adam«, karikující drsnost a surovost železničních zřizenců, jest vzata ze skutečného života, právě tak jako i strážník »Mihászna András« (k ničemu užitečnému). — XXXI.: 1880 a IV.: 1888 jedná o vicinálkách, 4973/8. čce 1868 o koncesi železnic soukromých, 33.156/27. srp. 1887 o trasování, pak o traticích hospodářských a báňských. I.: 1868, LXI.: 1881 o pozemkových knihách železnic a průplavův. O železniční dopravě zboží, jako o specii jednájí §§ 393–452 obchod. zák. XXXVII.: 1875 se zahrnutím veřejných skladů (*kőraktári ügylet*). Zajímavé je vyhlášení železniční stávky za výslovně z toho důvodu, že dodavatel je zodpovědný za své zřízení, nemá však zodpovědnosti, nemá-li jich vůbec. Železnice má svůj služební řád, dopravní pravidla, mezinárodní smlouvy atd. XXXI.: 1888 jedná o telegrafu, telefonu a

jiných zařízeních elektrických, 42.159/3. čna 1897 o bicyklech.

O silnicích a mýtech pojednává I.: 1890. Upomíná na poddanství robotování po silnicích, a z vysoké cestovní daně, přírážek a špatných cest možno posouditi, jaké je hospodářství v župách. Převozy a mýta nemožno nazvati zařízením nejemmodernějším. Jak sešly je celý administrační stroj v U-u a jaký zrovna turecký rozklad panuje ve stolicích, patrné na každém kroku. Částečné nápravy nic nepomohou. Dříve byli župní inženýři, XXIV.: 1877 světil jejich práci státním ústavem stavitelským. 3204/23. bř. 1887 obsahuje mnoho důmyslných pravidel, ale cesty obecní i stoliční zůstávají i dále špatnějšími než v Rakousku. — Branné moci (*véderő*) týká se VI.: 1889, zákon to, jehož vyhlášení vzbudilo svého času veliké pouliční bouře v Budapešti, tehda ještě nebyla ústava uherská ohrožena tím, že dobrovolníci musili skládati důstojnickou zkoušku německy (jinak musili sloužiti 2 léta). Nyni již ani dělostřelectvo pro zeměbranu, ani pomáření plukovní řeči na úkor nemaďarských národností nenasytí Molocha maďarisace, jenž chce mítí armádu výlučně maďarskou, ve vlastní moci, aby cestou kázně vojenské mohl národně pohltiti ostatní obyvatele země, neboť všechny ostatní prostředky státní moci — ač velmi kruté — zdají se jim postupovati v maďarisaci tempem příliš volným. — XVIII.: 1888 opravňuje vládu záložníky i náhradné záložníky zavolati nebo výjimečně k delší službě zdržeti, čehož po čas železniční stávky a doby mimozákonné (ex-lex) hojně byl užito, neboť řádných nováčkův sněm na čas nepovolil. V.: 1890 jedná o zeměbraně (*honvédség*), již kromě hranic země pouze se zvláštním svolením zákonodárství může se upotřebiti. Kdyby to však bylo spojeno s nebezpečným průtahem, má král právo na zodpovědnost všech ministrů naříditi upotřebení zeměbrany i kromě hranic, jest však potřebi dotečného schválení sněmu nejbližše zasedajícího. — Zeměbrana a četnictvo mají své čestné řízení a své čestné soudy, dále pod č. 6169/E. 1. srp. 1887 pravidla ženitby, jež nekladou podmínek tak vysokých jako u vojska společného. XX.: 1886 o domobraně (*népfőkelés*), 4609/30. srp. 1894 o osvobození od této povinnosti. LI.: 1875 o zaopatření příslušníků společného vojska, námořnictví a honvédův. Zaopatření jest trojího druhu: 1. stálá neb dočasná pense, 2. přídavek pro zraněné, 3. přijetí do domu invalidův nebo poskytnutí pomoci s volným bydlištěm. XXXVI.: 1879 a XXXIX.: 1895 o ubytování společných vojsk a honvédův, 1025/10. čna 1876 o přípěších vojenských, XXXVII.: 1879 dovoluje na výlohy spojené s ubytováním vojska stoliční přírážku. 6491/12. pros. 1890 upravuje nájemné (*bérszabás*) na 5 let, XX.: 1873 a 16.500/3. dub. 1891 o rekvirování koní v případech mobilisace; každý držitel koně musí jej přepustiti vojsku. XX.: 1887 o zaopatření vdov a sirotek vojenských. LIII.: 1881 zpro-

šťuje všechny k branné moci náležející — ve případech mobilisace — od kolků, poplatků a daní. XXIII.: 1897 a XXV.: 1882 o vojenských a vzdělávacích ústavech.

D a n ě p ř í m ě jsou předmětem administrace finanční. XLIV.: 1883 jedná o daně. Daň pozemkovou, domovní, I. a II. třídy, z příjmů, všeobecnou přírážku a daň ze zbraně vyměřují obecní úřady (notáři), daň IV. třídy, úrokovou a rentovou, jakož i vojenskou dozorcí daní, daň III. tř., dolů, veřejně účtujících ústavů vyměřují kommisce na tři leta nebo na 1 rok. XXVIII.: 1889 a 723/13. čce 1889 zřizuje finanční ředitelství. Zakony a pravidla vztahující se k daním přímým možno zařaditi ve 14 bodů. 1. pozemková daň; hlavní a základní zákony jsou VII.: 1875 a XL.: 1881, XLVI.: 1883 a XII.: 1884, byly však mnohými novými podrobnými zákony doplněny. Maximum pozemkové daně jest stanoveno na 29 mill. zl. K evidenci pozemkových důchodů slouží katastr (XXII.: 1885 a 45.055/Pů. M. 1885); 2. domovní (*házdó*) XXII.: 1868 a ještě 17 jiných zákonů; 3. daň z příjmů XXIX.: 1875; 4. daň ústavů a spolků zavazancých k veřejnému účtování XXIV.: 1875; 5. daň horní (*bányadó*) XXVII.: 1875, XIV.: 1885; 6. daň z úroků a renty XXII.: 1875, z obratu cených papírů XI.: 1900; 7. z užívání dopravy železnici nebo parolodí XX.: 1875; 8. všeobecná důchodová přírážka XLVII.: 1875, XLVI.: 1883, XXXVII.: 1886; 9. z výher XLIX.: 1879 (třídní loterie platila r. 1904 na 800.000 čistě dividendy akcionářům); 10. daň vojenská (*hadmentességi díj*) XXVII.: 1880; 11. XLIX.: 1899 poskytuje domácímu průmyslu veliké výhody a osvobození od daní, přírážek, poplatků atd., XIV.: 1890 protežuje i některé peněžné ústavy, XXXIV.: 1895 stavění námořních lodí; 12. obsahuje pravidla placení daně těch závodů, jež se rozprostírají v obou teritoriích monarchie; 13. daň ze zbraně a honitby XXIII.: 1883 z pušky (simpla) 1 zl., duplonky 2 zl., z honitby na 30 dní 6 zl., na rok 12 zl.; nošení revolverů je v Uhrách volné; 14. X.: 1883 osvobozuje nádeníky od daně.

D a ň ě p o t r a v ň í jsou nejnespravedlivějším druhem státních příjmů, právě proto, že jest pauperismus v U-ku veliký (jsou chudé kraje, kde maštěná jídla požívají se jen ve svátek, kde za celou zimu spotřebuje se 1/2 litru petroleje). XVI.: 1899 obsahuje změny celního tarifu rak. — uherského. XV.: 1894 o lihu, XVII.: 1899 o pivu, petroleji a cukru (zásilky nad 2 l neb kg nutno oznámiti). XVIII.: 1899 a 61.024/20. čce 1899 o dani z cukru. Brusselská konvence r. 1902 ve příčině cukru jest inartikulována I: 1903 a 73.579 P., M./17. srp. 1903, o cukru k účelům průmyslovým jedná 3479/25. srp. 1903. XIX.: 1899 o dani z piva, XX. 1899 a XIII.: 1901 o dani z lihu a kvasnic. 66.630/31. čce 1899. XXII.: 1899 a IX.: 1900 o výhodném pálení lihu (kontingence). XXIII.: 1899 uvádí pivní krejcar. XVIII.: 1882 o dani

z petroleje. Daň z vína a masa, v uzavřených i otevřených místech atd.

M o n o p o l a státní důchody z propinace, tabáku, soli, loterie a střelného prachu. Podle XXV.: 1899 propůjčuje stát právo výčepů lihových nápojův. Licence je různá: právo prodeje v uzavřených nádobách, v malém nebo velkém (nad 50 l), právo to bývá rozšířeno na výčep pro bodega a neohrančené právo výčepu (hospodské). Jak nemravný panovačný systém uvedla v platnost aera vlády svobodomyšlné, vidno ze stranického udílení licencí. Není projevem antisemitismu, konstatuje-li se, že s velmi malou výjimkou živnost hostinská je v rukou židů, kteří za své služby, vládě vždy s největší ochotou prokazované, jsou zbaveni vsí konkurrence. Jednotlivé rodiny mají celé kraje ve své moci. Stalo se, že jedna rodina židovská požívala 63 licencí, ale křesťan — zvláště je-li mínění samostatnějšího — nedomůže se ani jediné; škoda kolků a namáhání s tím spojeného! Heslo »Ruka ruku myje« nebylo nikde tak nápadným vodítkem při udělování státních výhod, jako v U-ku. — XLIV.: 1887 jedná o tabákové režii (také 74.090/31. pros. 1887). XI.: 1868 řídí monopol soli. I.: 1897 poskytuje levnější soli pro chov dobytka. 73.452/2. září 1897 zapovídá hrati na číselní loterii ve všech zemích na říšské radě zastoupených.

P o p l a t k y a k o l k y jsou v U-ku větší než v Rakousku. XXXIV.: 1881 jedná o poplatku bezprostředně platebném, XXVII.: 1881 o poplatku z karet. O tomto předměte se rozpisuje dobrá příruční kniha »A bélyeg és illetékek iránti törvények és szabályok magyarázata. Lasitz Pál. Bp.«-Zřízením finančního správního soudu bylo obecnstvo poněkud vymezeno z libovůle finančních úřadův. Mezi úlohami administrace důležité místo zaujímá otázka sirotčí a poručnická; zřízení toto je v U-ku naprosto nedostatečné a zastaralé. Pro časté a veliké defraudace a zlořády převzal stát 123.000 B. M./5. list. 1902, 3600 I. M./5. list. 1902 stoliční a sirotčí pokladny do své správy. Ve vyřizování věci panuje šablonovitost, zkostratělost.

Ř í z e n í p o z ů s t a l o s t n í jest částečně ponecháno kruhům administrativním. XVI.: 1894. Když někdo zemře, jest notář povinen oznámiti případ okr. soudu, jenž mu nařídí napsati případ úmrtí a soupis inventáře, pak to dostane do rukou král. notář (*kir. közejegyző*), projedná věc se stranami a zašle písemnosti okr. soudu, který pozůstalost odevzdá. Manželský zákon XXXI.: 1894, potom XXXII.: 1894 o náboženství dětí, XXXIII.: 1894 o státních matrikách jsou též částí administrace. Mohutným krokem ke zlepšení administrace byl XXVI. zák. čl. z r. 1896 zřizující nejvyšší správní soud. Proti nezákonnostem je možno si stěžovati a případně i přinutiti úředníka, zákon obcházejícího, ke hmotné náhradě způsobené škody. Konečně nutno připomenouti XXII.: 1877 o bagatelním řízení, jež přísluší do kompetence obce.

X.: 1875 o doručovatelích, jimiž jsou obecní zřizenci; k tomu hledí XX.: 1901 o zjednodušení administrace. XXV.: 1883 o lichváření a škodných závazcích, hospodském dluhu 18 313/20. čna 1883 a zákonné míře úrokové XXXV. a XXXVI.: 1895. Administrace uherská je nedobrá, zastaralá, panují strany, příbuzenské svazky protežují, všude vládnou zájmy sobecké, a i nejposlednější pisář osobuje si titul pána velkomožného. Kdo však hlásá, že úřednictvo má sloužit lidu a nikoli naopak, je vyhlášen za pansláva a vlastizrádce.

V literatuře uh. práva administr. převládá — přes lepší přesvědčení spisovatelů — mínění, že nutno zachovati zřízení žup, jakožto tvrz samostatné ústavy uherské, ač jsou župy pařenístem osobních tyránkův a celá ta instituce je zastaralá, zpuchřelá. Sestátnění administrace bude zajistě sloužití zesílení maďarismu, ale nyní i župy téměř cili slouží.

S o u d n í c t v í jest třetím odvětvím svrchované moci státní. Soudy jsou stále, jejich působení není dočasné, vyjma soudy zvláště pověřené a poroty, jsou k určitému místu vázány, t. j. jen ve svém sídle a v úřední místnosti mohou prováděti soudní výkony. Soudy úřadují bez přestání po celý rok, jejich působení není přerušeno ani nedělmi a svátky ani soudními prázdninami. Soudy jsou královské, t. j. státní; a ty, jež jsou voleny, jako při spolcích průmyslových anebo v pešské plodninové a obchodní bursé, vykonávají svou moc právem propučeným. Řeči úřední jest maďarská, ač XLIV.: 1868 připouští řeči národnosti nemadarských, dnes není po nich ani památky. Do krajů nemadarských bývají úmyslně posíláni soudcové neznalí řeči lidu, a pouze pisáři, kteří neovládají správně ani jeden jazyk, jsou tlumočníky při řízení soudním. Řeči soudu ve Rjece je vlastina. V Chorvatsko-Slavonsku je 9 krájských soudů, 72 okresních, 1 tabule bánská a 1 tabule septemvirální. Territoria jsou stanovena ministrem, kromě toho má 8 soudů krájských kompetenci bánskou a 32 finanční; státní zastupitelství má jednoho korunního (*koronaügyész*), 11 hlavních zástupců, 65 stát. návladnictví. Soudních radův a okresních soudců je 1172, adjunktů 1060, správců pozemk. knih 410, podsprávců 340. R. 1901 bylo u okr. soudů 1,006.856 sporů summárních, 314.157 věcí trestních a 1,050.380 pozemkových. Sporů o rozvod bylo 12.638. Koordinace je trojího druhu: a) administrativní; nejvyšší dohled přísluší ministru spravedlnosti a každý soud má svého přednostu, kromě toho dohlíží praesident tabule a praeses král. soudu na celý svůj rayon; b) stupňová ohledem na pravomoc: v prvním stupni vykonávají pravomoc soudy okresní a krájské, ve druhé instanci král. tabule a ve třetí inst. král. kurie v Budapešti jako nejvyšší soud. Již podle VI.: 1883 a XXXIII.: 1896 ve věcech trestních a ve věcech civilních vykonávají pravomoc ve 2. stupni co do usnesení a rozsudkův okr. soudů soudy

krájské, ve 3. instanci vede superrevisi ve věcech nad 1000 K král. kurie, pod 1000 K král. tabule. Z koordinace soudů vyplývá, že soudy vzájemně si pomáhají. Právní povahu dotazujícího přípisu zkoumatí nepřisluší; nutno přihlížeti pouze k pravomoci a příslušnosti dotázaného soudu, v kolliis těchto dvou činitelů jedná řízení soudní. — Organizace vnitřní: co do způsobilosti ke konání úřadu soudcovského vyhledává se: a) uherské státní občanství, b) bezúhonnost, c) dokončený 26. rok věku, d) úpadci před skončením konkursu a pod kuratelou postavené osoby se vylučují, e) znalost jazyka maďarského, f) příslušné vědomosti právnícké theoretické i praktické nad předepsanou zkoušku státní; po praxi celkem tříleté (z níž nejméně 2 léta u soudu) lze se podobití praktické zkoušce soudcovské. Soudce jmenuje král při kontrasignaci ministra spravedlnosti. Pomocníci při soudě, praktikanti, auskultanti, notáři, koncipienti při král. tabuli, translatoři, notáři senátní a praesidiální sekretáři, také při kurii mají míti tutěž způsobilost jako soudcové. Pomocný personál jmenuje ministr. Rádné soudy: okresní mají nové zřízení z r. 1897; práce je decentralisována, každý odbor má svůj podací protokol a svého kancelistu manipulantu. Ve věcech sporných jest appellačním forem krájský soud, na jehož území příslušný soud se nalézá, ve věcech mimosporných král. tabule. Podotknouti nutno, že v záležitostech trestních, náležejících pravomocnosti krájského soudu nebo senátu trestního závaznými jsou pokyny dané okresnímu soudu ve přičině vsetření. V záležitostech trestních koná pravomocnost soudcovskou vyšetřující soudce, v ostatním je celá organizace podobna rakouské. Výjimečné soudy: a) ve věcech bagatelních smírčí soudce místo soudův obecných, b) patentní soud, c) vojenské soudy (podle Militär-Strafprocess-Ordnungu z r.: 1864), ve věcech civilních byla jim však pravomocnost odňata a vojáci podrobeni soudům civilním; d) soud nejvyššího dvorního maršálka, e) soudy církevní mají již jen své autonomní a disciplinární věci, neboť r. 1894 jim odňala pravomocnost v práve manželském; f) administrativní úřady jako prvá instance v průmyslových záležitostech jakožto vrchnost poručnická; g) administrativní soud; h) konsulární soudy, i) volené soudy, kde toho zákon dopouští, sem náleží i soud bursovní. — I v uher. soudnictví zavládla burokracie. Soudce má však býti dobrým rádcem, míti soucit s obecnstvem pravdu hledajícím a nemá je pokládati za pouhý materiál.

O b ě a n s k é p r á v o u h. má tři období svého vývoje: 1. před Verbóczyovým Tripartitem, 2. do r. 1848 a 3. dobu novou. V první době zákony obsahovaly jen sporadicky pravidla soukromého práva, nebo vůbec jich pomíjely, panovalo obyčejové právo v týchže rámcích lenního a poddanského života jako i v zemích sousedních. Verbóczy toto patrimonální *jus consuetudinarium* kodifi-

fikoval. Kromě toho byla partikulární práva městská původu německého (na př. jihlavské právo), z čehož se vyvinulo právo tavernikální. Pak církev, jež měla vliv na různé ústavy soukromého práva, jako právo manželské, zákonitost dětí atd., užívala práva římského a kanonického. V Sedmihradsku byla zvláštní práva (Approbata, Compilata articuli, saské statutum atd.) a ještě statutum Jazygův a Kumánů. Klassickým dílem uherského práva před r. 1848 jest: A közigazság törvénye od Ignáce Franka, jako památka na umírající starou dobu. — Nyní právo uh. i veřejné i občanské dělí se na dvě území, pokud má Chorvatsko-Slavonsko XXX. zák. článkem z r. 1868 své zvláštní postavení zabezpečeno a má své zákonodárství i své občanské právo (o tomto níže). Kromě tohoto rozdělení rozeznáváme ještě dvojí území občanského práva, a to vlastní uherské a území rakouského obč. práva: býv. Sedmihradsko, uh. Vojenská Hranice a Rjeka s okolím. Provisorní usnesení judexkuriální konference ponechala vůbec v platnosti patent z r. 1855, zřizující pozemkové knihy a vyhlásila části rak. obč. zák., jež souvisí s ústavem pozemkových knih, za všeobecně platné. Na jedné straně byla vyslovena kontinuita práva z r. 1848, práva zastaralého, nemožného, na druhé straně nutil život sahati po zákonech rakouských, absolutismem uvedených. Když František Deák v konferenci pozvedl hlas za podržení v platnosti všeob. obč. zákoníka, obvinili jej z nevlástenectví a na ulici jej blátem potřísnili, ač později pro zavládnutí všeobecnou velikou právní nejistotu žádal totéž ještě v letech sedmdesátých sjezd právníků (Hodossy, I. Évkönyv, str. 22.). Horváth Boldizsár, ministr spravedlnosti, povolal kommissi připravující zákony (*törvény-előkészítőbizottság*), v té mezi jinými působili též Fabiny Teofil a Szilágyi Desider. Prvá kodifikační práce byla prof. Hoffmanna, jež »Část všeobecná« vyšla r. 1871, taktéž »Část všeobecná« od dra Györy Eleka r. 1880. Dále zpracovali: »Práva věcná« r. 1882 dr. Halmosy Endre, »Právo obligací« r. 1882 dr. Apáthy István, »Právo dědické« r. 1882 dr. Teleszky István, »Osobní vztah manželů a hmotné právo manželské« r. 1891 dr. Zsögöd Benő, »O rodičích a dětech« r. 1892 dr. Králík Lajos, »O poručnictví a kuratele« r. 1891 dr. Sipócz László. R. 1887 Theodor Kern přeložil tehdejší osnovu do němčiny a ve příčině uh. kodifikace vyslovili své mínění: Randa, Kohler, Pfaff a Hoffmann, Dernburg, Hartman. Ale kodifikace uh. podobala se tkanívu Penelopinu; každý nový ministr rozpletl vše a započal podle svého znova, až konečně na základě královského reskriptu ze 16. říj. 1905 ministr soudnictví Alexandr Erdély svolal ve svém ministerstvu kommissi, jež měla svou organizaci a svůj pracovní programm. Výbor skládal se z členů poradních a z členův oslovujících. To byl: »A magyar általános polgári törvénykönyv tervezetét előkészítő állandó bizottság« = stála

kommissé připravující osnovu uherského všeobecného občanského zákoníka. Předsedou je ministr a práce vede člen řídící, tím byl do dubna 1897 dr. Vavrik Béla, kuriální soudce, od té doby dr. Lányi Bertalan, dříve ministerský rada, později ministr. Práce byla vyhotovena takto: práva osobní, jakož i ústavy spojené s vázáním vlastnictví — Lányi sám a Barna Ignác (§§ 1—93, 1693—1744). Práva věcná dr. Imling Konrád, předseda senátu prešpurské tabule (§§ 485—913), právo obligací dr. Thirring Lajos, soudce budapešské král. tabule (§§ 914—1692, 1745—1793). Manželské právo dr. Zsögöd-Grosschmid, král. dvorní rada, budapešský universitní professor (§§ 94—182). Ostatní rodinné právo dr. Sipócz László, předseda budapešského úřadu poručnického (§§ 183—484), právo dědické dr. Schvarcz Gusztáv, král. dvorní rada, budapešský univ. prof. (§§ 1794—2043). Do dubna 1897 byl členem dr. Jellinek Arthur, advokát. Členy poradními jsou: Adám Andráš, kuriální soudce, dr. Györy Elek, advokát a předseda budapešské advokátní komory, dr. Kováts Gyula, král. dvorní rada, budapešský univ. professor, dr. Nagy Ferencz, král. dv. rada, budapešský univ. prof., dr. Neumann Ármin, král. dv. rada, budapešský univ. prof., dr. Sággy Gyula, univ. prof., dr. Vavrik Béla, praeses kuriálního senátu. — Po odstoupení ministra Erdélyho vzal oře do rukou Alexandr Plósz. Výbor měl 80 osnovných schůzí a 12 plenárních sedění. Protokoly v 6 sešitech vydala redakce právnického časopisu »Jogtudományi Közlöng«. Aby byla mezi jednotlivými částmi harmonie, kommissé řešila kontroverzní otázky v dalších 35 poradách a podala práci tak vyhotovenou ministru Plószovi, jenž dal celou osnovu uveřejniti, a v tomto stadiu očekává dalšího svého osudu.

Osnova jako juridické dílo je bez odporu znamenitá, a bylo by žádoucí. by co nejdříve uvedena byla v platnost, neboť zákoník jakýkoli jest lepší než dnešní stav, kdy nikdo není jist svým právem. Zákonodárství přešlo do rukou soudců a princip volného uvažování důkazů dovedl k heslu »sic volo, sic judico«. Přes to osnova zákona má velikou vadu. V říši zemědělské, jako jsou Uhry, tedy zvláště konservativní, kde se žilo po staletí až podnes právem obyčejovým, mělo se též především přihlížeti k tomuto právu, a i když nebylo možno převzít některá pravidla práva obyčejového, neměly životní poměry právní ponechati se ladem, bez řešení. Vysvětlení toho leží na snadě: většina obyvatelstva Uher je nemad'arská, rozhodující kruhy však všeho nemad'arského, zvláště slovanského, se štítí, nikoliv pouze neznají, ale ani znáti nechtějí, a kommissé ve svém doktrinářství hleděla nejvíce k tomu, aby její německé paragrafy přijaly ducha mad'arský národního. Není to tedy společný plod duchovního a právního života celého Uka, ale pouze státotvorného kmene mad'arského. Hlavnější platné soukromoprávní zákony

jsou: IX.: XII.: XIII.: 1848, kterými zrušena byla robota, dežma, kněžské desátky, XXXIII.: 1868 vykoupení urbarní, LIII.: 1871 a XII.: 1877 o zřízení právních poměrů pozůstalých po bývalém urbarním svazku. XXIX.: 1873 zrušuje zádrhu. XXIV.: 1885 na býv. Volenských Hranic. Cis. patent z 23. kv. 1854 uvedl v platnost rak. horní (bánské) právo a § 15. hlavy IV. č. VII. judexkurialní konference ponechal je v platnosti. — XVI.: 1884—1886/10. čna 1884 o právé autorském. XXXI.: 1894 muž. právo. XVI.: 1876 o testamentech a dědických smlouvách.

Obchodní právo uherské zakládá ze na XXXVII. zák. čl. z r. 1875, kterýto zákon stojí tak pod vlivem obchodního zákona německého, že jest většinou jenom pouhým překladem jeho. Obchod. právo až po dnešní dobu je výtvorem vlivů cizích; legislature let 1840tých namáhala se prohlásiti nutně zákony, ale po vzniku německého obch. práva z r. 1861 životní potřeba donutila profesora budapešťské university Štěpána Apáthyho, jemuž bylo ministrem osnování zákona svěřeno, sáhnouti opět po zákoně cizím. Zákon obsahuje: všeobecnou část a dva díly, jež rozděluje se na tituly, zhlaví a články; I. díl v 11 titulech pojednává a obchodnicích a o společnostech obchodních, II. díl v 9 titulech řídí jednání obchodní, k tomu přidružují se ještě pravidla průchodní. Tento druhý díl obsahuje kromě určení všeobecného i zvlášť některé závazky: o koupi, o kommissionářství, o dodávání, o dovoze, o veřejných skladištích, o pojišťování, o nakladatelství, o sensálech. V uh. právé obch. není obsaženo právo námořní, ač ono v zákonících cizozemských tvoří část práva obchodního. Ve smlouvách celních a obchodních s Rakouskem jest prohlášeno právo námořní za společné. Tudiž jest v U-ku jako i v Rakousku platným ještě z r. 1774 »Editto politico di navigazione mercantile austriaca« a druhá kniha obchod. zákoníka francouzského. Byl učiněn pokus o osnování uh. zákoníka námořního, a úkol ten svěřil ministr prof. Františkovi Nagyovi, jenž práci tu provedl r. 1894. Zákon z toho však nebyl. Systém obchodního zákona uherského je t. zv. smíšený. Důležitost obchodního zákona výše popsaného zesiluje okolnost, že obsahuje mnohá pravidla práva soukromého, jež na tomto místě musila býti stanovena, neboť obchodní život nejistoty netrpí a čekati na všeobecnou kodifikaci nebylo možno. Tím vysvětluje se i bohatost literatury. K obchod. zákonu vztahují se tato nařízení ministerská: 3269/J. M. E. 1875 o sporném i nesporném řízení ve věcech obchodních, 26.922/1875 o nařízeních obch. zákona ve vztahu k obchodním podnikům státním a o zřízení i vedení rejstříku obchodních firem, 44.227/J. M. E. o placení taxy od záznamu, 11.447/9. dub. 1885 o zamezení nadužívání předpisův o záznamech firem obchodních, 2631/26. ledna 1890 podřizuje přesné kontrole povinné označení firem a nařizuje zaniklé firmy

úředně vymazati, pokud samy za vymazání nežádaly, 4022/26. ledna 1890 o přesném označování firem a o úředním listě obchodním »Központi Értesítő«. Připomenouti dlužno ještě některé zákony z oboru tohoto: XXXIV.: 1876 o zajištění záložních listů, XXXIV.: 1871 o »Magyar földhitelintézet« (Bodenkreditanstalt), XXXIX.: 1879 o »Kisbirtokosok országos földhitelintézet«, k němuž stát přispěl základní jistinou 1,000.000 K, XXX.: 1889 o půjčkách ke zlepšení půdy, XXX.: 1881 o zničení a promlčení cenných papírů, XXXIX.: 1894 o sázkách při dostizích koňských. Doplňující část obchodního zřízení tvoří bursa obchodní a plodinová a poštovní spořitelna. Obchod je převážnou většinou v rukou židovských.

Směnečné právo uherské. Když r. 1867 bylo zrušeno rakouské právo směnečné, absolutismem do U-ka uvedené, jevil se bývalý uherský zákon příliš zastaralým. Nastala nutnost vyhotoviti zákon nový. Tehdejší ministr spravedlnosti Pauler Tivadar svěřil úkol ten prof. Štěpánu Apáthymu, který zcela podle vzoru rakouského zpracoval osnovu zákona. Práce ta byla v 10 zasedáních 15členou odbornou kommissí prozkoumána a i následujícím ministrem Perczelem Bélou uznána a po parlamentním vyřízení jakožto XXVII. zák. čl. z r. 1876 dne 7. čna vyhlášena. Zákon ten skládá se ze tří dílů a přidavku, celkem 119 §§. Prvý díl jedná o schopnosti, díl druhý o směnce cizí a díl třetí o směnce vlastní. Řízení směnek jest obsaženo v nařízení ministra spravedlnosti ze 30. list. 1876. Zákon tento platí i v Chorvatsku. Kromě zákona směnečného jsou některá pravidla práva směnečného obsažena i v zákonech jiných, na př. § 7 XX.: 1877 o schopnosti směnečné v souvislosti s poručnictvím, LI.: 1880 o platech za protesty, § 23 VII: 1886 o směnkových plnomocenstvích mezi manžely a snoubenci, § 24 o směnkách slepců, § 2 XXV.: 1883 o lichvářství směnečném, § 30 XVII.: 1881 při úpadcích atd. Sem náleží ještě obchodní právo obyčejové (usance) a soudní praxe, která se jeví v decisiích kurialních. Zavedení směnečného práva pomocí obchodu směnekového bylo lidu dobrodíním, vymaňujíc jej z rukou lichvářů, kteří dříve za své půjčky užíváním pozemků často brali nezřízené úroky a ochuzovali své dlužníky. Že však je směnka zase velmi ostrou zbraní, škodí v častých případech lidu, neznajícímu čtení a psaní a neumějícímu zacházeti správně se smenkou.

Konkursní právo uherské. Věda právnická a platné zákony na různá místa je zařazují, a to do řízení soudního, práva obchodního, řízení exekučního, práva občanského, ba někdy i do práva administrativního nebo řízení mimosoudního. Hmotné právo konkursní náleží zajisté do oboru práva občanského a jest jeho součástí. Formální právo konkursní je v celku soudním řízením mimosporným, podobá se i generální exekuci a z ohledu ke konkursu obchodníků

náleží i do práva obchodního, tedy právě pro tyto své různé vztahy nemá být zřazováno nikam, nýbrž má o něm být pojednáno samostatně. V **U**-ku, vyjma Chorvatsko-Slavonsko, dnešní právo konkursní řídí se XVII.: 1881, jenž platí i ve Rjece. Zákon má 271 §§ a dělí se na dvě části, v první jsou pravidla hmotného práva, ve druhé řízení konkursní. Uherský zákon konkursní rozlišuje konkurs obyčejný a obchodní, podle toho, zdali jsou úpadci obchodníky čili nic (podle soudní praxe obchodník = »zaznamenaný«). Konkurs jest obyčejně všeobecný, totiž zahrnuje celý exekvabilní majetek křidaře, ale může být i částečný konkurs: a) je-li konkurs v Chorvatsko-Slavonsku prohlášen a křidař má nemovitosti spadající pod pravomoc uherského práva konkursního, prohlásí se na ně konkurs úředně, b) totéž se děje ve příčině kapitálu cizozemských společností akciových, jež jsou v **U**-ku uloženy na zabezpečení jejich obchodů zdejších, c) na nemovitosti cizozemského křidaře v **U**-ku ležící na žádost věřitelů prohlásí se konkurs zvlášť. Hmotný konkurs povstává, když u dlužníka nastane neschopnost placení, formální, když prohlášení konkursu soud nařídil. Rozeznáváme ještě konkurs pozůstalosti, říšských poslanců a záložen. Konkursní zákon obsahuje i určení dvou přestupků: 1. jestliže někdo za tím účelem, aby sobě, dlužníkovi nebo jinému nějakou výhodu získal, pohledávku sám neb jinou osobou předstírá, 2. jestliže někdo některému věřiteli nebo s jeho svolením některému z jeho přínaležejících peníze, hodnotu peněžnou nebo jinou výhodu dá nebo slíbí za tím účelem, aby svým hlasem přispěl k vynesení jistého uzavření (tresce se i ten, kdo přijímá). Prvý z přestupků tresce se třiletým žalářem a peněžitou pokutou 2000 K a zbavením úřadu, druhý dvouletým žalářem a pokutou 1000 K. Konkurs má i následky veřejnoprávní na občanská práva křidařova. V Chorvatsko-Slavonsku je platný autonomní zákon konkursní z 28. bř. 1897. Systém zákona je s malou odchylkou týž jako v **U**-ku. Konkurs musí být oznámen v řeči chorvatské, konkursním soudem může být i soud okresní. V Bosně a Hercegovině platí konkursní řád z 1. list. 1883, který po většině převzal nařízení uh. práva konkursního. Odchylné jsou: konkurs může být prohlášen jen proti obchodníkovi, není nutno, aby správcem konkursní podstaty byl advokát; v některých bodech poukazuje k nařízením všeob. práva obč. Nuceného vyrovnání nezná.

R. 1892 ministr spravedlnosti svěřil Jakubu Schreyerovi, advokátovi v Pešti, vypracování předlohy zákona, již by se opravil, změnil a doplnil nynější zákon konkursní, a to o zastavení plátův, o vyrovnání mimo konkurs, o napadání právních jednání dlužníkůvch mimo konkurs, co se týče jeho majetku. Z tohoto návrhu však posud zákon není.

Rízení soudní je v **U**-ku druhu dvojího: řádné a summární; prvé charakterisuje

písemné řízení a většinou příslušnost soudů sborových, druhé zas řízení ústní a příslušnost soudův okresních. Uh. právo rozeznává příslušnost (competentia ratione loci vel personae) od pravomocnosti (comp. ratione materiae), a to oboji i co do soudův odvolacích. Všeobecné zásady jsou tytéž, jako v Rakousku. (Viz: dr. Emil Ott, Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního.)

Řízení soudní zakládá se na těchto článkách zákonných: LIV.: 1868, LIX.: 1881, XXXVIII.: 1884 a XVIII.: 1893. Podle těchto zákonů sestavené řízení soudní jmenuje se *perrendtariás*, a hlavní části jeho je řízení před soudem krajským čili řízení písemné. Jako doplněk k řízení soudnímu na základě plnomocenství v zákoně obsaženého vydal ministr spravedlnosti ještě čtvero důležitých nařízení, a to: 13.263/1881 o prodloužení doby nezletilosti, zrušení vykonávání moci otcovské a řízení při vyhlášení kurately, 2. 13.249/1883 řízení pozůstalostí po osobách vyššího duchovenstva, 3. 15.742/9. říj. 1862 o statcích svěřenských a 4. 34.601/1881 řízení soudní v byv. Vojenské Hranici. Potom následuje množství nařízení o mezinárodní pomoci právní. 4291 a 5206/1891 obsahuje pravidla vnitřní manipulace soudní. Další část řízení soudního obsahuje LX. z. čl. 1881 o exekuci. Tento zákon je ve mnohém nespravedlivý a nedostatečný. — Pozemkové knihy jsou zřízeny ještě t. zv. systémem německým, totiž rakouským. Novější zákony jsou XXIX. 1886, XXXVIII.: 1889, XVI.: 1891, XXIX.: 1892, a mnoho nař. ministerstevských. Řízení soudní je v **U**-ku nákladné, zvlášť pro Nemaďary, kteří nerozumějíce ani připsům ani řeči řízení, nuceni jsou bráti si advokáty i v těch věcech, jež by mohli zastoupiti sami. I škála koleková při říz. soud. je vyšší v **U**-ku než v Rakousku.

Trestní právo uherské jest obsaženo v V.: 1878 a jest výsledkem bezmála stoleté přípravné práce kodifikační. Zákon ten rozděluje se na dva díly: první část všeobecná v 9 kapitolách se 125 §§, druhá zvláštní obsahuje 43 kapitoly se 361 §§ (= 486 §§). Pro Nemaďary zlopověstná je kapitola 6. §§ 171—174 o pobuřování proti ústavě, zákonům, úřadům a úředním osobám, při čemž se nehledí ke skutečnému stavu, zda byl někdo pobuřen či jevil-li se pobuřování v nějakém protizákonném činu nebo skutku, ale soud kvalifikuje podle své libovůle, zda jest inkriminovaná věc vůbec pobuřující či pobuření schopna. Že soud při každé takové příležitosti je náchylnější ke kvalifikaci pro obžalovaného nepřiznivější, vysvítá z množství let, jež národovci pro články novinářské nebo řeči byli nuceni strávit v žalářích. Zvláštností uh. trest. zákona je kapitola XIX. §§ 293—300 o souboji. Přestupek tento podle ní nezneuctvuje a tresce se pouze státním vězením, tedy »custodia honesta«. Kapitola XX. §§ 301—313 přestupky proti bezpečnosti osoby. Vadou této kapitoly je, že kvalifikovati ublížení na těle

je v rukou lékaře, vydávajícího visum repertum, tedy v rukou neodborníka a osoby nezodpovědné, a nikoliv v rukou soudu. Přechin lehkého ublížení na těle tvoří nemoc do doby 8 dní, přechin těžkého ublížení na těle 21 dní, příčina nemoci děle trvající tvoří povahu zločinu. Připomeneme ještě famosní kapitolu XXVI. o krádeži §§ 333—343, zvláště t. zv. zločin kvalifikované krádeže, jež se trestá minimálně dvouletým těžkým žalářem, a jen pomoci korektivu v § 92 obsaženého možno v některých případech snížit trest až na šest měsíců žaláře. Recidiva též kvalifikuje. Kdo rozbije sklo v okně, aby ukradl housku, spáchal zločin krádeže. Charakteristické je, že trestní zákon lépe a důkladněji hájí majetku nežli nedotknutelnosti těla lidského a života lidského. Kapitola XVIII. §§ 278—292 obsahuje i t. zv. zabití děcka; když žena mimo manželství porodí děcko a je zabije, nespáchá zločin vraždy ani zločin zabití člověka, ale jen zločin zabití děcka, jenž se trestá maximálně dvouletým žalářem. K tomu druží se anomalie obsažená v V. decisii kurální, jež kvalifikuje zločin tento podle doby porodu (totiž zda je v manželství či mimo ně) a nikoliv podle doby početí, jak by smysl zákona žádal. Tak vdova, která zabije své děcko počaté v manželství, aby snáze mohla se provdati, je trestána pouze podle míry výše uvedené, kdežto děvče, které těhotné provdalo se za jiného, než otce dítěte, je za týž zločin trestáno podle kvalifikace zločinu vraždy nebo zabití člověka.

V Chorvatsko-Slavonsku je trestní právo rakouské, 1. září 1852 v platnost uvedené. I věda kriminální i život sám již značně pokročily od doby vyhlášení zákona trestního, a tudíž oprava ve smysle pokrokovém je velmi naléhavá, a předloha novelly trestního zákona je již osnována a čeká svého vyřízení.

Rízení trestní jest obsazeno v XXXIII.: 1896 jako výsledek dlouholeté, důkladné a důležité práce vědecké. Pracovali o něm nejlepší kriminalisté a právníci uherští, a je to dílo prované duchem zcela moderním. Zároveň byly vyneseny zákony XXXIII.: 1897 o soudech porotních, XXXIV.: 1897, jímž v platnost uvedeno řízení trestní, které obsahuje 32 kapitoly a 592 §§. Klade na jeden stupeň princip obrany s principem žaloby, rozšířilo kompetence okresních soudů atd.

Uherské právo je velmi vyvinuto a literatura jeho je vážně pěstována. Mnohé úřady byly v dřívější době nobile officium, a studium práva náleželo v U-ku vždy k zaměstnání elitnímu.

Státoprávní poměr Chorvatsko-Slavonska k Uhrám upraven jest v t. zv. uhersko-chorvatském vyrovnání, zákoně sepsaném ve formě smlouvy mezi uherským sněmem na jedné straně a chorvatsko-slavonským sněmem na straně druhé. Pro Uhry platí toto vyrovnání jako zák. čl. 30. z r. 1868, pro Chorvatsko-Slavonsko jako zák. čl. 1. z r. 1868. V l. 1873, 1880, 1881 a 1889 bylo

uhersko-chorv. vyrovnání změněno, pokud se týče doplněno, a letos (1906) dochází k opětovnému obnovení finanční části tohoto vyrovnání. Osnova definitivně sepsaná již v r. 1904 byla uherským sněmem přijata teprve v červenci 1906. K tomu, aby se stala zákonem, schází ji jen panovníkova sankce. Podle § 1. vyr. z r. 1868 »tvoří království Uherské a král. Chorvatsko-slavonské jedno a totéž státní sdružení čili společenství jak naproti ostatním pod vládou Jeho Veličenstva stojícím zemím, tak i naproti jiným státům«, čímž dán je výraz tomu, že obě strany jsou rovnoprávné, nezávislé, anebo jinými slovy, že Chorvatsko jest státem, nikoli pouhou provincií uherskou. To uznáno i v jednotlivých ustanoveních vyrovnání. Tak prohlášeny za společné pouze některé záležitosti, kdežto jiné (kult a vyučování, soudnictví a vnitřní správa) vyhrazeny jak co do zákonodárství, tak co do exekutivy Chorvatsku. Zákonodárným sborem pro věci společné, vypočtené v §§ 5.—10. vyrovnání, jest společný sněm uhersko-chorvatský, totiž sněm uherský, jehož se účastní, běží-li o věci společné, i zástupci Chorvatů, vysílání sněmem chorvatským, a to ve sněmovně poslanecké 40 Chorvatů a ve sněmovně magnátů tři Chorvaté. Společnost sněmu označuje se po dobu projednávání společných věcí tím, že se vztýčuje na sněmovně vedle praporu uherského i prapor chorvatský, jakož i tím, že zástupcům Chorvatska dovoluje se mluvit ve společném sněmě chorvatsky. Společné zákony sankcionují se i v chorv. jazyce. Zvláštní státoprávní postavení Chorvatska v rámci Rakousko-Uherska jeví se i v delegacích, kdež Chorvatsko jest zastoupeno svými delegáty, kteří i tam mohou užívat chorvatského jazyka. V oboru exekutivy společných záležitostí jsou činní totiž uherští a zároveň společní ministři uhersko-chorvatští: 1. ministerský předseda, 2. min. financí, 3. min. zeměbrany, 4. min. obchodu, 5. orby, 6. min. a latere, 7. min. chorvatský (bez portefeuillu). Zvláštní postavení mezi nimi má ministr chorvatský, který má býti jednak strážcem speciálních zájmů chorvatských ve společné radě ministerské, jednak strážcem společných zájmův uhersko-chorvatských ve případech překročení chorv. zemské autonomie. Proto náčelník zemské autonomie, bán, nesmí podání svá předkládati králi přímo, nýbrž prostřednictvím chorv. ministra, který může podání ta doprovázeti svými poznámkami v případě, kdyby s hlediska státního společenství nebo společných zájmů stanovených ve vyrovnacím zákoně nastala nějaká pochybnost, jež by vyslechnutím bána nemohla se odstraniti. V soulase s tím pak ustanovuje chorv. zák. čl. 2. z r. 1869 (§ 3), že nařízení panovníkova pro Chorvatsko jakož i jmenování úředníků panovníkem kontratsignuje vedle bána i chorv. ministr. V ministerstvech vykonávajících i agendu společnou, uhersko-chorvatskou, zřízeny jsou zvláštní sekce chorvatské. Jazykem společné správy na

území chorvatském jest chorvatština, a společná ministerstva jsou povinna přijímati i chorv. podání a vyřizovati je v jazyce chorvatském. V čele autonomní vlády chorvatsko-slavonské stojí bān, který jest odpověden sněmu chorvatsko-slavonskému. Bāna jmenuje král k návrhu a s kontrasignací společného uherského předsedy ministerského. Autonomní exekutiva jest v rukou zemské vlády chorvatsko-slavonské rozdělené na tři sekce. (Viz Chorvatsko a Slavonsko, str. 341 a.) Autonomní legislativu vykonává chorvatsko-slavonský sněm, organizovaný zák. čl. 2. z r. 1870 a zákony ze 24. dub. 1887, z 29. září 1888 a z 9. led. 1891. Volební řád do sněmu z 15. čce 1881 změněn byl po spojení Voj. Hranice s ostatním územím zákonem z 29. září 1888. Jednací řád sněmu vydán 7. pros. 1896. Spleťité jsou finance uhersko-chorvatské, jež náležejí sice k věcem společným, ale podle základních zásad vyrovnání měly by vedeny býti s náležitým rozlišováním autonomních příjmů a výdětů chorvatských od autonomních příjmů a výdětů uherských a společných příjmů a výdětů uhersko-chorvatských. Tyto tři oddělené budžety však se nevedou, a to jest příčinou stálých hořkostí mezi oběma stranami. Stanovenot' jest ve vyrovnání, že Chorvatsko-Slavonsko přispívati má jistými procenty (t. zv. kvotou) svých příjmů na náklady společné správy, resp. že si ze svých příjmů může ponechat i jistá procenta na své autonomní (zemské) potřeby (t. zv. tangenta), kdežto ostatek vydati má společné vládě ke hrazení nákladů společných. Tato základní ustanovení vyrovnacího zákona předpokládají řádné vedení tři oddělených budžetů, aby Chorvatsko-Slavonsko nebylo zkracováno tím, že by mu nebyly účtovány přesně všechny jeho veřejné příjmy, a naopak že by mu některé výdaje účtovány byly jako společné, ač ve skutečnosti jsou jen autonomními věcmi uherskými. Kvota i tangenta stanoveny jsou vždy na určitou řadu let (mají se dodržovati období desetiletá) oboustranným dohodnutím na základě finanční způsobilosti obou zemí. Kvota stanovena byla původně pro Chorvatsko-Slavonsko na 6,44 %, pro Uhry na 93,56 %. Zároveň však se tvrdilo se strany uherské, že Chorvatsko-Slavonsko není s to, aby celou kvotu neslo bez újmy svých vlastních autonomních potřeb, a proto smluvna na deset let paušální summa 2,200.000 zl., kterou Chorvatsko-Slavonsko mohlo věnovati ze svých příjmů na své potřeby, a ostatek mělo odváděti na společné náklady bez ohledu, splní-li tím své povinnosti (bude-li se zbytek tento rovnati kvotě). Později stanovena místo paušálu tangenta, a to 45 %, tak že 55 % příjmů chorvatsko-slavonských připadalo na společné výdaje, opět bez ohledu, zda tím bude vyrovnána kvota pro Chorvatsko-Slavonsko znova vypočtená. Kvota činí čím dále tím více. Podle posledního dohodnutí z r. 1904 přijatého sněmem uherským v čci 1906 činí 8,127 %

(u Uhrů tedy 91,873 %). Tangenta činí již po delší dobu a činiti bude opětne 44 %. — Viz též čl. Chorvatsko a Slavonsko, str. 340 b a 341. -dlc.

Znak **U**-ka obsahuje znaky všech zemí koruny Uherské: uprostřed jest znak **U**her (království Uherského), v hořejším levém poli znak **C**horvatska, v pravém poli znak **D**almacie, v dolejší levém poli znak **S**edmíhradská, v pravém znak **S**lavonska a uprostřed obou znak **R**jeki. — Národní barvy červeno-bílo-zelená — Řád jediný sv. Štěpána.



Č. 4484. Úplný státní znak Uherska.

Uhha viz **Uha**.

Uhl: 1) **U**. Alois viz **Uhle**.

2) **U**. Friedrich, spis. rakousko-něm. (*1825 — †1906), studoval ve Vídni, věnoval se literatuře a získal si jako spolupracovník čelných vídeňských deníků dobrou pověst. R. 1861—65 řídil politický časopis »Der Botschafter« a r. 1872 byl jmenován chefredaktorem úředního listu »Wiener Zeitung«. Do výslužby vstoupil s titulem dvorního rady. Napsal: *Märchen aus dem Weichselthal* (Víd., 1847); *Aus dem Banat* (Lip., 1848); *An der Theiss* (t., 1851); a romány: *Die Theaterprinzessin* (2. vyd. Víd., 1863, 3 sv.); *Das Haus Fragstein* (2. vyd. t., 1878); *Die Botschafterin* (Berl., 1880, 2 sv.); *Farben rausch* (t., 1887, 2 sv.).

Uhlák viz **Anthrax**.

Uhland: 1) **U** Johann Ludwig, básník a učenec něm. (*28. dub 1787 v Tübingen — †13. list. 1862 t.). Vystudoval práva odebral se r. 1810 do Paříže, kde po několika měsících pilně se obíral básníky starofrancouzskými a středohornoněmeckými, načež se usadil ve Štuttgartě jako advokát. R. 1815, když král virtemberský hodlal zemi své dáti novou ústavu, **U**. chutě dal se do boje za »staré dobré právo« túbinské úmluvy z r. 1514 a vydal básně (*Gedichte*, 1815, 2. vyd. 1820, 60. vyd. 1875), jež svým vlastenectvím, vřelým citem národním a poetickým pojetím zjednaly mu popularnost. Lyrické písně **U**-ovy jsou zpěvné, prostické a srdečné; noj-výše však stojí jeho ballady a romance, nedostihlé úsečnosti a praegnancí výrazu, jakou se mu nevyrovná leda Goethe a Heine. Méně vynikl svými dramaty: *Ernst, Herzog von Schwaben* (1818) a *Ludwig der Baier* (1819). Od r. 1816 zaujímaly jej zápasý politické a práce vědecké tou měrou, že básnění úplně zanechal. V l. 1819—25 zasedal na sněmě virtemberském, kde se hlásil k liberální demokratické opoosici. R. 1829 byl jmenován professorem něm. literatury na universitě túbinské, ale vzdal se toho místa již r. 1833, když vláda nechtěla svoliti, aby

vstoupil do stavovské komory. R. 1848 byl členem frankfurtského parlamentu a potom žil jen svým pracím vědeckým. Jenom jednou ještě obrátil k sobě veřejnou pozornost, když r. 1853 zamítl nabízený jemu pruský řád pour le mérite. Sebrané jeho spisy vědecké pod názvem *Schriften zur Geschichte der Dichtung u. Sage* vydali W. Holland, A. v. Keller a Fr. Pfeiffer (Štutg., 1865—73, 8 sv.); básnické spisy vyšly pod názvem *Gedichte und Dramen* (jubíl vyd. t., 1886) a *Poetische Werke* (t., 1876, 3 sv.); kritické vydání jeho básní pořídili E. Schmidt a J. Hartmann (2 sv. t., 1898). Spisy vědecké: *Ueber Walter von der Vogelweide* (1822); *Ueber den Mythos v. Th or* (1836); sbírka národ. písní *Alte hoch- u. niederdeutsche Volkslieder* (1844, 2 sv., 3. vyd. 1893); nový výběr vědeckých jeho prací pořídil H. Fischer («Gesammelte Werke», Štutg., 1892, 6 sv.), dobré kritické vydání s biografií a poznámkami L. Fränkel (Lip., 1893, 2 sv.), dále L. Geiger (4 sv., t., 1896), Gottschall (4 sv., t., 1899), Holthof (Štutg., 1901). Srv. K. Mayer, L. U., seine Freunde u. Zeitgenossen (Štutg., 1867, 2 sv.); »U-s Leben« z jeho pozůstalosti a podle vlastních vzpomínek sestavila r. 1874 jeho vdova Emilie, roz. Vischerova (*1799—†1881). Jeho biografii podali: O. Jahn (Bonn, 1863), Fr. Pfeiffer (Vid., 1862), Rotter (Štutg., 1863), Dederich (Gotha, 1886), Holland (Tubinky, 1886), H. Fischer (Štutg., 1887), Hasenstein (Lip., 1887). Do češt. přeložil jeho »Romance a ballady« Lad. Arietto («Sborník svět. poesie», vyd. J. Otto, 1896).

2) U. Wilhelm Heinrich, strojný inženýr něm. (*11. led. 1840 v Nordheimu ve Vírtembersku). Jest zakladatelem soukromého průmyslového školství v Německu, neboť zřídil r. 1865 technikum v Mittweidě a r. 1865 technikum ve Frankenberce. Provedl cenné zdokonalení ve výrobě šrobu a zařídil pokusnou stanici pro tento odbor průmyslový. Byl horlivým spisovatelem a vydavatelem technických děl. Z četných jeho prací bud-
tež uvedeny: *Skizzenbuch für den praktischen Maschinen-Konstrukteur* (Dražďany, 1867—95, 18 sv.); *Die Corliss-und Ventildampfmaschinen* (Lip., 1879); *Die Telephonanlagen* (t., 1881); *Dampfmaschinen mit Schiebersteuerung* (t., 1881); *Die Woolfschen-und Compound-dampfmaschinen* (t., 1882); *Die Hebeapparate* (Jena, 1882—83, 2 d.); *Handbuch für den praktischen Maschinenkonstrukteur* (Lip., 1883 až 1886, 4 sv.); *Das elektrische Licht u. die elektrische Beleuchtung* (t., 1884); *Die Brotbäckerei, Biskuit-u. Teigwarenfabrikation* (Jena, 1885). Jest zakladatelem časopisu »Der praktische Maschinen-Konstrukteur« a vydavatelem četných kalendářův odborných.

Úhlavka, Úhlava nebo Bradlavka viz Čechy, str. 82.

Uhle, také Uhl, Alois, vlastenec a spis. čes. (*ok. r. 1780 v Praze — †1849 ve Lvově v Haliči), studoval gymnasium, filosofii a práva v Praze. V l. 1807—15 byl profesorem dějepisu v Jindř. Hradci, pak (1816—25) pro-

fessorem humanitním v Písku a posléze ředitelem něm. realky ve Lvově. Pověstným se stal, napsav do prvního a jediného čísla pražského časopisu »Bohemia für gebildete Böhmen« (1812) hanlivý článek, v němž vytýkal chudost, nevzdělanost a zněmčilost jazyka českého a beznadějnost i podezřelost snah o jeho probuzení. Pobouřený Jungmann napsal proti němu slavnou svou polemiku («Antibohemia» a »Slovo k statečnému a blahovzdělanému Bohemariusovi« v Hromádkových »Prvotínách« 1813), tak mohutnou, že U. stal se záhy horlivým vlastencem-buditel a spisovatelem českým. Dosvědčil to o něm po letech proti Kollárovi, jenž neznaje pozdější horlivosti U-ovy vlastenecky jej pranýřoval v 585. znělce »Slávy Deery« (1832), F. L. Čelakovský, povědv v »České Včele« že U., bývalý jeho učitel v Písku »byl mezi prvními, kteří lásku k mateřskému jazyku v žácích jsou budili, na jeho krásu a dokonalost je pozorný čínice«. Neméně výmluvně dokazuje to také *Vroucná píseň*, již U. slavil vítězství nad Napoleonem z 31. břez. 1814, a zvláště *Píseň o české vlasti v Polště zpívané* (v »ČČM.«, 1832), z nichž některé pro vlasteneckou vřelost došly hojné obliby a rozšíření (*Jsou, jsou po Slovanech Čestáti; Nuže nuže milí bratři zpívejme*). V Polště U. obíral se také studiem slovanských jazykův a vydal *Die Klanggränzen zwischen der böhmischen und poln. Sprache* (1830). Srv. V. Zelený, Život Jos. Jungmanna str. 84—91.

Uhlejev, Ouhlejev, ves v Čechách, hejtm. Nová Paka, okr. Hořice, fara a ps. Miletín; 47 d., 254 obyv. č. (1900), mlýn, část obce U. Dolní čili Brodek a samota Růžovka.

Uhlenbeck Christianus Cornelius, jazykozpytec nizoz. (*18. říj. 1866 ve Voorburgu u Haagu v Nizozemí), studoval v l. 1885 až 1888 v Lejdě, kde dosáhl doktorátu filosofie r. 1888. R. 1892 stal se mimoř. prof. sanskritu a srovnáv. jazykozpytu na univ. v Amsterdamě, od r. 1899 je řád. prof. německého jazykozpytu v Lejdě, od r. 1904 členem »Koninklijke Akademie van Wetenschappen«. U. uveřejnil mnoho prací, hlavně etymologických, v nichž dbá m. j. velmi pilně i jazyků slovanských, m. j. v »Tijdschrift v. Nederl. taal- en letterkunde«, »Taal en letteren«, »Museum«, »Theologisch Tijdschrift«, v Paulových a Brauneových »Beiträge zur Gesch. der germ. Spr.«, v Jagičově »Archiv für sl. Philologie«, v »Arkiv f. nord. filol.«, »Indogerman. Forschungen«, v Kuhnově »Zeitschr. f. vergl. Sprachforsch.«, v »Englische Studien«, »Zeitschr. f. roman. Philol.«, »Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. Ges.«, »Intern. Arch. f. Ethnographie«, »Mittel. der litauischen Litter. Ges.«, »Živaja starina«, »Mededeelingen der Kon. Akademie« atd. Ze spisů vydaných zvláště jsou nejdůležitější: *Verslag aangaanae een onderzoek in de archieven van Rusland ten bate der Nederlandsche geschiedenis* (Haag, 1891); *Kurzgefasstes etymolog. Wörterbuch der gotischen Sprache* (Amsterd.,

1896, 2. vyd. 1900); *Kurzgef. etym. Wörterb. der altind. Sprache* (t., 1898—99); *Beiträge zu einer vergleichenden Lautlehre der baskischen Dialekte* (t., 1903); *De woordafleidende suffixen van het Baskisch* (t., 1905).

Uhlenhuth Eduard, sochař a kartograf německý (*1821 v Aschersleben — †1899 v Kvedlinburce). Studoval přírodopis a filologii v Berlíně a byl pak professorem gymnasia v různých městech německých, posléze byl v l. 1865—75 rektorem městské školy v Anklamě a potom žil v Kvedlinburce. Zhotovil množství menších poprsí a medailonů, pak modeloval pro město Bydhoř obrovskou sochu Bedřicha II., veliké poprsí císaře Viléma I., Karla Rittera (Kvedlinburk) a j. Mimo to vydal: *Atlas von Kartenmodellen* (Berl., 1872) a *místnou reliéfní mapu celého Harce* podle mapy generál. štábu v měřítku 1:25.000. Konstruoval také školní tellurium. Napsal: *Technik der plastischen Kunst* (Berl., 1854); *Handbuch der Photogen-und Paraffin-fabrikation* (Kvedlinburk, 1858); *Die Leucht-gasbereitung und Darstellung von Seifen aus Walkabgängen* (Frankf. n. O., 1858); *Der junge Chemiker*, návod k experimentální chemii (Berl., 1859); *Deutsche Heimatsbilder* (t., 1865); *Karl Ritter* (Kvedlinb., 1865); *Grundriss einer Heimatskunde der Harzlandschaften* (t., 1875); *Vollständige Anleitung zum Formen und Giessen* (4. vyd. Vid., 1899); *Technik der Bildhauerei* (t., 1893).

Uhléřov, ves ve Slezsku, viz Uhlířov.

Uhlfeldt Corffitz (Comifex), hrabě, dánský šlechtic (*1606 — †1664). Po cestách v cizině přijat byl ke dvoru krále dánského Kristiána IV. a zasnouben později s hr. Leonorou Kristinou ze Šlesvik-Holštýna, dcerou Kristiána IV. a jeho milenkou Kristiny Munkové. Nabyl pak velikého vlivu u dvora, až se stal říšským hofmistrem. Po smrti Kristiána IV. pracoval ve prospěch svého švákra proti nástupci Kristiánovu Bedřichu III., byl však přes to ponechán ve svých hodnostech. Jeho pýcha však konečně proti němu popudila zejména královnu Žofii Amálii a **U.** byl nucen konečně prchnouti do Hollandska, potom do Švédska, jež přiměl k válce s Dánskem. Po míru v Roëskilde r. 1658 byly mu vráceny bývalé hodnosti, ale když byla v Dánsku zavedena absolutní monarchie, prchl opět ze země a zemřel v Basileji. V Dánsku byl zatím odsouzen k smrti. Jeho manželka domáhala se u Karla II. anglického zakročení ve prospěch svého manžela, byla však od krále vydána Dánsku a vězněna po 22 let.

Uhlhorn Gerhard, luth. theolog (*1826—†1901), naposled vrchní konsistoriální rada v Hannoveru (1866) a opat locumský (1878). B l velmi plodný spisovatel. Z jeho liter. činnosti uvádíme: *Fundamenta chronologiae Tertullianae* (Gotinky, 1852); *Die Homilien und Rekognitionen des Clemens Romanus* (t., 1854); *Das basilidianische System* (1855); *Urbanus Rhegius* (Elberfeld, 1861); *Zwei Bilder aus dem kirchlichen Leben der Stadt Hannover*

(Hann., 1867); *Das Weihnachtsfest, seine Sitten und Bräuche* (t., 1869); *Das römische Konzil* (t., 1870); *Der Kampf des Christentums mit dem Heidentum* (6. vyd. 1899); *Das Leben Jesu in seinen neuern Darstellungen* (4. vyd. Štutg., 1892); *Kämpfe und Siege des Christentums in der germanischen Welt* (t., 1898); *Hannoversche Kirchengeschichte* (Hannover, 1902) a j.

Uhlí jsou hominy složené hlavně z uhlíku, mimo to obsahují vodík a kyslík a podřízeně též jiné prvky, jsou hořlavé, barvy tmavé, hnědé až černé. **U.** jest původu rostlinného, vzniká z rostlinných látek dob geologických i současných proměn, jejmž cílem jest větší a větší koncentrace uhlíku; hlavně na stupni též proměny a koncentrace závislé jsou petrografické vlastnosti různých druhů **U.**

Části rostlinné, na něž působí kyslík měrou jen omezenou nebo skoro vůbec nic, obzvláště pod vodou, mění se v humus, směs uhlíkatých sloučenin, jež sice následkem dalšího pomalého setlívání uhlíkem se obohacují, avšak v plynné zplodiny se zcela neproměňují, jakž se děje při rozkladu substance rostlinné na vzduchu.

Uhelnatění je způsobováno vnitřními lučebnými pochody mezi nejmenšími částčkami hmoty, též bakteriemi, žijícími v prostředí bez volného kyslíku. Ústrojně hmoty spalují se na vodu a kyslík uhlíčitý svým vlastním kyslíkem; poněvadž však kyslík zbytku nestačí, aby přítomný vodík a uhlík úplně se spálil, a ježto vodík dříve se spaluje kyslíkem na vodu nežli uhlík v kyslíčnick uhlíčitý, hromadí se ve zbytku víc a více uhlíku, až posléze zbytek jest uhlík více méně čistý.

Nehledíme-li k látkám popelovým, jeví se průměrné složení dříví a čtyř druhů nerostných **U.** a zároveň postup uhelnatění (karbonisace) takto:

	bukové dříví	rašeli- na	hnědé u.	kamenné u.	anthra- cit
uhlík .	50%	60%	70%	82%	94%
vodík .	6 >	6 >	5 >	5 >	3 >
kyslík .	43 >	32 >	24 >	12 >	3 >
dusík .	1 >	2 >	1 >	1 >	sledy.

Že rašelina i hnědé **U.** jest původu rostlinného, jest patno zevně. **U.** kamenné dává po působení na př. chlorečnanem draselným a kyselinou dusičnou mikroskopicky rozeznatelné částčky rostlinné, jež jeví posud buněčnou strukturu, řidčeji nalézají se též pouhým okem patrné povrchové skulptury částí rostlinných. Nejčastěji jsou však uloženy uhlé více méně, nezřídka docela homogenní. V tom případě možno s Gümbelem míti za to, že látky humosní, původně ve vodě rozpustěné, opět se srazilo a vyplnily dutiny buněčné i mezibuněčné jednotlivých zbytků rostlinných.

Též anthracit jest původu rostlinného, jakž mimo jiné plyne z toho, že kamenné **U.** též sloje přechází v anthracit.

O původu **U.** převládá dnes mínění o autochthonním vzniku většiny slojí uhlých, t. j. že **U.** povstalo podobně jako rašelina z rostlin

rostoucích na místě; jest však jisto, že některé sloje uhelné a většina menších nahromadění hmoty uhelné povstaly allochthonně, t. j. z části rostlinných připlavených odjinud. Mnohá studia slojí uhelných a způsobu zachování zbytků rostlinných v jejich bezprostředních vrstvách podložních a nadložních opravňují nás míti za to, že sloje ty povstaly nahromaděním humusu jako se děje v soudobých rašelinách, zvláště v lesních močálech *cypress-swamps* jižní Sev. Ameriky. Rašeliny recentní i ty, z nichž sloje uhelné povstaly, mají to společné, že se tvořily z rostlin močalovitých a vodních, tedy z vegetací, jež svým stanovištěm hovějí podmínce bohatého nahromadění humusu. Skladba mnohých slojí uhelných, zvláště vzhledem k jejich horninám podložním, jeví u srovnání se swampy a rašelinami ve mnohých bodech nápadnou shodu, tak že možno souditi na stejný původ. Jako hlavní znak autochthonie uvádí se často ohromná horizontální rozloha slojí uhelných, jež ve zpodině své obsahují kořeny a oddenky v lupku, jenž, jsa impregnován jemně rozptýlenými částicemi uhelnými, za zkamenělou, humusem bohatou zemi pokládán býti může, kdežto svrchní části stromovitých rostlin (*Lepidodendron*, *Sigillaria*, kapradiny, přesličky), t. j. větévky, listy, plody, nalézáme ve vrstvách nadložních a též v proplástech lupkových ve sloji uhelné. Ty části bývají dobře konservovány, zvláště veliké, často krásně zachovalé listy vylučují připlavení; kmeny vzpřímené často pronikají slojí a horizontálně rozložení vidličnaté rozvětvených větví Stigmarií jeví se jako nutný prostředek, aby stromovitě *Lycopodiaceae* udržely se na půdě měkké, močalovité. Ty větve jsou obvykle posety kořenovitými přívěsky, jež jinak, zvláště transportem, velmi snadno se ulamovaly; i kořeny Calamariaceí (*Astro-myelon*) ukazují na půdu močalovitou.

Zřídka nalézá se kamenné **u.** v jediné sloji, bývá jich i velmi mnoho nad sebou, ve střídavém uložení s lupky a pískovci, což svědčí o střídajícím se zaplavitím a vynořováním oněch částí povrchu za doby kamenouhelné a též tolikonásobným opakováním existenčních podmínek.

Též sloje **u.** hnědého poskytují mnohé doklady pro autochthonii, na př. miocenní sloje v Dolní Lužici, jež se jeví ihned jako fossilní swamp, tedy jako fossilní lesní rašelina, jejíž hlavní dřevina tu i tam jest *Taxodium distichum*. Jako v recentních swamech více lesních generací je patrné podle pařezů stromových v určitých obzorech v humuse uloženy, podobně jeví se i zde, s tím toliko rozdílem, že humus proměnil se v hnědý **u.**

Jeť většina slojí uhelných, z českých na př. sloje radnické, tvořící bohatství pánví plzeňské, radnické a kladensko-slanské, české sloje hnědouhelné, původu autochthonního, avšak jsou též známy sloje, jejichž původ jest allochthonní.

Jako známka allochthonie uvádí se výskyt v lupcích sloj doprovázejících zbytků rost-

linných v podobě »řezanky«, t. j. malých kousků nesnadno určitelných, poměrná hojnost zcela neurčitelných stonkův a zvláště t. zv. *Knorrii*, t. j. jader kmenův a větví *Lepidophyt*, nedostatek kolmých kmenův, úplný nedostatek Stigmarií neb tyto pouze bez přívěsků. Těm podmínkám hověí mnohá malá nahromadění hmoty uhelné, na př. v pískovcích a v Čechách z veliké části též sloj nýřanská, ve které vyvinuto jest ve střídavém uložení dvojí **u.**: černé kamenné a typické kanelové; ono jest bez makroskopických zbytků rostlinných, toto samo místy plné části listů kapradinových, ponejvíce útržků, větévek i plodních klasů *Calamarií*, *Sigillarií* a j. a zvláště hojných *Stegocephalů*, *Labyrinthodontů*, ryb, tisícův exemplářů ráčka *Gasocariss*, stonožky atd. Není pochyby, že všechn ten materiál **u.** kanelového s celou florou i faunou svojí byl splaven, třeba s nedalekého vyššího místa nějakého. A předstáváme-li si, že ve sloji na neporušené ploše vrstevní **u.** kanelového, pokryté plochými kostmi velikého stítolebece neb tělem veliké krásné zachovalé stonožky a j., leží bezprostředně lavice typického **u.** kamenného, nemůžeme domnívati se, že jest původ toho plástu uhelného autochthonní, nelze si představit, že rostliny, z nichž povstal, na témže místě vzrostly, zapouštějící kořeny a oddenky své přes těla oněch obratlovcův a členovců do hmoty kanelové. Proto lze připustiti i stejný původ sloje jiné, skládající se pouze z **u.** kamenného. O druhích **u.** zvlášť bohatých látkami živinými, jako na př. t. zv. *boghead* a některá **u.** kanelová, možno míti za to, že povstala z hnilijící bahna (*sapropel*) plného zbytků řas a těl drobných živočichů vodních.

Ve skupině **u.** jest anthracit, černé č. kamenné **u.**, hnědý **u.** a rašelina.

Anthracit jest šeděčerná, též sametově-černá křehká hmota uhelná lesku skelného až polokovového, lomu lasturového. Tvrdost 2—2,5, hustota průměrná 1,58. Obsahuje 92 až 96 % uhlíku, hoří nesnadně a jen za silného tahu, bez patrného zápachu po uhlovodících, bez plamene neb s plamenem jen malým; nehodí se ani k výrobě svítiplynu ani koku, ježmuž se svým složením nejvíce podobá. Louh draselnatý ho neporušuje. Co do složení mnohé anthracity jeví přechod k **u.** kamennému a naopak, což lze často pozorovati i v téže sloji uhelné. Zjev ten souvisí s poměry tektonickými, neboť na př. tytéž sloje uhelné, jež jsou ve vých. Pennsylvanii zvrátněny a jinak tektonicky porušeny, obsahují anthracit, avšak v záp. Pennsylvanii, kde poruchův oněch není, obsahují **u.** kamenné; podobně ve Walesu a j. Též střídají se v kolmém směru sloje kamenuhelné s anthracitovými neb nejčastěji nalézájí se ve sledu vrstevním nejzpodnější sloje anthracitové, jimž vzhůru přibývá víc a více bituminu, až přešly v pravé sloje **u.** kamenného. Anthracit nalézá se zhusťa v podobě jemných částíček, jimiž horninám (bulizník,

vápence, droby a j.) dodává tmavé barvy; někdy v týchž horninách tvoří větší shluky nepravidelné, avšak největší nahromadění anthracitu jest ve slojích, flecích, a to zvláště v útvaru kamenouhelném a permském. Nejvydatnější jsou anthracitové sloje v již. Walesu, u Monsu a Lutichu v Belgii, Brassac, Creuzot a Alais ve Francii, v donecké pánvi jihozápadní a zvláště v Pennsylvanii, Ohio a ještě velkolepější jsou uloženiny anthracitové v čínské provincii Šan-si. V Čechách dobývá se permský anthracit u Budějovic a u Brandova v Rudohoří (6000 t a 40.000 t).

U. kamenné č. **černé** (*Steinkohle*, *Schwarzkohle*, angl. *coal*, fr. *houille*) jest mastného lesku barvy sametové nebo smolné černé, vrypu černého, lomu lasturového. Složení jest velmi rozličné, mezi 74—96 % C, 3 až 20 % O, 1/2 až 5 1/2 % H, až 2 1/2 % N, 1 až 30 % popela. Tvrdost jest poněkud menší než anthracitu, hustota 1,2—1,5. Jest snadnější zápalné, hoří jasným plamenem vydávajíc zápach bituminový. Některé druhy měknou horkem a spékají se; louh draselnatý nerostoušou prášek **u.** kamenného a nebarví se jím, leda zcela nepatrně hněd. Ve směsi sehnane kyseliny sirové a dusičné dává roztok uhlíkové hmoty, jež se vodou sraží, smolné částčky spékavých **u.** lze vyloučiti alkoholem, aetherem neb zvláště sirouhlíkem. Bývá znečištěno kys. křemičitou, kysli. hliníovým, vápenatým, kysličníky a sirníky kovovými. Podle toho, jak **u.** kam. chová se v žíhaném kelímku, rozeznával Karsten tyto druhy: a) **u. spékavé** (*caking coal*), jehož prášek v kelímku taje a v rovnoměrnou hmotu (kok) se spéká; b) **u. škvřavé** (*splint coal*), jehož prášek se seškváruje v hmotu méně pevnou a rovnoměrnou; c) **u. pískovité** n. **suché**, jehož prášek je netavitelný a vůbec žádné soudržnosti nejeví. Též se rozeznává **plynové u.**, nejčastěji však rozeznávají kam. **u.** ve příčině technické na: a) **žirné**, též **mastné u.** kamenné, chudší uhlíkem, bohatší bituminem a látkami těkavými; b) **chudé u.** kam., bohatší uhlíkem, chudší bituminem.

Ve příčině petrografické jsou známy zvláště tyto odrůdy:

a) **U. lesklé**, lasturového lomu, na lesklých plochách puklin silné, nejčastěji kovové lesklé; barvy železové neb sametové černé, nezřídka pestře nabělé; křehké, tvrdost 2—2,5.

b) **U. nelesklé** neb **hrubé** s nerovným hrubozrnným lomem, tlustě břidlicovité, na ploškách puklin méně lesklé až mdlé, na lomu trpytné, barvy šedočerné až smolové černé, tvrdosti 2—2,5. V poměru k a) jest b) chudší uhlíkem, bohatší vodíkem, zůstává více popela, méně koku. Obě tyto neobvyčejnější odrůdy **u.** nalézáme ve slojích pohromadě v t. zv. **u. břidlicovitém** neb **pruhovitém**, jež skládají střídající se v podobě vrstviček. Podle Gümbela **u.** lesklé obsahuje hlavně části dřeva a kůry, **u. nelesklé** hlavně listy.

c) **U. kanelové** (*cannel-coal*, *candle-coal*, *houille compacte*, v Nýránech **u. plackové**)

má lom ploše miskovitý trpytného lesku, barvu černošedou, hnědčernou i smolově černou; jest nejméně křehké, dá se soustruhovati a leští. Jest velmi bohato bituminem, zvláště též vodíkem, hustotu má 1,14 až 1,2, avšak když prostoupeno na př. ocelkem, kyzem a j. nerosty, mnohem větší. Náleziště: Wigan v Lancashire, Cleehill u Shropshire, Newcastle v Durhamu, Muirkirk v Clydesdale, Epinac, Blanzý ve Francii, Saarbrücken; v Čechách proslulo kam. **u.** nýránské, náležející útvaru kamenouhelnému a obsahující přímo patrné zbytky rostlinné i živočišné (stonožky, pavouci, ryby, obojživelníci).

d) **U. mourovité** skládá se z práškovitých částek řídké spojených, má nerovný až zemitý, mdlý nebo trpytný lom, na vrypu lesklé, černí, snadno se drtí; barvy je šedočerné. Obsahuje hlavně buňky parenchymu rostlin kamenouhelných.

e) **U. vláknité**, podobné uhlí dřevovému, lesku hedvábného, šedočerné až sametové černé, velmi měkké, černicí; jako tenké vločky mezi uhlím lesklým a nelesklým. Obsahuje hlavně zbytky dřeva jehličnatých (*Araucarites* a j.).

Z accessorických látek, jež v **u.** kam. se nalézají, jest nejznámější kyz železný, markasit, ocelek, kaolin, mimo to sádrovec, galenit, dolomit, vápeneč a j.; jako výkvetky objevuje se horká sůl, Glauberova sůl, kamenec draselnatý, keramohalit, mimo to objevují se jisté zemní smůly a vosky, jež v mladším **u.** hnědém jsou hojnější: walchowit v kamenném **u.** křídového útvaru na Moravě, middletovit, skleretinit v kam. **u.** anglickém, anthrakoxen v kam. **u.** českém, ozokerit ve Skotsku, mellit v kam. **u.** jihozápadním.

Skoro jediný způsob uložení kam. **u.** jsou sloje (flece), tloušťky několika cm až i mnoha metrů a podobně i rozlohy proměnlivé. Největší rozlohu a podivuhodnou pravidelnost má t. zv. pittsburská sloj severoamerického karbonu, jež se rozkládá ve státech Pennsylvanii, Ohio a Virginii v průměrné mocnosti 3 m a v rozloze přes 690 čtver. mil zeměpisných.

Souhrn slojí uhelných a všech vrstev jiných hornin téhož útvaru, pískovců, arkos, slepenců, lupků, souhlasné s nimi uložených nazýváme pánvi kamenouhelnou, poněvadž ve většině případů vrstvy ty od okraje k jednomu bodu neb čáře se sklánějí, při čemž skoro vždy s hloubkou přibývá též mocnosti slojí, kdežto k okrajům pánve se zeslabují až do vytracení. Avšak přecasto původní pravidelné uložení slojí jest porušeno, zlomy vrstevné je prostupují v různých směrech a podél zlomů těch jsou sloje s vrstvami je doprovázejícími vrženy nebo přišnuty a pošnuty, čímž dobývání **u.** velmi bývá znesnadněno. Vržení bývá malé, sotva třeba několik cm a m, jsou však i taková, že jest kolmá vzdálenost části netknuté a vržené i sta metrů: *main-fault* č. »hlavní skok« v pánvi coalbrookdalské ve Shropshire snížil

sloje uhelné o více než 1000 stop. Mimo to vrstvy pánvi, tedy i sloje, bývají tangenciálním tlakem zprohýbány a až v ostrá sedla a koryta stlačeny, jak spatřujeme na př. ve wormské pánvi u Kohlsheidu a Herzogenrathu, v pánvi devonské a cornwalské, v Belgii a j. Počet slojí jest rozličný, na př. v permsko-kamenouhelných pánvích středoevropských 1—5, ve wormské p. 45, ve Vestfálsku 20—70, v Dol. Slezsku 12—80, v Belgii u Lutichu 85, Mons 115, Lancashire 120, v pánvi donecké 225. Mocnost slojí je též velmi proměnlivá: Radnická sloj svrchní u Kladna, Slaného, Radnic i přes 10 m, sloj u Dombrové 12,5 m. Ve slojích uhelných jsou obvykle vyvinuty tenčí vrstvy lupku, písčitých lupků, t. zv. proplástků, jimiž jest hmota uhelná rozdělena v několik lavic n. lávek. Proplástky ty mívají význačné vlastnosti petrografické tak, že sloj i charakterizují, jako na př. baccillaritový proplást ve svrchní sloji radnické. Proplástky zesilují se někdy tak, že sloj rozdrúží se ve 2 neb více slojí ve smysle hornického neb naopak, mezera mezi slojemi se zmenší tak, že sloje splynou v jedinou ve smysle technickém.

Sloje kamenouhelné nalézají se ve všech útvarech devonu počínaje až do útvaru křídového. Nejbohatší naleziště náleží však útvaru kamenouhelnému a to jeho stupni mladšímu. Vyjmenovati všechny pánve kamenouhelné nelze na tomto místě, uvádíme pouze stručný přehled důležitějších, odkazující k popisům jednotlivých zemí.

Anglie: Již. Wales; v hlavní pánvi ze 76 slojí jsou 23 hodny dobývání, poskytující v celku 30 m uhlí; pánve somerssetshirská, pánve Forest of Dean s 27 slojemi a 12 m uhlí. Pánve dudleyská s. z. Birminghamu s pověstnou 14metrovou slojí »ten Yard«; pánve u Coventry, Ashby de la Zouch, North Staffordshire (32 slojí), Sev. Wales, ostrov Anglesey; pánve lancashirská a cheshirská, manchesterská (75 slojí s 47 m u.), yorkshire-nottinghamská, northumberlandská a durhamská, cumberlandská; ve Skotsku v okolí Glasgowu, Alloa s. — z. Dalkeithu j.-v. Edinburku (záp. Glasgowu 10 slojí s 31 m uhlí); v Irsku šest revírů uhelných, jižní u Leinsteru, Slieve-Ardagh a Munsteru, severní u Monaghanu, Tyrone a Antrimu.

Francie. Největší z vnitrozemských pánví jest u St. Étienne a Rive de Gier j. z. Lyonu; pánve u Creuzot a Blanzy z. Chalons-sur-Saône s hlavní slojí 12—18 m mocnou; pánve u Autunu a Épinaku, pánve u Alais s 25 slojemi a 56 m u., mimo to známo ve Francii asi 40 pánví menších.

Belgie. Hlavní pánve souvisí s rýnskými a vestfálskými, jeví velkolepé zvrsnění a j. poruchy tektonické; u Lutichu známo 85 slojí, z nichž je nejsilnější 1,57 m mocná, v okolí Monsu známo slojí 115 mocnosti zřídka přes 1 m.

Německo. Inde-Revier a Worm-Revier pojí se k belgickým uložením, v prvním slojí 46, největší hloubka pánve 1616 m;

v druhém 45 slojí s 12,5 m u.; na pravém břehu Rýna vestfálská pánve ruhrská, neobvykle bohatá, třemi sedly rozdělena ve 4 hlavní koryta u Wittenu, Bochumu, Essenu a Duisburku; sloje ve třech hlavních obzorech, ve spodním dobývá se ve 21 slojí 14,4 m u., ve střední ve 26 slojích 26,3 m u., ve svrchním ve 26 slojích 22,7 m u.; celkový počet slojí jest značně větší. Pánve saarbrückenská má 145 slojí, z nichž dobývá se u. v 88 slojích v mocnosti 93 m; dolnoslezská pánve kamenouhelná, též waldenburská, s 27 slojemi a 30 m u.; její záp. okraj vchází u Žacléře do Čech. Ještě bohatší jest pánve hornoslezská, na níž má podíl též Rak. Slezsko, sev. Morava a Ruské Polsko i záp. Halič. Nejbohatší je krajina mezi Zabrzem a Brzeskowicemi, kde sloje mají mocnost 6—13 m. V Sasku má větší význam pouze pánve zvikavská s 10 slojemi, z nichž jednotlivé mají mocnost až 12 m.

V Čechách jsou doly kamenouhelné ve výběžku pánve dolnoslezské u Žacléře a Svatoňovic, v malé pánvi radnické, jež má dvě sloje, z nichž svrchní, až 12 m mocná, má u. vynikající jakosti; tytéž sloje vyvinuty jsou s různými odchylkami v rozčlenění též ve velkých středoevropských pánvích, plzeňské a kladensko-slanské, v oné pánvi nalézá se nad sloji radnickou t. zv. sloj nýranská, význačná u-m kamenným černým a kanelovým č. plackovým; nejsvrchnější 1—2 sloje v obou pánvích jsou stáří permského; jiné menší pánve jsou bezvýznamné.

Morava a Slezsko mají pěkný podíl na hornoslezské pánvi, mimo to jest samostatná pánve rosicko-oslavanská. V Uhrách náleží karbonu pánve u Újbánye a Szekulu. V Rusku jsou rozsáhlé uloženiny kam. u. v guberniích kalužské, tulské, rjazanské, jejich u., ač je karbonní, má ráz u. hnědého; v již. Rusku jest donecká pánve mezi Dněprem a Donem.

V Sev. Americe jsou hlavně čtyři rozsáhlá pole uhelná: apalačské, největší, se slojemi v celkové mocnosti až 38 m. O pittsburské slojí učiněna zmínka zprvu. Pole illinoiské a missourijské, skoro stejně veliké se slojemi v celkové mocnosti 22 m; michiganské menší a chudší pole; kanadské pole, jehož hlavní část je pod mořem.

Mimo to jsou kamenouhelné pánve v severní Malé Asii, na vých. svahu Uralu, na Altaji; obrovské jsou pánve v Číně, zvláště v provinciích Hu-nan, Šan-si, Ho-nan, Šen-si a Kan-su, s nesmírnými zásobami u.; na ostrově Amakusa j.-z. od Nagasaki dobývá se výborný anthracit. Kamenouhelné jsou též nejspíše pánve v Tenasserimu, Borneu, Nov. Již. Walesu a Nov. Zeelandě.

Útvaru permskému náleží četné sloje uhelné, na př. v Čechách sloj kounovská, jež však ani rozlohou ani mocností nedostihují sloje kamenouhelných.

Triasové u. kam. jest ve Virginii (3—4 sloje se 6—13 m u.) v Sev. Karolině, na sev. úpatí rakouských Alp (lunzské vrstvy).

Rhaetu náležejí sloje v nejjiž. Švédsku, některé čínské a v Peru.

Liasu náležejí některé kamenouh. sloje (grestenské vrstvy) na sev. okraji rak. Alp, v Banátě (Steyerdorf, Anina, 5 slojí, z nichž jedna až 4 m), sloje u Pětikostelí, v kom. Baranya, kdež je 25 slojí s 26 m u., dále v Sedmíhradsku, na Bornholmu, v již. Francii; v Asii jsou četné sloje liasové: ve Vých. Indii v Rajmahal-Hills a v údolí Damudském, zvláště u Ranigandže, v Revě, Sirgú-jahu, Talchiru a j., též některé ohromné pánve čínské náležejí triasu a liasu. Též hnědé juře, doggeru, náležejí četné sloje: Portugalsko, v Rusku v gub. simbirské, v Číně, Australii. Z bílého jury, malmu, jsou známy pouze sloje u Boltingen v kant. bernském. Ještě v útvaru křídovém jsou sloje kamenouhelné: Gosauské vrstvy u Grünbachu záp. Vid. Nov. Města, turon v Tyrolsku, cenoman u Mor. Třebové a Boskovic na Moravě se slojemi 1–1,6 m mocnými, senon u Kvedlinburka, svrchní křídě náležejí též některé sloje v Bakoňském lese a Banátě, též v jiných zemích.

U. hnědé jest hutná neb zemitá, snadno zápalná, hnědá až smolně černá hmota uhelná, vryp hnědého, jež obsahuje více kyslíku a vodíku než **u.** kam., průměrně 55–75 % C, 19–26 % O (a N), 3–6 % H, a více zemitých příměsí. Hlavní odrůdy jsou: **S m o l n ě u.** hn., křehké, smolně černé, voskově neb masně lesklé hn. **u.** s lomem dokonale lasturovým, ze všech odrůd nejtvrší; podobá se často velmi kamennému **u.** Bývá zhusta rozpukáno a zevně nikdy nejeví stop dřevové struktury.

O b e c n ě u. hn. má lom ploše lasturový, menší křehkost a tvrdost než předešlé, též lesk menší, barvy jest obvykle černohnědé, se stopami struktury dřevové více méně zřetelnými.

S l a t i n o v ě u. hn. (*Moorkohle*) tuhé s rovným lomem a složením jemně zemitého, černé barvy a lesklého vrypu; úzce souvisí se zemitým **u-m** hn., jež snadno se roztírá a skládá se z drobných částek volně souvisících, lom má zcela zemitý, barvu černěhnědou až žlutohnědou, lesk velmi mdlý. Sem náleží t. zv. kolínská umbra.

D ř e v ě t ě u. hn., lignit, s velmi patrnou strukturou dřevovou, se suky, léty atd., barvy různé hnědé až černé; často v celých kmelech ležatých v hn. **u.** jiného druhu, zvláště v **u.** slatinovém.

L ý k o v ě u. hn. vzhledu lýkového, pružné a ohebné, masně lesklé, a **j e h l i c o v ě u.** hn. z hněděčerných pružných jehlic, délky často přes 2 dm a paralelně uložených; jsou to svazky cevní kmenů palmových.

L u p e n ě t ě, též **p á p í r o v ě u.** hn. (*dyso-dil*) složené z tenounkých, snadno se odlupujících kožovitých, ohebných a tuhých blánek barvy žlutohnědé až černohnědé, lesku nepatrného. Skládá se z bituminu, jílů a kyseliny křemičité.

G a g a t (j e t) jest uhlí černě lesklé, tuhé, asfaltu podobné, jehož se užívá k výrobě

řezaných a leštěných ozdob; nalézá se v menších izolovaných kusech, na př. uvnitř kmenů přesliček a j. rostlin, v útvech mladších (lias ve Francích, rhaet u Schwandorfu, lias v Yorkshire).

Z akcesorických nerostů v hnědém **u.** jest kyz železný a markasit, sirany železa, sádrovec, kamenec železitý, hořká sůl, též síra, křemen, z organických oxalit a melit (Bilina), retinit, pyroretin (Zálezly), walchowit (Valchov a Obora na Moravě), ozokerit, dopplerit a j.

Počet slojí hn. **u.** bývá menší, za to vynikají často velikou mocností, 30 i více metrů. Mezi jednotlivými slojemi jsou obvykle pisky a plastické jíly, též tufy sopečné.

Hn. **u.** náleží útvaru třetihornímu, jež proto též nazýváme útvarem hnědouhelným. Severně Dunaje známe sedm hnědouhelných oblastí, jejichž **u.** není téhož stáří, nýbrž náleží různým stupňům třetihorního útvaru; každá ta oblast skládá se z několika pánví menších.

1. České pánve: Pánve u Fridlandu a Hrádku, pánve žatecko-duchcovská, pánve falknovská, chebská a pánve u Budějovic a Třeboně; z nich první a poslední mají nepatrný význam; nejrozsáhlejší jest žatecko-duchcovská, asi 2/3 všech dolů v ní se nalézají. Mezi Mostem, Chomútovem, Hor. Litvínovem a Bilinou jsou sloje až 40 m mocné; sloje 10 až 20 m nejsou vzácné. Starší sloje jsou oligocenní, mladší miocenní. 2. Hornorýnská pánve mezi Černým Lesem a Vogesami. 3. Rýnsko-hesská pánve (miocenní) mezi Taunem, vestfálským Sauerlandem a Durynským Lesem. 4. Dolnorýnská pánve (oligocenní) sev. od Sedmíhoří n. R. 5. Durynsko-saská pánve (oligocenní). 6. Severoněmecké pánve v Prusku a Polsku. 7. Slezská pánve (střední a hornímiocenní, z části oligocenní), od Bobru daleko do Hor. Slezska a Halicé.

Dále jsou pánve u Häringu j. Kufsteinu (zpodní oligocén), na sev. okraji Alp až do Švýcar (oligocenní) u Miesbachu sv. od Tegernsee, Plissenberg nad Lechem, sloje v údolích Mury, Drávy a Sávy, Sotzka u Cele v j. Štýrsku (svrch. oligocén), Radoboj na chorv. — štýrské hranici (svrch. oligocén), v sedmíhradském kom. hunyadském 25 slojí s 61 m **u.** (oligocén), Salgótarján v sev. Uhrách, Kreka a Zenice v Bosně a j.

Zjistiti z á s o b y u h l ě n ě v z e m ě jest spojeno s velikými obtížemi, zvláště tam, kde není dostatek vrteb a vůbec otvřek umělých nebo přirozených. V novější době udávají se zásoby v hlavních uhlonosných zemích takto:

Rakousko-Uhersko	17 miliard tun,
Francie	19 » »
Belgie	20 » »
Rusko	40 » »
Velká Britannie a Irsko	193 » »
Německo	280 » »
Sev. Amerika	681 » »
čín. prov. Šan-si	asi 1260 » »

S těmito zásobami není v nížádném po-

měru množství **u.** ročně dobývaného, jak plyne z tohoto přehledu těžby v r. 1903:

	milliónů tun	u. včec
Spoj. Obce sev.-amer.	319	36'56 %
Velká Britannie a Irsko	230	26'46 »
Německo	162	18'65 »
Rakousko-Uhersko	40	4'58 »
Francie	35	4'02 »
Belgie	24	2'74 »
Rusko	15'5	1'78 »
Švédsko	0'32	0'04 »

V říši Rakousko-uherské a v zemích zabraných byla r. 1904 (též 1903) těžba tato:

	U. kamenné	U. hnědé
Cechy	42,310.545 ¹⁾	181,404.276 ²⁾
Morava	16,516.525	1,937.636
Slezsko	49,345.722	8.586
Dolní Rakousy	624.919	43.970
Horní »	354	4,097.779
Štýrsko	—	25,471.313
Korutany	—	1,018.990
Krajina	—	2,674.347
Tyrolsko	—	301.200
Dalmacie	—	1,396.832
Přimoří (celé)	—	847.798
Halič	9,884.381	673.781
	118,682.446	219,876.508

Uhry r. 1903 10,942.245
(v celku přes 400 mill. q

č. 40 mill. t)

Bosna r. 1903 2,095.522

Pě.

U. (technol.). Vydané vlivům povětrnosti **u.** prodělává pomalou oxidaci, kteráž je spojena s vyvinutím tepla. Při vrstvách zvlášť vysokých může — přítomnost vody předpokládá — nastati i samozapálení **u.** Proto se doporučují rovnati **u.** jen do výše 3 m. Upotřebení kamenného **u.** je velmi rozdílné. Zda **u.** lze s výhodou užíti k výrobě svítiplynu, o tom rozhoduje zkouška s kokováním. Je-li **u.** vydáno působení žáru — bez přístupu vzduchu — pak dostaneme jisté množství vyvinutího se svítiplynu, jakož i koks, který kvalitativně i kvantitativně může býti dosti rozdílný. Pro plynárenství hodí se nejlépe **u.**, které při velikém množství svítiplynu dá pěkný koks kusový — spékavý; je to t. zv. **u.** masné, které v kamnech spalováno hoří plamenem dlouhým. Mnohdy **u.** v stejném chemickém složení dá i o 10 % rozdílný výtěžek koku.

Bud'těž zde uvedeny výsledky některých druhů **u.**:

1) Z toho	7 mill. q v rev. pražském,
18'75 » » »	slanském,
2'2 » » »	plzeňském,
10'3 » » »	stříbrském,
3'57 » » »	kutnohorském (Žacléř,
	Svatoňovic).
2) Z toho 113 mill. q v rev. mosteckém,	
21 » » »	falknovském,
8 » » »	loketském,
12 » » »	chomutovském,
27 » » »	teplickém,
0'6 » » »	kutnohorském (Hrádek,
	Görsdorf),
0'1 » » »	budějovickém.

Ze 100 kg u.	v y r o b í s e			
	plynu m ³	k o k s u k g		
		veli- kého	mouru	úhr- nem
kladenského z dolu cis. Františka Josefa	26'8	58'4	6'0	64'4
sulkovského	29'0	65'6	3'1	68'7
z dolu Ziegler	26'8	59'0	9'5	68'5
pankráckého plackového	33'0	61'4	4'8	66'2
karvinského	31'8	67'6	1'1	68'7
anglického New Pelton main	32'8	71'2	1'5	72'7
szabolcského (u Pětikosteli v Uhrách)	21'45	71'0	6'8	77'8

Pokud se týká složení chemického obsahuje **u.** z ruhrské pánve:

uhlíku (C)	79'72%
vodíku (H)	4'85%
kyslíku	} O + N 7'24%
dušiku	
síry S	1'29%
popela	5'53%
vody V	1'37%
	100'00%

Z chem. složení **u.** lze vypočísti topivost podle Dulonga: Topivost

$$= 81 \cdot C + 290 \left(H - \frac{O + N}{8} \right) + 25 S - 6 V.$$

Výsledek podle této formulky vypočtený bývá správný až na 1 %. Topivost lze však určit i kalorimetricky. České **u.** hnědé má topivost až i přes 6000 jednotek tepelných čili kalorií. Černé **u.** 6000—8000 i více. **U.** černé — popela prosté — vykazuje i 9000 kalorií.

Podnes však nekupuje se **u.** podle analys; kupuje se bez ohledu na obsah popela a obsah síry. Některé druhy **u.** obsahují až i 10 % popela, někdy i více, síry má některé 3 až i 5 %. K topení parních kotlů, jakož i k vytápění příbytků hodí se lépe **u.**, které v žáru vyvinuje méně plynu a hoří plamenem krátkým, které nevyvinuje ani kouře ani sazi. Vgl.

U. dřevěné viz Uhlířství.

U. hnědé viz Uhlí, str. 97.

U. kostěné, **u.** z kostí viz Spodium.

Uhličitá kyselina viz Uhlík.

Uhličitany viz Uhlík.

Uhligsthal, ves v Čechách, viz Uhlíkov.

Uhlich Leberecht, zakladatel t. zv. svobodných obcí (*1799 — †1872), stal se r. 1845 kazatelem v Magdeburce. Již r. 1841 postavil se v čelo t. zv. »protestantských přátel« nebo »přátel světa« a octl se v konfliktu s konsistoriem, když v užívání apoštolského symbolu neřídil se předpisy agendy. R. 1847 byl sesazen, načež vystoupil z tamní zemské církve a stal se farářem »svobodné obce« v Magdeburce. R. 1848 byl zvolen za člena frankfurtského parlamentu a hlásil se k levému centru. Vydal také řadu spisů, jako: *Bekenntnisse* (Lip., 1845, 4. vyd. 1846); *Christentum und Kirche* (2. vyd. t., 1846); *Das Buchlein vom Reiche Gottes* (Magd., 1845) a j.

Uhlík a jeho sloučeniny. Chem. značka C (carboneum). Atomová váha C = 12,00

($O = 16$). **U.** jest typickým prvkem IV. grupy v druhé řadě periodické soustavy Mendělejeva. Nejvyšší sloučeniny vodíkové od něho odvozené odpovídají formě RH_4 nejvyšší oxid RO_2 .

U. jest znám ve třech modifikacích allotropických, a to jako dýmánek, tuha, uhlí beztvář.

Molekula **u-u** skládá se z velkého množství atomů. V tuze předpokládáme větší počet atomů nežli v uhlí beztvář a za nejsložitější pokládá se molekula dýmánek. Že počet atomů v molekule **u-u** jest značný, dedukujeme z oxydace amorfního **u-u** manganistanem draselným, čímž dospíváme k mellitové kyselině $C_6(CO_2H)_6$, která obsahuje dvanáct atomů **u-u** v molekule. Složitější molekulu tuhy (grafitu), dýmánek odvozujeme jednak z větší resistantnosti jejích oproti různým agenciím a z větší spec. hmoty a spec. tepla jejích. **U.** vypařuje se teprve v žáru elektrického oblouku asi při 3500° . Různé modifikace **u-u** nerozpouštějí se v obyčejných rozpustidlech. V roztopeném železe rozpouští se **u.** za tvoření se karbidu železa dosti značně a při chlazení z části vylučuje se jako tuha, mnohdy jako dýmánek (umělé dýmanky Moissanovy). Slučivost **u-u** za obyčejné teploty jest nepatrná. Přímou za obyčejné teploty slučuje se jediné s fluorem na tetrafluorid **u-u** CF_4 . Při zvýšené teplotě stoupá reaktivnost **u-u**. S vodíkem v žáru elektrického oblouku slučuje se přímo v acetylen C_2H_2 . S kyslíkem při vyšší teplotě podle nadbytku **u-u** neb kyslíku poskytuje kysličník uhelnatý CO neb kysličník uhličitý CO_2 . Na slučivosti **u-u** s kyslíkem závisí jeho mohutnost redukční, kteráž užito jest k izolování kovů z různých sloučenin kyslíkatých.

Vedením par síry přes rozžhavené uhlí povstává sírouhlík CS_2 . Kovy s **u-u**em při vysokých teplotách slučují se v karbidy. Křemík a **u.** v žáru elektrické peci resultují silicid t. zv. carborundum CSi .

Ve sloučeninách vyskytuje se **u.** v přírodě nejvíce jako kysličník uhličitý a ve formě uhličitánů. V rozmanitých sloučeninách jest podstatnou součástí t. zv. látek organických, které se vyskytují v organismu živočišném a rostlinném. Rada sloučenin **u-u** převyšuje daleko počet veškerých sloučenin prvků ostatních.

Sloučeniny **u-u** s vodíkem zovou se uhlovodíky, z nichž nejjednoduššími jsou: methan CH_4 , aethylen C_2H_4 , acetylen C_2H_2 (viz tato hesla).

Sloučeninami **u-u** s kyslíkem jsou kysličník uhelnatý a kysličník uhličitý.

Uhlenatý kysličník CO tvoří se při nedokonalém hoření **u-u**, redukcí kysličníku uhličitého žhavým uhlím. Reakci tuto lze mnohdy dobře sledovati při hoření uhlí. Při rozžhaveném uhlí na rosti spaluje se dolejší vrstva, kteráž prvá přichází do styku se vzduchem, v kysličník uhličitý, týž pak procházející vrstvou žhavého uhlí redukuje se v kys-

ličník uhelnatý, kterýž na povrchu rozžhavené vrstvy, kde přichází opět do styku se vzduchem, se zapaluje a charakteristickým modravým plamenem hoří. Na téže reakci zakládá se též výroba a topení t. zv. plynem generátorovým, který v podstatě jest kysličník uhelnatý. Tvoření kysličníku uhelnatého ponejprv pozorováno bylo r. 1776 při žhání kysličníku zinečnatého s uhlím. Smísen s vodíkem povstává, vede-li se pára vodní přes rozžhavené uhlí. Směsí této pod názvem plyn vodní používá se hojně k topení; při Aueroých hořících přímo, jinak po karbuování i k osvětlování. Rada sloučenin organických, na př. kyselina mravenčí, kyselina šťavelová působením koncentrované kyseliny sírové za tepla vyvíjí kysličník uhelnatý. Prvá kyselina neb soli její poskytují čistý kysličník uhelnatý, při druhé uvolňuje se směs kysličníku uhelnatého a uhličitého, kterýž lze odstraniti prováděním směsí plynů koncentrovaným louhem draselným. Též zahříváním ferrokyanidu draselného s koncentrovanou kyselinou sírovou nabýváme kysličníku uhelnatého.

Kysličník uhelnatý jest plyn bezbarvý, bez zápachu, hust. = 0,967, nesnadno tužitelný, kritická teplota jeho jest při -140° , kritický tlak = 35,5 atmosférám. Vře při -190° , tuhne při -211° . Ve vodě jest velmi málo rozpustný. Pohlcuje se snadno v chlór- vodíkovém aneb amoniakálním roztoku chlórdu mědičnatého. Zapálen shoří na vzduchu modravým plamenem v kysličník uhličitý. Jest silným redukčním činidlem, již za obyčejné teploty vylučuje z amoniakálního roztoku stříbra kovové stříbro, z roztoku chlórdu palladnatého kovové palladium. Za vyšší teploty redukuje kysličníky kovů v kov.

S chlórem slučuje se přímo na karbonylchlórdu čili fosgen $COCl_2$, se sírou při vyšší teplotě na karbonylsulfid COS . S niklem, železem poskytuje karbonyly $Ni(CO)_4$, $Fe(CO)_5$.

Jest plyn velmi jedovatý. Vvolává i vzduchem silně žeděný příznaky otravy, ve větším množství způsobuje smrt. Otravy kysličníkem uhelnatým nastávají při vdechování vzduchu, jemuž přimíšen jest svítilný anebo plyny vzniklé neúplným spalováním topiva při ucpání odváděcích rour z kamen. Kysličník uhelnatý slučuje se s haemoglobinem krve na karboxyhaemoglobin, kterýž neslučuje se již s kyslíkem vzdušným v oxyhaemoglobin. Krev při otravě kysličníkem uhelnatým poskytuje charakteristické spektrum absorpcí.

Uhličitý kysličník CO_2 . Byl již znám van Helmontovi (1577—1644), jenž názvem *gas sylvestre* aneb *gas carbonum* označoval plyn, který vzniká při kvašení vína, při spalování uhlí, při rozkladu vápence octem, který jest obsažen v četných vodách minerálních atd. Black r. 1757 dokázal jeho schopnost slučovati se s alkaliemi a vápnem a nazval jej *aër fixus*. Ve vzduchu dokázán byl kysličník uhličitý Bergmannem a na-

zván *acidum aëreum*. Složení kysličníku uhličitého dokázal Lavoisier.

Kysličník uhličitý jest v přírodě hojně rozšířen. V atmosférickém vzduchu obsaženo jest asi 0,04 % podle objemu kysličníku uhličitého. Vzniká dýcháním živočichů, hořením uhlí, dříví, tlením i hnitím látek ústrojných, uhlikatých. Mnohdy, zvláště v krajinách vulkanických, vyvěrá ve značném množství ze země, tak na př.: ve »grotta canina« u Neapole, v Porýnsku, na mnohých místech na rozhraní Opavska a Moravy. Nalézá se rozpuštěn ve vodách přirozených. Četné vody minerální (kyselky) obsahují značné množství kysličníku uhličitého. V uhlí kamenném a různých horninách nalézají se dutiny naplněné kysličníkem uhličitým. Hojněji ještě vyskytuje se v přírodě kysličník uhličitý v podobě uhličitaneu jmenovitě jakožto uhličitane vápenatý CaCO_3 , magnesit MgCO_3 , dolomit $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$, strontianit SrCO_3 , witherit BaCO_3 .

Povstává při spalování uhlíku v nadbytečném kyslíku, rozkladem četných uhličitánů (nejobyčejněji uhličitaneu vápenatého) buď žíháním anebo vhodnými kyselinami.

Kysličník uhličitý jest plyn bezbarvý, zápachu poněkud štiplavého, chuti nakyslé, hust. = 1,529, jest tedy asi 1,5krátě těžší vzduchu. Tlakem a ochlazením lze kysličník uhličitý zkapalnit v tekutinu bezbarvou vroucí při -78° , která za obyčejné teploty a tlaku prudce se vypařuje a při tom značné množství tepla utajuje. Vypouští-li se z nádob tekutý kysličník uhličitý tenkým proudem, vypařuje se částečně a odnímá části zbylé tolik tepla, že tato přemění se v pevný kysličník uhličitý. Pevný kysličník jest látka bílá, sněhu podobná, taje při -65° . Smíšením pevného kysličníku uhličitého s aetherem lze dosáti teploty až -80° , při evakuování urychlením vypařování směsi až pod -100° . Kysličník uhličitý nehoří aniž hoření podporuje, doporučuje se k hašení menších požárů. Ve vodě se rozpouští: a to při obyčejné teplotě a tlaku 1 objem vody pohlcuje přibližně 1 objem kysličníku uhličitého. Pod zvýšeným tlakem lze v tekutinách rozpustiti více kysličníku uhličitého, uvolněním tlaku uniká opět přebytek plynu za šumění, jak to lze pozorovati u přirozených vod uhličitých i jiných osvěžujících nápojích umělých, kteréž za vyššího tlaku bývají nasyceny kysličníkem uhličitým.

Ve vodném roztoku kysličníku uhličitého předpokládáme velmi nestálou kyselinu uhličitou H_2CO_3 , od této odvozeny jsou četné uhličitany či karbonáty, a to buď normální nebo kyselé (dvojuhličitany, bikarbonáty).

Uhličitany jsou téměř všechny ve vodě nerozpustné, výjimku činí uhličitany alkalií. Všechny uhličitany rozkládají se kyselinami, uvolněná kyselina uhličitá však ihned se rozpadává ve vodu a kysličník uhličitý, na nějž často bývá nesprávně přenašeno jméno kyseliny uhličitě.

Kysličník uhličitý již v několika procentech ve vzduchu znesnadňuje dýchání, při 15 % zavinuje těžké otravy. Na sliznici, kůži působí dráždivě.

Kysličník uhličitý poznáváme tím, že voda vápenná nebo barytová kalí se jím mlékovitě od vyloučeného normálního uhličitaneu vápenatého nebo barnatého, kteréž soli v nadbytku kysličníku uhličitého opět jako dvojuhličitany se rozpouštějí.

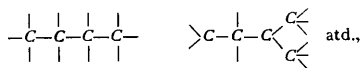
Poslední dobou upotřeben kysličníku uhličitého, jmenovitě když zaveden byl do obchodu zkapalněný plyn, značně vzrostlo. Používá se ho k výrobě šumivých nápojů, ku přetlačování piva ze sudů ve sklepech do místností výše položených, při čemž zároveň pivo udržuje v roztoku děle kyselinu uhličitou, k výrobě ledu, v lékařství k lázním uhličitým.

Z prvků hálových **u**. slučuje se přímo jediné s fluorem. Sloučeniny chlóru, brómu, jódu s **u**-em připravujeme obyčejně z uhlovodíků. Ze sloučenin těchto nejobecnější jest chlóríd uhličitý či tetrachlóríd **u**-u CCl_4 , kterého nabýváme buď substitucí vodíků v methanu chlórem aneb působením chlóru v sírouhlik. Jest tekutina bezbarvá, zápachu po chlórformu, hust. = 1,6, vře při 76° . Používá se ho jakožto rozpustidla k různým extrakcím.

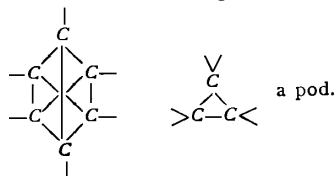
Z dalších jednodušších sloučenin **u**-u s jinými prvky lze uvést se sírou sírouhlik (v. Síra), s dusíkem kyan, s dusíkem a vodíkem kyanovodík (viz tato hesla).

B. Kužma.

U. v chemii organické. Sloučeniny **u**-u s prvky jinými nazýváme (až na několik nejednodušších, jako CO , CO_2 , CS_2 , COS) sloučeninami organickými z důvodů, o nichž poučují dějiny chemie. Sloučenin organických, přirozených a umělých, známe dnes již množství ohromné, totiž hodně přes 100.000. Číslo to daleko převyšuje počet veškerých posud poznanych sloučenin ostatních prvků dohromady a jest způsobeno zvláštní schopností atomů **u**-u vázati se v řetězce, které často dosahují značné délky. Řetězce ty mohou býti otevřené (a to rovné nebo rozvětvené), na př.



nebo kruhově uzavřené, na př.:



Dík této schopnosti atomů uhlíkových vytvářeti řetězce různého uspořádání může **u**. poskytnouti již s jediným jiným prvkem méněmocným veliké množství kombinací. Tak na př. známe již několik set sloučenin rozmanitých, jež vesměs obsahují v molekule své jen **u**. a vodík (t. zv. uhlovodíky),